



Service Public
Fédéral
FINANCES

ARRÊTÉ ROYAL D'EXÉCUTION DU CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992 AR/CIR 92

REVENUS DE 2026 – EXERCICE D'IMPOSITION 2027

WWW.FISCONETPLUS.BE



ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

(version Revenus de 2026 - exercice d'imposition 2027)

Dispositions fiscales fédérales

Mise à jour au M.B. 05.08.2026

Liste des abréviations
AR: "l'arrêté royal du" CIR: le "Code des impôts sur les revenus" annexé à l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, publié au Moniteur belge du 10 avril 1964 L: "la loi du" Lprog: "la loi-programme du" M.B.: "Moniteur Belge du"

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER: ASSIETTE ET CALCUL DES IMPOTS	24
Section I: Revenu cadastral - Coefficient de revalorisation	24
Article 1, AR/CIR 92	24
Section Ibis: (...).....	25
Article 1bis, AR/CIR 92.....	25
Section II: Conditions fiscales en matière de dépôts d'épargne	26
Article 2, AR/CIR 92	26
Section Ibis: Intérêts de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur ..	27
Article 2bis, AR/CIR 92.....	27
Section IIter: Montant de la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14° du Code des impôts sur les revenus 1992	28
Article 2ter, AR/CIR 92	28
Section III: Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur	28
Article 3, AR/CIR 92	28
Article 4, AR/CIR 92	29
Article 5, AR/CIR 92	30
Section IV: Détermination du montant net des revenus professionnels	31
Article 6, AR/CIR 92	31
Article 7, AR/CIR 92	31
Article 8, AR/CIR 92	32
Article 9, AR/CIR 92	32
Article 10, AR/CIR 92	33
Article 11, AR/CIR 92	33
Section V: Régime d'option des sociétés agricoles	33
Article 12, AR/CIR 92	33
Article 13, AR/CIR 92	34

Article 14, AR/CIR 92	34
Article 15, AR/CIR 92	34
Article 16, AR/CIR 92	35
Section VI: Rémunérations des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire - Minimum de rémunération imposable	35
Article 17, AR/CIR 92	35
Section Vibis. - Régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés	36
Article 17/1, AR/CIR 92.....	36
Article 17/2, AR/CIR 92.....	37
Section VII: Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces .	38
Article 18, AR/CIR 92	38
Section VIII: (...).	48
Article 19, AR/CIR 92	48
Section VIII/1. - Exonérations à caractère social ou culturel visées à l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992	49
Article 19/1, AR/CIR 92.....	49
Article 19/2, AR/CIR 92.....	49
Section VIIIbis: Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise	49
Article 20, AR/CIR 92	49
Section VIIIter: Exonération des plus-values réalisées sur certains bateaux de navigation intérieure ..	50
Article 21, AR/CIR 92	50
Section IX: Limites et conditions d'exonération fiscale des réductions de valeur et des provisions pour risques et charges	51
Article 22, AR/CIR 92	51
Article 23, AR/CIR 92	51
Article 24, AR/CIR 92	52
Article 25, AR/CIR 92	52
Article 26, AR/CIR 92	52
Article 27, AR/CIR 92	53
Section IXbis: Exonération des bénéfices provenant de moins-values actées à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation d'un accord amiable.....	53

Article 27/1, AR/CIR 92.....	53
Section X: Déduction forfaitaire au titre de frais professionnels exceptionnels résultant de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail	54
Article 28, AR/CIR 92	54
Section XI: (...).....	54
Article 29, AR/CIR 92	54
Section XII: Justification de certains frais professionnels	54
Article 30, AR/CIR 92	54
Article 31, AR/CIR 92	55
Article 32, AR/CIR 92	55
Article 33, AR/CIR 92	56
Section XIII: Cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b	56
Article 34, AR/CIR 92	56
Article 35, AR/CIR 92	56
Section XIV: Amortissements dégressifs.....	59
Article 36, AR/CIR 92	59
Article 37, AR/CIR 92	60
Article 38, AR/CIR 92	60
Article 39, AR/CIR 92	60
Article 40, AR/CIR 92	60
Article 41, AR/CIR 92	61
Article 42, AR/CIR 92	61
Article 43, AR/CIR 92	61
Section XIVbis: Frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.....	62
Article 43 ¹ , AR/CIR 92	62
Section XV: Exonération pour personnel supplémentaire affecté en Belgique (...) à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité.....	62
Article 44, AR/CIR 92	62
Article 45, AR/CIR 92	62
Article 46, AR/CIR 92	63
Section XVbis: Stage en entreprise.....	63
Article 46bis, AR/CIR 92.....	63

Section XVter: Passif social en vertu du statut unique.....	64
Article 46ter, AR/CIR 92	64
Article 46quater, AR/CIR 92	64
Section XVI: Déduction pour investissement.....	65
Article 47, AR/CIR 92	65
Article 47bis, AR/CIR 92.....	66
Article 48, AR/CIR 92	66
Article 49, AR/CIR 92	69
Article 49/1, AR/CIR 92.....	71
Article 49 ¹ , AR/CIR 92	73
Article 49bis, AR/CIR 92.....	73
Section XVI/1: Rétro-déduction des pertes professionnelles.....	73
Article 49ter, AR/CIR 92	73
Article 49quater, AR/CIR 92	73
Section XVII: (...)	74
Article 50, AR/CIR 92	74
Article 51, AR/CIR 92	74
Article 52, AR/CIR 92	74
Section XVIII: Exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes.....	75
Article 53, AR/CIR 92	75
Section XVIII/1. - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques d'économie collaborative	77
Article 53/1, AR/CIR 92.....	77
Article 53/2, AR/CIR 92.....	77
Article 53/3, AR/CIR 92.....	78
Article 53/4, AR/CIR 92.....	79
Article 53/5, AR/CIR 92.....	79
Section XVIII/2. - Document à établir annuellement par les redevables des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1, 1^{er}ter, CIR 1992	80
Article 53/6, AR/CIR 92.....	80
Section XVIII/3. - Modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes déclarants tels que définis à l'article 321quater du Code des impôts sur les revenus 1992.....	80
Article 53/7, AR/CIR 92.....	80
Article 53/8, AR/CIR 92.....	81

Article 53/9, AR/CIR 92	81
Section XIX: Plus-values sur immeubles	82
Article 54, AR/CIR 92	82
Section XX: (...).....	84
Article 55, AR/CIR 92	84
Section XXI: Imputation des dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets	84
Article 56, AR/CIR 92	84
Section XXII: (...).....	85
Article 56/1, AR/CIR 92.....	85
Article 57, AR/CIR 92	85
Article 58, AR/CIR 92	85
Article 59, AR/CIR 92	85
Article 59bis, AR/CIR 92.....	85
Article 59ter, AR/CIR 92	86
Article 59quater, AR/CIR 92	86
Article 59quinquies, AR/CIR 92	86
Article 59sexies, AR/CIR 92	86
Article 60, AR/CIR 92	86
Article 60/1, AR/CIR 92.....	87
Article 60/2, AR/CIR 92.....	87
Article 60/3, AR/CIR 92.....	87
Section XXIII: (...).....	87
Article 61, AR/CIR 92	87
Section XXIV: (...)	87
Article 62, AR/CIR 92	87
Section XXV: Imputation des pertes de l'un des conjoints sur les revenus de l'autre conjoint.....	88
Article 63, AR/CIR 92	88
Section XXVbis: Cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise	88
Article 63 ¹ , AR/CIR 92	88
Section XXVbis/1: Cotisations et primes payées pour une pension complémentaire pour indépendants	88

Article 63 ^{1/1} , AR/CIR 92.....	88
Section XXVter: Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires.....	89
Article 63 ² , AR/CIR 92.....	89
Article 63 ³ , AR/CIR 92.....	89
Article 63 ⁴ , AR/CIR 92.....	90
Section XXVquater: Réduction pour épargne-pension - Montant maximal - Informations à fournir en matière de paiements pour épargne-pension	90
Article 63 ^{4bis} , AR/CIR 92.....	90
Article 63 ⁵ , AR/CIR 92.....	91
Section XXVquinquies: Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des fonds d'épargne-pension	91
Article 63 ⁶ , AR/CIR 92.....	91
Article 63 ⁷ , AR/CIR 92.....	92
Article 63 ⁸ , AR/CIR 92.....	93
Article 63 ⁹ , AR/CIR 92.....	94
Section XXVsexies: Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services	94
Article 63 ¹⁰ , AR/CIR 92.....	94
Section XXVsepties: Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation	95
Article 63 ¹¹ , AR/CIR 92.....	95
Article 63 ^{11bis} , AR/CIR 92.....	95
Article 63 ^{11ter} , AR/CIR 92	95
Section XXVocties: Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes.....	96
Article 63 ¹² , AR/CIR 92.....	96
Section XXVocties/1. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent - Reprise de la réduction d'impôt	96
Article 63 ^{12/1} , AR/CIR 92	96
Section XXVocties/2. - Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée	97

Article 63 ^{12/2} , AR/CIR 92	97
Section XXVocties/3. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance - Reprise de la réduction d'impôt.....	98
Article 63 ^{12/3} , AR/CIR 92	98
Section XXVnonies: Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique	99
Article 63 ¹³ , AR/CIR 92.....	99
Section XXVdecies: Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré	99
Article 63 ¹⁴ , AR/CIR 92.....	99
Section XXVundecies: Réduction pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie.....	100
Article 63 ¹⁵ , AR/CIR 92.....	100
Article 63 ¹⁶ , AR/CIR 92.....	101
Article 63 ¹⁷ , AR/CIR 92.....	101
Article 63 ¹⁸ , AR/CIR 92.....	102
Section XXVundecies/1: Réduction pour libéralités	102
Article 63 ^{18/1} , AR/CIR 92	102
Article 63 ^{18/2} , AR/CIR 92	103
Article 63 ^{18/3} , AR/CIR 92	104
Article 63 ^{18/4} , AR/CIR 92	106
Article 63 ^{18/5} , AR/CIR 92	106
Article 63 ^{18/6} , AR/CIR 92	107
Article 63 ^{18/7} , AR/CIR 92	108
Section XXVundecies/2: Réduction d'impôt pour garde d'enfants	108
Article 63 ^{18/8} , AR/CIR 92	108
Section XXVundecies/3: Réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés	109
Article 63 ^{18/9} , AR/CIR 92	109
Section XXVundecies/4: Réductions d'impôt pour l'habitation propre.....	109
Article 63 ^{18/10} , AR/CIR 92	109
Article 63 ^{18/10/1} , AR/CIR 92.....	110
Article 63 ^{18/11} , AR/CIR 92	111

Article 63 ^{18/12} , AR/CIR 92	111
Article 63 ^{18/12/1} , AR/CIR 92	112
Article 63 ^{18/13} , AR/CIR 92	113
Article 63 ^{18/14} , AR/CIR 92	113
Section XXVundecies/5: Réduction d'impôt pour isolation du toit	113
Article 63 ^{18/15} , AR/CIR 92	113
Section XXVundecies/6: Réduction d'impôt pour les frais d'adoption	114
Article 63 ^{18/16} , AR/CIR 92	114
Section XXVundecies/7: Réduction d'impôt pour primes pour une assurance protection juridique ...	116
Article 63 ^{18/17} , AR/CIR 92	116
Section XXVundecies/8: Montant des réductions additionnelles visées à l'article 147, alinéa 1^{er}, 1° et 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992	116
Article 63 ^{18/18} , AR/CIR 92	116
Section XXVduodecies: Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire.....	116
Article 63 ¹⁹ , AR/CIR 92.....	116
Section XXVI: Versements anticipés - Majoration d'impôt – Bonification.....	117
Article 64, AR/CIR 92	117
Article 65, AR/CIR 92	117
Article 66, AR/CIR 92	118
Article 67, AR/CIR 92	119
Article 68, AR/CIR 92	119
Article 69, AR/CIR 92	119
Article 70, AR/CIR 92	119
Article 71, AR/CIR 92	120
Article 72, AR/CIR 92	121
Section XXVII: Conversion en rente de capitaux et valeurs de rachat.....	121
Article 73, AR/CIR 92	121
Section XXVIIbis: Conditions et limites d'exonération des provisions techniques	121
Article 73 ¹ , AR/CIR 92	121
Article 73 ² , AR/CIR 92	122
Article 73 ³ , AR/CIR 92	122
Article 73 ⁴ , AR/CIR 92	123

Section XXVIIbis/1. - Modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles dans le cadre du régime du Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles, les productions scéniques et les jeux vidéo.....	123
Sous-section Ire. - Champ d'application	123
Article 73 ^{4/1} , AR/CIR 92.....	123
Sous-section II. - Demande d'agrément	123
Article 73 ^{4/2} , AR/CIR 92.....	123
Article 73 ^{4/3} , AR/CIR 92.....	125
Sous-section III. - Durée de l'agrément	125
Article 73 ^{4/4} , AR/CIR 92.....	125
Sous-sections IV. - Retrait de l'agrément	126
Article 73 ^{4/5} , AR/CIR 92.....	126
Sous-section V. - Listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles.....	127
Article 73 ^{4/6} , AR/CIR 92.....	127
Sous-section VI. - Autorité compétente de l'Etat fédéral	127
Article 73 ^{4/7} , AR/CIR 92.....	127
Section XXVIIbis/1bis. - Modalités et conditions de l'octroi de l'attestation Tax Shelter	129
Article 73 ^{4/7bis} , AR/CIR 92.....	129
Section XXVIIbis/1ter. - Modalités d'élaboration, de contenu et de forme de la convention-cadre ...	130
Article 73 ^{4/7ter} , AR/CIR 92	130
Section XXVIIbis/2: Limitation de la déduction d'intérêts	130
Sous-section 1ère. - Détermination des coûts et produits économiquement similaires à des intérêts visés à l'article 198/1, § 2, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.....	130
Article 73 ^{4/8} , AR/CIR 92.....	130
Sous-section 2. - Règles particulières relatives à l'exclusion des emprunts conclus avant le 17 juin 2016 et l'exclusion des emprunts conclus en exécution d'un projet d'infrastructure publique à long terme	132

Article 73 ^{4/9} , AR/CIR 92.....	132
Article 73 ^{4/10} , AR/CIR 92	132
 Sous-section 3. - Règles particulières applicables dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés	
	133
Article 73 ^{4/11} , AR/CIR 92	133
Article 73 ^{4/12} , AR/CIR 92	134
 Sous-section 4. - Détermination du modèle de relevé pour l'exonération des surcoûts d'emprunt non considérés comme frais professionnels d'une période imposable antérieure et pour la convention de déduction d'intérêts	
	135
Article 73 ^{4/13} , AR/CIR 92	135
Article 73 ^{4/14} , AR/CIR 92	136
 Section XXVIIter: Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission	
	137
Article 73 ^{4bis} , AR/CIR 92	137
 Section XXVIIquater: Revenus définitivement taxés.....	
	137
Article 73 ^{4ter} , AR/CIR 92.....	137
Article 73 ^{4quater} , AR/CIR 92	137
 Section XXVIIquater¹: Déduction pour revenus d'innovation	
	138
Article 73 ^{4quater/1} , AR/CIR 92.....	138
Article 73 ^{4quater/2} , AR/CIR 92.....	139
 Section XXVIIquater^{1/1}: Déduction du transfert intra-groupe	
	140
Article 73 ^{4quater/3} , AR/CIR 92.....	140
 Section XXVIIquater/2: Déduction pour capital à risque	
	140
Article 73 ^{4quinquies} , AR/CIR 92.....	140
Article 73 ^{4sexies} , AR/CIR 92.....	140
Article 73 ^{4septies} , AR/CIR 92	141
 Section XXVIIquinquies: Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.....	
	141
Article 73 ⁵ , AR/CIR 92	141
Article 73 ⁶ , AR/CIR 92	141
Article 73 ⁷ , AR/CIR 92	142
Article 73 ⁸ , AR/CIR 92	142

Article 73 ⁹ , AR/CIR 92	144
Article 73 ¹⁰ , AR/CIR 92.....	144
Article 73 ¹¹ , AR/CIR 92.....	144
Article 73 ¹² , AR/CIR 92.....	145
Section XXVIII: Détermination du revenu imposable en matière d'impôt des sociétés.....	145
Article 74, AR/CIR 92	145
Article 74/1, AR/CIR 92.....	146
Article 74/2, AR/CIR 92.....	146
Article 75, AR/CIR 92	146
Article 76, AR/CIR 92	146
Article 77, AR/CIR 92	147
Article 77/1, AR/CIR 92.....	147
Article 77bis, AR/CIR 92.....	147
Article 78, AR/CIR 92	147
Article 79, AR/CIR 92	147
Section XXVIII/1: Régime d'option pour les associations sans personnalité juridique	148
Article 79/1, AR/CIR 92.....	148
Article 79/2, AR/CIR 92.....	149
Section XXVIII/2. - Déclaration de revenus pour la déduction de rentes alimentaires par certains non-résidents.....	149
Article 79/3, AR/CIR 92.....	149
Section XXIX: Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques).....	150
Article 80, AR/CIR 92	150
Section XXX: Crédit d'impôt pour recherche et développement.....	150
Article 81, AR/CIR 92	150
Article 81bis, AR/CIR 92.....	151
Article 82, AR/CIR 92	151
CHAPITRE II: PRECOMPTE ET IMPUTATION DES PRECOMPTE.....	152
Section I: Précompte mobilier	152
Article 83, AR/CIR 92	152
Article 84, AR/CIR 92	152
Article 85, AR/CIR 92	152
Article 85/1, AR/CIR 92.....	153
Section II: Précompte professionnel.....	154

Article 86, AR/CIR 92	154
Article 87, AR/CIR 92	154
Article 88, AR/CIR 92	155
Article 89, AR/CIR 92	156
Article 90, AR/CIR 92	156
Article 91, AR/CIR 92	157
Article 92, AR/CIR 92	157
Article 92/1, AR/CIR 92.....	158
Article 93, AR/CIR 92	158
Article 94, AR/CIR 92	159
Article 95, AR/CIR 92	160

Section IIbis: Dispense de versement du précompte professionnel..... 160

Article 95 ¹ , AR/CIR 92	160
Article 95 ² , AR/CIR 92.....	160
Article 95 ³ , AR/CIR 92.....	165
Article 95 ⁴ , AR/CIR 92.....	166
Article 95 ^{4/1} , AR/CIR 92.....	166
Article 95 ^{4/2} , AR/CIR 92.....	167
Article 95 ⁵ , AR/CIR 92.....	169
Article 95 ⁶ , AR/CIR 92.....	169
Article 95 ⁷ , AR/CIR 92.....	170
Article 95 ⁸ , AR/CIR 92.....	171

Section III: Précompte mobilier sur les revenus des capitaux et biens mobiliers et sur certains revenus divers..... 171

Sous-section I: Revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des dépôts d'argent à l'étranger et revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 à charge d'un débiteur non-résident du Royaume - Mesures de contrôle 171

Article 96, AR/CIR 92	171
Article 97, AR/CIR 92	172
Article 98, AR/CIR 92	172
Article 99, AR/CIR 92	172
Article 100, AR/CIR 92	173
Article 101, AR/CIR 92	173

Sous-section II: Exemption du précompte mobilier..... 173

Article 101bis, AR/CIR 92.....	173
Article 101ter, AR/CIR 92	174
Article 102, AR/CIR 92	174
Article 103, AR/CIR 92	174
Article 104, AR/CIR 92	175

Sous-section III: Renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier 175

Article 105, AR/CIR 92	175
Article 106, AR/CIR 92	177
Article 107, AR/CIR 92	180
Article 108, AR/CIR 92	184

Article 109, AR/CIR 92	184
Article 110, AR/CIR 92	184
Article 111, AR/CIR 92	185
Article 111bis, AR/CIR 92.....	186
Article 112, AR/CIR 92	187
Article 113, AR/CIR 92	187
Article 114, AR/CIR 92	188
Article 115, AR/CIR 92	189
Article 116, AR/CIR 92	189
Article 116bis, AR/CIR 92.....	190
Article 117, AR/CIR 92	190
Article 118, AR/CIR 92	195
Article 119, AR/CIR 92	197
 Sous-section IV: Actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert ou d'une inscription en compte-titres en Belgique - Conditions et modalités d'application pour bénéficier d'un taux de précompte mobilier réduit	198
 Article 119bis, AR/CIR 92.....	198
 Section IV: Imputation des précomptes	199
 Sous-section I: (...)	199
 Article 120, AR/CIR 92	199
 Sous-section II: Précompte mobilier fictif	199
 Article 121, AR/CIR 92	199
Article 122, AR/CIR 92	200
 Sous-section III: Limite d'imputation	201
 Article 123, AR/CIR 92	201
Article 123bis, AR/CIR 92.....	201
Article 124, AR/CIR 92	201
Article 125, AR/CIR 92	202
 CHAPITRE III: ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES IMPOTS	202
 Section I: Déclarations	202
 Article 125bis, AR/CIR 92.....	202
Article 126, AR/CIR 92	202
Article 127, AR/CIR 92	203
Article 127/0, AR/CIR 92.....	203
Article 127/0/0, AR/CIR 92	203

Section Ibis: Modalités relatives à l'introduction de la déclaration à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents/sociétés et à l'impôt des non-résidents/personnes morales..... 204

Article 127/1, AR/CIR 92.....	204
Article 127/2, AR/CIR 92.....	204

Section II: Rôles..... 205

Article 128, AR/CIR 92.....	205
Article 129, AR/CIR 92.....	205
Article 130, AR/CIR 92.....	205
Article 131, AR/CIR 92.....	205
Article 132, AR/CIR 92.....	205
Article 133, AR/CIR 92.....	206
Article 133/1, AR/CIR 92.....	206
Article 134, AR/CIR 92.....	207
Article 135, AR/CIR 92.....	207
Article 136, AR/CIR 92.....	207

Section IIbis: Réception des avertissements-extraits de rôle et des propositions de déclarations simplifiées au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques..... 208

Article 136/1, AR/CIR 92.....	208
Article 136/2, AR/CIR 92.....	209

Section III: Paiements et quittances 209

Article 137, AR/CIR 92.....	209
Article 138, AR/CIR 92.....	209
Article 139, AR/CIR 92.....	210
Article 140, AR/CIR 92.....	210
Article 141, AR/CIR 92.....	210
Article 142, AR/CIR 92.....	210
Article 143, AR/CIR 92.....	210
Article 144, AR/CIR 92.....	211

Section IIIbis: Quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune..... 211

Article 144/1, AR/CIR 92.....	211
Article 144/2, AR/CIR 92.....	211
Article 144/3, AR/CIR 92.....	212
Article 144/4, AR/CIR 92.....	213
Article 144/5, AR/CIR 92.....	213
Article 144/6, AR/CIR 92.....	213
Article 144/7, AR/CIR 92.....	214

Section IV: Prescription 215

Article 145, AR/CIR 92.....	215
-----------------------------	-----

Section V: Poursuites	215
Sous-Section I: Préliminaires - Subdivision des poursuites.....	215
Article 146, AR/CIR 92	215
Article 147, AR/CIR 92	215
Sous-section II: Poursuites directes	215
Article 148, AR/CIR 92	215
A. Du commandement	216
Article 149, AR/CIR 92	216
Article 150, AR/CIR 92	216
B. De la saisie-exécution mobilière	216
Article 151, AR/CIR 92	216
Article 152, AR/CIR 92	216
Article 153, AR/CIR 92	216
Article 154, AR/CIR 92	217
Article 155, AR/CIR 92	217
Article 156, AR/CIR 92	217
C. De la saisie-brandon	217
Article 157, AR/CIR 92	217
D. De la saisie-exécution sur navires et bateaux.....	217
Article 158, AR/CIR 92	217
E. De la saisie-exécution immobilière.....	217
Article 159, AR/CIR 92	218
Article 160, AR/CIR 92	218
F. Dispositions communes aux quatre espèces de saisies.....	218
Article 161, AR/CIR 92	218
G. Dispositions communes à la saisie-exécution mobilière et à la saisie-brandon	218
Article 162, AR/CIR 92	218
Article 163, AR/CIR 92	218
Sous-section III: Poursuites indirectes	219
A. Poursuites contre les tiers détenteurs.....	219
Article 164, AR/CIR 92	219
Article 165, AR/CIR 92	219
B. Affectation des sommes à restituer ou à payer à un redevable	220
Article 166, AR/CIR 92	220
Sous-section IV: Personnes chargées des poursuites	221
Article 167, AR/CIR 92	221
Article 168, AR/CIR 92	221
Article 169, AR/CIR 92	221
Article 170, AR/CIR 92	221
Article 171, AR/CIR 92	221
Sous-section V: Des frais de poursuites	221
Article 172, AR/CIR 92	221

Article 173, AR/CIR 92	222
Article 174, AR/CIR 92	222
Sous-section VI: Dispositions générales	222
Article 175, AR/CIR 92	222
Section VI: Recherche des infractions.....	222
Article 176, AR/CIR 92	222
Section VII: Etablissement et recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values sur les immeubles	223
Article 177, AR/CIR 92	223
Section VIII: Dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques.....	224
Article 178, AR/CIR 92	224
Article 178/1, AR/CIR 92.....	226
Section VIII/1: Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992	226
Article 178/2, AR/CIR 92.....	226
Section VIII/2 - Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus-value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code.....	227
Article 178/3, AR/CIR 92.....	227
Section VIIIbis: L'obligation de déclaration concernant des paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée	228
Article 179, AR/CIR 92	228
Section IX: Désignation de tiers pour obtenir communication des informations pour l'exécution d'une mission d'intérêt général	229
Article 180, AR/CIR 92	229
Article 181, AR/CIR 92	229
Section IX/1: Obligations des institutions de pension	230

Article 181/1, AR/CIR 92.....	230
Section IX/2 - Obligation de déclaration des tiers intervenant dans certaines réalisations de plus-values sur actifs financiers	231
Article 181/2, AR/CIR 92.....	231
Section IXbis: Désignation d'agents d'autres administrations fiscales habilités à effectuer des investigations	232
Article 181bis, AR/CIR 92.....	232
Section X: Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale	232
Article 182, AR/CIR 92	232
Section XI: (...).....	233
Article 183, AR/CIR 92	233
Article 184, AR/CIR 92	233
Article 185, AR/CIR 92	234
Article 186, AR/CIR 92	234
Article 187, AR/CIR 92	234
Article 188, AR/CIR 92	234
Article 189, AR/CIR 92	234
Article 190, AR/CIR 92	234
Article 191, AR/CIR 92	235
Article 192, AR/CIR 92	235
Article 193, AR/CIR 92	235
Article 194, AR/CIR 92	235
Article 195, AR/CIR 92	235
Article 196, AR/CIR 92	235
Article 197, AR/CIR 92	236
Article 198, AR/CIR 92	236
Section XII: Détermination, en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents et de précomptes, de la période imposable et des revenus qui s'y rapportent	236
Article 199, AR/CIR 92	236
Article 200, AR/CIR 92	236
Article 201, AR/CIR 92	237
Article 202, AR/CIR 92	237
Article 203, AR/CIR 92	237
Article 204, AR/CIR 92	238
Article 205, AR/CIR 92	239
Article 206, AR/CIR 92	239
Section XII/1: Demande de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992	239

Article 206/1, AR/CIR 92	239
Section XIII: Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur	240
Article 207, AR/CIR 92	240
Article 208, AR/CIR 92	240
Article 209, AR/CIR 92	240
Article 210, AR/CIR 92	241
Section XIIIbis: Perception par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents..	241
Article 210bis, AR/CIR 92	241
Article 210ter, AR/CIR 92	241
Section XIIIter - Preuve à apporter dans le cadre du maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992.	242
Article 210quater, AR/CIR 92	242
Section XIV: Garanties réelles et cautions personnelles	242
Article 211, AR/CIR 92	242
Article 212, AR/CIR 92	243
Article 213, AR/CIR 92	244
Article 214, AR/CIR 92	244
Article 215, AR/CIR 92	245
Article 216, AR/CIR 92	246
Article 217, AR/CIR 92	246
Article 218, AR/CIR 92	247
Article 219, AR/CIR 92	247
Section XV: Obligations des établissements et organismes de crédit	248
Article 220, AR/CIR 92	248
Article 221, AR/CIR 92	249
Article 222, AR/CIR 92	249
Article 223, AR/CIR 92	250
Article 224, AR/CIR 92	251
Section XVI: Echelle des accroissements d'impôt	251
Article 225, AR/CIR 92	251
Article 226, AR/CIR 92	252
Article 227, AR/CIR 92	253
Article 228, AR/CIR 92	253
Article 228/1, AR/CIR 92	254
Article 229, AR/CIR 92	255
Section XVII: Echelle des amendes administratives et leurs modalités d'application	255

Article 229/1, AR/CIR 92.....	255
Article 229/2, AR/CIR 92.....	256
Article 229/3, AR/CIR 92.....	257
Article 229/4, AR/CIR 92.....	257
Article 229/5, AR/CIR 92.....	257
Article 229/6, AR/CIR 92.....	258
Article 229/7, AR/CIR 92.....	258
 CHAPITRE IV: Fiscalité des provinces, des agglomérations et des communes	260
 Section I: Taxes provinciales	260
Article 230, AR/CIR 92	260
 Section II: Taxe d'agglomération additionnelle et taxe communale additionnelle	260
Article 231, AR/CIR 92	260
Article 232, AR/CIR 92	260
Article 233, AR/CIR 92	260
Article 233/1, AR/CIR 92.....	261
 CHAPITRE IVbis: Règles particulières de recouvrement et d'information en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes, et les avances aux communes	261
Article 233/2, AR/CIR 92.....	261
Article 233/3, AR/CIR 92.....	262
 CHAPITRE V: Mesures transitoires.....	262
 Section I: Retenue d'une quotité du précompte mobilier.....	262
Article 234, AR/CIR 92	262
 Section II: Réévaluation en vue du calcul de l'amortissement de certains éléments d'actif acquis ou constitués avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 et encore en usage à la date normale de clôture du dernier bilan annuel au 31 décembre 1946	263
Article 235, AR/CIR 92	263
Article 236, AR/CIR 92	264
Article 237, AR/CIR 92	264
Article 238, AR/CIR 92	264
Article 239, AR/CIR 92	265
Article 240, AR/CIR 92	265
Article 241, AR/CIR 92	265
Article 242, AR/CIR 92	266
Article 243, AR/CIR 92	266
Article 244, AR/CIR 92	266
Article 245, AR/CIR 92	267
Article 246, AR/CIR 92	267
Article 247, AR/CIR 92	267

Article 248, AR/CIR 92	268
Article 249, AR/CIR 92	268
Article 250, AR/CIR 92	268
Article 251, AR/CIR 92	269
Article 252, AR/CIR 92	269
Article 253, AR/CIR 92	269
Section III: Réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts hypothécaires contractés en vue de la rénovation d'une habitation	270
Article 254, AR/CIR 92	270
Section IV: Modalités d'application de la déduction pour habitation unique, transformée en une réduction d'impôt	270
Article 255, AR/CIR 92	270
Article 256, AR/CIR 92	271
Section V: Plans PC privés	271
Article 257, AR/CIR 92	271
Section VI: Réduction d'impôt pour habitations économes en énergie	272
Article 258, AR/CIR 92	272
ANNEXES:	273
ANNEXE I, AR/CIR 92	273
Indices de référence mensuels pour les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1 ^{er} janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé - Taux de chargement mensuel pour les prêts non hypothécaires à terme convenu de plus de 60 mois conclus au cours des années 1981 à 1984	273
ANNEXE II, AR/CIR 92	299
Liste des immobilisations visées à l'article 69/1, § 2, alinéa 1 ^{er} , du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui sont destinées à la production d'énergies renouvelables et à l'utilisation efficiente de l'énergie	299
ANNEXE IIbis, AR/CIR 92	303
Listes des immobilisations visées à l'article 69/1, § 3, alinéa 1 ^{er} , du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui concernent des moyens de transport qui n'émettent pas de CO ₂	303
ANNEXE IIter, AR/CIR 92	306

Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 145 ³¹ du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie	306
ANNEXE IIter/1 , AR/CIR 92	307
Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques.....	307
ANNEXE IIter/2 , AR/CIR 92	309
Listes des immobilisations visées à l'article 69/1, § 4, alinéa 1 ^{er} , du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas spécifiques visés à l'article 69/1, §§ 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992	309
ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 1, AR/CIR 92.....	313
ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 2, AR/CIR 92.....	316
ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 3, AR/CIR 92.....	318
ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 4, AR/CIR 92.....	320
ANNEXE IIquater, AR/CIR 92	321
Listes des immobilisations visées à l'article 75, alinéa 1 ^{er} , 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et pour lesquelles la déduction de base visée à l'article 69, alinéa 1 ^{er} , 1°, du même Code n'est pas applicable	321
ANNEXE III, AR/CIR 1992	323
Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2026 (AR 11.12.2025 - M.B. 29.12.2025; Numac: 2025009487)	323
ANNEXE IIIbis, AR/CIR 92	339
Liste des codes relative à la nature des revenus en application de les articles 90, § 3 et 95 ² , § 3, a, AR/CIR 92.....	339
ANNEXE IIIter, AR/CIR 92	341
Modalités à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 95 ² , § 1er, AR/CIR 92.....	341
ANNEXE IIIquater, AR/CIR 92	349

Liste des institutions scientifiques agréées	349
ANNEXE IV, AR/CIR 92.....	354
(...)	354
ANNEXE V, AR/CIR 92.....	354
(...)	354

CHAPITRE PREMIER: ASSIETTE ET CALCUL DES IMPOTS

Section I: Revenu cadastral - Coefficient de revalorisation

Article 1, AR/CIR 92

(Art. 13, CIR 92)

Art. 1 est applicable pour l'exercice d'imposition 2022 (art. 1 et 2, AR 18.07.2021 - M.B. 23.07.2021; Numac: 2021031976)

[Coefficient de revalorisation exercice d'imposition 2024: 5,37; voir Avis Indexation automatique - revenus 2023 - exercice d'imposition 2024]

Le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, visé à l'article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé par exercice d'imposition, comme indiqué dans le tableau suivant:

Exercice d'imposition	Coefficient revalorisation	de
1985	2,25	
1986	2,40	
1987	2,50	
1988	2,50	
1989	2,55	
1990	2,60	
1991	2,70	
1992	2,80	
1993	2,88	
1994	2,95	
1995	3	
1996	3	
1997	3,05	
1998	3,10	
1999	3,12	
2000	3,15	
2001	3,19	
2002	3,26	
2003	3,35	

2004	3,39
2005	3,45
2006	3,50
2007	3,59
2008	3,65
2009	3,75
2010	3,88
2011	3,87
2012	3,97
2013	4,10
2014	4,19
2015	4,23
2016	4,23
2017	4,31
2018	4,39
2019	4,47
2020	4,57
2021	4,60
2022	4,63

[Remarque: à partir de l'exercice d'imposition 2023 - revenus 2022, le coefficient n'est plus adapté par arrêté royal mais via l'avis d'indexation automatique. 23.03.2023 - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2024 - Numac: 2023040811: voir tableau en annexe, article 13, CIR 92]

Exercice d'imposition	Coefficient revalorisation	de
2023	4,86	
2024	5,37	

Section Ibis: (...)

Article 1bis, AR/CIR 92

(Art. 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 1bis est abrogé 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 1, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

(...)

Section II: Conditions fiscales en matière de dépôts d'épargne

Article 2, AR/CIR 92

(Art. 21, 5°, CIR 92)

Art. 2, phrase liminaire et 5°, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (08.01.2021) (art. 2, AR 20.12.2020 - M.B. 29.12.2020 - Numac: 2020044549)

Pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 21, alinéa 1^{er}, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 les dépôts d'épargne visés audit article doivent en outre répondre aux critères suivants:

1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en euro;

2° des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d'épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, que pour le règlement des opérations suivantes:

a) remboursement en espèces;

b) transfert ou virement, autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d'épargne;

c) transfert à un dépôt d'épargne ouvert auprès du même établissement au nom du conjoint ou d'un parent au second degré au plus du titulaire du dépôt d'épargne;

d) règlement de sommes dues en principal, intérêts et accessoires par le titulaire du dépôt d'épargne en vertu d'emprunts ou de crédits consentis par le même établissement ou par un organisme représenté par ce même établissement;

e) règlement à l'établissement dépositaire de primes d'assurances et de frais relatifs au dépôt d'épargne, du prix d'achat ou de souscription de titres, du loyer de coffres-forts et de droits de garde relatifs à des dépôts à découvert;

3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent 1.250 euros et de les limiter à 2.500 euros par demi-mois;

4°

a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement mais exclusivement:

- un intérêt de base; et

- une prime de fidélité;

b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle.

Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.

Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l'intérêt de base et de la prime de fidélité.

L'intérêt de base acquis est versé sur le dépôt une fois par année civile de manière à produire, par dérogation à l'alinéa 2, un intérêt de base à partir du 1^{er} janvier de l'année.

Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt d'épargne.

La prime de fidélité est allouée sur les dépôts restés inscrits sur le même compte durant douze mois consécutifs.

En cas de transfert, d'un dépôt d'épargne vers un autre dépôt d'épargne ouvert au nom du même titulaire auprès du même établissement autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, la période de constitution de la prime de fidélité sur le premier dépôt d'épargne reste acquise, à condition que le montant du transfert s'élève à 500 euros minimum et que le titulaire concerné n'ait pas déjà effectué trois transferts de ce type, à partir du même dépôt d'épargne, au cours de la même année civile.

Lorsqu'un même établissement dispose de plusieurs marques bancaires, seuls les transferts effectués au sein d'une même marque bancaire bénéficient de l'application de l'alinéa précédent. Par "marque bancaire", l'on entend un réseau de distribution organisé de manière distincte au sein d'une même entité juridique.

En cas de transfert visé aux alinéas précédents, la prime de fidélité sera calculée pro rata temporis selon le taux de la prime de fidélité applicable à chaque dépôt d'épargne.

Sans préjudice des alinéas précédents, la prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la moins avancée. Si une même période de constitution de prime s'applique à plusieurs montants, le montant affecté en premier lieu est celui dont le taux de prime de fidélité est le plus faible.

Les primes de fidélité acquises sont portées en compte chaque trimestre. Les primes de fidélité acquises au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres produisent un intérêt de base à dater respectivement du 1^{er} avril, 1^{er} juillet, 1^{er} octobre et 1^{er} janvier suivant ce trimestre.

c) le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux suivants:

- 3 %;

- le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre calendrier en cours.

Toute hausse du taux d'intérêt de base est maintenue pour une période d'au moins trois mois sauf en cas de modification à la baisse du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne.

Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la prime de fidélité offert ne peut:

- dépasser 50 % du taux maximum de l'intérêt de base visé à l'alinéa 1^{er}. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur;

- être inférieur à 25 % du taux de l'intérêt de base offert. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur;

d) un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt d'épargne à un moment déterminé;

e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une nouvelle période de fidélité commence à courir. Sans préjudice de l'application du point 4°, b), alinéa 7, la prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de fidélité;

5° l'établissement dépositaire examine si la limite prévue à l'article 21, alinéa 1^{er}, 5°, CIR 92, est atteinte chaque fois que l'intérêt de base et la prime de fidélité sont portés en compte, et il prend pour cela en considération tous les montants alloués pendant la période imposable.

Section IIbis: Intérêts de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur

Article 2bis, AR/CIR 92

(Art. 21, alinéa 2, CIR 92)

Art. 2bis, alinéa 3, est applicable à partir du 01.01.2020 (art. 1 et 6, AR 28.06.2019 - M.B. 08.07.2019; Numac: 2019030580)

Les entreprises visées à l'article 21, alinéa 1^{er}, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent annuellement, avant le 31 mars, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle le prêt visé a été conclu, établir un document qui:

a) mentionne le montant des intérêts payés au cours de l'année précédente;

b) certifie que l'entreprise a rempli ou non au cours de toute l'année précédente ou, si le prêt a été conclu au cours de l'année précédente, pendant toute la partie de cette année à partir de la date à laquelle le prêt a été conclu, les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1^{er}, 13°, du même Code.

Le document prévu à l'alinéa 1^{er} doit être remis au prêteur, dans le délai prévu à l'alinéa 1^{er}.

Une copie du document prévu à l'alinéa 1^{er} doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1^{er}.

Le prêteur doit tenir son exemplaire des documents en question à la disposition de l'administration.

Section IIter: Montant de la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14° du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2ter, AR/CIR 92

Art. 2ter est applicable à partir du 01.01.2019 (art. 1 et 2, AR 23.03.2019 - M.B. 05.04.2019; Numac: 2019011541)

En exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant mentionné à l'article 21, alinéa 1^{er}, 14° dudit Code est porté à 510 euros (montant de base) pour les revenus payés ou attribués à partir du 1^{er} janvier 2019.

Section III: Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur

Article 3, AR/CIR 92

(Art. 22, § 3, CIR 92)

Art. 3, alinéa 2, produit ses effets le 01.01.2026 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2026 (art. 10 et 12, al. 1, AR 30.05.2026 - M.B. 01.06.2026; Numac: 2026003986)

[Par dérogation à l'alinéa 1, AR 30.05.2026 - M.B. 01.06.2026; Numac: 2026003986, en ce qui concerne la retenue du précompte mobilier, les modifications reprises dans CHAPITRE 2, section 1, art. 10, ne sont applicables qu'aux revenus payés ou attribués à partir du dixième jour après la date de publication de la présente loi au Moniteur belge(11.06.2026).]

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

Pour la détermination du revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur, les frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu sont, à défaut d'éléments probants, fixés forfaitairement à 15 % du montant brut, lorsque le bénéficiaire est:

1° un habitant du royaume ou une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique (...) son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et que ces biens ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dudit bénéficiaire;

2° un non-résident visé à l'article 227, du Code des impôts sur les revenus 1992, et que ces biens ne sont pas affectés par ce non-résident à l'activité professionnelle qu'il exerce dans un établissement situé en Belgique.

En cas de revenus provenant de droits d'auteur et de droits voisins, visés à l'article 17, § 1er, 3° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déduction forfaitaire visée à l'alinéa 1er est applicable seulement aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d'une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ou à l'article 12, § 8, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispositions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et ne s'applique pas aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable dispose d'une attestation du travail des arts telle que visée par l'article 17 de l'arrêté royal précité.

Article 4, AR/CIR 92

(Art. 22, § 3, CIR 92)

Art. 4, alinéa 2, produit ses effets le 01.01.2026 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2026 (art. 11 et 12, al. 1, AR 30.05.2026 - M.B. 01.06.2026; Numac: 2026003986)

[montants indexés exercice d'imposition 2027 - Indexation automatique - revenus 2026 - exercice d'imposition 2027]

[Par dérogation à l'alinéa 1, AR 30.05.2026 - M.B. 01.06.2026; Numac: 2026003986, en ce qui concerne la retenue du précompte mobilier, les modifications reprises dans CHAPITRE 2, section 1, art. 11, ne sont applicables qu'aux revenus payés ou attribués à partir du dixième jour après la date de publication de la présente loi au Moniteur belge(10.06.2026).]

Le taux prévu à l'article 3 est porté à:

1° 50 % de la première tranche de 20.100 euros (montant indexé) et 25 % de la tranche de 20.100 euros (montant indexé) à 40.190 euros (montant indexé) s'il s'agit de droits d'auteur;

2° 50 % s'il s'agit de la location:

a) de décors et costumes de théâtre;

b) de biens meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés; lorsqu'il est stipulé un loyer global pour les biens mobiliers et immobiliers, les 2/5 dudit loyer sont censés représenter le montant brut au titre de revenus imposables de biens mobiliers;

3° 85 % s'il s'agit de:

a) la location de partitions, livrets et autres objets analogues faisant partie du matériel d'orchestre pour représentations théâtrales;

b) la concession du droit de pressage de disques commerciaux;

c) la concession du droit de distribution ou de projection de films cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles analogues et la concession du droit de diffusion ou de retransmission simultanée et intégrale de programmes de télévision et de radio.

Les montants repris à l'alinéa 1^{er}, 1°, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1^{er} et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les montants repris à l'alinéa 1^{er}, 1°, sont réduits conformément à l'article 129/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.

Le forfait visé à l'alinéa 1^{er}, 1°, s'applique seulement aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d'une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou à l'article 12, § 8, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispositions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et ne s'applique pas aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable dispose d'une attestation du travail des arts telle que visée par l'article 17 de l'arrêté royal précité.

Article 5, AR/CIR 92

(Art. 22, § 3, CIR 92)

Art. 5, al. 2, est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 6 et 7, L 16.07.2008 - M.B. 30.07.2008; Numac: 2008003316)

Les frais qui incombent normalement au bénéficiaire des revenus et qui sont supportés, conventionnellement ou non, par le débiteur de ceux-ci, sont, pour la détermination du revenu brut, ajoutés aux sommes effectivement allouées ou attribuées.

Dans le cas visé à l'article 4, 3°, c, sont incorporés au revenu brut imposable, s'ils sont supportés par le débiteur des revenus, les frais de copies, de sous-titrage et de doublage des films, y compris les bandes de lancement, les frais de transport desdits films à l'étranger, les droits de douane, la taxe sur les locations mobilières et les frais de transfert des redevances, ainsi que tous autres frais analogues.

Section IV: Détermination du montant net des revenus professionnels

Article 6, AR/CIR 92

(Art. 23, § 3 et 77, CIR 92)

Art. 6, 6°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 et sur les pertes professionnelles imputables au dommage aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 01.01.2018 et pour lesquels l'application de l'art. 78, § 2, CIR 92 est demandé (art. 3 et 19, al. 1, AR 20.12.2020 - M.B. 29.12.2020 - Numac: 2020044549)

Les déductions prévues par les articles 23, § 2, et 68 à 80 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opèrent suivant les modalités fixées aux articles 7 à 10 dans l'ordre indiqué ci-après:

1° les cotisations visées à l'article 52, 7°, du même Code, retenues par le débiteur des revenus professionnels et les sommes visées à l'article 52, 8° du même Code, versées par le contribuable;

2° les frais professionnels autres que les cotisations et les sommes visées sub 1° qui grèvent les revenus professionnels;

3° la déduction pour investissement;

4° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable;

5° les pertes professionnelles éprouvées au cours des périodes imposables antérieures.

6° les pertes professionnelles éprouvées au cours de périodes imposables ultérieures, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du même Code.

Article 7, AR/CIR 92

(Art. 23, § 3 et 77, CIR 92)

Art. 7, § 6, est applicable à partir du 01.01.2018 et à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 4 et 19, al. 2, AR 20.12.2020 - M.B. 29.12.2020 - Numac: 2020044549)

§ 1. Les cotisations et sommes visées à l'article 6, 1°, sont déduites des revenus auxquels elles se rapportent.

§ 2. Les autres frais professionnels réels qui se rapportent à une activité professionnelle déterminée sont déduits des revenus de cette activité.

§ 3. Lorsqu'une même activité professionnelle procure au contribuable des revenus provenant de différents pays, les frais professionnels réels qui s'y rapportent sont déduits, par pays, des revenus auxquels ils correspondent.

§ 4. Les frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités professionnelles ou qui grèvent à la fois des revenus recueillis dans différents pays, sont répartis au moyen de justifications requises.

§ 5. Les frais professionnels réels non visés au § 1^{er} sont d'abord déduits, par activité professionnelle et par pays, des revenus professionnels qui ne sont pas visés à l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des revenus professionnels dont il est question audit article 171.

§ 6. Lorsque le contribuable exerce différentes activités dont les revenus sont à ranger dans une même catégorie de revenus visée aux articles 24 à 27 et 31 à 33, du même Code, les frais professionnels forfaitaires y afférents sont calculés sur l'ensemble des revenus provenant de ces activités, mais à l'exclusion des indemnités dont il est question à l'article 51, alinéa 1^{er}, du même Code.

§ 7. Les frais professionnels forfaitaires fixés conformément au § 6 sont déduits, suivant la règle proportionnelle, des différents éléments du revenu qui ont constitué la base pour le calcul du forfait.

§ 8. Lorsque les frais professionnels se rapportant à un ou plusieurs éléments du revenu sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51 du même Code, les cotisations sociales visées à l'article 52, 7°, du même Code non retenues sont, par dérogation au § 5, déduites de ces éléments du revenu suivant la règle proportionnelle.

§ 9. La déduction pour investissement visée aux articles 68 à 77 du même Code est d'abord opérée sur les bénéfices et profits d'origine belge qui ne sont pas visés à l'article 171 du même Code et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des revenus professionnels dont il est question audit article 171.

Article 8, AR/CIR 92

(Art. 23, § 3 et 77, CIR 92)

Art. 8, § 2, 3 et 4, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (art. 1 et 5, AR 01.02.2022 - M.B. 01.03.2022; Numac: 2022030590)

§ 1. Lorsqu'une activité professionnelle est exercée dans différents pays, les résultats nets de la période imposable calculés conformément à l'article 7 sont classés en 3 groupes:

1° ceux réalisés en Belgique;

2° ceux réalisés dans des pays avec lesquels la Belgique n'a conclu aucune convention préventive de la double imposition;

3° ceux réalisés dans les autres pays.

§ 2. Au sein de chacun des groupes (...), les résultats négatifs sont d'abord déduits des revenus professionnels imposables globalement du groupe; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels imposables distinctement du groupe.

§ 3. Lorsque le résultat final du groupe 1 est négatif, ce résultat est déduit suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels imposables globalement des **groupes 2 et 3**; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur **les revenus professionnels imposables distinctement de ces groupes**.

§ 4. Lorsque le résultat final du groupe 2 est négatif, ce résultat est déduit suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels imposables globalement des **groupes 1 et 3**; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les **revenus professionnels imposables distinctement de ces groupes**.

§ 5. Lorsque le résultat final du groupe 3 est négatif, ce résultat est déduit suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels imposables globalement des groupes 1 et 2; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels imposables distinctement de ces groupes.

Article 9, AR/CIR 92

(Art. 23, § 3 et 77, CIR 92)

Art. 9, alinéa unique, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (art. 2 et 5, AR 01.02.2022 - M.B. 01.03.2022; Numac: 2022030590)

La perte professionnelle éprouvée au cours de la période imposable dans une activité professionnelle déterminée est imputée suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels des autres activités professionnelles qui sont imposés globalement (...); le

solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.

Article 10, AR/CIR 92

(Art. 23, § 3 et 77, CIR 92)

Art. 10, alinéa unique, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (art. 3 et 5, AR 01.02.2022 - M.B. 01.03.2022; Numac: 2022030590)

Les pertes professionnelles éprouvées au cours de périodes imposables antérieures ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 de périodes imposables ultérieures sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels excédentaires des différentes activités professionnelles qui sont imposés globalement (...); le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.

Article 11, AR/CIR 92

(Art. 23, § 3 et 77, CIR 92)

Art. 11 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 4, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995 - Erratum M.B. 20.10.1995)

(...)

Section V: Régime d'option des sociétés agricoles

Article 12, AR/CIR 92

(Art. 29, § 2, 2°, CIR 92)

Art. 12 est applicable à partir du 01.05.2019 aux sociétés qui y sont mentionnées à partir du jour où les dispositions du Code des sociétés et des associations qui se rapportent à ces sociétés leur sont applicables (art. 3, 1°, et 39, al. 2, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

Art. 12 est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 3, 2°, et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale]

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

Les sociétés agréées comme entreprise agricole visées à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations qui ont la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite peuvent opter pour la personnalité juridique et pour le régime de l'impôt des sociétés lorsqu'elles comptent, au premier jour de la première période imposable pour laquelle l'option est exercée, au minimum 3 associés et lorsque le capital à cette même date s'élève à 30.950 euros au moins.

Article 13, AR/CIR 92

(Art. 29, § 2, 2°, CIR 92)

Art. 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 64quater, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'option ne peut être valablement exercée que si elle a fait l'objet d'une décision prise à l'unanimité par les personnes qui étaient associées au premier jour de la période imposable pour laquelle l'option doit produire ses effets et, en cas de décès de l'une d'elles, par ses ayants droit.

Article 14, AR/CIR 92

(Art. 29, § 2, 2°, CIR 92)

Art. 14 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 64quinquies, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Le bénéfice de l'option est subordonné à l'envoi par la société d'une copie de la décision prévue à l'article 13.

Ce document, qui doit contenir tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la validité de la décision, doit être signé par toutes les personnes qui ont pris part à cette décision.

A peine de nullité, le document doit être adressé, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur des contributions directes ou au dirigeant du bureau central de taxation du ressort de la société, au plus tard dans les 30 premiers jours de la première période imposable pour laquelle l'option doit sortir ses effets.

Article 15, AR/CIR 92

(Art. 29, § 2, 2°, CIR 92)

Art. 15 est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 4, et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du

Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

Sans préjudice de l'application de l'article 16, le régime de l'option est irrévocable pour un cycle de 3 périodes imposables successives à l'impôt des sociétés. Il est itérativement reconduit d'office pour un cycle de 3 périodes imposables successives, sauf:

1° si une nouvelle décision mettant fin à l'option est prise par les personnes visées à l'article 13, dans les conditions qui y sont prévues, et si une copie de cette décision contenant tous les éléments nécessaires à l'appréciation de sa validité est adressée, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur des contributions directes ou au dirigeant du bureau central de taxation du ressort de la société, au plus tard dans les 30 premiers jours de la première période imposable qui suit le cycle pour lequel l'option a produit ses effets; cette copie est signée par toutes les personnes qui ont pris part à la décision;

2° si les conditions visant le nombre d'associés et le montant du capital ne sont plus réunies depuis 1 an au moins à la date d'expiration de la période imposable qui suit le cycle pour lequel l'option a, en dernier lieu, produit ses effets.

Article 16, AR/CIR 92

(Art. 29, § 2, 2°, CIR 92)

Art. 16 est applicable à partir du 01.05.2019 aux sociétés qui y sont mentionnées à partir du jour où les dispositions du Code des sociétés et des associations qui se rapportent à ces sociétés leur sont applicables (art. 5, et 39, al. 2, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

Lorsqu'une société n'est plus agréée comme entreprise agricole visées à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations ou lorsqu'elle a adopté la forme juridique d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, il est mis fin d'office au régime de l'option à partir de la période imposable pendant laquelle la société n'est plus agréée ou a adopté la nouvelle forme juridique. La société continue à être soumise à l'impôt des sociétés.

Section VI: Rémunérations des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire - Minimum de rémunération imposable

Article 17, AR/CIR 92

(Art. 31, al. 3, CIR 92)

L'intitulé de la section VI est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 1er et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

Art. 17 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 14, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Le montant brut des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire ne peut être inférieur à celui des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leurs employeurs en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Section Vibis. - Régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

Article 17/1, AR/CIR 92

Art. 17/1 entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (10.03.2022) (art. 1 et 3, AR 01.09.2022 - M.B. 19.09.2022; Numac: 2022033236)

Art. 17/1 entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (10.03.2022) (art. 1 et 4, AR 05.03.2022 - M.B. 10.03.2022; Numac: 2022031091)

§ 1. Les demandes relatives à l'application et à l'éventuelle prolongation du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés prévues à l'article 32/1, § 8, alinéas 1^{er} et 2, CIR 92, sont faites sur la base des formulaires mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.

§ 2. Le formulaire **relatif à la demande visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 1^{er}, CIR 92** contient les données et mentions suivantes:

1° les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé;

2° les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire;

3° la date d'emploi ou de stage en Belgique;

4° le montant de la rémunération annuelle brute pour les prestations réalisées en Belgique ainsi que le calcul de cette rémunération;

5° une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92;

6° une déclaration que les conditions prévues à l'article 32/1, § 3, alinéa 1^{er}, 1° et 2°, CIR 92 sont remplies;

7° la mention indiquant si le contribuable a déjà dans le passé bénéficié du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés ou pour les chercheurs impatriés et, le cas échéant, la période pendant laquelle cela a été le cas;

8° un inventaire des pièces annexées à la requête:

a) le cas échéant, justifiant le mandat mentionné au 2°;

b) le cas échéant, en relation avec le calcul de la rémunération brute;

c) justifiant les déclarations visées aux 5° et 6°;

d) en application de l'article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de l'article 240ter, alinéa 1^{er}, CIR 92.

§ 3. Le formulaire relatif à la demande visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les données et mentions suivantes :

1° les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

2° les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant, son mandataire ;

3° la date de fin de la première période de cinq ans d'activité en Belgique ;

4° la confirmation qu'il est satisfait aux conditions de revenus bruts de la rémunération annuelle au moment de la prolongation ;

5° une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92 ;

6° en annexe, les pièces justifiant la déclaration visée au 5°.

§ 4. Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application **ou de prolongation du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.**

Les modèles des formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92 peut être intégrée aux formulaires.

Article 17/2, AR/CIR 92

Art. 17/2 entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (19.09.2022) (art. 2 et 3, AR 01.09.2022 - M.B. 19.09.2022; Numac: 2022033236)

Art. 17/2 entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (10.03.2022) (art. 1 et 4, AR 05.03.2022 - M.B. 10.03.2022; Numac: 2022031091)

§ 1. Les demandes relatives à l'application et à l'éventuelle prolongation du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés prévues à l'article 32/2, § 8, alinéa 1^{er} et 2, CIR 92 sont faites sur la base des formulaires mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.

§ 2. Le formulaire **pour la demande visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 1^{er}, CIR 92** contient les données et mentions suivantes:

1° les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé;

2° les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire;

3° la date d'entrée en fonction ou de stage en Belgique;

4° une déclaration que le contribuable pour lequel la demande est introduite est chercheur impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, CIR 92;

5° une déclaration que les conditions prévues à l'article 32/2, § 3, alinéa 1^{er}, 1°, CIR 92 sont remplies;

6° la mention indiquant si le contribuable a déjà dans le passé été repris dans le régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés ou les chercheurs impatriés et, le cas échéant, la période durant laquelle cela s'est passé;

7° un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande:

a) le cas échéant, en relation avec le mandat visé au 2°;

b) en relation avec les déclarations visées aux 4° et 5°;

c) en application de l'article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de l'article 240quater, alinéa 1^{er}, CIR 92.

§ 3. Le formulaire pour la demande visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les données et mentions suivantes :

1° les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés est demandé ;

2° les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant, son mandataire ;

3° la date de fin de la première période de cinq ans d'activité en Belgique ;

4° une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, CIR 92 ;

5° en annexe, les pièces justifiant la déclaration visée au 4°.

§ 4. Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application **ou de prolongation** du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.

Les modèles des formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92 peut être intégrée **aux formulaires.**

Section VII: Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces

Article 18, AR/CIR 92

(Art. 36, § 1er, al. 2, CIR 92)

Art. 18, § 3, point 9, est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 01.01.2026 (art. 1 et 2, AR 17.12.2025 - M.B. 24.12.2025; Numac: 2025009788)

[montants indexés exercice d'imposition 2027 - Indexation automatique - revenus 2026 - exercice d'imposition 2027]

§ 1. Les avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces et visés aux §§ 2 et 3, sont évalués forfaitairement selon les règles prévues à ces paragraphes.

§ 2. Pour les avantages dont la valeur est déterminée par une réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est égale à celle qui est fixée par cette réglementation.

§ 3. A défaut d'une telle réglementation sociale ou économique, la valeur à retenir en ce qui concerne les avantages repris ci-après, est fixée forfaitairement comme suit:

1. Prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit:

a) L'avantage est calculé sur la base de la différence entre:

- d'une part, le taux d'intérêt de référence qui est fixé ci-après par type de prêt;

- d'autre part, le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur, la réduction de taux pour enfants à charge n'étant pas prise en considération.

b) Pour les prêts hypothécaires, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu et qui est fixé ci-après:

Année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu	Taux d'intérêt de référence à prendre en considération	
	Prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte	Autres prêts
	%	%
1950 et 1951	5,50	
1952 et 1953	5,75	
1954 à 1956	5,50	
1957	5,75	
1958	6,00	
1959 et 1960	5,50	
1961 et 1962	5,75	
1963	5,25	
1964	5,50	
1965 et 1966	6,25	
1967	6,50	
1968	7,25	
1969	7,50	
1970	8,00	
1971	8,75	
1972	7,00	
1973	6,75	
1974	7,50	
1975	9,00	
1976 et 1977	8,75	
1978 et 1979	8,50	
1980	9,50	
1981	12,00	
1982	13,50	
1983	11,50	

1984 31.5.1984)	(jusqu'au	11,50	
1984 1.6.1984)	(à partir	10,75	11,75
1985		9,50	9,75
1986		7,50	7,50
1987		7,25	7,25
1988		7,25	7,00
1989		7,25	7,00
1990		9,50	9,25
1991		10,25	10,25
1992		9,25	8,25
1993		8	7,65
1994		7,25	7,10
1995		7	6,75
1996		6,50	6,50
1997		6,00	6,00
1998		5,75	5,75
1999		5,75	5,50
2000		5,75	6,50
2001		5,60	6,10
2002		5,75	5,60
2003		4,85	4,80
2004		4,95	4,60
2005		4,89	3,90
2006		4,94	4,30
2007		5,46	4,90
2008		5,58	5,40
2009		5,19	4,30
2010		4,69	3,92
2011		5,14	3,67
2012		4,63	3,32
2013		4,45	3,20

2014	4,16	3,18
2015	2,47	2,41
2016	1,65	1,78
2017	2,13	2,00
2018	1,80	1,70
2019	1,70	1,58
2020	1,41	1,36
2021	1,34	1,29
2022	1,77	1,77
2023	3,14	
2024	3,28	
2025	3,00	

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt de référence à prendre en considération est fixé:

1° en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés en 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi qu'en 1984 jusqu'au 31 mai 1984: à 9 % sauf pour la première tranche de 37.184,03 euros qui est immunisée en vertu de l'article 41, § 3, de la loi du 31 juillet 1984;

2° en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1^{er} juin 1984 jusqu'au 31 décembre 1985:

- à 8 %, lorsque le remboursement de ces prêts est garanti par une assurance-vie mixte;
- à 9 % dans les autres cas.

3° en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1^{er} janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé conformément à l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire: à l'indice de référence qui se rapporte au taux initial de l'intérêt et qui figure dans l'acte constitutif du prêt; à chaque adaptation ultérieure du taux d'intérêt du prêt, le taux d'intérêt de référence est égal à l'indice de référence qui doit être pris en considération pour cette adaptation d'après les dispositions reprises dans l'acte constitutif précité;

La liste des indices de référence mentionnés dans l'alinéa précédent, laquelle est publiée mensuellement au Moniteur belge par la Commission bancaire, financière et des assurances, est reprise sous la section I de l'annexe I.

c) Pour les prêts non-hypothécaires à terme convenu, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu et ce taux est fixé:

1° lorsque le contrat de prêt est conclu au cours des années 1981 à 1984 et a une durée de plus de 60 mois:

- soit à 60 % du taux de chargement mensuel, tel que ce taux figure au tableau faisant l'objet de l'annexe I du présent arrêté, compte tenu du montant du prêt pour l'année concernée;
- soit à 60 % du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule mentionnée au 2, deuxième tiret;

2° lorsque le contrat de prêt est conclu après le 31 décembre 1984:

- soit sur la base du taux de chargement mensuel fixé ci-après pour l'année concernée, en faisant une distinction, en ce qui concerne les prêts consentis à partir du 1^{er} janvier 1986, entre ceux conclus en vue de financer l'acquisition d'une voiture et les autres:

Année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu	Taux de chargement mensuel	
	Prêts en vue de financer l'acquisition d'une voiture	Autres prêts
	%	%
1985	0,62	0,62
1986	0,44	0,49
1987	0,40	0,49
1988	0,38	0,46
1989	0,38	0,46
1990	0,45	0,54
1991	0,55	0,60
1992	0,46	0,46
1993	0,42	0,48
1994	0,40	0,47
1995	0,35	0,40
1996	0,30	0,35
1997	0,25	0,30
1998	0,25	0,35
1999	0,23	0,30
2000	0,28	0,33
2001	0,26	0,32
2002	0,26	0,33
2003	0,26	0,33
2004	0,23	0,30
2005	0,22	0,29
2006	0,21	0,31
2007	0,24	0,36
2008	0,25	0,36
2009	0,22	0,32

2010	0,20	0,30
2011	0,17	0,21
2012	0,14	0,17
2013	0,12	0,23
2014	0,10	0,22
2015	0,09	0,20
2016	0,06	0,13
2017	0,06	0,20
2018	0,05	0,14
2019	0,04	0,12
2020	0,04	0,11
2021	0,05	0,11
2022	0,06	0,12
2023	0,25	0,49
2024	0,28	0,55
2025	0,26	0,52

- soit, pour le contrat de prêt conclu jusqu'au 31 décembre 2022, sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule:

$$i = \frac{p \times 24 \times n}{n + 1}$$

dans laquelle:

i = taux de chargement annuel réel;

p = taux de chargement mensuel;

n = délai de remboursement en mois.

- soit, pour le contrat de prêt conclu à partir du 1^{er} janvier 2023, sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule :

$$i = (1 + p)^{12} - 1$$

dans laquelle:

i = taux de chargement annuel réel;

p = taux de chargement mensuel;

d) Pour les prêts non hypothécaires sans terme, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et qui est fixé ci-après:

Année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées	Taux de référence à prendre en considération
	%
1981	11
1982	13
1983	13
1984	13
1985	12
1986	9,75
1987	8,75
1988	8,25
1989	9,50
1990	12,75
1991	12,75
1992	12
1993	10,50
1994	9,25
1995	8,25
1996	7,25
1997	7,00
1998	7,25
1999	6,75
2000	7,9
2001	8,60
2002	8,00
2003	7,40
2004	7,60
2005	8,00

2006	8,20
2007	10,40
2008	11,20
2009	10,30
2010	9,00
2011	8,50
2012	9,50
2013	8,80
2014	9,20
2015	8,16
2016	9,27
2017	8,78
2018	8,94
2019	8,78
2020	10,20
2021	6,48
2022	7,14
2023	5,43
2024	6,25
2025	5,57

e) L'emprunteur est censé obtenir l'avantage:

1° en ce qui concerne les prêts hypothécaires et les prêts non-hypothécaires à terme convenu qui sont remboursés périodiquement: lors de chaque remboursement; l'avantage est alors calculé chaque fois sur le capital restant dû avant le remboursement;

2° en ce qui concerne les prêts visés au 1 dont le capital est remboursé en une fois à l'expiration du terme du prêt: lors de chaque échéance d'intérêt lorsque le prêt est octroyé à un taux d'intérêt réduit, et à la fin de chaque mois civil lorsque le prêt est accordé sans intérêt; dans ces cas, l'avantage est chaque fois calculé sur le montant initial du prêt;

3° en ce qui concerne les prêts non hypothécaires sans terme: à la fin de chaque mois civil au cours duquel l'emprunteur a disposé des sommes empruntées; l'avantage est alors calculé par mois suivant la position moyenne du prêt.

2. Disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles

L'avantage est fixé forfaitairement à 100/90 du revenu cadastral des immeubles non bâtis ou partie de ceux-ci.

Pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci, l'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral, multiplié par 2.

Toutefois, lorsqu'est imposée l'occupation d'un bien dont l'importance excède manifestement les besoins personnels de l'occupant compte tenu de sa situation sociale et de la composition de son ménage, on ne doit tenir compte, pour la détermination de l'avantage imposable, que du revenu cadastral d'un immeuble qui correspond aux besoins réels de l'occupant.

S'il s'agit d'une habitation meublée, l'avantage fixé comme prévu aux alinéas qui précèdent est majoré de 2/3.

Pour l'application des alinéas précédents, à l'exception de l'appréciation de la limite de 745 euros visée à l'alinéa 2, il faut prendre en considération le revenu cadastral indexé conformément à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.

3. Disposition gratuite d'une seule pièce:

L'avantage (logement, chauffage, éclairage) est fixé à 0,74 euros par jour ou 266,40 euros par an.

4. Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage:

L'avantage de la disposition gratuite du chauffage et/ou de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage est forfaitairement évalué au montant déterminé conformément aux alinéas 2 et 3 seulement lorsque celui qui accorde l'avantage met également à disposition le bien immobilier pour lequel l'avantage est accordé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, l'avantage est évalué à:

a) lorsqu'il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise:

- chauffage: 2.500 euros (montant indexé) par an;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage: 1.250 euros (montant indexé) par an;

b) lorsqu'il est octroyé à des autres bénéficiaires:

- chauffage: 1.130 euros (montant indexé) par an;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage: 560 euros (montant indexé) par an.

Les montants repris à l'alinéa 2 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1^{er}, 2^o et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992.

5. Disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs, etc.:

L'avantage annuel est évalué à 5.950 euros par ouvrier, servante, ouvrière, etc., occupé à temps plein.

6. Avantages recueillis par le personnel domestique:

La valeur des avantages est déterminée comme suit:

Nature des avantages	Par jour	Par année
Premier repas (déjeuner)	0,55 euros	198,00 euros
Deuxième repas (repas principal)	1,09 euros	392,40 euros
Troisième repas (souper)	0,84 euros	302,40 euros

Logement, chauffage, éclairage	0,74 euros	266,40 euros
Total	3,22 euros	1.159,20 euros

L'évaluation forfaitaire du logement, chauffage, éclairage, n'est cependant applicable que pour les gens de maison qui disposent d'une seule pièce.

Lorsque les intéressés ont la jouissance de plusieurs pièces d'habitation, l'avantage est fixé comme prévu sub 2 et 4.

7. Fourniture gratuite de la nourriture aux gens de mer et aux ouvriers de la construction en raison de l'éloignement du chantier:

L'avantage est évalué forfaitairement à 2,48 euros par jour de navigation effective ou par jour de travail effectif.

8. Repas sociaux fournis gratuitement:

Pour les repas servis gratuitement, les montants visés sub 6 servent de base à l'évaluation des avantages.

9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 mis gratuitement à disposition:

L'émission de référence-CO₂ est fixée par année, comme indiqué dans le tableau suivant:

Emission de référence-CO ₂		
Année civile	Véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel	Véhicules à moteur alimenté au diesel
2012	115 g/km	95 g/km
2013	116 g/km	95 g/km
2014	112 g/km	93 g/km
2015	110 g/km	91 g/km
2016	107 g/km	89 g/km
2017	105 g/km	87 g/km
2018	105 g/km	86 g/km
2019	107 g/km	88 g/km
2020	111 g/km	91 g/km
2021	102 g/km	84 g/km
2022	91 g/km	75 g/km
2023	82 g/km	67 g/km
2024	78 g/km	65 g/km

2025	71 g/km	59 g/km
2026	70 g/km	58 g/km

10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet, d'un téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis gratuitement à disposition:

L'avantage est fixé forfaitairement à:

- 72 euros par an pour un PC, fixe ou portable, mis gratuitement à disposition;
- 36 euros par an pour une tablette ou un téléphone mobile, mis gratuitement à disposition;
- 60 euros par an pour la connexion internet, mise gratuitement à disposition, qu'elle soit fixe ou mobile, et sans considération du nombre d'appareils pouvant utiliser cette connexion;
- 48 euros par an pour un abonnement de téléphonie fixe ou mobile, mis gratuitement à disposition.

§ 4. Dans les cas au § 3, points 2 à 10, et lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé audit § 3, points 2 à 10, diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.

Section VIII: (...)

Article 19, AR/CIR 92

(Art. 38, § 1er, al. 1er, 17°, CIR 92)

Art. 19, alinéa 1, entre en vigueur 01.01.2026 (art. 2 et 18, al. 1, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023 - Numac: 2023043989)

Par véhicule correspondant **visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, 66, § 1er, alinéa 3, et 550, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992**, l'on entend le véhicule qui, sur base du certificat de conformité européen, possède:

- la même marque;
- le même modèle;
- le même type de carrosserie;
- et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.

Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO₂ est qualifié de véhicule correspondant.

Le constructeur présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1^{er}, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances dès la mise sur le marché d'un véhicule hybride précité. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier.

Le véhicule correspondant est déterminé au moment de la mise sur le marché du véhicule hybride visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1^{er}, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

La liste reprenant les véhicules correspondants aux différents véhicules hybrides visés aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1^{er}, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est publiée sur le site internet du SPF Finances.

Section VIII/1. - Exonérations à caractère social ou culturel visées à l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 19/1, AR/CIR 92

Art. 19/1 est applicable à partir de la période imposable qui débute à partir du 01.01.2024 (art. 1 et 4, AR 09.04.2024 - M.B. 15.04.2024; Numac: 2024003289)

En exécution de l'article 38, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant mentionné à l'article 38, § 1, alinéa 1, 14^o, a, du même Code est porté à 0,178 euro par kilomètre pour les indemnités allouées à partir du 1er janvier 2024.

Article 19/2, AR/CIR 92

Art. 19/2 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de 01.01.2025 (art. 1 et art. 2, AR 12.06.2025 - M.B. 23.06.2025; Numac: 2025004545 confirmé par art. 2, 4^o, L 11.12.2025 - M.B. 18.12.2025; Numac : 2025009427)

En exécution de l'article 38, § 5/1, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29^o, dudit Code est rendue applicable aux rémunérations pour des prestations fournies par des travailleurs placés dans le champ d'application du régime flexi-job par les articles suivants de l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs :

- l'article 1/1, tel que remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2025 ;
- l'article 2 ;
- l'article 2/1, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 2024

Section VIIIbis: Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise

Article 20, AR/CIR 92

Art. 20, est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001 (art. 1 et 2, AR 03.04.2003 - M.B. 30.04.2003)

§ 1. Pour que les plus-values réalisées sur des véhicules d'entreprises visés à l'article 44bis du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, il faut que les véhicules d'entreprises acquis en remploi répondent aux normes écologiques suivantes:

1° en ce qui concerne les remorques et semi-remorques affectées au transport de marchandises de la masse maximale autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf et équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

2° en ce qui concerne les remorques tirées exclusivement par des autobus ou des autocars et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf;

3° en ce qui concerne les tracteurs et camions affectés au transport de marchandises et les autobus et autocars affectés au transport rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf ou que, au moment de l'acquisition, ils n'aient pas été mis en circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils répondent à l'une des conditions alternatives suivantes:

- a) le niveau d'émission d'azote (norme NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh;
- b) le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;
- c) le véhicule est constitué d'au moins 25 pct de matériaux recyclables;
- d) la carrosserie du véhicule est recouverte d'une couche de laque ayant un effet neutre pour l'environnement;
- e) le véhicule fait usage pour la transmission d'une boîte de vitesse électronique;
- f) le véhicule est équipé d'un rétroviseur anti-angle mort ou d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur;
- g) tous les sièges installés dans les autocars et autobus sont pourvus de ceintures de sécurité;

4° en ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives visées au paragraphe 1er, 3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme emploi valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au paragraphe premier doivent être justifiées par des pièces probantes délivrées par le constructeur, l'importateur ou l'installateur.

Section VIIIter: Exonération des plus-values réalisées sur certains bateaux de navigation intérieure

Article 21, AR/CIR 92

(Art. 44ter, § 2, 1°, CIR 92)

Art. 21 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008 (art. 1 et 2, AR 11.05.2007 - M.B. 24.05.2007)

§ 1. Pour que les plus-values réalisées sur des bateaux d'intérieur destinés à la navigation commerciale visées à l'article 44ter du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, les bateaux d'intérieur destinés à la navigation commerciale acquis en emploi doivent répondre à une des normes écologiques suivantes:

1° le bateau est équipé d'un type agréé de moteur de propulsion conforme au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ou à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers;

2° le bateau est équipé d'une installation technique réglementaire pour la prévention de l'écoulement de combustible à bord lors du remplissage des citernes à combustible;

3° le bateau est équipé d'une commande active d'étrave, manoeuvrable depuis le poste de gouverne;

4° le bateau est équipé d'un radar réglementaire et d'une timonerie aménagée pour la conduite par une seule personne;

5° le bateau est équipé d'un axe d'hélice étanche qui rend impossible le flux d'eau ou de lubrifiants dans le bateau et évite le reflux de lubrifiants polluant l'eau;

6° le bateau a été construit ou adapté de telle manière que le plancher et les parois des cales sont constitués de surfaces lisses en acier de sorte que les membrures ne soient plus apparentes.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives citées au § 1^{er} deviendrait une norme obligatoire, le bateau doit satisfaire à une des autres conditions alternatives au moins pour pouvoir être pris en considération comme réinvestissement valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au § 1^{er} doivent être attestées par une mention dans les certificats techniques obligatoires ou par une déclaration d'une société de classification.

Section IX: Limites et conditions d'exonération fiscale des réductions de valeur et des provisions pour risques et charges

Article 22, AR/CIR 92

(Art. 48, CIR 92)

Art. 22, § 1, 1°, est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 3 et 14, AR 07.12.2007 - M.B. 12.12.2007)

§ 1. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, aux conditions suivantes:

1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs, au porteur ou dématérialisés;

2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;

3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;

4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration.

Article 23, AR/CIR 92

(Art. 48, CIR 92)

Art. 23, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1996 (art. 3, AR 06.03.1996 - M.B. 19.03.1996)

Les pertes effectivement subies sur la créance à laquelle se rapporte une réduction de valeur comptabilisée conformément à l'article 22, doivent être imputées sur celle-ci lorsqu'elles deviennent définitivement admissibles au point de vue fiscal.

Les réductions de valeur immunisées sur créances qui ne répondent plus aux conditions prévues à l'article 22, doivent être reprises.

Article 24, AR/CIR 92

(Art. 48, CIR 92)

Art. 24 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 6, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Sont également exclues des bénéfices de la période imposable visée à l'article 22, les provisions pour risques et charges constituées à l'expiration de ladite période, lorsque:

1° les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face sont admissibles, par nature, au titre de frais professionnels et sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période;

2° les provisions satisfont aux conditions prévues à l'article 22, § 1er, 3° et 4°, pour les réductions de valeur.

Article 25, AR/CIR 92

(Art. 48, CIR 92)

Art. 25 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Pour l'application de l'article 24, sont considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, les charges qui résultent de l'activité professionnelle exercée ou d'événements survenus pendant cette période, ainsi que celles qui sont couvertes d'avance par des indemnités obtenues au cours de la même période du chef de sinistres, expropriations, réquisitions en propriété ou autres événements analogues ou celles qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle à la durée de ladite période, à des grosses réparations d'immeubles, matériel et outillages, à l'exclusion de tout renouvellement, effectuées périodiquement à des intervalles réguliers n'excédant pas 10 ans.

Sont également considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, dans la mesure où elles se rapportent proportionnellement à celle-ci, les charges inhérentes au démantèlement des centrales nucléaires et à la décontamination de leurs sites d'implantation.

Article 26, AR/CIR 92

(Art. 48, CIR 92)

Art. 26 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 8, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les charges auxquelles se rapporte une provision constituée conformément à l'article 24 doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées.

Article 27, AR/CIR 92

(Art. 48, CIR 92)

Art. 27 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 9, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'exonération de chacune des réductions de valeur ou des provisions visées aux articles 22 à 26 est maintenue aussi longtemps que le contribuable justifie de la probabilité de la perte ou de la charge à laquelle cette réduction de valeur ou provision correspond; à défaut de semblable justification à l'expiration d'une période imposable quelconque, la réduction de valeur ou la provision est considérée comme un bénéfice de cette période imposable.

Section IXbis: Exonération des bénéfices provenant de moins-values actées à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation d'un accord amiable

Article 27/1, AR/CIR 92

(Art. 48/1, CIR 92)

Art. 27/1 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (09.11.2019) (art. 9, AR 03.10.2019 - M.B. 30.10.2019; Numac: 2019015101)

§ 1. L'exonération visée à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que le contribuable transmette une copie du jugement publié au Moniteur belge qui, en exécution de l'article XX.79 du Code de droit économique, homologue le plan de réorganisation ou qui, en exécution de l'article XX.65 du Code de droit économique, constate l'accord amiable et qu'il démontre que ce plan ou cet accord a été intégralement exécuté.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, l'exonération visée à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le jugement en exécution des articles XX.65 ou XX.79 du Code de droit économique est publié au Moniteur belge et cette exonération est maintenue pour les exercices d'imposition ultérieurs, pour autant que:

1° les bénéfices exonérés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;

2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;

3° le contribuable qui revendique l'exonération transmette une copie du jugement en cause publié au Moniteur belge;

4° le contribuable qui revendique le maintien de l'exonération pour quelque période imposable transmette un document démontrant que le plan de réorganisation ou l'accord amiable n'est pas encore intégralement exécuté et est toujours respecté à la date de clôture de la période imposable concernée.

Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

Les sommes temporairement exonérées conformément à l'alinéa 1^{er} deviennent définitivement exonérées sous les conditions visées au paragraphe 1^{er} à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté.

§ 3. Les documents visés au paragraphe 1^{er} et au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 3^o et 4^o, doivent être joints à la déclaration visée à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 relative à la période imposable pour laquelle le contribuable souhaite obtenir ou conserver l'exonération.

Section X: Déduction forfaitaire au titre de frais professionnels exceptionnels résultant de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail

Article 28, AR/CIR 92

(Art. 51, al. 4, CIR 92)

Les montants repris dans l'art. 28 sont exprimés en euro à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 2 et 9, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000)

Le montant visé à l'article 51, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixé respectivement à 75 EUR, 125 EUR ou 175 EUR, selon que la distance entre le domicile du contribuable et le lieu de son travail représente, au 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition, 75 km à 100 km, 101 km à 125 km ou plus de 125 km.

Section XI: (...)

Article 29, AR/CIR 92

(Art. 51, al. 4, CIR 92)

Art. 29 est abrogé pour les intérêts payés ou attribués à partir du 01.01.1992 (art. 3, AR 22.10.1993 - M.B. 29.10.1993)

(...)

Section XII: Justification de certains frais professionnels

Article 30, AR/CIR 92

(Art. 57, CIR 92)

Art. 30, § 1, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.03.2023) (art. 1, 3^o, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Art. 30, § 3, alinéa 2, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 1, 9°, et 9, al. 4, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Art. 30, § 1, alinéas 1 et 2, et § 2, alinéa 1 et 2, et § 3, alinéas 1 et 2, entre en vigueur le 01.01.2023 (art. 1, 2°, 4°, 5° et 8°, et 9, al. 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

§ 1. A la fin de chaque année, les débiteurs des frais visés à l'**article 57, alinéa 1^{er}, 1^o** du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, pour lesquels les revenus dépassent 250 euros par an, les fiches (...) dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

A la fin de chaque année, les débiteurs des revenus visés à l'article 57, alinéa 1^{er}, 4^o du même Code sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, les fiches (...) dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Les débiteurs visés au § 1^{er} sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction des fiches (...), ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction des fiches (...) s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.

Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle des fiches (...) et détermine les modalités relatives à **leur introduction**.

§ 3. Les débiteurs visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, doivent introduire auprès du service compétent les fiches (...) avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent.

Les débiteurs visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, doivent introduire auprès du service compétent les fiches (...) **avant le 1^{er} mars** de l'année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent.

Article 31, AR/CIR 92

(Art. 57, CIR 92)

Art. 31 alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.03.2023) (art. 2, 2°, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Art. 31, alinéa 1, est applicable à partir de 01.01.2023 (art. 2, 1°, et art. 9, al. 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Les débiteurs visés à l'article 30 qui, conformément à la dispense prévue au § 2 de cet article, introduisent les fiches (...) sur support papier, peuvent demander à l'**Administration Générale de la Fiscalité** de leur fournir gratuitement les imprimés destinés à l'établissement de ces fiches (...).

Ces débiteurs peuvent en outre utiliser des imprimés qui diffèrent des modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, à condition que ceux-ci contiennent toutes les indications figurant aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué et soient du même format que lesdits modèles.

Article 32, AR/CIR 92

(Art. 57, CIR 92)

Art. 32, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.03.2023) (art. 3, 2°, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Art. 32, alinéa 1, est applicable à partir de 01.01.2023 (art. 3, 1°, et art. 9, al. 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Les fiches individuelles (...) **relatives** aux frais visés à l'**article 57, alinéa 1^{er}, 2°**, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont ceux dont il est question aux articles 92 et 93.

Article 33, AR/CIR 92

(Art. 57, CIR 92)

Art. 33 entre en vigueur le 01.01.2023 (art. 4, 2° et art. 9, al. 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Les frais visés à l'article 57, alinéa 1^{er}, 3° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent être mentionnés sous la rubrique prévue à cet effet sur les fiches individuelles (...) dont il est question à l'article 32.

Section XIII: Cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b

Article 34, AR/CIR 92

(Art. 59, § 1, 4°, et § 5, CIR 92)

Art. 34, l'intitulé de la section XIII est applicable aux cotisations et primes qui sont payées en exécution d'un engagement de pension individuel conclu à partir du 01.01.2004 et aux cotisations et primes, autres que visées ci-avant, qui sont payées à partir du 01.01.2004 (art. 1, AR 01.03.2005 - M.B. 09.03.2005)

Pour l'application des articles 52, 3°, b, et 5°, et 59, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la présente section, on entend:

1° par rémunération brute annuelle normale: le montant global brut de toutes les sommes qui, avant déduction des retenues obligatoirement effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé, sont attribuées ou payées au travailleur pendant une année déterminée, autrement qu'à titre exceptionnel ou occasionnel;

2° par dernière rémunération brute annuelle normale: la rémunération brute annuelle qui, eu égard aux rémunérations antérieures du travailleur, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année antérieure à sa mise à la retraite, année pendant laquelle il a eu une activité professionnelle normale;

3° par durée normale d'activité professionnelle: 40 ans ou, pour les professions dont l'employeur et le travailleur intéressés établissent que la carrière complète s'étend sur moins ou plus de 40 ans, le nombre d'années de cette carrière complète.

Article 35, AR/CIR 92

(Art. 59, § 1, 4°, et § 5, CIR 92)

Art. 35 est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 6 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. La déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 est subordonnée aux conditions suivantes:

1° lesdites cotisations et primes patronales doivent être versées à une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle ayant dans un Etat membre de l'Espace économique européen (...) son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration ou à un établissement dont dispose au sein de l'Espace économique européen une telle entreprise ou une telle institution ayant (...) son principal établissement en dehors de l'Espace économique européen;

2° lesdites cotisations et primes doivent être payées en exécution:

- soit d'un règlement d'assurance de groupe répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces règlements;

- soit d'un contrat d'assurance relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- soit du règlement d'un fonds de pension institué au profit du personnel de l'entreprise et enregistré à l'Office de contrôle des Assurances ou agréé par arrêté royal;

- soit d'un engagement de pension complémentaire qui répond aux conditions prévues par la loi du 28 avril 2003 relatif aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale;

- soit d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

3° les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145¹, 1°, du même Code que l'employeur a retenues sur les rémunérations du travailleur doivent être indiquées annuellement aux fiches individuelles des rémunérations visées à l'article 92, § 1^{er}, sous une rubrique distincte avec la dénomination et l'adresse de l'entreprise ou de l'institution à laquelle elles sont versées;

4° (...)

5° le taux de réversibilité des prestations prévu par les règlements d'assurance de groupe, les contrats d'assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire et les engagements de solidarité au profit du conjoint survivant, ne peut pas dépasser 80 %

§ 2. La déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes patronales visées au § 1^{er} n'est admise que pendant la durée normale d'activité professionnelle de chaque travailleur et dans la mesure où, par travailleur, lesdites cotisations et primes, majorées des cotisations et primes personnelles visées à l'article 145¹, 1°, du même Code:

1° ne dépassent pas, par année, les montants dus en vertu du règlement d'assurance de groupe, du contrat d'assurance, du règlement de pension, de l'engagement de pension complémentaire ou de l'engagement de solidarité et qui, en ce qui concerne les engagements collectifs, sont accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout le personnel de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel;

2° donnent droit à des prestations, participations bénéficiaires comprises, dont le montant, en rente annuelle viagère ou converti en rente annuelle viagère, majoré de la pension légale, n'excède pas 80 % de la rémunération brute annuelle normale du travailleur pendant l'année concernée, multipliée par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle réellement accomplies et restant à accomplir dans l'entreprise et pour dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle.

§ 3. Pour les travailleurs qui effectuent au sein de l'entreprise une carrière incomplète, il peut être tenu compte au numérateur de la fraction visée au § 2, 2°, d'une durée d'activité professionnelle supérieure à celle qu'ils prêteront dans cette entreprise, à condition que les prestations visées au § 2, 2°, se rapportent à 10 ans maximum d'une activité professionnelle antérieure réellement prestée ou à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prêter jusqu'à l'âge normal de la retraite et que le nombre total des années ainsi pris en considération ne dépasse pas le nombre d'années de la durée normale de leur activité professionnelle. En pareil cas, les règlements, contrats, engagements de pension complémentaire et engagements de solidarité visés au § 1^{er}, 2°, doivent en outre mentionner de manière explicite les conditions auxquelles de telles cotisations et primes sont accordées.

Pour vérifier si la limite fixée au § 2, 2° est respectée, les prestations en capital sont à convertir en rente à l'aide des données qui figurent au tableau ci-après, adaptées s'il y a lieu pour tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 % par an à compter de leur prise de cours.

Tableau qui, sans tenir compte d'une réversibilité ou d'une indexation de la rente, indique pour différents âges à la prise de cours de la rente, le capital censé nécessaire pour payer par douzièmes et à terme échu une rente annuelle de 1 euro	
Age à la prise de cours de la rente	Capital en francs nécessaire pour une rente annuelle de 1 euro
40 ans et moins	17,7063
41 ans	17,5247
42 ans	17,3371
43 ans	17,1434
44 ans	16,9436
45 ans	16,7376
46 ans	16,5254
47 ans	16,3069
48 ans	16,0821
49 ans	15,8510
50 ans	15,6137
51 ans	15,3701
52 ans	15,1203
53 ans	14,8644

54 ans	14,6025
55 ans	14,3347
56 ans	14,0612
57 ans	13,7820
58 ans	13,4974
59 ans	13,2077
60 ans	12,9130
61 ans	12,6137
62 ans	12,3100
63 ans	12,0023
64 ans	11,6908
65 ans et plus	11,3761

§ 4. La limite fixée au § 2, 2°, n'est pas applicable aux cotisations ou primes versées pour concéder un accroissement des rentes en cours, sans que cet accroissement n'excède celui qui est obtenu en indexant ces rentes conformément aux règles applicables en matière d'indexation des pensions du secteur public.

§ 5. Sur la base des éléments communiqués par le contribuable, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les institutions de retraite professionnelle délivrent une attestation à l'occasion de la souscription et de chaque modification de contrats visés au § 1^{er}, 2°, de laquelle il ressort que les prestations légales et extra-légales, en cas de mise à la retraite, exprimées en rentes annuelles et calculées en fonction d'une durée normale d'activité professionnelle, ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale conformément à l'article 59 du même Code.

En outre, les entreprises et institutions visées à l'alinéa 1^{er} délivrent également une attestation lorsque la limite de 80 % visée ci-avant est dépassée.

Le modèle de l'attestation visée aux alinéas 1^{er} et 2 est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 6. L'employeur remet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pendant laquelle les contrats, règlements ou engagements visés au § 2, 1°, entrent en vigueur, une fiche d'information dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué. Cette fiche d'information contient toutes les données relatives aux régimes de pension complémentaire visées au § 1^{er}, 2°, qui donnent lieu à une déduction fiscale ou une réduction d'impôt au sens des articles 52, 3°, b, 59, 60, 145¹, 1° et 145³ du même Code.

Section XIV: Amortissements dégressifs

Article 36, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 36 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 34, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Lorsqu'un contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents a opté pour le régime d'amortissements dégressifs prévu par l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant de l'annuité

d'amortissement dégressif afférente à chaque groupe d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux dégressif et admissible au titre de frais professionnel est déterminé:

1° pour la période imposable en cours à la date de l'acquisition ou de la constitution de ces immobilisations, en appliquant, quelle que soit cette date, à la valeur d'investissement ou de revient un taux n'excédant pas le double du taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de ces mêmes immobilisations;

2° pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux fixé conformément au 1°, à la valeur résiduelle desdites immobilisations, c'est-à-dire à leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des amortissements effectués et admis jusqu'à la fin de la période imposable antérieure.

Article 37, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 37 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 35, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Pour l'application de l'article 36, le taux de l'amortissement linéaire est obtenu en divisant le chiffre 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation des immobilisations amortissables. L'annuité d'amortissement linéaire est celle qui est calculée à ce taux sur la valeur d'investissement ou de revient.

Article 38, AR/CIR 92

Art. 38 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 36, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

A partir de la période imposable pour laquelle l'annuité d'amortissement dégressif applicable à un groupe d'immobilisations n'excède plus l'annuité d'amortissement linéaire, le contribuable a la faculté d'appliquer annuellement, jusqu'à reconstitution de la valeur d'investissement ou de revient, un amortissement linéaire calculé conformément à l'article 37.

Article 39, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 39 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 37, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les insuffisances d'amortissement se rapportant, pour une période imposable quelconque, à un groupe d'immobilisations soumis à l'amortissement dégressif, peuvent être comblées par transfert des excédents d'amortissement antérieurement taxés afférents au même groupe d'immobilisations.

Article 40, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 40 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 38, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les insuffisances d'amortissement qui n'auraient pas été comblées pendant la durée normale d'utilisation, de la manière prévue à l'article 39, peuvent être couvertes après l'expiration de cette durée par un ou plusieurs amortissements annuels n'excédant pas l'amortissement linéaire calculé conformément à l'article 37.

Article 41, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 41 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 39, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les contribuables qui, pour des immobilisations amortissables acquises ou constituées à partir d'une période imposable quelconque, optent pour le régime d'amortissements dégressifs, doivent notifier cette option au contrôle des contributions ou au bureau central de taxation du ressort dans le délai prescrit pour la remise de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, afférente à cette période; cette notification doit être annexée à la déclaration et être accompagnée d'un relevé indiquant, pour chaque groupe d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux dégressif, acquises ou constituées pendant ladite période:

- 1° la nature des diverses immobilisations ainsi groupées;
- 2° leur valeur d'investissement ou de revient;
- 3° leur durée normale probable d'utilisation;
- 4° le taux d'amortissement dégressif.

Article 42, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 42 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 40, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'option exercée est irrévocable à l'égard de chaque groupe d'immobilisations acquises ou constituées pendant la période imposable visée à l'article 41; il en sera de même à l'égard des groupes d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux dégressif, acquises ou constituées pendant les périodes imposables subséquentes, sauf si avant l'expiration d'une des périodes, le contribuable a notifié au contrôle des contributions ou au bureau central de taxation du ressort sa décision de renoncer au régime d'amortissements dégressifs sur l'ensemble ou sur une partie nettement précisée desdits groupes d'immobilisations acquises ou constituées à partir de la même période.

Cette renonciation restera valable aussi longtemps que le contribuable n'aura pas notifié une nouvelle option dans les formes et délais prévus à l'article 41.

Article 43, AR/CIR 92

(Art. 64, CIR 92)

Art. 43 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 1 et 2, AR 19.03.2007 - M.B. 30.03.2007)

Le régime d'option d'amortissements dégressifs n'est pas applicable aux immobilisations suivantes:

1° les voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sauf s'il s'agit de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° les immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui amortit les immobilisations.

Section XIVbis: Frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail

Article 43¹, AR/CIR 92

(Art. 66bis, al. 2, CIR 92)

Art. 43¹ est applicable à partir de la période imposable qui débute à partir du 01.01.2024 (art. 3 et 4, AR 09.04.2024 - M.B. 15.04.2024; Numac: 2024003289)

Pour l'application de l'article 66bis du Code des impôts sur les revenus 1992, la limite de 25 kilomètres est portée à 100 kilomètres.

Le montant mentionné à l'article 66bis, alinéa 3, du même Code est porté à 0,178 euro par kilomètre pour les frais pour les déplacements effectués à partir du 1^{er} janvier 2024.

Section XV: Exonération pour personnel supplémentaire affecté en Belgique (...) à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité

Article 44, AR/CIR 92

(Art. 67, § 5, CIR 92)

L'intitulé de la section XV est modifié à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 1^{er} et art. 21, AR 05.12.2011 - M.B. 12.12.2011)

Art. 44 est abrogé pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2007 (art. 2 et 10, AR 12.03.2007 - M.B. 20.03.2007)

(...)

Article 45, AR/CIR 92

(Art. 67, § 5, CIR 92)

Art. 45 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 2 et 21, AR 05.12.2011 - M.B. 12.12.2011)

§ 1. (...)

§ 2. En ce qui concerne le personnel transféré à l'occasion d'opérations visées aux articles 46, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o et 2^o, 211, § 1^{er} et 214, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, les dispositions de l'article 67 du Code précité sont applicables, dans le chef du nouveau contribuable ou des sociétés absorbantes, bénéficiaires ou nées de la transformation, comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

§ 3. Pour l'application de l'article 67, § 1^{er}, du même Code, il n'est pas tenu compte de l'affectation qui résulte de la reprise de membres du personnel qui étaient antérieurement affectés par un contribuable soit avec lequel l'entreprise se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit dont elle continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 2.

Article 46, AR/CIR 92

(Art. 67, § 5, CIR 92)

Art. 46 est applicable à partir du 23.04.2010 (art. 2, AR 06.04.2010 - M.B. 13.04.2010)

§ 1. Pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, les contribuables doivent joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus, par catégorie d'exonération, un relevé nominatif dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. (...)

§ 3. En ce qui concerne l'emploi de chef de service des exportations, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative de l'Agence pour le Commerce extérieur, dont le modèle et les modalités d'octroi sont arrêtés par le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences.

§ 4. En ce qui concerne l'emploi de chef de service de la section gestion intégrale de la qualité, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative soit du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses compétences ou de son délégué, soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences ou de son délégué pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. Le modèle et les modalités d'octroi de l'attestation sont fixés par les Ministres précités.

§ 5. Les attestations prévues aux §§ 3 et 4, doivent être demandées auprès du Ministre ou du service compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du dernier jour de la période imposable. Les contribuables doivent produire ces attestations, soit à l'appui de leur déclaration aux impôts sur les revenus, soit, si cela n'est pas possible, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de ces attestations.

Section XVbis: Stage en entreprise

Article 46bis, AR/CIR 92

(Art. 67bis, al. 2, CIR 92)

Section XVbis et art. 46bis, sont applicables aux frais supportés à partir du 01.01.2006 (art. 2 et art. 26, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 67bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration:

1° la preuve qu'ils ont bénéficié pendant la période imposable du bonus de tutorat pour chaque stagiaire embauché;

2° une liste nominative des stagiaires embauchés avec mention pour chaque stagiaire:

- de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

- des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées aux stagiaires, y compris les charges sociales légales, les cotisations et primes patronales ainsi que les autres cotisations sociales dues en vertu d'obligations contractuelles.

Section XVter: Passif social en vertu du statut unique

Article 46ter, AR/CIR 92

(Art. 67quater, CIR 92)

Art. 46ter, alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2019 (art. 1 et 2, AR 04.04.2019 - M.B. 18.04.2019; Numac: 2019011851)

Le montant maximum des rémunérations visées à l'article 67quater, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé à:

- 100 % de la tranche de 0,01 euro à 1.500,00 euros;

- 30 % de la tranche de 1500,01 euros à 2.600,00 euros.

Le montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur ainsi établi peut, en concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, être adapté à partir de 2018, compte tenu de l'indice santé, de l'évolution des salaires et des éventuelles modifications dans la législation fiscale, et étant entendu que le coût annuel maximum sera de 50 millions d'euros en 2019, 100 millions d'euros en 2020, 150 millions d'euros en 2021, 200 millions d'euros en 2022, et 250 millions d'euros à partir de 2023.

Pour rester dans l'enveloppe visée à l'alinéa 2, indexée à partir de 2020, le coefficient de 30 % est, le cas échéant, ajusté. En vue de cette indexation, ladite enveloppe est rattachée à l'indice santé du mois de janvier 2019. Le montant de l'enveloppe indexé est arrondi au multiple d'un million d'euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines de milliers atteint ou non 5.

Ce coefficient sera fixé annuellement par Nous après concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 46quater, AR/CIR 92

(Art. 67quater, CIR 92)

Art. 46quater est applicable à partir du 01.01.2019 (art. 1 et 2, AR 13.06.2019 - M.B. 04.07.2019; Numac: 2019013532)

[Les données visées à l'article 46quater, AR/CIR 92, que les employeurs doivent communiquer annuellement à l'administration pour chacun des travailleurs concernés seront transmises via l'application électronique que le Service public fédéral Finances met à la disposition du contribuable dans le cadre de l'introduction des fiches individuelles visées à l'article 57, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (AM 24.06.2019 - M.B. 04.07.2019; Numac: 2019030579]

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 67quater, du Code des impôts sur les revenus 1992, le contribuable est tenu de communiquer annuellement, par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, la liste nominative des travailleurs embauchés, ainsi que pour chaque travailleur:

- l'identité complète ainsi que, selon le cas, le numéro national ou le numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

- la date d'entrée en service;

- l'ancienneté acquise dans le statut unique;

- le montant de l'exonération;

- le cas échéant, la date de fin du contrat de travail;

- le cas échéant, le montant qui, conformément à l'article 67quater, alinéa 8, du même Code, est repris dans les bénéfices et profits de la période imposable;

- les rémunérations brutes imposables payées ou attribuées au travailleur, y compris les cotisations de sécurité sociale du travailleur, à limiter le cas échéant, au montant fixé à l'article 46ter.

Section XVI: Déduction pour investissement

Article 47, AR/CIR 92

(Art. 69, § 2, al. 3, et 77, CIR 92)

Art. 47, § 2 (insertion), est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025(art. 1 et 3, AR 16.06.2026 – M.B. 25.06.2026; Numac: 2026004731)

Art. 47 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025(art. 1 et 8, AR 20.12.2024 – M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

§ 1. Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement prévue aux articles **68 à 77 et 201** du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent:

1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, les documents suivants :

- a) un formulaire complété, daté et signé, dont le modèle est déterminé par le Ministre des finances ou son délégué ;**

- b) en cas d'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1 du même code, l'attestation visée à l'article 69/3 du même code ;**

- c) en cas d'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/2, 2°, du même Code, l'attestation visée à l'article 48, § 4, 5°, du présent arrêté ;**

2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles **69 à 77 et 201** du même Code, mentionnant pour chacune d'elles:

- a) la date d'acquisition ou de constitution;

- b) la dénomination exacte;

- c) la valeur d'investissement ou de revient;

d) la durée normale d'utilisation et la durée d'amortissement.

§ 2. Pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 inclus et qui relèvent de l'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1 du même Code, il est, en l'absence de l'attestation ou de la décision de refus visées à l'article 69/3 du même Code, dérogation faite au § 1er, 1°, b), tenu à la disposition de l'Administration, pour chaque immobilisation, ce qui suit :

- les documents ou pièces démontrant que le redevable a effectué les vérifications nécessaires afin d'établir la conformité à l'une des listes d'investissements visées à l'article 69/1 du même Code ;

- si la demande d'une attestation était déjà possible au moment de la déclaration mais qu'aucune décision d'attestation n'avait encore été prise, les documents ou pièces attestant l'introduction d'une demande d'attestation auprès du ministre désigné par l'article 69/3 du même Code et par d'éventuels accords de coopération.

Les dispositions du présent paragraphe ne dispensent pas le redevable de l'obligation visée au § 1er, 1°, a), du présent article. Pour les immobilisations visées au présent paragraphe, le contribuable devra, sous peine de déchéance, tenir à la disposition de l'administration après la date du 31 décembre 2026, ce qui suit :

- une attestation au sens de l'article 69/3, CIR 92 ;

- dans le cas où le délai de demande pour une attestation au sens de l'article 49, § 7, alinéa 1er, l'AR/CIR 92 ou pour un accord de coopération au sens de l'article 69/3, § 3, CIR 92 ne serait pas encore expiré, les pièces visées à l'alinéa 1er, premier tiret, du présent paragraphe ;

- dans le cas où une demande a été introduite mais que l'autorité chargée de délivrer l'attestation n'a pas encore pris de décision, les pièces visées à l'alinéa 1er, deuxième tiret, du présent paragraphe.

Article 47bis, AR/CIR 92

(Art. 69, § 2, al. 3, et 77, CIR 92)

Art. 47bis est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 2 et 8, AR 20.12.2024 - M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

En ce qui concerne les brevets visés à l'**article 69/2, 1°**, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 47, 2°:

1° une copie du contrat sur la base duquel l'entreprise a acquis le brevet ou le droit d'exploitation de celui-ci;

2° la preuve que le brevet ou le droit d'exploitation de celui-ci n'a jamais été affecté par une entreprise à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

Article 48, AR/CIR 92

(Art. 69, § 2, al. 3, et 77, CIR 92)

Art. 48, phrase liminaire, est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 3 et 8, AR 20.12.2024 - M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

§ 1. Pour l'application de l'**article 69/2, 2°**, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont considérées comme tendant à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées:

A. En ce qui concerne les immobilisations corporelles:

1° celles qui sont affectées à l'exploitation de centres de recherche constituant une branche d'activité au sens de l'article 46, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, du même Code et pour laquelle un système de comptes distincts est tenu, dans la mesure où elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ces centres;

2° celles qui, n'étant pas affectées à l'exploitation de centres de recherche visés au 1, satisfont à l'une des conditions ci-après:

a) faire ou avoir fait l'objet d'un financement octroyé:

- par l'Etat en vertu, soit des articles 3, a, alinéa 4, ou 7, de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, soit des articles 7, alinéa 1^{er}, 3^e tiret, ou 25 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, soit de l'article 4, b, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique en vue de financer des investissements autres que des études de marchés et d'organisation et des méthodes de commerce, soit d'un contrat de recherche conclu par le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions;

- par l'Agentschap Innoveren en Ondernemen ou la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6);

b) être affectées à:

- la mise au point ou au développement de nouvelles techniques de production, de nouveaux appareillages, de nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux produits ou matières premières;

- l'amélioration de techniques, appareillages et procédés de fabrication existants;

- l'extension de découvertes, résultant d'investigations et théories d'ordre scientifique ou technique, à des applications pratiques dans le but d'expérimentation et de démonstration, y compris la production expérimentale et l'essai de nouveaux dispositifs, appareillages, matières et procédés.

Sont notamment visés ici:

- les appareils ou équipements destinés à la mesure de grandeurs physiques;

- les appareils expérimentaux dont la capacité de production ne peut a priori être suffisante pour assurer une rentabilité normale;

- les prototypes;

- les éléments de présérie destinés à tester et à mettre au point définitivement le produit de la recherche avant sa commercialisation.

Sont, par contre, exclus les appareils ou équipements qui, dans le cadre de la production normale de l'entreprise, servent à des travaux de routine ou répétitifs qui s'intercalent de la sorte dans le processus de production tels que: essais, activités de bureaux d'études et de dessin et contrôle de qualité;

c) lorsqu'il n'est pas établi qu'elles satisfont à l'une ou l'autre des conditions visées sub a ou b ci-avant, être reconnues, conjointement par le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions comme étant nécessaires à la réalisation d'un programme de recherche scientifique concourant à l'innovation technologique;

3° les immeubles qui sont nécessaires pour abriter, d'une part, les immobilisations visées au 2 et, d'autre part, les chercheurs et le personnel directement rattachés à ces dernières.

B. En ce qui concerne les immobilisations incorporelles les frais de recherche et de mise au point, les licences et savoir-faire, ainsi que les acomptes versés sur ces dernières immobilisations.

Le montant des amortissements afférents aux immobilisations corporelles visées au A qui aurait, le cas échéant, été inclus dans l'actif du bilan au titre d'immobilisations incorporelles, n'est pas retenu pour le calcul de la déduction pour investissement.

Les frais de recherche et de mise au point exposés par l'entreprise en dehors d'un centre de recherche visé au A, 1, ne sont retenus que dans la mesure où ils ont été soit pris en considération pour le financement octroyé par l'Etat ou par l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, soit reconnus conjointement par le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions, comme étant nécessaires à la réalisation d'un programme de recherche scientifique concourant à l'innovation technologique.

§ 2. Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles autres que les brevets acquises de tiers, qui sont affectées à la promotion de la recherche et du développement de produits nouveaux et de technologies avancées et pour lesquelles la déduction pour investissement a été obtenue en raison de cette affectation, doivent pendant toute la durée d'amortissement de ces immobilisations, rester affectées à cet usage par le contribuable qui a obtenu la déduction pour investissement ou par le contribuable qui a acquis les immobilisations à l'occasion d'opérations visées aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles l'obligation imposée par les dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité de la déduction pour investissement accordée est taxée comme bénéfice ou profit de la période imposable au cours de laquelle l'inobservation de cette obligation s'est produite; cette quotité est égale à 1 pct de la valeur d'investissement ou de revient de l'immobilisation concernée, multiplié par le produit de 2 facteurs déterminés suivant les règles mentionnées au a et b:

a)

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice 1989 ou à un exercice d'imposition antérieur: 15 ou 7 selon qu'il s'agit, d'une part, de meubles meublants et de matériel de bureau ou, d'autre part, de tous autres éléments;

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1990 ou à un exercice d'imposition ultérieur: 10;

b) une fraction:

- ayant pour dénominateur le nombre de périodes imposables sur lesquelles s'étend la durée d'amortissement de l'immobilisation concernée;

- ayant pour numérateur le nombre de ces périodes qui ne sont pas encore écoulées au moment où l'inobservation de l'obligation se produit.

En ce qui concerne les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1^{er} janvier 1991 pour lesquelles la déduction pour investissement est accordée en application de l'article 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, le facteur qui est mentionné à l'alinéa 1^{er}, a, tiret 2, est égal à 10,5.

§ 4. Les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 47, 2^o:

1^o lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles:

- soit une note justificative établissant, par référence au § 1^{er}, A, 1, 2, a ou b, ou 3 que les immobilisations répondent à l'une ou à l'autre des conditions requises;

- soit une demande de reconnaissance, visée au § 1^{er}, A, 2, c, cette demande devant être motivée et accompagnée de toutes justifications nécessaires pour apprécier si elle est ou non fondée.

En outre, pour les immobilisations visées au § 1^{er}, A, 2, b et c, les objectifs de recherche qui les nécessitent doivent être définis en fournissant les précisions ci-après:

a) but des activités auxquelles est destinée l'immobilisation;

b) principes ou hypothèses qui sont à la base de ces activités;

- c) difficultés techniques à surmonter dues à ces activités;
- d) caractère de nouveauté que présentent ces activités pour l'entreprise;
- e) avantages techniques et économiques que l'entreprise compte retirer de ces activités;
- f) caractéristiques de l'immobilisation.

2° lorsqu'il s'agit d'immobilisations incorporelles autres que les brevets acquises de tiers:

a) la justification de leurs potentialités en matière de promotion de la recherche et de développement de produits nouveaux ou de technologies avancées, le Ministre des Finances pouvant requérir à cet égard une attestation conjointe du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et du Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions;

b) une copie du contrat sur la base duquel l'entreprise a acquis l'immobilisation;

c) la preuve que l'immobilisation porte sur un bien incorporel qui n'a jamais été affecté par une autre entreprise à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

3° lorsqu'il s'agit d'immobilisations incorporelles constituées par l'entreprise au sein d'un centre de recherche:

a) les comptes distincts visés au § 1^{er}, A, 1, permettant de déterminer les frais de ce centre de recherche, le Ministre des Finances pouvant fixer la forme et le contenu de ces comptes et exiger, le cas échéant, leur certification;

b) l'exposé des règles qui ont conduit l'entreprise à traiter ses frais de recherche comme des immobilisations incorporelles;

c) le détail du calcul de la quotité des immobilisations corporelles qui, conformément au § 1^{er}, B, alinéa 2, doit être exclue de la base de calcul de la déduction pour investissement.

4° lorsqu'il s'agit d'immobilisations incorporelles constituées par l'entreprise en dehors d'un centre de recherche:

a) la preuve que les frais de recherche faisant l'objet de l'immobilisation ont été pris en considération pour un financement visé au § 1^{er}, A, 2, a;

b) une demande de reconnaissance, visée au § 1^{er}, B, dernier alinéa, cette demande devant être motivée et accompagnée de toutes justifications nécessaires pour apprécier si elle est ou non fondée;

c) les comptes permettant de déterminer le montant des frais exposés, le Ministre des Finances pouvant fixer la forme et le contenu de ces comptes et exiger, le cas échéant, leur certification;

d) le détail du calcul de la quotité des immobilisations corporelles qui, conformément au § 1^{er}, B, alinéa 2, doit être exclue de la base de calcul de la déduction pour investissement.

5° une attestation délivrée par le Gouvernement régional compétent par laquelle il est certifié que les produits nouveaux et les technologies avancées résultant de la recherche et le développement auxquels les immobilisations en question sont affectées, n'ont pas d'effets sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.

Article 49, AR/CIR 92

(Art. 69, § 2, al. 3, et 77, CIR 92)

Art. 49, § 2 (insertion), § 5 (insertion) et § 7, est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 2 et 3, AR 16.06.2026 - M.B. 25.06.2026; Numac: 2026004731)

Art. 49, § 2 en § 5, est applicable à partir du 01.01.2025 (art. 1 et 2, AR 16.03.2026 - M.B. 24.03.2026; Numac: 2026002294)

Art. 49, § 7 (inséré), est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 au 30.06.2026 (art. 1 et 2, AR 28.07.2025 - M.B. 12.08.2025; Numac: 2025006024)

Art. 49 (remplacé) est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 3 et 8, AR 20.12.2024 - M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

§ 1. Pour les immobilisations visées à l'article 69/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, le contribuable demande par écrit ou par voie électronique au ministre compétent en vertu de l'article 69/3, § 3, du même Code, l'attestation :

- sous peine de déchéance dans les trois mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées ;
- au moyen du formulaire complété, daté et signé, électroniquement ou non, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. L'attestation motivée ou le refus motivé est transmis au contribuable dans les six mois suivant sa demande.

Le modèle de l'attestation est établi par le dirigeant de l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus.

Le ministre chargé de délivrer l'attestation désigné par l'article 69/3 du même Code peut également établir son propre modèle et en informe le ministre fédéral des Finances.

§ 3. La demande pour l'attestation visée au § 1 contient, sans préjudice de ce qui est prévu dans l'accord de coopération mentionné à l'article 69/3 du même Code, au minimum les données suivantes :

- les données nécessaires à l'identification du contribuable ;
- une description technique détaillée des investissements, avec référence à l'immobilisation sur la liste des investissements ;
- les copies des factures détaillées.

§ 4. Le contribuable a la possibilité, pour les immobilisations visées au § 1 qui font parties d'un projet d'investissement qui s'étale sur plus qu'une période imposable, de demander également un certificat d'investissement sur la base des listes d'investissement applicables au cours de cette période imposable.

Pour les actifs immobilisés faisant partie d'un projet d'investissement avec un certificat d'investissement approuvé, afin d'obtenir l'attestation, la conformité est évaluée sur la base des listes en vigueur au moment de la demande du certificat.

§ 5. Le contribuable demande par écrit ou par voie électronique le certificat d'investissement visé au § 4 à l'organisme délégué par le ministre compétent en vertu de l'article 69/3, § 3, du même Code, dans un délai de trois mois à compter du dernier jour de la période imposable au cours de laquelle le projet d'investissement est entamé, sous peine d'irrecevabilité :

- au moyen du formulaire complété, daté et signé, électroniquement ou non, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances ou son délégué ;
- une description technique détaillée des investissements prévus, avec référence à l'immobilisation sur la liste des investissements ;
- en joignant un plan de financement avec une estimation justifiée du coût total du projet d'investissement ;
- et la durée estimée justifiée du projet d'investissement.

L'organisme compétent délivre le certificat d'investissement motivé, soit le refus motivé d'octroi du certificat d'investissement dans un délai de six mois à compter de sa demande, en précisant la durée de validité pour laquelle le certificat d'investissement est délivré.

Le modèle du certificat d'investissement est établi par le dirigeant de l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus

Le ministre chargé de délivrer l'attestation désigné par l'article 69/3 du même Code peut également établir son propre modèle et en informe le ministre fédéral des Finances.

§ 6. Lorsque le projet d'investissement contient des immobilisations qui relèvent de différentes listes d'investissement, un certificat d'investissement distinct doit être demandé pour chaque liste d'investissement concernée pour cette partie du projet d'investissement auprès des organismes désignés à l'article 69/3, § 3, du même Code.

§ 7. Pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, le contribuable demande l'attestation sous peine de déchéance endéans les douze mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.

Pour les projets d'investissements entamés avant le 1er janvier 2027, par dérogation au § 5, alinéa 1er, le contribuable demande le certificat d'investissement sous peine de déchéance endéans les douze mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle le projet d'investissement est entamé.

Pour les immobilisations visées à ce paragraphe, la dernière échéance possible pour l'introduction d'une demande d'attestation ou un certificat d'investissement est en tout état de cause le 31 décembre 2026, sans que le délai puisse être plus court que celui déterminé au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, pour l'attestation, et § 5, alinéa premier, pour le certificat d'investissement.

Article 49/1, AR/CIR 92

(Art. 69, CIR 92)

Art. 49/1, point A., 3°, point B., 4°, point C., point D. et point E., arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 1 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Art. 49/1, § 1, § 3, § 4 et § 5, est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 5 et 8, AR 20.12.2024 - M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

§ 1. Les immobilisations visées à **l'article 69, alinéa 3**, du Code des impôts sur les revenus 1992, concernent les catégories suivantes:

A. En ce qui concerne les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux:

1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique;

2° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l'archivage électroniques.

3° les investissements dans un système de caisse enregistreuse et, plus particulièrement, la caisse enregistreuse certifiée et le module de données fiscales certifié tels que définis à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

B. En ce qui concerne les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC):

1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC;

2° les investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de sécurisation des TIC;

3° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise.

4° les investissements numériques nécessaires à la mise en conformité de l'entreprise avec les obligations contenues dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

C. Les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion comptable et financière de l'entreprise.

D. En ce qui concerne les investissements en immobilisations en actifs numériques réalisés à des fins d'acquisition de clients et de gestion numérique des relations contractuelles et commerciales du contribuable :

1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) qui assurent la réputation, la visibilité et la présence en ligne du contribuable, ainsi que ceux qui permettent l'acquisition et la vente de clients ;

2° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion des relations commerciales, contractuelles et administratives du contribuable avec ses clients." ;

E. Les investissements complémentaires utiles à l'implémentation des investissements visés aux points A à D:

1° les frais de développement de logiciel liés aux investissements repris aux points A, 1° à D, 2°, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent;

2° les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l'interfaçage des systèmes visés aux points A, 1° à E, 1°, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables.

§ 2. Les prestations liées aux immobilisations reprises au § 1^{er} doivent être fournies et facturées au contribuable.

§ 3. Lorsque les immobilisations reprises au § 1^{er} sont comprises dans une facture globale comprenant des éléments non visés à § 1, du même Code, la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations à prendre en considération dans le cadre de la présente déduction est la valeur réelle de ces immobilisations mentionnée séparément sur la facture.

§ 4. Le fournisseur de prestations visées aux §§ 2 et 3 garantit la conformité des biens ou services sur la base des critères techniques figurant à l'annexe IIter/1.

A cette fin, la facture délivrée par le prestataire de biens ou services, ou son annexe, doit:

a) mentionner la catégorie d'investissement visée au § 1^{er}.

b) contenir la formule suivante:

"Attestation en application de l'article 49/1 de l'AR/CIR 92 concernant la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à **l'article 69, alinéa 3**, du Code des impôts sur les revenus 1992:

Je soussigné (...)(...)(...) atteste que:

- (...) (reprendre, par catégorie, les mentions exigées par l'annexe IIter/1 de l'AR/CIR 92)

- (...)

(...) (date)

(...) (nom)

(...) (signature)."

§ 5. Le contribuable qui revendique la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à **l'article 69, alinéa 3**, du Code précité doit tenir à la

disposition du Service public fédéral Finances les factures relatives aux immobilisations visées au § 1^{er}.

Article 49¹, AR/CIR 92

(Art. 69, § 2, al. 3, et 77, CIR 92)

Art. 49¹ est abrogé à partir du 01.01.2025 (art. 6 et 8, AR 20.12.2024 - M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

(...)

Article 49bis, AR/CIR 92

(Art. 69, § 2, al. 3, et 77, CIR 92)

Art. 49bis est abrogé à partir du 01.01.2025 (art. 7 et 8, AR 20.12.2024 - M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011897)

(...)

Section XVI/1: Rétro-déduction des pertes professionnelles

Article 49ter, AR/CIR 92

Art. 49ter est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 01.01.2018 (art. 1 et 2, AR 11.01.2021 - M.B. 19.01.2021; Numac: 2021010018)

Pour l'application des articles 78, § 2 et 206, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, la date de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture est considérée comme le moment où le dommage de calamité agricole reconnue en Région wallonne est définitivement constaté.

Article 49quater, AR/CIR 92

Art. 49quater est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 1, 2 et 3, AR 16.11.2022 - M.B. 25.11.2022; Numac: 2022034112)

[Par dérogation à l'article 49quater, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, le contribuable qui demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2022 peut introduire le formulaire visé par le même article, dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.]

Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le formulaire contient les données suivantes :

1° le nom et prénom du contribuable s'il est une personne physique ou la dénomination du contribuable s'il est une société ;

2° le numéro fiscal si le contribuable est une personne physique, le numéro d'entreprise si le contribuable est une société ;

3° la date à laquelle le dommage a eu lieu ;

4° le montant du dommage encouru et définitivement constaté par la région ;

5° la date de la constatation définitive du dommage par la région ;

6° si le contribuable est une société : le montant des pertes agricoles résultant de conditions météorologiques défavorables pour lesquelles la société demande l'application de la rétro-déduction.

Le formulaire contient également une mention manifestant l'option pour la rétro-déduction des pertes et son caractère définitif et irrévocable.

Le formulaire visé au présent article, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, est introduit auprès du centre dont le contribuable dépend pour l'exercice d'imposition rattaché à la période imposable endéans laquelle ce dommage a été définitivement constaté par la région, et endéans le délai de dépôt de la déclaration à l'impôt sur les revenus de cet exercice.

Section XVII: (...)

Article 50, AR/CIR 92

Art. 50 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 8, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995)

(...)

Article 51, AR/CIR 92

Art. 51 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 8, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995)

(...)

Article 52, AR/CIR 92

Art. 52 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 8, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995)

(...)

Section XVIII: Exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes

Article 53, AR/CIR 92

(Art. 90, 2°, al. 2, CIR 92)

Art. 53, § 2, est applicable aux prix payés ou attribués à partir du 01.01.2024 (art. 1 et 2, AR 20.11.2024 - M.B. 28.11.2024; Numac: 2024010731)

§ 1. Sont exonérés en application de l'article 90, alinéa 1^{er}, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les prix et subsides qui réunissent toutes les conditions suivantes:

1° récompenser des mérites exceptionnels ou rendre possible des efforts exceptionnels dans les domaines de la recherche scientifique, des lettres ou des arts;

2° être octroyés dans des circonstances qui laissent aux savants, aux écrivains et aux artistes une large part d'initiative personnelle dans la poursuite ou l'exécution de leurs études, recherches, travaux ou oeuvres;

3° être alloués d'une manière désintéressée excluant tout état de dépendance du bénéficiaire à l'égard du donateur et toute compensation au profit de ce dernier;

4° ne pas avoir été financés directement ou indirectement par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, belges ou étrangères, qui sont susceptibles de tirer profit d'une manière ou d'une autre des travaux, recherches, études ou oeuvres récompensés ou subsidiés.

§ 2. Sont agréés en application du même article:

- l'Etat, les Communautés, les Régions, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes et les communes;

- les académies royales;

- les universités;

- le Fonds national de la recherche scientifique;

- l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture;

- la Fondation médicale Reine Elisabeth;

- la Fondation Francqui;

- la Fondation universitaire;

- la Jeunesse intellectuelle;

- le Concours musical international Reine Elisabeth;

- la Fondation Nobel à Stockholm;

- la Fondation Alexandre et Gaston Tytgat;

- l'Institut européen de Recherches et d'Etudes supérieures en Management;

- la Fondation rurale de Wallonie;

- la Fondation Balzan-Prix à Milan;

- l'Oeuvre belge du Cancer;

- l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

- la Fondation Wolf à Herzlia (Israël);

- de Vereniging voor Economie;

- la Fondation économique et sociale du Brabant wallon;

- l'Association contre le Cancer;
- la Fondation van Gysel;
- la Fondation Nany Philippart;
- la Fondation Rik & Nel Wouters Stichting;
- la Fondation René De Cooman;
- l'European Organisation for Research and Treatment of Cancer Foundation;
- la Robert Koch Stiftung;
- la Heineken Stichting;
- la Stichting Alfred Heineken Fondsen;
- l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique- technologique dans l'industrie;
- Fondation Prix Willy et Marcy De Vooght;
- le Centrum voor Studie en Behandeling van Gezwelziekten te Gent;
- la Fondation scientifique de l'Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola;
- la Fédération belge contre le Cancer;
- la Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach;
- la Fondation belge de la Vocation;
- l'A.S.B.L. Interbrew - Baillet Latour;
- la Fondation Bernheim, en ce qui concerne les bourses "Esprit européen";
- Vlaams Fonds voor de Letteren;
- le Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen;
- le Fonds de la Recherche scientifique;
- la Fondation contre le Cancer;
- l'Académie française;
- het Vlaams Audiovisueel Fonds, pour ce qui concerne les subsides pour le développement de scénarios;
- la Fondation ULB;
- la Fondation pour les Générations Futures, pour ce qui concerne les subsides pour HERA;
- l'ASBL Les Amis des Instituts Pasteur, pour ce qui concerne le "Prix Jules Bordet" et les bourses de recherche;
- le "Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds" pour ce qui concerne le "Martin Nijhoff Vertaalprijs" (auparavant le "Martin Nijhoff Prijs");
- l'ASBL de Duve Institute;
- "Sciences, Art, Culture en Wallonie - Fondation Désiré Jaumain";
- l'ASBL Vlaamse Literatuurprijs en ce qui concerne ses prix annuels.
- la Fondation Docteurs Désiré et Maurice Jaumain.
- **l'Einstein Stiftung Berlin en ce qui concerne le "Einstein Foundation Award for Promoting Quality in Research" dans les categories "Individual Award" et "Early Career Award"**

Section XVIII/1. - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques d'économie collaborative

Article 53/1, AR/CIR 92

Art. 53/1 est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 7 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 90, alinéa 1^{er}, 1^obis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les plateformes électroniques qui satisfont aux conditions suivantes:

1^o la plateforme est hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;

2^o la société ou l'ASBL visée au 1^o doit avoir (...) son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration au sein de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international visé au 1^o;

3^o la société ou l'ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises, pour cette activité, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans la registre de commerce selon la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où la société ou l'ASBL est établie;

4^o la société ou l'ASBL dispose d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises, valable comme numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à défaut d'un tel numéro, dispose, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification pour la T.V.A. dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où elle est établie.

§ 2. Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1^o ne pas avoir été interdits d'exercer de telles fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

2^o ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d'excusabilité et de réhabilitation, et ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger

Article 53/2, AR/CIR 92

Art. 53/2, § 2, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (03.03.2022) (art. 1, AR 01.02.2022 - M.B. 21.02.2022; Numac: 2022040068)

§ 1. La société ou l'ASBL visée à l'article 53/1, § 1^{er}, 1^o, au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée introduit la demande d'agrément de la plateforme électronique par courrier papier ou électronique au président du Service public fédéral Finances, ou via le formulaire électronique disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Le modèle de demande d'agrément est établi par le dirigeant de l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus.

La demande n'est recevable que lorsque:

1^o les pièces suivantes sont jointes:

a) une copie de l'acte de constitution tel que modifié jusqu'à la date de la demande ou une copie des statuts coordonnés;

b) un document d'où il résulte que la condition visée à l'article 53/1, § 1^{er}, 2^o, est satisfaite;

c) une copie de l'inscription au registre de commerce, conformément à la législation du pays où la société ou l'ASBL est établie;

d) une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL;

e) une déclaration par laquelle la société ou l'ASBL s'engage à établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service le document visé à l'article 53/3 qu'elle remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente;

2^o elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l'ASBL.

§ 2. L'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l'agrément manque volontairement à **ses obligations visées aux articles 53/3 et 90, § 1^{er}, alinéa 1^{er}**, à deux reprises au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu (...).

Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances. Il prend effet à partir du trentième jour après sa publication.

L'agrément peut également être retiré à la demande du bénéficiaire de l'agrément.

§ 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site internet du SPF Finances.

Article 53/3, AR/CIR 92

Art. 53/3, § 1, alinéa 1, 4^o/1 et 5^o, entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021 (art. 1, a et b, et 2, AR 23.12.2021 - M.B. 30.12.2021; Numac: 2021043650)

§ 1. A la fin de chaque année, la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée conformément aux articles 53/1 et 53/2, § 1^{er}, est hébergée, en ce compris la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateformes est hébergée dont l'agrément a été retiré durant ladite année conformément à l'article 53/2, § 2, établit pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1^o bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes:

1^o l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro fiscal;

2° la date du début ou de la cessation de son activité;

3° la description des services prestés par le bénéficiaire;

4° le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1° bis, du Code précité, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté;

4°/1 le montant du précompte professionnel retenu sur les indemnités visées au 4°;

5° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues autres que celles visées au 4°/1, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté.

Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de:

a) son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.

Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1^{er}, 3°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées.

§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1^{er} sont introduites par voie électronique avant le 1^{er} mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.

§ 3. Pour l'année des revenus 2018, les fiches mentionnées au paragraphe 1^{er} mentionnent également le montant du précompte professionnel qui, conformément aux articles 86, alinéa 2, et 87, 2°bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'arrêté royal du 3 juillet 2019 et au chapitre VII, section 1/1 de l'annexe III au présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2018, a été retenu sur les indemnités visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4°, payées ou attribuées pour cette année de revenus.

Par dérogation au paragraphe 2, les fiches visées à l'alinéa 1^{er} concernant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1°bis, du Code précité peuvent être introduites par voie électronique auprès de l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, et être transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus, jusqu'au 14 août 2019.

Article 53/4, AR/CIR 92

Art. 53/4 est abrogé le jour de sa publication au Moniteur belge (29.12.2023) (art. 1 et 4, AR 25.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048754)

(...)

Article 53/5, AR/CIR 92

Art. 53/5 est abrogé le jour de sa publication au Moniteur belge (29.12.2023) (art. 2 et 4, AR 25.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048754)

(...)

Section XVIII/2. - Document à établir annuellement par les redevables des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1, 1^{er} ter, CIR 1992

Article 53/6, AR/CIR 92

Art. 53/6 (insertion) est applicable aux rétributions payées ou attribuées à partir du 1.01.2022 (art. 1 en 3, al. 1, AR 19.12.2022 – M.B. 22.12.2022; Numac: 2022034498)

§ 1. A la fin de chaque année, le redevable des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1^o ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 établit pour chaque bénéficiaire une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes :

1^o l'identité du bénéficiaire des rétributions et son numéro fiscal ;

2^o le secteur dans lequel le bénéficiaire des rétributions a fourni des prestations ;

3^o le nombre d'heures prestées par le bénéficiaire des rétributions, par trimestre ;

4^o le montant brut des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1^o ter, du Code précité, qui ont été payées ou attribuées au cours de l'année concernée, le cas échéant ventilé entre le montant brut des rétributions pour des prestations fournies au cours de l'année même et le montant brut des rétributions pour des prestations fournies au cours des années précédentes ;

5^o le cas échéant, le montant des remboursements de frais propres à l'employeur.

Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de :

a) son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.

Pour la mention du secteur visée à l'alinéa 1^{er}, 2^o, une description reprise dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué est utilisée.

§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1^{er} sont introduites par voie électronique avant le 1^{er} mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus et transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus.

Section XVIII/3. - Modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes déclarants tels que définis à l'article 321quater du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 53/7, AR/CIR 92

*Art. 53/7 (insertion) entre en vigueur le 29.12.2023 (art. 3 et 4, AR 25.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048754; **Avis rectificatif M.B. 15.01.2024**)*

Les déclarations visées à l'article 321sexies, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont introduites de manière électronique, au moyen d'un fichier XML, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

Lorsqu'en application de l'article 321sexies, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'opérateur de plateforme déclarant est dispensé de communiquer les informations visées au § 5, ce dernier communique à l'autorité compétente belge, au moyen du fichier XML prévu pour la déclaration, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, l'identité de l'opérateur de plateforme qui a déjà procédé à la déclaration ainsi que l'Etat dans lequel cette déclaration a été réalisée.

Lorsqu'en application de l'article 321sexies, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'opérateur de plateforme déclarant n'a aucune information à communiquer, ce dernier informe l'autorité compétente belge, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, qu'il n'a aucune information à lui communiquer, en cochant la case prévue à cet effet sur la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

Lorsqu'en application de l'article 321sexies, § 1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'opérateur de plateforme décide de remplir ses obligations de déclaration dans un autre Etat membre que la Belgique, ce dernier informe l'autorité compétente belge, au moyen de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, de son choix et de l'Etat membre dans lequel il a choisi de remplir ses obligations.

Article 53/8, AR/CIR 92

*Art. 53/8 (insertion) entre en vigueur le 29.12.2023 (art. 3 et 4, AR 25.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048754; **Avis rectificatif M.B. 15.01.2024**)*

L'opérateur de plateforme qui estime devoir être qualifié d'opérateur de plateforme exclu au sens de l'article 321quater, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, envoie sa demande au service compétent du SPF Finances, via la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, au plus tard le 15 janvier de l'année civile qui suit celle sur laquelle porterait la déclaration qu'il devrait déposer s'il ne devait pas être considéré comme opérateur de plateforme exclu et fournit toutes les informations nécessaires pour déterminer qu'au regard de son modèle commercial, il doit être exclu et qu'il ne compte aucun vendeur à déclarer.

L'opérateur de plateforme qui estime devoir être exclu doit notamment mentionner :

- l'année pour laquelle il demande à être exclu ;
- sa dénomination juridique ;
- son numéro de T.V.A. ou son numéro BCE ;
- l'adresse complète de son siège social ;
- le nom de la personne de contact ainsi que ses coordonnées, adresse complète y compris le pays, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique ;
- le nom commercial de la plateforme ;
- le site internet de la plateforme ;
- une description détaillée du modèle commercial permettant de démontrer que les conditions d'exclusion sont remplies ou la confirmation que le modèle commercial n'a pas été modifié et qu'il remplit toujours les conditions d'exclusion dans le cas où l'opérateur de plateforme a déjà été qualifié d'opérateur de plateforme exclu l'année précédente.

Article 53/9, AR/CIR 92

*Art. 53/9 (insertion) entre en vigueur le 29.12.2023 (art. 3 et 4, AR 25.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048754; **Avis rectificatif M.B. 15.01.2024**)*

L'opérateur de plateforme déclarant qui remplit l'une des conditions énumérées à l'article 321quater, 4°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui décide de s'acquitter de ses obligations visées à l'article 321sexies, § 1 du même Code, en Belgique, en informe le SPF Finances en introduisant la déclaration visée à l'article 321sexies, § 5, au moyen du fichier XML, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

Section XIX: Plus-values sur immeubles

Article 54, AR/CIR 92

(Art. 101, § 3, CIR 92)

Art. 54 est applicable à partir du 01.01.1997 (art. 3 et 15, AR 20.05.1997 - M.B. 10.06.1997)

§ 1. Dans les cas visés à l'article 101, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et sans préjudice des §§ 1^{er} et 2 de cet article, la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux sur des immeubles situés en Belgique ou sur des droits réels portant sur ces immeubles, est déterminée eu égard aux dispositions suivantes.

§ 2. En cas de cession de la nue-propriété sans réserve d'usufruit, de l'usufruit ou du droit d'usage d'un bien, le premier terme de la différence qui doit être calculée pour déterminer la plus-value, correspond au prix pour lequel le droit a été cédé ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA. En cas de cession de la nue-propriété avec réserve d'usufruit par le cédant, le premier terme de la différence correspond au prix de cession ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale de la pleine propriété qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, diminué de la valeur de l'usufruit fixée conformément à l'article 47 du Code des droits d'enregistrement ou de la TVA.

Lorsqu'il s'agit d'un des droits réels prévus à l'alinéa qui précède, que l'aliénateur a acquis comme tel, le deuxième terme de la différence correspond à la valeur vénale de la pleine propriété du bien à la date de l'acquisition multipliée par une fraction ayant comme numérateur la valeur vénale du droit réel au jour de l'aliénation et comme dénominateur la valeur vénale de la pleine propriété du bien à la même date.

Lorsque l'acquisition a porté sur la nue-propriété d'un bien et que la cession porte sur la pleine propriété du bien, l'usufruit ayant pris fin, le deuxième terme de la différence à retenir pour ce bien est égal à la valeur vénale de la pleine propriété au jour de l'acquisition de la nue-propriété.

Lorsque la cession porte sur la nue-propriété ou sur l'usufruit d'un bien ou s'il est établi un autre droit réel sur un bien, alors que l'aliénateur avait acquis la pleine propriété de ce bien, le deuxième terme de la différence est égal au prix ou à la valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition, fixé conformément à l'article 101, § 1^{er}, 2°, ou § 2, alinéa 1^{er}, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant le cas, multiplié par une fraction ayant comme numérateur le premier terme de la différence déterminé de la manière prévue au présent paragraphe, et comme dénominateur la valeur vénale de la pleine propriété du bien au jour de la cession ou de la constitution de ce droit. Le montant de la valeur de ce deuxième terme ne peut cependant jamais dépasser le prix de revient ou la valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition.

§ 3. Pour les biens cédés en pleine propriété ou en nue-propriété sans réserve d'usufruit moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire ou tous autres droits viagers, le premier terme de la différence est égal à la valeur qui a servi de base à la perception des

droits d'enregistrement ou de la TVA, c'est-à-dire ou bien la valeur capitalisée de la rente ou des autres droits viagers, majorée le cas échéant de la somme en capital dont le paiement a été stipulé en sus de la rente ou des droits viagers, ou bien, si elle lui est supérieure, la valeur vénale, suivant le cas, de la pleine propriété ou de la nue-propriété des biens.

Lorsque les biens ont été acquis en pleine propriété ou en nue-propriété sans réserve d'usufruit moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire ou tous autres droits viagers, le deuxième terme de la différence est égal à la valeur qui, lors de l'acquisition, a servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, c'est-à-dire ou bien la valeur capitalisée de la rente ou des autres droits viagers, majorée, le cas échéant, de la somme en capital dont le paiement a été stipulé en sus de la rente ou des droits viagers, ou bien, si elle lui est supérieure, la valeur vénale, suivant le cas, de la pleine propriété ou de la nue-propriété des biens au moment de l'acquisition.

Lorsqu'une cession ou une acquisition prévue par le présent paragraphe porte sur la nue-propriété avec réserve d'usufruit, les mêmes règles sont applicables étant entendu que la valeur vénale du bien doit être diminuée de la valeur de l'usufruit, au jour de l'acquisition, fixée conformément à l'article 47 du Code des droits d'enregistrement ou de la TVA.

§ 4. En cas d'échange de biens et lorsque l'opération d'échange n'est pas visée à l'article 93, 1 et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992:

1° le premier terme de la différence est égal à la valeur conventionnelle des biens cédés ou, à défaut, à la valeur vénale des biens acquis par échange, majorée de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée, sans que ce terme puisse être inférieur à la valeur vénale des biens cédés;

2° le deuxième terme de la différence est égal à la valeur conventionnelle des biens acquis par échange ou, à défaut, à la valeur vénale des biens cédés par échange, majorée de la soulte payée au moment de l'échange ou diminuée de la soulte reçue à ce moment, sans que ce terme puisse être inférieur à la valeur vénale, à l'époque de l'acquisition, des biens acquis en échange.

Lorsque l'opération d'échange est visée à l'article 93, 2, du même Code et que les lots échangés sont inégaux, seule la plus-value afférente à la différence des lots est imposable en principe et elle est égale à la différence entre:

- d'une part, la soulte ou, si elle lui est supérieure, la différence entre la valeur vénale des deux lots, qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, et

- d'autre part, le prix d'acquisition du bien cédé, ou la valeur vénale à cette époque, déterminée conformément à l'article 101, § 1^{er}, 2, du même Code, multipliée par une fraction dont le numérateur est la soulte, ou, si elle lui est supérieure, la différence entre la valeur vénale des deux lots, qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, et le dénominateur la valeur conventionnelle ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale du bien cédé au jour de la cession.

§ 5. En cas de partage de biens, le premier terme de la différence est égal, pour chacun des propriétaires en indivision, à la valeur conventionnelle de sa part dans les biens qui sont attribués à un ou plusieurs de ses copropriétaires ou à la valeur vénale qui a été attribuée à cette part pour la fixation de la base de perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, lorsqu'il n'existe aucune valeur conventionnelle ou lorsque cette dernière valeur est inférieure à la valeur vénale.

En cas de cession de biens dont le cédant est devenu propriétaire partie par l'acquisition de quotités indivises et partie par l'effet d'un partage ultérieur de l'indivision, le deuxième terme de la différence est égal à la somme des deux éléments suivants:

- primo, soit le prix payé pour l'acquisition des quotités indivises, soit la valeur vénale de celles-ci lors de l'acquisition - déterminée conformément à l'article 101, § 1^{er}, 2°, ou § 2, alinéa 1^{er}, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant le cas- dans la mesure où ce prix ou cette valeur se rapporte aux biens cédés;

- secundo, la valeur conventionnelle qui a été attribuée au surplus de ces mêmes biens lors dudit partage ultérieur ou la valeur vénale attribuée à ce surplus pour la fixation de la base de perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, si aucune valeur n'a été convenue lors du partage ou si cette dernière valeur est inférieure à la valeur vénale de l'époque.

§ 6. En cas d'apport de biens en société, le premier terme de la différence est égal à la valeur qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, c'est-à-dire la valeur des droits sociaux et des frais assumés par la société au profit de l'apporteur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale des biens apportés.

Lorsqu'il s'agit d'une cession par un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 227, 2 ou 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui a acquis le bien antérieurement par apport en société, le deuxième terme de la différence est constitué par la valeur qui, lors de l'apport, a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, c'est-à-dire la valeur des droits sociaux et des frais assumés par ledit contribuable au profit de l'apporteur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale des biens apportés jadis.

§ 7. Lorsqu'une cession ou une acquisition prévue aux §§ 4 à 6 porte sur la nue-propriété d'un bien avec réserve d'usufruit par le cédant, les règles fixées dans ces paragraphes restent applicables, étant entendu que la valeur vénale de cette nue-propriété à prendre en considération correspond à la valeur vénale de la pleine propriété au jour de la cession diminuée de la valeur de l'usufruit fixée conformément à l'article 47 du Code des droits d'enregistrement.

§ 8. En cas de cession de biens acquis antérieurement à l'occasion de la dissolution ou du partage de l'avoir social d'une société, le deuxième terme de la différence est égal à la valeur pour laquelle ces biens ont concouru à la détermination des sommes réparties aux actionnaires ou associés lors de la dissolution ou du partage de l'avoir social de ladite société ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale de ces biens qui à la suite de cet événement a servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA.

§ 9. Dans les cas prévus au présent article, la plus-value est déterminée compte tenu des frais et des impenses, de la majoration de 5 pct par année et des indemnités visés à l'article 101, §§ 1^{er} et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans les éventualités visées au § 5, alinéa 2, ladite majoration de 5 pct par année est appliquée en considérant séparément, d'une part, l'acquisition des quotités indivises et, d'autre part, le partage.

Section XX: (...)

Article 55, AR/CIR 92

(Art. 104, 8^o, CIR 92)

Section XX et art. 55 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 1^{er} et 8, AR 30.06.2014 - M.B. 10.07.2014)

(...)

Section XXI: Imputation des dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets

Article 56, AR/CIR 92

(Art. 106, CIR 92)

Art. 56 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (Art. 47octies, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, M.B. 13.09.1993)

Les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets en vertu de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les différentes catégories de revenus.

Section XXII: (...)

Article 56/1, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

L'AR 26.12.2013 modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, est retiré (art. 1, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 57, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 57 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 58, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 58 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 59, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 59 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 59bis, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Art. 59bis est abrogé à partir du 01.01.2011 (art. 5 et 10, AR 21.02.2011 - M.B. 25.02.2011)

(...)

Article 59ter, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Art. 59ter est abrogé à partir du 01.01.2011 (art. 5 et 10, AR 21.02.2011 - M.B. 25.02.2011)

(...)

Article 59quater, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Art. 59quater est abrogé à partir du 01.01.2011 (art. 5 et 10, AR 21.02.2011 - M.B. 25.02.2011)

(...)

Article 59quinquies, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Art. 59quinquies est abrogé à partir du 01.01.2011 (art. 5 et 10, AR 21.02.2011 - M.B. 25.02.2011)

(...)

Article 59sexies, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Art. 59sexies est abrogé à partir du 01.01.2011 (art. 5 et 10, AR 21.02.2011 - M.B. 25.02.2011)

(...)

Article 60, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 60 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 60/1, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 60/1 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 60/2, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 60/2 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Article 60/3, AR/CIR 92

(Art. 108 et 110, CIR 92)

Section XXII et art. 60/3 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 2 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

(...)

Section XXIII: (...)

Article 61, AR/CIR 92

(Art. 113, § 2, CIR 92)

La section XXIII et l'art. 61 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 1er et 3, AR 30.09.2014 - M.B. 06.10.2014)

(...)

Section XXIV: (...)

Article 62, AR/CIR 92

(Art. 115, § 3, CIR 92)

Section XXIV et art. 62 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 2 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

(...)

Section XXV: Imputation des pertes de l'un des conjoints sur les revenus de l'autre conjoint

Article 63, AR/CIR 92

(Art. 129, CIR 92)

Art. 63, § 1, alinéa unique, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (art. 4 et 5, AR 01.02.2022 - M.B. 01.03.2022; Numac: 2022030590)

§ 1. La perte professionnelle subie par l'un des conjoints au cours de la période imposable, au cours d'une période imposable antérieure ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours d'une période imposable ultérieure et qui, en vertu de l'article 129 du même Code, peut être imputée totalement ou partiellement sur les revenus professionnels de l'autre conjoint, est déduite suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels déterminés conformément à l'article 23 du même Code des différentes activités professionnelles de ce conjoint et qui sont imposés globalement avec les autres revenus dudit conjoint (...); le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.

§ 2. L'imputation des pertes visées respectivement aux §§ 1^{er}, 2 et 3 de l'article 103 du même Code, sur les revenus divers de l'autre conjoint s'opère suivant la règle proportionnelle et en tenant compte des limites fixées par cet article.

Section XXVbis: Cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise

Article 63¹, AR/CIR 92

(Art. 145³, al. 4, CIR 92)

Art. 63¹ est applicable aux cotisations et primes autres que les cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels, payés à partir du 01.01.2004 (art. 4 et 5, AR 01.03.2005 - M.B. 09.03.2005)

Les cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise visées à l'article 145³, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme conformément aux dispositions des articles 34 et 35.

Section XXVbis/1: Cotisations et primes payées pour une pension complémentaire pour indépendants

Article 63^{1/1}, AR/CIR 92

(Art. 145^{3/1}, CIR 92)

Art. 63^{1/1} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 1 et 2, AR 02.05.2019 - M.B. 13.05.2019 ; Numac: 2019012283)

Pour vérifier si les limites visées à l'article 145^{3/1}, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont respectées pour des prestations liquidées en capital, ces prestations sont converties en une rente à l'aide du tableau fixé à l'article 35, § 3, alinéa 2.

Section XXVter: Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires

Article 63², AR/CIR 92

(Art. 145⁶, al. 3, CIR 92)

Art. 63² est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 1 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues aux articles 145⁴ et 145⁶, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si:

1^o les contrats sont souscrits:

- auprès d'entreprises situées dans l'Espace économique européen ou auprès d'établissements situés dans l'Espace économique européen d'entreprises situées en dehors de l'Espace économique européen, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine;

- auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales;

2^o l'assuré tient à la disposition du Service public fédéral Finances, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'assureur:

A. pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2016:

1) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;

2) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145¹, 2^o, du Code précité sont toujours remplies;

B. pour les contrats conclus à partir du 1^{er} janvier 2016: une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145¹, 2^o, du Code précité sont remplies.

Article 63³, AR/CIR 92

(Art. 145⁶, al. 3, CIR 92)

Art. 63³ est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 2 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un Etat membre de l'Espace économique européen ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 145⁶, alinéas 1^{er} et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si le contribuable tient à la disposition du Service public fédéral Finances, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt:

1° pour les emprunts conclus avant le 1^{er} janvier 2016:

a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;

b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145¹, 3°, du Code précité sont toujours remplies;

2° pour les emprunts conclus à partir du 1^{er} janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1^{er} janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date: une attestation annuelle par laquelle l'institution financière communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145¹, 3°, du Code précité sont remplies.

Article 63⁴, AR/CIR 92

(Art. 145⁶, al. 3, CIR 92)

Art. 63⁴ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 10, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995)

La prime relative à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, est prise en considération pour la réduction pour épargne à long terme à concurrence de son montant nominal.

Section XXVquater: Réduction pour épargne-pension - Montant maximal - Informations à fournir en matière de paiements pour épargne-pension

Article 63^{4bis}, AR/CIR 92

(Art. 21, 8°, 145⁸, al. 2, 145¹⁰, al. 2, 145¹², al. 6, et 263, al. 2, CIR 92)

Art. 63^{4bis} est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 4, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

Le montant de 500 EUR visé à l'article 145⁸, § 1^{er}, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est porté à 625 EUR.

Article 63⁵, AR/CIR 92

(Art. 21, 8°, 145⁸, al. 2, 145¹⁰, al. 2, 145¹², al. 6, et 263, al. 2, CIR 92)

Art. 63⁵ est applicable à partir du 01.01.2020 (art. 2 et 6, AR 28.06.2019 - M.B. 08.07.2019; Numac: 2019030580)

Dans les deux mois qui suivent chaque année civile pendant laquelle des paiements pour épargne-pension ont été effectués, les institutions et entreprises visées à l'article 145¹⁵ du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent fournir par voie électronique à l'administration générale de la fiscalité une copie de l'attestation qu'ils ont remise à chaque titulaire de compte-épargne ou souscripteur de contrat d'assurance-épargne et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 145⁹, alinéa 1^{er}, 3°, du même Code.

Section XXVquinquies: Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des fonds d'épargne-pension

Article 63⁶, AR/CIR 92

(Art. 145¹⁶, 1°, CIR 92)

Art. 63⁶ est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 8 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. A l'appui de la demande que la société de gestion introduit en vue d'agréer un fonds de placement belge en qualité de fonds d'épargne-pension pour l'application de l'article 145¹⁶, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, cette société doit produire:

1° une attestation délivrée par la Commission bancaire, financière et des assurances aux termes de laquelle ce fonds est inscrit sur la liste des organismes de placement collectif belges agréés, conformément aux articles 30 à 33 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou aux articles 197 à 200 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

2° le texte, éventuellement coordonné, des statuts de la société de gestion;

3° la liste des actionnaires de la société de gestion et la participation de chacun d'eux dans le capital;

4° s'ils existent, les trois derniers comptes annuels de la société de gestion;

5° les nom, prénoms, domicile et nationalité des administrateurs, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion;

6° l'engagement de la société de gestion d'affecter les actifs du fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 précitée, conformément à la partie 2 de ladite loi et aux arrêtés pris pour son exécution, ou, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 précitée, conformément à la partie II et à la partie III de ladite loi et aux arrêtés pris pour son exécution, et dans le respect des conditions prévues à l'article 145¹¹ du même Code;

7° les nom, prénoms et domicile d'un commissaire-reviseur ayant plein accès aux documents et écritures quelconques de la société de gestion, ainsi qu'à ceux du dépositaire qui se rapportent aux dépôts de titres et valeurs du fonds, accompagnés de l'accord du dépositaire à cette liberté d'accès;

8° une attestation du dépositaire du fonds dans laquelle:

- il s'engage à remplir toutes ses obligations conformément à la sous-section 4, de la section 2, du chapitre 2, du titre 2, du livre 2, de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 précitée ainsi que conformément à C, de la Sous-section I, de la Section II, du chapitre 3, du Titre I^{er}, du Livre I^{er}, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 précitée;

- il décrit les éventuelles garanties qu'il a accepté de donner aux participants;

- il décrit les conventions conclues avec la société de gestion;

- il s'engage à communiquer au Ministre des Finances toutes modifications qui surviendraient en ces matières.

§ 2. Afin de permettre la tenue à jour permanente du dossier d'agrément, la société de gestion informe sans délai le Ministre des Finances des modifications qui doivent être apportées aux documents produits à l'appui de la demande et lui communique les comptes annuels dès approbation par l'assemblée générale.

Article 63⁷, AR/CIR 92

(Art. 145¹⁶, 1°, CIR 92)

Art. 63⁷, §§ 1 et 3, alinéa 1, entre en vigueur le 01.01.2018 (art. 2 et 3, AR 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014402; erratum M.B. 15.01.2018; Numac: 2018030177)

§ 1. Le respect des conditions visées à l'article 145¹¹, du Code des impôts sur les revenus 1992, se constate sur base de la production au Ministre des Finances par la société de gestion, au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre calendrier complet depuis l'agrément du fonds, des documents visés au § 2, signés par les dirigeants visés à l'article 199, § 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi qu'à l'article 25 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et attestés sans aucune réserve par le commissaire-réviseur visé à l'article 63⁶, § 1^{er}, 7°.

§ 2. Les documents visés au § 1^{er} sont constitués par des situations détaillées du fonds établies à la fin du dernier jour bancaire ouvrable de chaque mois faisant partie de chaque trimestre calendrier.

Ces documents font apparaître de manière détaillée la composition du fonds en fin de mois, l'évaluation respectivement de chaque élément du patrimoine et de l'ensemble de ce dernier conformément aux règles rappelées au § 3, en capital d'une part, en revenus d'autre part, ainsi que les souscriptions nettes en capital au fonds pour chacun des trois mois précédents.

§ 3. Les méthodes d'évaluation du patrimoine du fonds doivent:

1° respecter les conditions prévues:

a) à la section 5, du chapitre 3, du titre 2, du livre 2, de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux sections IV et V, du chapitre II, du titre II de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 précitée;

b) au point B, de la Sous-section I^{er}, de la Section II, du chapitre III, du Titre I^{er}, Livre I^{er}, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et aux sections IV et V, du chapitre II, du titre II de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

2° être conformes aux règles édictées dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de marché réglementé liquide pour un élément du patrimoine, les méthodes d'évaluation visées à l'alinéa 1^{er} doivent être spécialement admises par un commissaire-réviseur.

§ 4. Les conditions visées à l'article 145¹¹ du même Code, sont respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1^{er} et 2.

a) que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier:

- des investissements détenus et libellés dans une monnaie autre que l'euro, n'excède pas 20 % de la valeur de référence du fonds;

- des actifs détenus et investis, dans les limites et selon les modalités visées à l'article 145¹¹, 2°, du même Code, en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôt d'argent, n'excède pas 75 % de la valeur de référence du fonds;

- des actifs détenus et investis directement, dans les limites et selon les modalités visées à l'article 145¹¹, 3°, du même Code, en actions et autres valeurs assimilables à des actions, n'excède pas 75 % de la valeur de référence du fonds;

- des liquidités investies sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen, n'excède pas 10 % de la valeur de référence du fonds;

b) que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les coefficients indiqués au a est fixée, pour chaque trimestre calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois précédant le même trimestre calendrier.

Article 63⁸, AR/CIR 92

(Art. 145¹⁶, 1°, CIR 92)

Art. 63⁸ est applicable à partir du 10.01.2005 (art. 1 et 3, AR 01.09.2006 - M.B. 15.09.2006)

§ 1^{er}. L'agrément du fonds est retiré:

1° si la Commission bancaire, financière et des assurances révoque l'inscription du fonds d'épargne-pension sur la liste des organismes de placement belges;

2° si la Commission bancaire, financière et des assurances constate la mise en liquidation du fonds;

3° si la société de gestion ne communique pas les documents et renseignements visés à l'article 63⁶, § 2;

4° si les documents visés à l'article 63⁷ font apparaître que la société de gestion ou le dépositaire ne respecte pas les engagements qu'ils ont souscrits.

Toutefois, sur requête motivée de la société de gestion, le Ministre des Finances peut accorder un délai de trois mois maximum pour redresser l'insuffisance constatée.

§ 2. Le retrait de l'agrément et l'octroi du délai visé au § 1^{er}, alinéa 2, sont notifiés à la société de gestion, à la Commission bancaire, financière et des assurances, au dépositaire et au commissaire-réviseur visé à l'article 63⁶, § 1^{er}, 7°.

§ 3. La Commission bancaire, financière et des assurances notifie sans délai au Ministre des Finances la révocation visée au § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1° ou la constatation visée au § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°.

Article 63⁹, AR/CIR 92

(Art. 145¹⁶, 1°, CIR 92)

Art. 63⁹ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 12 et art. 21, § 2, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995 - err. M.B. 20.10.1995)

L'octroi et le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge.

Section XXVsexies: Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services

Article 63¹⁰, AR/CIR 92

(Art. 145²², CIR 92)

Art. 63¹⁰ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 1 et 2, AR 02.04.2002 - M.B. 25.04.2002)

Les dépenses visées à l'article 145²¹ du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt:

1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi:

a) qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;

b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;

2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services:

a) qu'à concurrence du prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période

imposable, diminué du prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;

b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services.

Section XXVsepties: Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation

Article 63¹¹, AR/CIR 92

(Art. 145²⁴, § 1er, CIR 92)

Art. 63¹¹ est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 6 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014; Numac: 2014003391)

(...)

Article 63^{11bis}, AR/CIR 92

(Art. 145²⁴, CIR 92)

Art. 63^{11bis} est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 7 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

(...)

Article 63^{11ter}, AR/CIR 92

(Art. 145²⁴, CIR 92)

Art. 63^{11ter} est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 3 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Le contribuable qui sollicite le bénéfice de l'article 145²⁴, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 tient à la disposition du Service public fédéral Finances les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou par son délégué et qui sont délivrées par le prêteur:

1° pour les emprunts de refinancement hypothécaires d'un crédit hypothécaire conclus à partir du 1^{er} janvier 2016 pour une durée minimale de 10 ans: une attestation annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145²⁴, § 3, du Code précité sont toujours remplies;

2° pour les emprunts autres que ceux visés au 1°:

a) une attestation de base unique par laquelle le prêteur communique des éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en considération pour l'application de l'article 145²⁴, § 3, du Code précité;

b) une attestation annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour

vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145²⁴, § 3, du Code précité sont toujours remplies.

Section XXVocties: Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes

Article 63¹², AR/CIR 92

(Art. 145²⁵, CIR 92)

Art. 63¹², § 1, al. 2, est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 3 et 11, AR 15.06.2012 - M.B. 02.07.2012)

§ 1. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145²⁵ du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

L'entrepreneur (...) qui effectue les travaux doit délivrer une facture qui:

a) précise l'habitation où sont exécutés les travaux;

b) confirme, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;

c) confirme que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1^{er}, alinéa 1^{er} par la mention de la formule « Exécution de travaux visés à l'article 63¹², AR/CIR 92 » et qui établit, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1^{er}, alinéa 1^{er} et les autres travaux.

§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145²⁵ du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances:

- les factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145²⁵ du même Code;

- (...) la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.

Section XXVocties/1. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent - Reprise de la réduction d'impôt

Article 63^{12/1}, AR/CIR 92

(Art. 145²⁶, § 6, alinéa 1, CIR 92)

Art. 63^{12/1}, § 3, est applicable à partir du 01.01.2020 (art. 3 et 6, AR 28.06.2019 - M.B. 08.07.2019; Numac: 2019030580)

§ 1. Les sociétés visées à l'article 145²⁶, § 3, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou les véhicules de financement visés à l'article 145²⁶, § 1^{er}, b, du même Code doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou les nouveaux instruments de placement visés à l'article 145²⁶, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, b, du même Code, et des quatre années suivantes, un document qui:

1° pour l'année d'acquisition:

a) reprend les sommes donnant droit à la réduction;

b) certifie que la société dans laquelle est investie, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, remplit les conditions prévues à l'article 145²⁶, § 3, alinéa 1^{er}, du même Code;

c) reprend le taux de la réduction applicable conformément à l'article 145²⁶, § 3, alinéa 5 ou 6, de ce Code;

2° pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts ou ces instruments de placement sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 145²⁶, § 3, alinéa 2, du même Code est remplie;

3° pour l'année de la cession des actions ou parts ou des instruments de placement: reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

Les fonds starter public ou les pricaf privée starter, visés à l'article 145²⁶, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, c, du même Code, doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'article 145²⁶, § 2, alinéa 3, du même Code, est remplie, et des quatre années suivantes, un document qui:

1° pour la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'article 145²⁶, § 2, alinéa 3, du même Code, est remplie:

a) reprend le montant donnant droit à la réduction;

b) certifie que le fonds starter public ou la pricaf privée starter remplit les conditions prévues à l'article 145²⁶, § 2, alinéa 3, du même Code;

c) reprend le taux de la réduction applicable conformément à l'article 145²⁶, § 3, alinéa 5 ou 6, de ce Code;

2° pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 145²⁶, § 3, alinéa 2, du même Code est remplie;

3° pour l'année de la cession des parts: reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

§ 2. Le document prévu au § 1^{er}, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1^{er}.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration.

§ 3. Une copie du document prévu au § 1^{er} doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1^{er}.

Section XXVocties/2. - Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée

Article 63^{12/2}, AR/CIR 92

Art. 63^{12/2} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 4 et 6, AR 28.06.2019 - M.B. 08.07.2019; Numac: 2019030580)

§ 1. Les pricafs privées visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, constituées à partir du 1^{er} janvier 2018, doivent établir, à l'occasion du partage total de leur avoir social, un document qui:

1° reprend le montant du capital ou de l'apport sur les actions ou parts de la pricaf privée qui a été libéré par le contribuable;

2° reprend les sommes perçues par le contribuable à l'occasion du partage total de l'avoir social de la pricaf privée;

3° reprend les dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable.

§ 2. Le document visé au § 1^{er} est remis au souscripteur au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle du partage total de l'avoir social de la pricaf privée concernée.

Une copie du document visé au § 1^{er} est fournie par voie électronique à l'administration dans le même délai.

Section XXVocties/3. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance - Reprise de la réduction d'impôt

Article 63^{12/3}, AR/CIR 92

Art. 63^{12/3} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 5 et 6, AR 28.06.2019 - M.B. 08.07.2019; Numac: 2019030580)

§ 1. Les sociétés visées à l'article 145²⁷, § 2, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou les véhicules de financement visés à l'article 145²⁷, § 1^{er}, b, du même Code doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou les nouveaux instruments de placement visés à l'article 145²⁷, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, b, du même Code, et des quatre années suivantes, un document qui:

1° pour l'année d'acquisition:

a) reprend les sommes donnant droit à la réduction;

b) certifie que la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, remplit les conditions prévues à l'article 145²⁷, § 2, alinéa 1^{er}, du même Code;

c) mentionne le chiffre d'affaire annuel de la société et le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, des deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions;

2° pour l'année suivante, certifie que la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein;

3° pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts ou ces instruments de placement sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 145²⁷, § 2, alinéa 4, du même Code est remplie;

4° pour l'année de la cession des actions ou parts ou ces instruments de placement: reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

§ 2. Le document prévu au § 1^{er}, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1^{er}.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration.

§ 3. Une copie du document prévu au § 1^{er} doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1^{er}.

Section XXVnonies: Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique

Article 63¹³, AR/CIR 92

(Art. 145²⁸, CIR 92)

Section XXVnonies et art. 63¹³ sont applicables en cas d'acquisition à l'état neuf d'un véhicule électrique visé à l'article 1er à partir du 01.01.2010 (art. 1 et 2, AR 08.03.2010 - M.B. 12.03.2010)

[Toutefois, pour les dépenses visées à l'article 63¹³, § 2, de l'AR/CIR 92, effectuées depuis le 01.01.2010 et jusqu'à la publication du présent arrêté, la formule y visée peut figurer sur une attestation distincte signée par le vendeur]

§ 1. Par véhicule électrique acquis à l'état neuf visé à l'article 145²⁸, § 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, il faut entendre le véhicule qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture d'achat du véhicule.

§ 2. Les dépenses visées à l'article 145²⁸ du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante:

" Attestation en application de l'article 63¹³ de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule électrique visé à l'article 145²⁸ du Code des impôts sur les revenus 1992.

Je soussigné (...)(...) atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger et répond aux conditions visées à l'article 145²⁸ du Code précité."

§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 145²⁸ du même Code doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances:

- la facture relative à l'achat du véhicule pour lequel la réduction d'impôt est sollicitée;
- la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture.

Section XXVdecies: Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré

Article 63¹⁴, AR/CIR 92

(Art. 145³⁰, CIR 92)

Art. 63¹⁴, § 2, est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 4 et 11, AR 15.06.2012 - M.B. 02.07.2012)

§ 1. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145³⁰ du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

§ 2. L'entrepreneur (...) qui effectue les travaux doit délivrer une facture contenant les mentions suivantes:

- a) l'adresse de l'habitation où sont exécutés les travaux;
- b) la déclaration, appuyée d'une attestation du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;

c) l'attestation que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1^{er}, par la mention de la formule « Exécution de travaux visés à l'article 63¹⁴, AR/CIR 92 », et, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1^{er} et les autres travaux.

§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145³⁰ du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances:

- les factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145³⁰ du même Code;
- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;
- une copie du bail locatif de neuf ans ou une copie du mandat de gestion de neuf ans entre le contribuable et l'agence immobilière sociale.

Section XXVundecies: Réduction pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie

Article 63¹⁵, AR/CIR 92

(Art. 145³¹, CIR 92)

Art. 63¹⁵, al. 2, est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 5 et 11, AR 15.06.2012 - M.B. 02.07.2012)

Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre le vol ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes:

a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion suivants:

1° le vitrage spécifique retardateur d'intrusion;

2° les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs;

3° les portes blindées;

b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme, visés à l'article 1^{er}, § 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et relatives aux frais inhérents à la gestion des alarmes par une centrale d'alarme autorisée dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

c) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de caméras équipées d'un système d'enregistrement.

Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1^{er} doivent être réalisées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie. Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1^{er} doivent être fournies et facturées au contribuable.

Outre la condition visée à l'alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1^{er}, b, pour ce qui concerne le placement d'un système d'alarme, doivent être réalisées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et, pour ce qui concerne la gestion d'alarme, ces prestations doivent être assurées par une centrale d'alarme autorisée dans le cadre de cette même loi.

Article 63¹⁶, AR/CIR 92

(Art. 145³¹, CIR 92)

Art. 63¹⁶, al. 2, est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 6 et 11, AR 15.06.2012 - M.B. 02.07.2012)

Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre l'incendie ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes:

a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'extincteurs à eau avec additif de 6 kg ou extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes NBN EN 3 « Extincteurs d'incendie portatifs », en ce compris l'extincteur placé pour l'extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout;

b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu «une demi-heure» installées:

1° entre le garage et l'habitation;

2° du côté intérieur de la cuisine;

3° entre la partie nocturne et diurne de l'habitation;

4° du côté intérieur du local chaufferie.

Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être fournies et facturées au contribuable.

Outre la condition visée à l'alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1^{er}, b, doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion.

Article 63¹⁷, AR/CIR 92

(Art. 145³¹, CIR 92)

Art. 63¹⁷ est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 7 et 11, AR 15.06.2012 - M.B. 02.07.2012)

L'entrepreneur ou l'entreprise visé aux articles 63¹⁵ et 63¹⁶ garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIter.

A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur (...) ou l'entreprise agréée, ou son annexe, doit:

a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;

b) contenir la formule suivante:

« Attestation en application de l'article 63¹⁵ et/ou de l'article 63¹⁶ de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 145³¹ du Code des impôts sur les revenus 1992

Je soussigné(...), atteste que:

- (...) (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIter de l'AR/CIR 92)

- (...)

(...) (date)

(...) (nom)

(...) (signature). »

Article 63¹⁸, AR/CIR 92

(Art. 145³¹, CIR 92)

Art. 63¹⁸ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 1, AR 25.02.2007 - M.B. 02.03.2007)

§ 1. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145³¹ du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances:

- les factures relatives aux fournitures et aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145³¹ du même Code;
- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.

§ 2. Outre la condition visée au § 1^{er}, le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145³¹ du Code précité, pour ce qui concerne la fourniture et le placement d'un système de caméras équipées d'un système d'enregistrement, mentionnés à l'article 63¹⁵, alinéa 1^{er}, c, doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Finances, l'original ou une copie de l'attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Section XXVundecies/1: Réduction pour libéralités

Article 63^{18/1}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 63^{18/1}, § 7, alinéa 1, 2°, b), et § 8, est abrogé 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (08.06.2024) (art. 1, AR 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024005240)

§ 1. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 145³³, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, b, d, e, g, i, j et l, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992:

- 1° les institutions de recherche scientifique;
- 2° les institutions qui assistent les victimes de guerre;
- 3° les institutions qui assistent les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents;
- 4° les institutions qui assistent les pays en développement;
- 5° les institutions culturelles;
- 6° les institutions créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
- 7° les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement;
- 8° les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs;
- 9° les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites;
- 10° les institutions qui ont pour but le développement durable.

§ 2. L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives.

§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1^{er} doivent satisfaire aux conditions générales suivantes, outre les conditions particulières mentionnées à l'article 63^{18/3}:

1° elles doivent posséder la personnalité juridique et être établies en Belgique;

2° elles ne peuvent poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs organes, ni dans celui de leurs membres en tant que tels.

§ 4. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au paragraphe 1^{er} doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 5. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent être introduites **auprès de l'Administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances**, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément pour les institutions visées au paragraphe 1^{er}, 6° et 8°, peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Par dérogation au paragraphe 2, l'agrément est, dans ce cas, consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.

§ 6. Pour les institutions visées au paragraphe 1^{er}, 3°, l'agrément peut toutefois être accordé dans les cas d'octroi d'une assistance exceptionnelle et urgente à des indigents lorsque:

- les activités de l'institution qui assiste ne sont pas nationales ou n'ont pas pour objet l'octroi d'une assistance aux indigents;

- ou encore lorsque la demande d'agrément ne précède pas l'octroi de l'assistance.

Dans ces cas, la demande d'agrément doit être introduite au plus tard 6 mois après le début de l'octroi de l'assistance et l'agrément est limité à une durée maximale de 3 années civiles successives.

§ 7. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent contenir:

1° toutes indications utiles pour permettre aux organismes consultatifs compétents de l'Etat ou des Communautés d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions générales prévues au paragraphe 3 et aux conditions particulières prévues à l'article 63^{18/3};

2° une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage:

a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;

b) (...)

c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d) à fournir aux services désignés par les organes de l'Etat, des Régions ou des Communautés, compétents pour l'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.

Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.

(...)

Article 63^{18/2}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 63^{18/2}, §§ 2 et 6, est applicable aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 01.01.2014 (art. 4 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

§ 1. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 1^o à 4^o, le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, statuent conjointement sur la demande d'agrément, après avoir recueilli l'avis desdits organismes, sauf dans les cas où ils font usage de la faculté prévue à l'alinéa 3.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

Le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, peuvent se dispenser de demander l'avis desdits organismes en ce qui concerne les institutions au sujet desquelles un avis a déjà été émis à l'occasion d'une demande d'agrément antérieure.

§ 2. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 5^o, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 63^{18/3}, § 2, 1^o, le Ministre des Finances demande un avis motivé au Gouvernement de la Communauté à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse.

Le Ministre des Finances est habilité à accorder l'agrément.

Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 3. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 6^o, le Ministre des Finances statue sur la demande d'agrément.

Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 4. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 7^o, le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 5. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 8^o, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 6. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 9^o, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 63^{18/3}, § 6, le Ministre des Finances demande un avis motivé:

a) au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;

b) au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande.

Le Ministre des Finances est habilité à accorder l'agrément.

Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 7. Pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 10^o, le Ministre des Finances et le Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

Article 63^{18/3}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 63^{18/3} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 3 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

§ 1. Les activités des institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 1^o à 4^o, doivent:

a) être exercées sur tout le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen où ces institutions sont actives, ou se rapporter à la centralisation et à la coordination des activités locales ou régionales ou des activités dans plusieurs Etats membres;

b) être axées sur la recherche scientifique, sur l'assistance aux personnes déshéritées au sens de l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 2^o et 3^o, ou sur l'assistance aux pays en développement;

c) être complémentaires des activités que les pouvoirs publics belges ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés.

§ 2. Les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 5^o, doivent:

1^o exercer des activités axées sur la diffusion de la culture, c'est-à-dire en matière:

a) de défense et d'illustration de la langue;

b) d'encouragement à la formation des chercheurs;

c) de beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma;

d) de patrimoine culturel, de musées et d'autres institutions scientifiques culturelles;

e) de bibliothèques, discothèques et services similaires;

f) de radiodiffusion et de télévision;

g) de politique de la jeunesse;

h) d'éducation permanente et d'animation culturelle;

i) d'éducation physique, de sport et de vie en plein air;

j) de loisirs et de tourisme;

2^o être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat ou par l'une des Communautés;

3^o avoir une zone d'influence qui s'étend à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

§ 3. Les activités des institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 6^o, doivent être axées sur l'aide aux victimes visées à cet article.

§ 4. Les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 7^o, doivent:

a) exercer des activités dans un Etat membre de l'Espace économique européen axées sur la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;

b) jouer un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;

c) démontrer que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que sont exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;

d) avoir la personnalité juridique et exercer les activités précitées depuis au moins deux années civiles complètes précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé;

e) être subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par l'une des Régions;

f) avoir une zone d'influence qui s'étend à plus d'une commune.

§ 5. Les activités des institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 8^o, doivent:

a) être axées sur l'aide, soit en Belgique, soit à l'étranger, aux victimes désignées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 8^o;

b) être complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.

§ 6. Les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 9^o, doivent:

a) exercer des activités en Belgique axées sur la conservation ou la protection des monuments et sites;

b) être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par l'une des Régions ou par la Communauté germanophone;

c) avoir une zone d'influence qui s'étend à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

§ 7. Les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 10^o, doivent:

a) exercer des activités en Belgique axées sur le développement durable;

b) être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat;

c) avoir une zone d'influence qui s'étende à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

Article 63^{18/4}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 63^{18/4}, al. 1er, b, et al. 2, est applicable aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 01.01.2014. Art. 63^{18/4}, al. 3, est abrogé pour les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 01.01.2014 (art. 5 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014)

Dans le cas où une institution visée à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office:

a) par décision conjointe du Ministre des Finances et de chaque organe compétent de l'Etat ou des Communautés, pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 1^o à 4^o;

b) par décision du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 5^o et 9^o;

c) par décision du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 6^o;

d) par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 7^o;

e) par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères, pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 8^o;

f) par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 63^{18/1}, § 1^{er}, 10^o.

Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1^{er} janvier qui suit la date de la notification de la décision.

(...)

Article 63^{18/5}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 63^{18/5}, § 2, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (08.06.2024), § 4, alinéa 1, 3^o, b), et § 5, est abrogé 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (08.06.2024) (art. 2, AR 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024005240)

§ 1. Pour l'application de l'article 145³³, § 1^{er}, 1^o, k, du Code des impôts sur les revenus 1992, les activités des ASBL doivent être axées sur l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

§ 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des **attestations** octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au paragraphe 1^{er}, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès de l'Administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.

§ 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir:

1^o une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, et ce pour la période complète pour laquelle l'agrément est demandé;

2^o toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au paragraphe 1^{er};

3^o une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage:

a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées;

b) (...)

c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d) à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation.

Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.

§ 5. (...)

§ 6. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse.

§ 7. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.

Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1^{er} janvier qui suit la date de la notification de la décision.

Article 63^{18/6}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1^{er}, et § 3, alinéa 1^{er}, CIR 92)

Art. 63^{18/6} est abrogé 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (08.06.2024) (art. 3, AR 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024005240)

(...)

Article 63^{18/7}, AR/CIR 92

(Art. 145³³, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, CIR 92)

Art. 63^{18/7} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 3 et 6, AR 04.08.2014 - M.B. 18.08.2014; Numac: 2014003329 - err. 04.09.2014)

Dans la situation visée à l'article 145³³, § 3, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 63^{18/1}, § 7, alinéa 1^{er}, 2^o, a, et 63^{18/5}, § 4, alinéa 1^{er}, 3^o, a, la limite de 20 % instaurée en matière de couverture de frais d'administration générale se calcule sur l'ensemble des ressources de toute nature des différentes activités, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées.

Section XXVundecies/2: Réduction d'impôt pour garde d'enfants

Article 63^{18/8}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁵, alinéa 2, 4^o et 323/2, § 3, CIR 92)

Art. 63^{18/8}, § 1, est abrogé 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 4, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

[Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à ~~13,70~~ euros (montant indexé, exercice d'imposition 2022, M.B. 08.02.2021; Numac: 2021040288) par jour de garde et par enfant (art. 145³⁵, alinéa 6, CIR 92)]

[A partir du 01.01.2022: "Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à **14,40 euros (montant indexé) par jour de garde et par enfant" (art. 24 et 25, Lprog 27.12.2021 - M.B. 31.12.2021; Numac: 2021043625)]**

§ 1. (...)

§ 2. En exécution de l'article 323/2, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes qui délivrent une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé à l'article 145³⁵ du même Code, sont tenus de transmettre par l'intermédiaire de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le SPF Finances, les attestations 281.86 qu'elles ont émises.

La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1^{er} mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.86, et pour la première fois avant le 1^{er} mars 2022.

§ 3. Les données qui doivent être communiquées par les organismes visés à l'article 145³⁵, alinéa 2, 3^o du Code des impôts sur les revenus 1992 sont:

- l'année des dépenses;
- le nom de l'organisme ou de la personne qui assure la garde ainsi qu'à titre facultatif son numéro BCE;
- l'adresse complète de cet organisme ou personne;
- le nom et l'adresse complète de "l'organisme certificateur" qui a autorisé, agréé, subsidié, accordé un label de qualité ou qui contrôle ou surveille l'organisme de garde ou qui a un lien avec l'organisme de garde dans le cas des écoles ou de leurs pouvoirs organisateurs;
- le numéro d'ordre de l'attestation;
- le nom, prénom, numéro d'identification du Registre national ou, le cas échéant, le numéro d'identification de la BCSS et adresse du débiteur des frais de garde;

- le nom, prénom, numéro d'identification du Registre national ou, le cas échéant, le numéro d'identification de la BCSS, date de naissance et adresse de l'enfant;
- la date de début et de fin de la garde, le nombre de jours, le tarif journalier de la garde ainsi que le montant perçu;
- le nom et la qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme ou représentant la personne qui assure la garde.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le SPF Finances en application du § 3 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder 10 ans à compter de la réception de ces données, à l'exception des cas où un recours ou une procédure judiciaire est encore pendant à l'expiration de ce délai.

§ 5. Le modèle de l'attestation visée au paragraphe 2 est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué sur la base des données qui doivent être communiquées au SPF Finances en application du paragraphe 3.

Section XXVundecies/3: Réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés

Article 63^{18/9}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁶, alinéa 8, CIR 92)

Art. 63^{18/9} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 3, 4 et 8, AR 30.06.2014 - M.B. 10.07.2014)

[La modification de l'intitulé de la section XXVundecies/3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015: les mots "article 145³⁶, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 145³⁶, alinéa 8"]

Les contribuables qui sollicitent l'application de l'article 145³⁶ du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent tenir les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances:

- a) les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Autorité compétente selon laquelle les travaux sont conformes à son accord visé à l'article 145³⁶, alinéa 6, du même Code;
- b) l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément à l'article 145³⁶, alinéa 7, du même Code;
- c) une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.

Section XXVundecies/4: Réductions d'impôt pour l'habitation propre

Article 63^{18/10}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁸, § 3, 145⁴⁰, § 5, et 145⁴⁵, § 2, 3^o, b, CIR 92)

Art. 63^{18/10} est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 5 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁷ du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu qui doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances, doivent être produites à l'appui de cette demande:

A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire:

1° pour les emprunts conclus avant le 1^{er} janvier 2016:

a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 145³⁷ du Code précité;

b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁷ du même Code sont toujours remplies;

2° pour les emprunts conclus à partir du 1^{er} janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1^{er} janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date: une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁷ du même Code sont remplies;

B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie:

1° pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2016:

a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 145³⁷ du Code précité;

b) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁷ du même Code sont toujours remplies;

2° pour les contrats conclus à partir du 1^{er} janvier 2016: une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁷ du même Code sont remplies.

Article 63^{18/10/1}, AR/CIR 92

Art. 63^{18/10/1} est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 6 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145^{38/2} du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable

a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'attestation suivante dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doit être tenue à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande:

A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire: une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des sommes payées par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145^{38/2} du même Code sont remplies;

B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie: une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145^{38/2} du même Code sont remplies.

Article 63^{18/11}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁸, § 3, 145⁴⁰, § 5, et 145⁴⁵, § 2, 3^o, b, CIR 92)

Art. 63^{18/11} est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 7 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Les primes visées à l'article 145³⁹, alinéa 1^{er}, 1^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont censées être payées dans un Etat membre de l'Espace économique européen lorsque le contrat d'assurance-vie pour lequel ces primes sont payées, a été souscrit auprès d'une entreprise située dans l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement situé dans l'Espace économique européen d'une entreprise située en dehors de l'Espace économique européen.

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁹ du Code précité pour des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1^{er} auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande:

1^o pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2016:

a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 145³⁹, du Code précité;

b) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁹, alinéa 1^{er}, 1^o, du même Code sont toujours remplies.

2^o pour les contrats conclus à partir du 1^{er} janvier 2016: une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁹, alinéa 1^{er}, 1^o, du Code précité sont remplies.

Article 63^{18/12}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁸, § 3, 145⁴⁰, § 5, et 145⁴⁵, § 2, 3^o, b, CIR 92)

Art. 63^{18/12} est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 8 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁹ du Code précité pour des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande:

1° pour les emprunts conclus avant le 1^{er} janvier 2016:

a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 145³⁹, du Code précité;

b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁹, alinéa 1^{er}, 2°, du Code précité sont toujours remplies;

2° pour les emprunts conclus à partir du 1^{er} janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1^{er} janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date: une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145³⁹, alinéa 1^{er}, 2°, du même Code sont remplies.

Article 63^{18/12/1}, AR/CIR 92

Art. 63^{18/12/1} est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 9 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée aux articles 145^{46ter} à 145^{46quinquies} du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'attestation suivante dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doit être tenue à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande:

A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire: une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des sommes payées par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 145^{46ter} à 145^{46quinquies} du même Code sont remplies;

B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie: une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 145^{46ter} à 145^{46quinquies} du même Code sont remplies.

Article 63^{18/13}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁸, § 3, 145⁴⁰, § 5, et 145⁴⁵, § 2, 3^o, b, CIR 92)

Art. 63^{18/13} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 5 et 8, AR 30.06.2014 - M.B. 10.07.2014)

Les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfiques, sont prises en considération pour les réductions visées aux articles 145³⁷ et 145³⁹ du Code des impôts sur les revenus 1992 à concurrence de leur montant nominal.

Article 63^{18/14}, AR/CIR 92

(Art. 145³⁸, § 3, 145⁴⁰, § 5, et 145⁴⁵, § 2, 3^o, b, CIR 92)

Art. 63^{18/14} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 5 et 8, AR 30.06.2014 - M.B. 10.07.2014)

Les prestations visées à l'article 145⁴⁵, § 2, 3^o, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Section XXVundecies/5: Réduction d'impôt pour isolation du toit

Article 63^{18/15}, AR/CIR 92

(Art. 145⁴⁷, alinéa 6, CIR 92)

Art. 63^{18/15} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 6 et 8, AR 30.06.2014 - M.B. 10.07.2014)

[Pour les factures établies jusqu'au dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'AR 30.06.2014, est publié au Moniteur belge, il est satisfait aux dispositions de l'article 63^{18/15}, § 1^{er}, 3^o, c, de l'AR/CIR 92, lorsque la facture ou l'annexe à celle-ci contient la formule suivante:

"Attestation en application de l'article 63¹¹ de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 145²⁴, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o à 6^o, du Code des impôts sur les revenus 1992

Je soussigné,, atteste que:

- (...) (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92);

- les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du(...). (date du début des travaux). (à mentionner obligatoirement si des travaux visés à l'article 145²⁴, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o et 4^o à 6^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été exécutés)

(date)

(nom)

(signature)".

(art. 7, AR 30.06.2014 - M.B. 10.07.2014, entre en vigueur le 10.07.2014)]

§ 1. Les dépenses pour l'isolation du toit visées à l'article 145⁴⁷, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée audit article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes:

1° les prestations qui sont à l'origine des dépenses ont été fournies et facturées au contribuable;

2° l'entrepreneur garantit que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt;

3° la facture délivrée par l'entrepreneur ou son annexe doit:

a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;

b) établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre les travaux pour l'isolation du toit et les autres travaux;

c) contenir la formule suivante:

"Attestation en application de l'article 63^{18/15} de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 145⁴⁷, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992

Je soussigné, (...)(...)(...)(...)(...)(...), atteste que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt et que les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes reprises sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du(...). (date du début des travaux).

(date)

(nom)

(signature)".

§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145⁴⁷, du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances:

- les factures relatives aux travaux qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145⁴⁷, alinéa 1^{er}, du même Code;

- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;

- les documents qui démontrent que l'habitation est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans lors du début des travaux relatifs aux dépenses.

Section XXVundecies/6: Réduction d'impôt pour les frais d'adoption

Article 63^{18/16}, AR/CIR 92

(Art. 145⁴⁸, CIR 92)

Art. 63^{18/16} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 1 et 2, AR 02.05.2019 - M.B. 14.05.2019 ; Numac: 2019012265)

§ 1. Les dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption visées à l'article 145⁴⁸, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée audit article lorsqu'elles sont relatives aux frais suivants:

1° en ce qui concerne les frais relatifs à la procédure d'aptitude:

a) les montants pour les sessions d'informations organisées par l'autorité centrale compétente du pays de résidence habituelle des parents adoptifs;

b) les montants pour le cycle de préparation organisé par l'autorité centrale compétente du pays de résidence habituelle des parents adoptifs;

c) les frais de dépôt d'une requête afin d'obtenir un jugement d'aptitude auprès du tribunal compétent dans le pays de résidence habituelle des parents adoptifs;

2° en ce qui concerne les dépenses facturées par un service d'adoption agréé:

a) les frais pour l'encadrement de l'apparementement par le service d'adoption agréé;

b) les frais relatifs au suivi post-adoptif;

c) les frais pour lesquels le service d'adoption agréé intervient en tant qu'intermédiaire;

3° en ce qui concerne les dépenses pour les frais de dossier dans le pays d'origine de l'enfant adopté:

a) les dépenses d'un avocat, notaire, représentant ou un autre intermédiaire, pour autant que ces dépenses aient reçu l'aval de l'autorité centrale compétente dans le pays d'accueil.

Les frais qui sont repris dans une convention type de frais que l'autorité centrale compétente du pays d'accueil établit par pays d'origine, sont considérés comme acceptés par cette autorité;

b) les frais d'obtention, de traduction ainsi que de légalisation des documents qui doivent être obtenus auprès d'administrations publiques;

c) les contributions financières exigées dans le pays d'origine de l'enfant, à condition soit que le montant de ces contributions soit prévu par la législation du pays d'origine, soit que la contribution ait été directement versée à l'autorité centrale du pays d'origine;

4° en ce qui concerne les dépenses pour un voyage aller-retour des parents adoptifs vers le pays d'origine de l'enfant adopté et les frais pour le voyage de l'enfant adopté vers le pays de résidence des parents adoptifs:

a) les frais pour les billets, en ce compris les frais de transport des bagages, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas de façon déraisonnable les besoins des parents adoptifs ou de l'enfant;

b) les frais pour les déplacements effectués en voiture, déterminés à l'aide de l'indemnité kilométrique telle qu'en vigueur à la date du voyage en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

c) les frais de visas;

5° en ce qui concerne les dépenses pour le séjour des parents adoptifs dans le pays d'origine de l'enfant adopté: les frais de logement dûment justifiés, limités à l'indemnité de séjour maximale octroyée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, telle que déterminée par le Ministre des Affaires étrangères.

§ 2. Dans le cas où la procédure d'adoption débouche effectivement sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la transcription de l'adoption dans les registres de l'état civil.

Dans le cas où la procédure d'adoption ne débouche pas sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la rupture de la convention avec le service d'adoption agréé.

§ 3. Un service d'adoption de l'Etat de résidence habituelle du contribuable est considéré agréé conformément à l'article 243/1, 2°bis/1, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ce service est agréé par l'autorité centrale de l'Etat dont il relève.

Section XXVundecies/7: Réduction d'impôt pour primes pour une assurance protection juridique

Article 63^{18/17}, AR/CIR 92

Art. 63^{18/17} est applicable à partir du 01.09.2019 et sur les attestations émises à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 8, 9 et 19, al. 4, AR 20.12.2020 - M.B. 29.12.2020 - Numac: 2020044549)

Art. 63^{18/17} entre en vigueur le 01.09.2019 et est d'application aux attestations délivrées à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 1 et 8, AR 16.07.2019 - M.B. 29.07.2019; Numac: 2019041661)

L'assureur qui conclut une assurance protection juridique visée à l'article 145⁴⁹, § 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 doit délivrer au preneur d'assurance chaque année avant le 1^{er} mars de l'année qui suit l'année du paiement des primes une attestation qui:

- reprend le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée et qui entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt;
- certifie, conformément à l'article 145⁴⁹, § 2, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 à rendre plus accessible l'assurance protection juridique.

Le modèle de l'attestation visée à l'alinéa 1^{er} est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.

Section XXVundecies/8: Montant des réductions additionnelles visées à l'article 147, alinéa 1^{er}, 1^o et 7^o, du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 63^{18/18}, AR/CIR 92

Art. 63^{18/18}, sixième tiret, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 1 et 2, AR 17.05.2025 - M.B. 30.05.2025; Numac: 2025004014)

En exécution de l'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant de la réduction additionnelle pour pensions et autres revenus de remplacement mentionné à l'article 147, alinéa 1^{er}, 1^o, de ce Code et, à partir de l'exercice d'imposition 2023, le montant de la réduction additionnelle pour allocations de chômage mentionné à l'article 147, alinéa 1^{er}, 7^o, du même Code sont portés à:

- pour l'exercice d'imposition 2020: 236,525 euros;
- pour l'exercice d'imposition 2022: 237,36 euros.
- pour l'exercice d'imposition 2023: 238,15 euros.
- pour l'exercice d'imposition 2024: 237,895 euros.
- pour l'exercice d'imposition 2025: 237,495 euros.
- **pour l'exercice d'imposition 2026: 236,71 euros.**

Section XXVduodecies: Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire

Article 63¹⁹, AR/CIR 92

(Art. 154bis, CIR 92)

Art. 63¹⁹ est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 7, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

En exécution de l'article 154bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 24,75 % visé à l'alinéa 2 du même article est porté à:

- 66,81 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 %;
- 57,75 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.

Section XXVI: Versements anticipés - Majoration d'impôt – Bonification

Article 64, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 64, est applicable pour l'exercice d'imposition 2017 (art. 1 et 2, AR 07.03.2016 - M.B. 09.03.2016)

Conformément à l'article 162, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de la majoration d'impôt est déterminé en fonction du taux de référence repris dans le tableau ci-après:

Exercice d'imposition	Taux de référence
1993	9
1996	7
2015	0,75
2016	0,50
2017	0,50

Article 65, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1^{er}, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 65 est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 8, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

Pour les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui recueillent des bénéfices, profits, rémunérations des dirigeants d'entreprise ou de conjoints aidants et qui effectuent des versements anticipés dont il est question aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du même Code, les versements dont il s'agit sont considérés, par priorité, comme des versements anticipés visés aux articles 157 à 166 précités, à concurrence du montant nécessaire pour éviter la majoration prévue audit article 157.

Pour le calcul de cette majoration, les revenus visés à l'alinéa qui précède sont censés se rapporter à une année civile complète même si la période d'exercice de l'activité

professionnelle dont ils proviennent ne coïncide pas entièrement avec cette même année civile.

Article 66, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 66 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 49bis, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

§ 1. Pour les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 246 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les revenus qui concourent à la détermination de la base de la majoration prévue aux articles 157 à 166 du même Code se rapportent à une période qui ne coïncide pas entièrement avec l'année civile, les règles particulières des §§ 2 à 6 sont applicables, étant entendu que:

a) si l'exercice comptable ou l'exercice de l'activité:

- ne débute pas le premier jour d'un mois, ce mois n'est pas compté;
- ne se termine pas le dernier jour d'un mois, ce mois est compté pour un mois entier;

b) un trimestre commencé est compté pour un trimestre entier.

§ 2. Pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile et dont l'exercice comptable compte 12 mois, l'exercice comptable est scindé en périodes de 3 mois et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement à concurrence chaque fois d'un quart de son montant au plus tard le dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable; pour l'application de l'article 159 du même Code, ces dates sont censées correspondre à celles qui sont citées dans ce même article.

§ 3. En ce qui concerne les exercices comptables d'une durée supérieure à 12 mois, les dates de versement anticipé et les majorations prévues à l'article 159 du même Code ou définies dans le présent article se déterminent comme si les bénéfices avaient été réalisés au cours des 12 derniers mois de l'exercice comptable et les dispositions de ce même article 159 ou du § 2 sont applicables suivant que la comptabilité est ou non tenue par année civile. § 4. Pour les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité par année civile et qui cessent complètement et définitivement leur activité, celle-ci est censée avoir été exercée au cours:

a) du quatrième trimestre lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du premier trimestre et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement au plus tard le 10 avril de l'année de la cessation;

b) des troisième et quatrième trimestres lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du deuxième trimestre et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement à concurrence chaque fois de la moitié de son montant au plus tard le 10 avril et le 10 juillet de l'année de la cessation;

c) des deuxième, troisième et quatrième trimestres lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du troisième trimestre et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 avril, le 10 juillet et le 10 octobre de l'année de la cessation;

d) de toute l'année civile lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du quatrième trimestre et les dispositions de l'article 159 du même Code sont applicables. Les mêmes règles sont applicables si, en raison de la modification de la date de clôture de l'exercice comptable, celui-ci a une durée inférieure à 12 mois.

§ 5. Pour les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité par année civile et qui commencent l'exercice de leur activité au cours:

a) du premier trimestre, les dispositions de l'article 159 du même Code sont applicables;

b) du deuxième trimestre, aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement, à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre de l'année du début de l'activité;

c) du troisième trimestre, aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement, à concurrence chaque fois de la moitié de son montant, au plus tard le 10 octobre et le 20 décembre de l'année du début de l'activité;

d) du quatrième trimestre, aucune majoration n'est applicable à l'impôt qui a été versé anticipativement, au plus tard le 20 décembre de l'année du début de l'activité.

§ 6. Lorsque le contribuable, qui se trouve dans une des éventualités prévues aux §§ 4 ou 5, tient une comptabilité autrement que par année civile, les dates citées à ces mêmes §§ 4 ou 5 sont à remplacer par celles qui sont déterminées au § 2.

Article 67, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 67 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 22 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 68, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 68 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 23 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 69, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 69 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 52, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Au point de vue de la comptabilité de l'Etat, les versements anticipés sont assimilés au précompte professionnel visé aux articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 70, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 70, alinéa 1, la phrase liminaire, et alinéa 1, 2°, et alinéa 2, entre en vigueur le 01.02.2024 (art. 24 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

[Lorsque les extraits de compte versements anticipés ont été communiqués aux contribuables conformément à l'article 71 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était au 28 février 2019, le contribuable ne peut exiger de l'administration la mise à disposition de son aperçu via la plateforme MyMinfin (art. 4, AR 21.11.2018 - M.B. 03.12.2018; Numac: 2018015041)]

Pour autant que les versements anticipés n'aient pas encore été imputés sur l'impôt sur les revenus dû par le contribuable au nom duquel ils ont été comptabilisés (...), ou n'aient pas été transférés au conjoint aidant en application de l'article 157, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, **le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer la perception des versements anticipés** peut, au plus tard au dernier jour du troisième mois qui suit la période imposable:

1° redresser toutes les erreurs matérielles faites par des tiers, le cas échéant, par remboursement;

2° rembourser, transférer à un des comptes financiers relevant de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, en vue d'apurer des dettes fiscales ou non-fiscales ou reporter pour la période imposable suivante les montants versés ou virés, **conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 15/1 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales**, par le contribuable ou son tiers dûment mandaté.

Les demandes de rectification, remboursement, transfert ou report des versements anticipés sont introduites via la plateforme électronique MyMinfin. Le demandeur qui n'a pas accès à MyMinfin, y compris le tiers qui prouve qu'il a commis une erreur matérielle, introduit sa demande au **"service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer la perception des versements anticipés"**.

Article 71, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 71 entre en vigueur le 01.03.2019 (art. 3 et 5, AR 21.11.2018 - M.B. 03.12.2018; Numac: 2018015041)

[Lorsque les extraits de compte versements anticipés ont été communiqués aux contribuables conformément à l'article 71 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était au 28 février 2019, le contribuable ne peut exiger de l'administration la mise à disposition de son aperçu via la plateforme MyMinfin (art. 4, AR 21.11.2018 - M.B. 03.12.2018; Numac: 2018015041)]

§ 1. Au moyen de la plateforme électronique MyMinfin, l'administration met à la disposition de chaque contribuable pour le compte duquel des versements anticipés ont été comptabilisés un aperçu des versements anticipés payés pour son compte pour la période imposable en cours ainsi que pour les trois dernières périodes imposables. Cet aperçu est informatif et ne confère au contribuable aucun droit.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE.

§ 2. Lorsque le «Centre de Perception - Service Versements Anticipés» a modifié la destination originale des versements anticipés, conformément à l'article 70, alinéa 1^{er}, les versements ou virements effectués initialement sont, dans la mesure où leur destination a été modifiée, nuls de plein droit et les avantages qui y étaient attachés sont supprimés.

Article 72, AR/CIR 92

(Art. 162, al. 1er, 167, 175 et 376, § 4, CIR 92)

Art. 72 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1996 (art. 6, AR 20.05.1997 - M.B. 10.06.1997)

(...)

Section XXVII: Conversion en rente de capitaux et valeurs de rachat

Article 73, AR/CIR 92

(Art. 169, § 1, CIR 92)

Art. 73 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 57, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 169 du Code des impôts sur les revenus 1992, n'interviennent pour la détermination de la base imposable qu'à concurrence de la rente viagère qui résulte de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge du bénéficiaire à la date à laquelle le capital ou la valeur de rachat lui est payé ou attribué, cet âge étant fixé en années entières et en négligeant les fractions d'années.

Age du bénéficiaire à la date de paiement ou d'attribution du capital ou de la valeur de rachat	Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachat
(1)	(2)
40 ans et moins	1
41 à 45 ans	1,5
46 à 50 ans	2
51 à 55 ans	2,5
56 à 58 ans	3
59 et 60 ans	3,5
61 et 62 ans	4
63 et 64 ans	4,5
65 ans et plus	5

Section XXVIIbis: Conditions et limites d'exonération des provisions techniques

Article 73¹, AR/CIR 92

(Art. 194bis, CIR 92)

Art. 73¹ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000 (art. 1, AR 13.05.1999 - M.B. 08.07.1999)

Sont exonérées aux conditions et limites visées aux articles 73² à 73⁴, les provisions techniques suivantes:

- la provision pour égalisation et catastrophes en ce qu'elle concerne les risques visés à l'article 73³;
- la provision pour primes non acquises visée à l'article 73⁴.

Article 73², AR/CIR 92

(Art. 194bis, CIR 92)

Art. 73² est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000 (art. 1, AR 13.05.1999 - M.B. 08.07.1999)

Les provisions visées à l'article 73¹ comptabilisées à l'expiration de la période imposable, sont exclues des bénéfices de cette période à condition que:

1° les provisions correspondent aux obligations incombant à l'entreprise pour l'exécution de contrats d'assurances existant au dernier jour de la période imposable ou de contrats échus mais non entièrement liquidés;

2° les provisions apparaissent sous les rubriques appropriées du passif;

3° chaque montant de provision technique subsistant à l'expiration de la période imposable et pour lequel l'exonération est revendiquée soit justifié par tous les documents nécessaires à sa détermination. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie de provision, il peut être exigé un relevé spécifique dont le modèle, le contenu et le support sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, 1°, la provision pour égalisation et catastrophes doit correspondre à l'obligation incombant à l'entreprise relativement à la couverture des risques visés à l'article 73³.

Article 73³, AR/CIR 92

(Art. 194bis, CIR 92)

Art. 73³ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000 (art. 1, AR 13.05.1999 - M.B. 08.07.1999)

La provision pour égalisation et catastrophes est exonérée dans les limites suivantes:

1° en ce qui concerne les risques dus à des éléments naturels, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits du travail:

a) le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 350 % des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance;

b) le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 % du maximum visé sub a;

2° en ce qui concerne les risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution et du fait des produits défectueux:

a) le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 500 % des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance;

b) le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 % du maximum visé sub a.

Les charges auxquelles se rapportent les provisions constituées conformément à l'alinéa 1^{er} doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées.

Article 73⁴, AR/CIR 92

(Art. 194bis, CIR 92)

Art. 73⁴ est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000 (art. 1, AR 13.05.1999 - M.B. 08.07.1999)

La provision pour primes non acquises est exonérée à concurrence de la quotité des primes brutes de réassurance, diminuées des commissions d'acquisition, qui est afférente à la période imposable suivant celle visée à l'article 73² ou aux périodes imposables ultérieures, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.

Cette quotité doit être calculée séparément pour chaque contrat d'assurance, au prorata du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture.

Section XXVIIbis/1. - Modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles dans le cadre du régime du Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles, les productions scéniques et les jeux vidéo

Sous-section Ire. - Champ d'application

Article 73^{4/1}, AR/CIR 92

(Art. 194ter, CIR 92)

Art. 73^{4/1} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (03.12.2022) (art. 2 et 8, AR 06.11.2022 - M.B. 23.11.2022; Numac: 2022034057)

Pour l'application des **articles 194ter à 194ter/3** du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires peuvent introduire une demande d'agrément au ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant la procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par la présente section.

Sous-section II. - Demande d'agrément

Article 73^{4/2}, AR/CIR 92

(Art. 194ter, CIR 92)

Art. 73^{4/2} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (03.12.2022) (art. 3 et 8, AR 06.11.2022 - M.B. 23.11.2022; Numac: 2022034057)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. La demande d'agrément comme société de production éligible **s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "productions scénique"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "jeux vidéo""** et contient la dénomination, le numéro d'entreprise et l'objet de la société demanderesse ainsi qu'un dossier comportant les documents suivants:

- une copie des derniers statuts coordonnés;
- un organigramme du groupe auquel la société de production appartient lorsque cette société est directement ou indirectement liée ou associée au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations ou de dispositions analogues en vigueur dans un autre Etat;
- une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse et certifiant que cette société n'est pas une entreprise de télédiffusion ou une entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères;
- l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter la législation dans le cadre de l'application du régime de tax shelter et, en particulier, l'article 194ter, § 12, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui impose à la société de production éligible d'effectuer son offre d'attestation tax shelter en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés **en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE;**
- l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter que ni celle-ci, ni les sociétés qui lui sont liées ne peuvent devenir un investisseur éligible;
- l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter que celle-ci ne peut être intermédiaire. Le respect de cette impossibilité est à examiner par rapport à l'oeuvre pour laquelle elle est une société de production éligible.
- **une copie du compte de résultats et du bilan de la société de production par type d'activité ou, en l'absence de ceux-ci, une prévision du compte de résultats et du bilan de la société de production par type d'activité.**

§ 2. La demande d'agrément comme intermédiaire éligible **s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "productions scénique"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "jeux vidéo""** et contient la dénomination, le numéro d'entreprise et l'objet de la société demanderesse ou, pour une personne physique, l'identité et le numéro national, ainsi qu'un dossier comportant les documents suivants:

- un organigramme du groupe auquel l'intermédiaire appartient lorsque cet intermédiaire est lié ou associé au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations;

- l'engagement, dûment signé par le demandeur personne physique ou si la demande est faite par une personne morale par l'organe compétent pour engager la société demanderesse, de respecter la législation dans le cadre de l'application du régime de tax shelter et, en particulier, l'article 194ter, § 12, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui impose à la société de production éligible d'effectuer son offre d'attestation tax shelter **en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE;**

ainsi que, lorsque le demandeur est une personne morale:

- une copie des derniers statuts coordonnés;

- une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse, certifiant que celle-ci n'est pas elle-même une société de production éligible ou un investisseur éligible.

§ 3. Toute demande d'agrément comme société de production ou intermédiaire éligible, accompagnée du dossier visé au § 1^{er} ou au § 2 doit être envoyée à la cellule spécialisée Tax Shelter par courrier électronique à **via le portail prévu à cet effet**

(...)

Article 73^{4/3}, AR/CIR 92

(Art. 194ter, CIR 92)

Art. 73^{4/3} est applicable à partir du 01.01.2015 (art. 1 et 2, AR 19.12.2014 – M.B. 31.12.2014)

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué accuse réception de la demande d'agrément et confirme le caractère complet du dossier ou invite le demandeur à compléter son dossier dans le délai qu'il fixe. Il examine ensuite la demande.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué notifie la décision d'octroi ou de refus d'agrément dans les 30 jours calendrier qui suivent l'accusé de réception de la demande et la confirmation du caractère complet du dossier ou qui suivent le dernier jour du délai complémentaire prévu à l'alinéa 1er. Cette notification est faite de préférence par la même voie électronique que la demande.

Sous-section III. - Durée de l'agrément

Article 73^{4/4}, AR/CIR 92

(Art. 194ter, CIR 92)

Art. 73^{4/4} est applicable à partir du 01.01.2015 (art. 1 et 2, AR 19.12.2014 – M.B. 31.12.2014)

L'agrément initial est accordé pour une durée indéterminée.

Un organigramme du groupe comme visé à l'article 73^{4/2}, §§ 1^{er} et 2, actualisé est transmis chaque année à la Cellule Tax Shelter selon les modalités visées à l'article 73^{4/2}, § 3, chaque fois qu'il a été modifié.

En cas de demande d'octroi d'un nouvel agrément après retrait de l'agrément initial, l'octroi de ce nouvel agrément est valable pour une période de trois ans, renouvelable, suivant les mêmes modalités.

Sous-sections IV. - Retrait de l'agrément

Article 73^{4/5}, AR/CIR 92

(Art. 194ter, CIR 92)

Art. 73^{4/5}, § 2 (insertion), est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 5, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

§ 1. Lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate que l'objet principal et l'activité principale d'une société de production agréée n'est plus le développement et la production d'oeuvres éligibles, il peut suspendre l'agrément de la société de production.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut également suspendre l'agrément de la société de production s'il constate une infraction répétée à l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La société de production est informée par écrit de la suspension visée aux alinéas 1^{er} et 2.

La notification visée à l'alinéa 3 comporte les mentions suivantes :

- le motif de la suspension avec une indication des constatations qui ont conduit à la suspension ;

- le délai, qui est d'au moins un mois, dans lequel il doit être remédié à la situation ayant entraîné la suspension.

Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé lorsque des raisons particulières justifiant une prolongation sont avancées par la société de production.

Si la société de production n'a pas remédié à la situation dans le délai prévu aux alinéas 4 et 5, l'agrément est définitivement retiré.

§ 2. Lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate qu'un intermédiaire éligible ne respecte pas la législation relative au régime de tax shelter, il identifie les manquements, en avise le contrevenant et fixe le délai dans lequel la situation doit être corrigée. Ce délai peut être prolongé.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut suspendre l'agrément.

Si, à l'expiration du délai, fixé en application de l'alinéa 1^{er}, le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, il retire l'agrément et en avise l'intermédiaire.

§ 3. Les Communautés concernées et l'autorité qui veille au respect des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, sont informées d'une suspension ou d'un retrait visé au § 1^{er}.

§ 2. (lire § 4) En cas de faillite de la société de production éligible ou de l'intermédiaire éligible, l'agrément est retiré de plein droit.

§ 3. (lire § 5) En cas de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite. Cette nouvelle demande fait l'objet d'un examen approfondi et l'agrément peut être refusé notamment lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué estime que les manquements qui ont justifié le retrait de l'agrément initial n'ont pas disparu ou sont susceptibles de se reproduire.

L'article 73^{4/3} s'applique mutatis mutandis à la nouvelle demande.

Sous-section V. - Listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles

Article 73^{4/6}, AR/CIR 92

(Art. 194ter, CIR 92)

Art. 73^{4/6} est applicable à partir du 01.01.2015 (art. 1 et 2, AR 19.12.2014 – M.B. 31.12.2014)

Les listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles qui ont été agréés comme tels conformément aux dispositions du présent arrêté sont publiées sur le site internet du Service Public Fédéral FINANCES (www.finances.belgium.be) et tenues à jour par la Cellule spécialisée Tax Shelter.

Sous-section VI. - Autorité compétente de l'Etat fédéral

Article 73^{4/7}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/7} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (03.12.2022) (art. 5 et 8, AR 06.11.2022 - M.B. 23.11.2022; Numac: 2022034057)

§ 1. En application de l'article 194ter/2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi désigne comme Autorité compétente de l'Etat fédéral, le Service public fédéral de Programmation Politique Scientifique.

§ 2. Lorsque une oeuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4^o, **194ter/1, § 2, 1^o, ou 194ter/3, § 2, 1^o**, du même Code est produite par une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de l'autorité fédérale:

1^o conformément aux articles 194ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4^o, **194ter/1, § 2, 1^o, et 194ter/3, § 2, 1^o**, du même Code, pour pouvoir bénéficier du régime de Tax Shelter, l'oeuvre audiovisuelle, **la production scénique ou le jeu vidéo** doit être agréée par l'Autorité compétente de l'Etat fédéral comme oeuvre européenne telle que définie soit dans la Directive "Services de Médias Audiovisuels" du 10 mars 2010, **soit à l'article 194ter/1, § 2, 1^o, soit à l'article 194ter/3, § 2, 1^o**;

2^o conformément aux articles 194ter, § 7, 3^o, **194ter/1, § 1^{er}, et 194ter/3, § 1^{er}**, du même Code, l'Autorité compétente de l'Etat fédéral doit délivrer deux attestations distinctes selon lesquelles:

- l'oeuvre audiovisuelle, **la production scénique ou le jeu vidéo** répond à la définition d'une oeuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4^o, **à l'article 194ter/1, § 2, 1^o, ou à l'article 194ter/3, § 2, 1^o**, du même Code;

- la réalisation de l'oeuvre est achevée et le financement global de l'oeuvre effectué en application des articles 194ter, **194ter/1, et 194ter/3** du même Code respecte les conditions et le plafond visés à **l'article 194ter, § 4, 3°**, du même Code, c'est-à-dire que le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément à l'article 194ter, § 2, du même Code par l'ensemble des investisseurs éligibles n'excède pas 50 % du budget global des dépenses de l'oeuvre éligible et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget.

§ 3. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code travaille en étroite collaboration et se concerta de manière régulière avec l'autorité fédérale (plus particulièrement la cellule Tax Shelter), la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone afin:

1° de permettre l'échange d'informations entre ces différentes entités au sujet des dossiers analysés;

2° d'harmoniser l'interprétation des textes;

3° de favoriser l'utilisation de bonnes pratiques.

§ 4. Plus concrètement, l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code tient l'autorité fédérale et les communautés informées des décisions prises en leur transmettant:

1° la liste des sociétés de productions et intermédiaires éligibles agréés;

2° la liste des oeuvres audiovisuelles, **la liste des productions scéniques et la liste des jeux vidéo** agréées en tant qu'oeuvres éligibles;

3° la liste des oeuvres pour lesquelles l'Autorité compétente de l'autorité fédérale a attesté l'achèvement et le respect des conditions et du plafond visés à **l'article 194ter, § 4, 3°**, du même Code;

4° la liste des attestations Tax Shelter délivrées et la valeur fiscale de ces attestations par convention-cadre;

5° la liste des conventions-cadres notifiées auprès de la cellule Tax Shelter.

et réciproquement.

Ces listes seront transmises dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre.

§ 5. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code tient l'autorité fédérale et les communautés informées:

1° du refus des agréments en tant qu'oeuvres audiovisuelles ou scéniques éligibles;

2° du refus des attestations prévues aux articles 194ter, § 7, 3°, **194ter/1, § 6, et 194ter/3, § 6**, du même Code par l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code;

3° du refus des attestations Tax Shelter,

dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre,

et réciproquement.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral tient l'autorité fédérale et les communautés informées des infractions aux articles 194ter, **194ter/1 et 194ter/3** du même Code,

et réciproquement.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral échange avec les communautés les informations concernant les dossiers dont le caractère européen ou le genre pose problème et leur notifie immédiatement le refus des oeuvres audiovisuelles, **des productions scéniques et des jeux vidéo** en tant qu'oeuvres éligibles,

et réciproquement.

Dès la décision du retrait ou de la suspension d'agrément d'une société de production ou d'un intermédiaire éligible, l'autorité fédérale informe immédiatement l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code des raisons du retrait ou de la suspension.

L'autorité fédérale communique à l'Autorité compétente de l'Etat fédéral d'éventuels problèmes en matière de prospectus FSMA.

§ 6. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral tient l'autorité fédérale et les communautés informées des éventuels problèmes rencontrés par les producteurs comme par exemple l'arrêt de la production, faillite, litiges avec les coproducteurs et/ou prestataires.

§ 7. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral participe aux réunions organisées par l'autorité fédérale avec les communautés au minimum deux fois par an afin de se concerter.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral partage avec l'autorité fédérale et les communautés l'expérience et l'expertise liées à leurs compétences et les consulte en cas d'incertitude au niveau de l'interprétation et de la mise en oeuvre correcte des articles 194ter, **194ter/1 et 194ter/3** du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral peut consulter et se concerter avec l'autorité fédérale et les communautés en cas d'infractions aux articles 194ter, **194ter/1 et 194ter/3** du même Code.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral partage avec les communautés l'expérience et l'expertise liées à leurs compétences et consulte celles-ci en cas d'incertitude au niveau de l'interprétation liée à la notion d'"oeuvre éligible".

§ 8. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral échange annuellement avec l'autorité fédérale et les communautés les données et statistiques nécessaires au monitoring du régime.

Section XXVIIbis/1bis. - Modalités et conditions de l'octroi de l'attestation Tax Shelter

Article 73^{4/7bis}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/7bis} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 6, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

Afin d'obtenir l'attestation Tax Shelter visé à l'article 194ter, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, la société de production éligible doit introduire une demande au moyen du formulaire disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Le formulaire doit contenir les informations et les mentions suivantes :

1° les données qui permettent d'identifier l'oeuvre éligible ;

2° les données qui permettent d'identifier les investisseurs éligibles, le montant de l'investissement des investisseurs éligibles ainsi que les sommes qu'ils ont reçues en vertu de l'article 194ter, § 6, du même Code ;

3° un aperçu du budget total des dépenses pour l'oeuvre éligible et le total des sommes effectivement versées par les investisseurs éligibles qui sont effectivement utilisées pour l'exécution de ce budget ;

4° un aperçu des dépenses qui permettent de déterminer la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter prévue à l'article 194ter, § 8, du même Code, notamment :

a) les données de la comptabilité analytique qui permettent de justifier l'affectation réelle des dépenses ;

b) une description détaillée des dépenses sous-jacentes et leur catégorisation à des fins Tax Shelter ;

c) le fournisseur du bien ou du service sous-jacent auquel les dépenses se rapportent et le numéro de référence utilisé par le fournisseur ;

d) la date à laquelle les dépenses ont été effectuées ;

e) la qualification des dépenses, afin de vérifier les montants déterminés à l'article 194ter, § 7, alinéa 1^{er}, 4^o et 4^o bis, du même Code ;

f) une allocation des dépenses à un investisseur éligible.

Il peut être demandé par la Cellule Tax Shelter que soient joints à la demande les documents qui sont nécessaires à l'administration pour être à même de vérifier si les conditions d'application du régime du Tax Shelter sont remplies.

Le modèle du formulaire est déterminé par l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

L'attestation Tax Shelter sera délivrée directement à l'investisseur au moyen de la plateforme électronique MyMinfin.

Section XXVIIbis/1ter. - Modalités d'élaboration, de contenu et de forme de la convention-cadre

Article 73^{4/7ter}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/7ter} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (03.12.2022) (art. 6 et 8, AR 06.11.2022 - M.B. 23.11.2022; Numac: 2022034057)

La convention-cadre visée à l'article 194ter, § 10, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être notifiée via le portail prévu à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Lors de la notification de la convention-cadre, la société de production éligible doit joindre une attestation prouvant qu'elle n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre.

Section XXVIIbis/2: Limitation de la déduction d'intérêts

Sous-section 1ère. - Détermination des coûts et produits économiquement similaires à des intérêts visés à l'article 198/1, § 2, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 73^{4/8}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/8} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 pour les périodes imposables qui commencent au plus tôt le 01.01.2019 (art. 2 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)

[Le présent chapitre a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

[Aussi longtemps que la loi du 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, les références

aux articles 3:16, 3:45 et 3:55 de l'arrêté royal de 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, reprises à l'article 73^{4/8} de l'AR/CIR 92 doivent être lues respectivement comme des références aux articles 38, 67 et 77 de l'arrêté royal de 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (art. 4 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

§ 1. Pour l'application de l'article 198/1, § 2, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, les coûts et produits suivants sont considérés comme étant économiquement similaires à des intérêts:

- l'amortissement d'une immobilisation incorporelle ou corporelle dans la mesure où les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés sont reprises dans la valeur d'acquisition de cette immobilisation en application de l'article 3:16 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations;

- la réduction des stocks considérée comme frais professionnels, dans la mesure où les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés sont reprises dans le coût de revient de ces stocks et commandes en cours d'exécution en application de l'article 3:16 du même arrêté royal;

- l'indemnité qui est due par le contribuable à une société étrangère qui fait partie du même groupe de sociétés que le contribuable et qui est limitée à une prime pour la mise à disposition de capital en vertu de l'article 185, § 2, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, et en application des règles de prix de transfert;

- les gains et pertes de change dans la mesure où ceux-ci résultent du versement d'intérêt en exécution d'un contrat de prêt;

- les frais de garantie et les frais similaires qui sont dus en raison de la constitution d'un contrat dans lequel l'autre partie a garanti à un bénéficiaire le versement d'un montant déterminé préalablement dans le cas où les conditions contractuelles sont remplies;

- les frais de dossier et les frais similaires, autres que les intérêts, qui sont dus en raison de la conclusion d'un contrat de prêt;

- la partie de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, visé à l'article 3:45 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, qui est comprise dans les bénéfices de la période imposable en application de l'article 363 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que la partie de l'escompte de dettes qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible visé aux articles 3:45 et 3:55 du même arrêté royal, qui est considérée comme des frais professionnels;

§ 2. Pour l'application de l'article 198/1, § 2, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, des coûts et produits sont également considérés comme étant économiquement similaires à des intérêts si ces coûts ou produits constituent une contre-prestation pour la mise à disposition de capitaux et si le bénéficiaire de ces coûts ou le débiteur de ces produits a admis leur qualification en tant que coûts ou produits qui sont économiquement similaires à des intérêts.

L'alinéa 1^{er} ne s'applique que par décision anticipée. Dans ce cas, l'alinéa 1^{er} ne produit pas seulement ses effets sur le demandeur de cette décision anticipée, mais produit également ses effets, selon le cas, sur le bénéficiaire des coûts visés à l'alinéa 1^{er} ou sur le débiteur des produits visés à l'alinéa 1^{er}.

En outre, l'alinéa 1^{er} ne s'applique que s'il est prévu dans le contrat que ces coûts ou produits visés à l'alinéa 1^{er} sont considérés comme étant économiquement similaires à des intérêts pour l'application de l'article 198/1, § 2, du même Code.

La décision anticipée visée à l'alinéa 2 ne peut être donnée que si celle-ci contient la condition que le demandeur de cette décision anticipée identifie chaque débiteur des produits ou chaque bénéficiaire des coûts, visés à l'alinéa 1^{er}, et reprend dans un relevé qui est joint en annexe à la déclaration, non seulement l'identité de ce débiteur ou bénéficiaire, mais également le montant de ces coûts ou de ces produits.

Sous-section 2. - Règles particulières relatives à l'exclusion des emprunts conclus avant le 17 juin 2016 et l'exclusion des emprunts conclus en exécution d'un projet d'infrastructure publique à long terme

Article 73^{4/9}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/9}, alinéa 1, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (art. 3 et 6, AR 07.06.2021 - M.B. 17.06.2021; Numac: 2021042174)

[Le présent arrêté royal a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12.07.2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1, AR 07.06.2021 - M.B. 17.06.2021; Numac: 2021042174)]

Dans le cas où le contribuable dispose d'un ou plusieurs emprunts conclus avant le 17 juin 2016 et qu'aucune modification fondamentale n'a été apportée à ces emprunts à partir de cette date, les intérêts ou les coûts, ou produits qui sont économiquement similaires aux intérêts de ces emprunts conformément à l'article 73^{4/8} n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1 du même Code, pour autant qu'un relevé de ces emprunts soit joint à la déclaration et que les modalités du présent article soient remplies.

Le contribuable indique sur ce relevé, par emprunt:

- les modalités du contrat de prêt, parmi lesquelles le nom des parties, le taux, la durée et le montant emprunté, ainsi que la date à laquelle ce contrat a été conclu;
- la date et une description des modifications dont cet emprunt a fait l'objet depuis la conclusion du contrat visé au premier tiret;
- la confirmation qu'aucune des modifications visées au deuxième tiret qui ont eu lieu à partir du 17 juin 2016 ne revêt un caractère fondamental;
- le montant visé à l'article 198/1, § 2, alinéa 1^{er}, du même Code, qui a été pris en compte en tant que frais professionnels au cours de la période imposable ou a été repris dans les bénéfices de la période imposable en exécution du contrat visé au premier tiret.

Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous contrats ou autres pièces probantes qui sont relatifs à ces emprunts et, le cas échéant, ceux qui sont relatifs aux modifications dont ces emprunts ont fait l'objet et se déclare disposé à fournir ceux-ci sur simple demande.

Article 73^{4/10}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/10} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (art. 4 et 6, AR 07.06.2021 - M.B. 17.06.2021; Numac: 2021042174)

[Le présent arrêté royal a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12.07.2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1, AR 07.06.2021 - M.B. 17.06.2021; Numac: 2021042174)]

Lorsque le contribuable demande que les intérêts ou les coûts ou produits des emprunts visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code, qui sont économiquement similaires à des intérêts conformément à l'article 73^{4/8}, n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt, ou lorsqu'il demande l'application de l'article 198/1, § 6, 13^o, du même Code, celui-ci joint à la déclaration un relevé se rapportant à ces emprunts et dans lequel, par contrat d'emprunt, les données suivantes sont mentionnées:

- l'identification et la description de l'actif de grande ampleur qui est fourni, amélioré, exploité, ou conservé par le projet d'infrastructure publique visé à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code;

- une description du caractère public et/ou une ou plusieurs références à des notes, décisions ou autres documents d'un pouvoir public desquels l'intérêt général ou le caractère public du projet d'infrastructure publique visé au premier tiret apparaît;

- la durée estimée ou réelle des travaux effectivement réalisés dans le cadre du projet d'infrastructure visé au premier tiret;

- le lieu dans lequel se situent le projet visé au premier tiret et les actifs qui ont été réalisés à la suite de ce projet;

- sauf lorsque l'investisseur du projet est un pouvoir public, le nom et le lieu d'établissement de la personne ou des personnes qui supportent le risque économique du projet;

- le nom et le lieu d'établissement de la personne ou des personnes qui en vertu d'un contrat conclu avec l'investisseur sont responsables de l'exécution du projet visé au premier tiret;

- le nom et le lieu d'établissement de la personne ou des personnes qui en vertu de l'exécution du projet visé au premier tiret recueillent des intérêts ou des produits qui sont économiquement similaires à des intérêts conformément à l'article 73^{4/8};

- sauf lorsque le contribuable demande l'application de l'article 198/1, § 6, 13°, du même Code, le montant des intérêts et des coûts visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 1^{er}, du même Code qui sont économiquement similaires à des intérêts conformément à l'article 73^{4/8}, qui ont été recueillis ou payés par le contribuable au cours de la période imposable en exécution de ce contrat.

L'application de l'article 198/1, § 6, 13°, du même Code, ne peut être demandée que lorsqu'une déclaration sur l'honneur est jointe à la déclaration dans laquelle il est certifié que le contribuable n'exerce aucune activité qui ne soit pas liée au projet d'infrastructure visé à l'alinéa 1^{er}, premier tiret.

Le contribuable tient à disposition de l'administration tous contrats ou autres pièces probantes qui sont relatifs à ces emprunts et, le cas échéant, ceux qui sont relatifs aux modifications dont ces emprunts ont fait l'objet et fournit ceux-ci sur simple demande.

Le contribuable réunit également les pièces justificatives suivantes, les tient à disposition de l'administration et fournit celles-ci sur simple demande:

- le cas échéant, une copie des notes, décisions ou autres documents d'un pouvoir public visés à l'alinéa 1^{er}, deuxième tiret, desquels le caractère public ou l'intérêt général du projet d'infrastructure visé à l'alinéa 1^{er}, premier tiret, apparaît;

- les documents qui peuvent confirmer la localisation du projet visé à l'alinéa 1^{er}, premier tiret et des actifs qui ont été réalisés à la suite de ce projet;

- les documents qui présentent le cadre économique et juridique du projet d'infrastructure publique et dans lesquels toutes les parties concernées par la réalisation de ce projet sont identifiées.

Sous-section 3. - Règles particulières applicables dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés

Article 73^{4/11}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/11}, § 1, alinéa 2 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 5, a et b, et 7, AR 07.06.2021 - M.B. 17.06.2021; Numac: 2021042174)

[Le présent arrêté royal a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12.07.2016 établissant des règles pour lutter contre les

pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1, AR 07.06.2021 - M.B. 17.06.2021; Numac: 2021042174)]

§ 1. Dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés auquel au moins une société ou un établissement visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 3, deuxième tiret, du même Code, appartient, le montant de l'EBITDA du contribuable visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 2, du même Code, est adapté conformément aux dispositions du présent article.

L'EBITDA est augmenté des frais professionnels qui sont dus aux sociétés ou aux établissements visés à l'alinéa 1^{er} dans la mesure où le contribuable a démontré que ces coûts sont considérés dans le chef du bénéficiaire comme des revenus qui sont neutralisés de l'EBITDA en application de l'alinéa 3.

L'EBITDA est diminué des revenus recueillis des sociétés ou des établissements visés à l'alinéa 1^{er} pour autant que ces revenus soient compris dans le résultat de la période imposable (...).

L'alinéa 3 n'est pas applicable:

- lorsqu'il s'agit des revenus visés à l'article 202 du même Code qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux articles 203 à 205 du même Code;

- lorsqu'il s'agit des bénéfices qui ont été réalisés en exécution d'un projet d'infrastructure publique à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne;

- à 85 % des revenus de la période imposable, visés aux articles 205/2 et 205/3 du même Code, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux dispositions de l'article 205/1 du même Code;

- à 80 % des revenus de brevets, déterminés conformément à l'article 543 du même Code, qui sont pris en compte en vue d'être déduits des bénéfices de la période imposable;

§ 2. Lorsque le montant de l'EBITDA d'une des sociétés ou d'un des établissements visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er} est négatif, ce montant négatif est réparti entre le contribuable et les autres sociétés et établissements visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, en proportion de l'importance des montants positifs de l'EBITDA du contribuable et de chacun de ces sociétés et établissements.

Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, L'EBITDA du contribuable est diminué du montant attribué au contribuable visé à l'alinéa 1^{er}, jusqu'à un montant qui ne peut pas être inférieur à zéro.

§ 3. Les sociétés et les établissements visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, peuvent convenir avec le contribuable de renoncer collectivement au calcul de l'EBITDA par la conclusion d'une convention qui remplit les conditions du présent paragraphe. L'EBITDA du contribuable, de ces sociétés et de ces établissements est dans ce cas censé être nul.

Cette convention ne peut se conclure que si:

- le contribuable ainsi que toutes les sociétés et tous les établissements visés à l'alinéa 1^{er} prennent part à la convention et qu'ils sont identifiés en tant que parties contractantes de cette convention;

- sa période d'application est déterminée par la mention de l'exercice d'imposition ou des exercices d'impositions qui sont liés aux périodes imposables auxquelles cette convention s'applique;

- au moins une des parties contractantes joint cette convention à la déclaration qui est relative à l'exercice d'imposition auquel cette convention s'applique.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine le modèle de la convention visée au présent paragraphe.

Article 73^{4/12}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/12} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 pour les périodes imposables qui commencent au plus tôt le 01.01.2019 (art. 2 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)

[Le présent chapitre a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

[Aussi longtemps que la loi du 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, les références aux articles 3:16, 3:45 et 3:55 de l'arrêté royal de 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, reprises à l'article 73^{4/8} de l'AR/CIR 92 doivent être lues respectivement comme des références aux articles 38, 67 et 77 de l'arrêté royal de 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (art. 4 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

§ 1. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés auquel au moins une société ou un établissement visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 3, deuxième tiret, du même Code, appartient, le montant visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 1^{er}, a), du même Code, est déterminé comme suit dans le chef du contribuable:

1) le montant visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 1^{er}, a), du même Code, est diminué le cas échéant de 30 % de la somme des EBITDA, déterminés conformément à l'article 73^{4/11}, du contribuable et de chaque autre société ou établissement précité;

2) il est ensuite déterminé pour le contribuable ainsi que pour chaque société et établissement précité, la différence positive entre d'une part, les surcoûts d'emprunt et d'autre part, 30 % de l'EBITDA déterminé conformément à l'article 73^{4/11};

3) le montant déterminé conformément au 1) est ensuite proportionnellement réparti entre le contribuable et chaque société et établissement précité, en fonction de l'importance du montant déterminé conformément au 2);

4) le montant limite du contribuable est déterminé par la somme de 30 % de l'EBITDA déterminé conformément à l'article 73^{4/11} et du montant déterminé conformément au 3).

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, l'EBITDA du contribuable et de chaque autre société ou établissement susvisé, déterminé conformément à l'article 73^{4/11}, est censé être nul si ce montant est un montant négatif.

§ 2. Le contribuable qui a conclu une convention visée à l'article 73^{4/11}, § 3, peut déroger au paragraphe 1^{er}, en prévoyant dans cette convention une répartition à parts égales entre les parties contractantes du montant visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 1^{er}, a), du même Code.

En cas d'application de l'alinéa 1^{er}, le montant visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 1^{er}, a), du même Code, est multiplié dans le chef du contribuable par une fraction dont le numérateur est égal à un et le dénominateur équivaut au nombre de parties contractantes.

Sous-section 4. - Détermination du modèle de relevé pour l'exonération des surcoûts d'emprunt non considérés comme frais professionnels d'une période imposable antérieure et pour la convention de déduction d'intérêts

Article 73^{4/13}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/13} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 pour les périodes imposables qui commencent au plus tôt le 01.01.2019 (art. 2 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)

[Le présent chapitre a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

[Aussi longtemps que la loi du 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, les références aux articles 3:16, 3:45 et 3:55 de l'arrêté royal de 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, reprises à l'article 73^{4/8} de l'AR/CIR 92 doivent être lues respectivement comme des références aux articles 38, 67 et 77 de l'arrêté royal de 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (art. 4 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

Le modèle du relevé visé à l'article 194sexies, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué.

Ce relevé mentionne les montants suivants:

- 1) les surcoûts d'emprunt qui ne sont pas considérés comme frais professionnels et qui sont reportés de la période imposable précédente;
- 2) les surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, du même Code;
- 3) le montant limite visé à l'article 198/1, § 3, du même Code;
- 4) le cas échéant, les bénéfices qui sont exonérés en application de l'article 194sexies, du même Code, qui d'une part ne peuvent pas être supérieurs au montant visé au 1) et d'autre part ne peuvent pas être supérieurs à la différence positive entre les montants visés au 3) et au 2);
- 5) les surcoûts d'emprunt qui ne sont pas considérés comme frais professionnels, à reporter à une période imposable suivante, déterminés soit en augmentant le montant visé au 1) de la différence positive entre les surcoûts d'emprunt visés au 2) et le montant limite visé au 3), soit en le diminuant des bénéfices exonérés visés au 4).

Article 73^{4/14}, AR/CIR 92

Art. 73^{4/14} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 pour les périodes imposables qui commencent au plus tôt le 01.01.2019 (art. 2 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)

[Le présent chapitre a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (art. 1 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

[Aussi longtemps que la loi du 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, les références aux articles 3:16, 3:45 et 3:55 de l'arrêté royal de 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, reprises à l'article 73^{4/8} de l'AR/CIR 92 doivent être lues respectivement comme des références aux articles 38, 67 et 77 de l'arrêté royal de 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (art. 4 et 5, AR 20.12.2019 - M.B. 27.12.2019; Numac: 2019042928)]

Le modèle de convention de déduction d'intérêts visée à l'article 198/1, § 5, du même Code, est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué.

Section XXVIIter: Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission

Article 73^{4bis}, AR/CIR 92

(Art. 194quater, § 6, al. 1, CIR 92)

Art. 73^{4bis} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004 (art. 1, AR 06.02.2003 - M.B. 14.02.2003)

En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o du même Code et en cas d'opérations visées à l'article 211, § 1^{er} du même Code, l'opération ne peut avoir pour effet une prolongation du délai d'investissement visé à l'article 194quater, § 3, du même Code au-delà du terme initialement prévu.

Lorsque, en cas d'apport visé à l'alinéa 1^{er}, les conditions des articles 190 ou 194quater du même Code ne sont plus remplies, la partie de la réserve d'investissement qui est devenue imposable, est taxée dans le chef de la société apporteuse.

Section XXVIIquater: Revenus définitivement taxés

Article 73^{4ter}, AR/CIR 92

(Art. 202, § 2, al. 2 et 203, § 1, al. 2, CIR 92)

Art. 73^{4ter} est abrogé à partir du 16.06.2017 (art. 10, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

L'intitulé de la section XXVIIquater est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 9, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

(...)

Article 73^{4quater}, AR/CIR 92

(Art. 202, § 2, al. 2 et 203, § 1, al. 2, CIR 92)

Art. 73^{4quater} est applicable aux dividendes visés à l'article 202, § 1^{er}, 1^o et 2^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à partir du 01.01.2016 (art. 1 et 2, AR 01.03.2016 - M.B. 10.03.2016) [Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté ne s'applique pas aux dividendes qui sont alloués ou attribués au cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge]

Pour l'application de l'article 203, § 1^{er}, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions du droit commun en matière d'impôts visées à l'article 203, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, du même Code, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique, en ce qui concerne les pays de la liste reprise ci-dessous:

1. Abu Dhabi
2. Ajman

3. Andorre
4. Bosnie-Herzégovine
5. Dubaï
6. Gibraltar
7. Guernesey
8. Jersey
9. Kirghizistan
10. Koweït
11. Kosovo
12. Liechtenstein
13. Macao
14. Macédoine
15. Maldives
16. Ile de Man
17. Iles Marshall
18. Micronésie (Fédération de ...)
19. Moldavie
20. Monaco
21. Monténégro
22. Oman
23. Ouzbékistan
24. Paraguay
25. Qatar
26. Ras al Khaimah
27. Serbie
28. Charjah
29. Timor oriental
30. Turkménistan
31. Umm al Qaiwain.

Section XXVIIquater¹: Déduction pour revenus d'innovation

Article 73^{4quater/1}, AR/CIR 92

Art. 73^{4quater/1} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.10.2019) (art. 2, AR 02.10.2019 - M.B. 17.10.2019; Numac: 2019014940)

Afin de permettre l'établissement des montants visés à l'article 205/4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est entre autres exigé que:

1° la documentation dans laquelle sont détaillées les dépenses globales relatives à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 5°, du même Code, réalisées par l'entreprise liée dont le droit de propriété intellectuelle a été acquis et pour laquelle les dépenses précitées formaient une charge, soit conservée;

2° les revenus d'innovation à prendre en considération visés à l'article 205/1, § 2, 2°, du même Code soient, le cas échéant, répartis suivant la nature de la redevance;

3° pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1^{er} juillet 2016, il soit démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visés au 2° sont reçus au plus tôt le 1^{er} juillet 2016;

4° pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1^{er} juillet 2021, il soit, le cas échéant, démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visé au 2° sont reçus durant la partie de la période imposable pour laquelle l'article 543 du même Code n'est pas appliqué relativement au droit de propriété intellectuelle;

5° l'on explique comment est déterminé le montant brut des revenus d'innovation;

6° pour autant que cela ne soit pas déjà déterminé dans la décision judiciaire ou arbitrale, ni dans l'accord amiable ou le contrat d'assurance, l'on explique comment est déterminée la partie des indemnités qui ont directement trait à un droit de propriété intellectuelle et qui sont dues à l'occasion d'une violation du droit de propriété intellectuelle qui indemnise le dommage réel;

7° l'on explique comment les frais portés en déduction des revenus d'innovation sont, le cas échéant, répartis entre:

a) les dépenses reprises en frais visées à l'article 205/1, § 2, 3°, du même Code, qui ne dépassent pas le montant brut des revenus d'innovation;

b) le résultat négatif qui est porté en déduction conformément à l'article 205/2, § 1^{er}, alinéa 3, du même Code;

c) les dépenses globales reprises en frais durant les périodes imposables précédentes qui sont portées en déduction conformément à l'article 205/2, § 2, alinéas 1^{er} à 3, du même Code;

8° dans le cas d'un droit de propriété intellectuelle qui découle d'un projet de développement commun, l'on démontre quelle est la contribution du contribuable dans les dépenses globales exposées en commun pour la concrétisation de ce droit de propriété intellectuelle;

9° l'on explique comment est déterminée la fraction visée à l'article 205/3, § 1^{er}, alinéa 1^{er} ou 2, du même Code, et cela en répartissant des dépenses entre:

a) les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, phrase liminaire, du même Code, qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même;

b) les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, 1^{er} ou 2^{ème} tiret, du même Code;

c) les dépenses globales visées à l'article 205/1, § 2, 5°, 2^{ème} tiret, du même Code;

d) les dépenses globales visées à l'article 205/1, § 2, 5°, 3^{ème} tiret, du même Code.

Les explications des frais et dépenses demandées à l'alinéa précédent doivent se faire à l'aide de données issues des comptes analytiques qui rendent possible la preuve de l'affectation réelle des frais et dépenses.

Les documents probants doivent être tenus à la disposition de l'administration jusqu'au dernier jour du délai d'investigation du dernier exercice d'imposition au cours duquel la société a appliqué la déduction pour revenus d'innovation relativement au droit de propriété intellectuelle, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Article 73^{4quater/2}, AR/CIR 92

Art. 73^{4quater/2} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.10.2019) (art. 2, AR 02.10.2019 - M.B. 17.10.2019; Numac: 2019014940)

Afin de justifier l'établissement, visé à l'article 205/4, § 1^{er}, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, des revenus d'innovation soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services, il est entre autres exigé que:

1° un aperçu soit donné des droits de propriété intellectuelle sous-jacents visés à l'article 205/1, § 2, 1°, du même Code, duquel découle soit le type de produit ou service, soit le groupe de produits ou services;

2° l'on explique pourquoi l'établissement des revenus d'innovation par droit de propriété intellectuelle visé au 1° n'est pas réalisable d'un point de vue pratique;

3° une description détaillée soit donnée soit du type de produit ou service, soit du groupe de produits ou services pour lequel les revenus d'innovation sont constatés et que l'on explique pourquoi celui-ci a été choisi comme point de départ pour la constatation.

Section XXVIIquater^{1/1}: Déduction du transfert intra-groupe

Article 73^{4quater/3}, AR/CIR 92

Art. 73^{4quater/3} est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 pour les périodes imposables qui commencent au plus tôt le 01.01.2019 (art.1 et 3, AR 20.01.2020 - M.B.28.01.2020; Numac: 2020040138)

Le modèle de convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué.

Section XXVIIquater/2: Déduction pour capital à risque

Article 73^{4quinquies}, AR/CIR 92

(Art. 205ter, § 6, al. 2, 205quater, § 7, et 236, CIR 92)

Art. 73^{4quinquies} est abrogé et est applicable aux périodes imposables clôturées à partir du 31.12.2023 (art. 121 et 124, al. 4, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127)

[Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 11 octobre 2022 et qui n'est pas justifiée par le contribuable par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus, reste sans effet pour l'application des articles 116 à 122 (art. 124, al. 7, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127)]

(...)

Article 73^{4sexies}, AR/CIR 92

(Art. 205ter, § 6, al. 2, 205quater, § 7, et 236, CIR 92)

Art. 73^{4sexies} est abrogé et est applicable aux périodes imposables clôturées à partir du 31.12.2023 (art. 121 et 124, al. 4, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127)

[Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 11 octobre 2022 et qui n'est pas justifiée par le contribuable par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus, reste sans effet pour l'application des articles 116 à 122 (art. 124, al. 7, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127)]

(...)

Article 73^{4septies}, AR/CIR 92

(Art. 205ter, § 6, al. 2, 205quater, § 7, et 236, CIR 92)

Art. 73^{4septies} est abrogé et est applicable aux périodes imposables clôturées à partir du 31.12.2023 (art. 121 et 124, al. 4, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127)

[Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 11 octobre 2022 et qui n'est pas justifiée par le contribuable par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus, reste sans effet pour l'application des articles 116 à 122 (art. 124, al. 7, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127)]

(...)

Section XXVIIquinquies: Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et période durant laquelle l'agrément peut être octroyé

Article 73⁵, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73⁵ est applicable à partir du 26.08.2010 (art. 1, AR 30.07.2010 - M.B. 16.08.2010)

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:

1° « système centralisé de prêts d'instruments financiers », un système de prêts d'instruments financiers ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1^{er}, b de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes.

2° « gestionnaire du système »: la société qui gère le système centralisé de prêts d'instruments financiers soumise à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à un impôt étranger analogue.

Article 73⁶, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73⁶ est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 11, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

Peuvent être agréés pour l'application de l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les systèmes centralisés de prêts d'instruments financiers qui satisfont aux conditions suivantes:

1° garantir par eux-mêmes l'interpositionnement entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que les prêteurs et emprunteurs ne puissent intervenir dans le choix de leur contrepartie;

2° garantir l'anonymat entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que l'identité des emprunteurs ne puisse être dévoilée aux prêteurs et inversement;

3° garantir que les emprunts sont réalisés en vue de permettre à l'emprunteur de respecter une obligation de livraison d'instruments financiers;

4° (...)

Le respect de l'ensemble de ces conditions doit permettre d'éviter le recours systématique au paiement de revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11°, du même Code.

Article 73⁷, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73⁷ est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 11 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

Le gestionnaire du système qui ne dispose dans un Etat membre de l'Espace économique européen (...) ni d'un principal établissement ou d'un siège de direction ou d'administration ni d'un établissement belge au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit, préalablement à une demande d'agrément, désigner un représentant responsable résidant en Belgique qui s'engage personnellement à répondre à toutes les obligations qui sont mises à sa charge en vertu de la présente section.

Article 73⁸, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73⁸ est applicable à partir du 01.02.2005 (art. 5, AR 20.01.2005 - M.B. 01.02.2005)

[Les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 73⁸, AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 5, AR 20.01.2005, conservent l'agrément qui est en cours au 01.02.2005 pour autant qu'ils se conforment, endéans le délai de 12 mois à partir du 01.02.2005, aux conditions prévues par les articles 73⁵, 73⁶ et 73⁸ à 73¹², AR/CIR 92, tels que modifiés par le présent arrêté et sous réserve qu'ils aient respecté sans discontinuité les conditions prévues par l'article 73⁷, AR/CIR 92, et par les articles 73⁵, 73⁶ et 73⁸ à 73¹², AR/CIR 92, tels que ceux-ci existaient avant d'être modifiés par l'AR 20.01.2005.]

§ 1. Pour obtenir leur agrément, les systèmes centralisés de prêts d'instruments financiers doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances. Il est accusé réception de la demande d'agrément au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable en mentionnant la date de réception de la demande.

Les demandes d'agrément doivent, pour être considérées comme complètes, contenir les informations suivantes:

- Les dénominations, numéro d'identification et adresse du gestionnaire ainsi que dans les cas visés à l'article 73⁷, ceux de son représentant responsable;
- Une description générale du système centralisé de prêts d'instruments financiers pour lequel l'agrément est demandé en précisant le rôle des différents intervenants et,
- Pour chacune des conditions fixées par l'article 73⁶, les caractéristiques fonctionnelles du système qui assurent le respect de celles-ci.

Pour autant que la demande soit complète, le Ministre des Finances notifie sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'étude de la demande requiert que des informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 soient fournies, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un terme identique par une décision notifiée au demandeur dans le même délai.

Lorsque le Ministre des Finances n'a pas statué dans les délais visés aux alinéas 4 et 5, la demande d'agrément est considérée comme acceptée.

L'agrément est accordé à compter de la date de la notification de la décision du Ministre des Finances au gestionnaire du système ou dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable.

§ 2. Le premier agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Ministre des Finances a agréé le système centralisé de prêts d'instruments financiers. L'agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de cinq ans prenant cours le 1^{er} janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'agrément précédent est arrivé à échéance.

Toute demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au Ministre des Finances au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en cours.

L'agrément est renouvelé au plus tard, un mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, pour autant que les conditions mises à l'agrément soient toujours respectées, trois mois avant la date d'expiration de cette même période d'agrément.

En cas de refus de renouvellement de l'agrément ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite auprès du Ministre des Finances que trois mois à compter de la date de la notification du refus de renouvellement ou de la date du retrait de l'agrément.

§ 3. Si une des informations devant figurer dans la demande d'agrément en vertu du paragraphe premier est modifiée au cours de la période d'agrément, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, son représentant responsable doit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, notifier ce fait au Ministre des Finances.

Article 73⁹, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73⁹ est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 12, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷ (...), son représentant responsable, communique au SPF Finances avant le 15 décembre de chaque année civile, les informations suivantes:

- le montant total des revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des indemnités pour prêts payées, dans le cadre du système centralisé de prêts d'instruments financiers, au cours de la période s'écoulant du 1^{er} septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours;

- l'identité des participants au système centralisé qui ont reçu les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 et les indemnités pour prêts au cours de la même période que celle visée au tiret précédent, ainsi que le montant de ces revenus et indemnités payés à chacun de ces participants pendant cette même période.

Article 73¹⁰, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73¹⁰ est applicable à partir du 01.02.2005 (art. 7, AR 20.01.2005 - M.B. 01.02.2005)

(...)

Article 73¹¹, AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73¹¹ est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 13, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

Le système centralisé de prêts d'instruments financiers doit permettre de déterminer le montant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rémunérations de prêt payées par et à chaque participant par instrument financier prêté pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle ces revenus ont été payés.

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent et permettre la vérification du respect des obligations prévues aux autres dispositions de la présente section, le gestionnaire ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, son représentant responsable s'engage à mettre à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à sa première demande, tous les documents, dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du ou des systèmes informatiques utilisés, les supports informatiques et toutes les données qu'ils contiennent utiles à la vérification du respect des dispositions de la présente section. Les données informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.

Article 73¹², AR/CIR 92

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73¹² est applicable à partir du 26.08.2010 (art. 1, AR 30.07.2010 - M.B. 16.08.2010)

§ 1. Lorsque l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate une infraction aux dispositions de la présente section, elle le notifie au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable.

Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, son représentant responsable, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification pour y répondre et rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 73⁶.

§ 2. Si dans sa réponse à la notification prévue au § 1^{er}, alinéa 2, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, son représentant responsable, conteste les éléments notifiés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, cette dernière dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la lettre exprimant le désaccord pour répondre à celle-ci. L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus équivaut au maintien de sa notification.

Un recours est ouvert au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable contre la décision de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de maintenir, en tout ou partie, sa notification prévue au § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de mise en conformité du système centralisé de prêts d'instruments financiers par rapport aux conditions de l'article 73⁶.

Le recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au Ministre des Finances dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé au § 2, alinéa 1^{er}.

Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable.

Si le Ministre n'a pas statué dans le délai ci-dessus, le recours est considéré comme rejeté.

§ 3. Toute mise en conformité du système centralisé de prêts d'instruments financiers par rapport aux conditions de l'article 73⁶ doit être notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

§ 4. Le système perdra automatiquement son agrément à défaut d'une mise en conformité du système centralisé de prêts d'instruments financiers notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

- à l'issue du délai de réponse prévu au paragraphe 1^{er}, second alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, à son représentant responsable, n'a pas répondu à la notification dans le délai précité ou y a répondu sans formuler de contestation;

- à l'issue du délai pour introduire un recours prévu au § 2, troisième alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73⁷, son représentant responsable, a contesté la notification dans le délai prévu au § 1^{er}, second alinéa, mais n'a pas introduit de recours dans le délai prévu au § 2, troisième alinéa;

- au terme de trente jours à compter de la décision de rejet du recours ou de l'expiration du délai de notification de la décision sur le recours prévu au § 2, dernier alinéa.

Section XXVIII: Détermination du revenu imposable en matière d'impôt des sociétés

Article 74, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 74 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 74/1, AR/CIR 92

Art. 74/1 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 74/2, AR/CIR 92

Art. 74/2 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 75, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 75 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 76, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 76 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 77, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 77 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 77/1, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 77/1 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 77bis, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 77bis (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 78, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 78 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Article 79, AR/CIR 92

(Art. 207, CIR 92)

Art. 79 (abrogé) entre en vigueur le 31.12.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 98 et 99, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)

(...)

Section XXVIII/1: Régime d'option pour les associations sans personnalité juridique

Article 79/1, AR/CIR 92

Art. 79/1 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (14.06.2019) (art. 1 et 3, AR 06.06.2019 - M.B. 14.06.2019; Numac: 2019013128)

[Les associations qui ne sont pas visées à l'art. 220, 1° à 3°, CIR 92, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique, peuvent opter par lettre pour l'impôt des personnes morales pour les revenus qui ont été recueillis durant une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2019 si les informations visées à l'article 79/1, alinéa 1, de l'AR/CIR 92, sont jointes à cette lettre.

Ces associations restent en ce qui concerne les cinq périodes imposables suivantes assujetties à l'impôt des personnes morales.

La lettre visée à l'alinéa 1 n'est valablement remise à l'administration que si celle-ci est signée par les mandataires de l'association et si cette lettre est adressée par recommandé ou par courriel avant le 12.07.2019 au directeur compétent des impôts directs.

L'administration confirme la réception de cette lettre par la délivrance d'un accusé de réception, dans lequel il est, le cas échéant, confirmé que les conditions de forme déterminées dans le présent article sont respectées.

L'association informe ses membres de son choix d'être soumise à l'impôt des personnes morales. (art. 2 et 3, AR 06.06.2019 - M.B. 14.06.2019; Numac: 2019013128)]

Les associations qui ne sont pas visées à l'article 220, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique, peuvent au cours de la période imposable, par lettre, opter pour l'impôt des personnes morales si les données suivantes sont jointes à la lettre:

- l'adresse du siège de l'association ainsi que le nom et l'adresse du ou des membres de l'association qui sont chargés par l'association d'introduire la déclaration à l'impôt des personnes morales;

- une liste des membres de l'association, dans laquelle sont reprises les données suivantes: le nom, prénoms et domicile des membres ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social de cette personne morale;

- une copie des statuts de l'association;

- un aperçu de tous les biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et comptes de l'association, dans lequel, en ce qui concerne les biens immobiliers, chaque bien immobilier est décrit individuellement et l'adresse de celui-ci est mentionnée, dans lequel, en ce qui concerne les capitaux et biens mobiliers, chaque élément est décrit individuellement et sa localisation de celui-ci est mentionnée, et en ce qui concerne les comptes, l'adresse de l'institution financière au sein de laquelle le compte est détenu est mentionnée, ainsi que les capitaux et biens mobiliers de l'association qui sont détenus sur ce compte;

La lettre visée à l'alinéa 1^{er} n'est valablement remise à l'administration que si celle-ci est signée par les mandataires de l'association et si cette lettre est adressée par recommandé ou par courriel au directeur compétent des impôts directs, avant le 60^{ième} jour qui précède le dernier jour de la période imposable.

L'administration confirme la réception de cette lettre par la délivrance d'un accusé de réception, dans lequel il est, le cas échéant, confirmé que les conditions de forme déterminées dans le présent article sont respectées.

L'association informe ses membres de son choix d'être soumise à l'impôt des personnes morales.

Article 79/2, AR/CIR 92

*Art. 79/2 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (14.06.2019)
(art. 1 et 3, AR 06.06.2019 - M.B. 14.06.2019; Numac: 2019013128)*

Les associations visées à l'article 79/1 qui conformément à cet article ont opté pour l'impôt des personnes morales restent, en ce qui concerne les cinq périodes imposables suivantes, assujetties à l'impôt des personnes morales.

Section XXVIII/2. - Déclaration de revenus pour la déduction de rentes alimentaires par certains non-résidents

Article 79/3, AR/CIR 92

Art. 79/3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 1 et 2, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043917)

§ 1. La déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1^{er}/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 :

1° mentionne l'année de revenus à laquelle la déclaration se rapporte ;

2° mentionne les données d'identification suivantes du débiteur des rentes alimentaires :

a) le nom et le(s) prénom(s) ;

b) la date de naissance ;

c) l'adresse complète dans l'Etat de résidence ;

d) le numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence ;

3° mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse complète du bénéficiaire des rentes alimentaires ;

4° mentionne les coordonnées du service de l'administration fiscale de l'Etat de résidence qui délivre la déclaration, le nom et le prénom de la personne qui signe la déclaration au nom de ce service et la date à laquelle la déclaration est délivrée par ce service ;

5° contient la déclaration de l'autorité fiscale de l'Etat de résidence :

a) que le débiteur des rentes alimentaires est un résident fiscal de l'Etat en question ;

b) que l'Etat de résidence accorde en principe un avantage fiscal pour les rentes alimentaires ;

c) que le débiteur des rentes alimentaires et, le cas échéant, son conjoint ne peuvent bénéficier effectivement de l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires pour l'année de revenus en question en raison du faible montant de ses (leurs) revenus imposables dans l'Etat de résidence ;

d) que l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires dans l'Etat de résidence ne peut être reporté sur une année de revenus ultérieure ;

e) en ce qui concerne le montant total des rentes alimentaires effectivement payées au cours de l'année de revenus concernée ;

f) en ce qui concerne le montant des rentes alimentaires effectivement payées au cours de l'année de revenus pour lequel aucun avantage fiscal ne peut être accordé dans l'Etat de résidence en raison de la faible ampleur des revenus.

Lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints, la déclaration de revenus mentionne les données mentionnées à l'alinéa 1^{er}, 2^o, de chaque conjoint.

§ 2. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué établit la forme de la déclaration de revenus.

§ 3. Le contribuable qui demande la déduction de rentes alimentaires en application de l'article 242, § 1^{er}/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, tient la déclaration de revenus à la disposition de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Le contribuable qui demande la déduction de rentes alimentaires précitée par voie de réclamation, joint la déclaration de revenus à sa réclamation.

Section XXIX: Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques)

Article 80, AR/CIR 92

(Art. 245, CIR 92)

Art. 80 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 1, AR 04.12.2003 - M.B. 17.12.2003)

Le montant des centimes additionnels visés à l'article 245, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, est porté à sept centimes.

Section XXX: Crédit d'impôt pour recherche et développement

Article 81, AR/CIR 92

(Art. 289novies, CIR 92)

La section XXX est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 14 et 26, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

Art. 81 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 15 et 26, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour recherche et développement visé aux articles 289quater à 289sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent:

1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;

2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, a et b, et 70, alinéa 2, du même Code, mentionnant les mêmes informations que celles prévus à l'article 47, 2°.

Article 81bis, AR/CIR 92

(Art. 289novies, CIR 92)

Art. 81bis est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 16, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

En ce qui concerne les brevets visés à l'article 69, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux prévus à l'article 47bis.

Article 82, AR/CIR 92

(Art. 289novies, CIR 92)

Art. 82 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 17, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

§ 1. En ce qui concerne les immobilisations visés à l'article 69, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, elles sont définies de la même manière qu'à l'article 48, § 1^{er}.

§ 2. Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles autres que les brevets acquises de tiers, qui sont affectées à la promotion de la recherche et du développement de produits nouveaux et de technologies avancées et pour lesquelles le crédit d'impôt pour recherche et développement a été obtenu en raison de cette affectation, doivent pendant toute la durée d'amortissement de ces immobilisations, rester affectées à cet usage par le contribuable qui a obtenu le crédit d'impôt pour recherche et développement ou par le contribuable qui a acquis les immobilisations à l'occasion d'opérations visées aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles l'obligation imposée par les dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité de crédit d'impôt pour recherche et développement accordé est remboursée sous forme d'un complément d'impôt de la période imposable au cours de laquelle l'inobservation de cette obligation s'est produite; cette quotité est égale à 1 % de la valeur d'investissement ou de revient de l'immobilisation concernée, multiplié par le taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, du même Code et par le produit de 2 facteurs déterminés suivant les règles mentionnées au a et b:

a)

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice 1989 ou à un exercice d'imposition antérieur: 15 ou 7 selon qu'il s'agit, d'une part, de meubles meublants et de matériel de bureau ou, d'autre part, de tous autres éléments;

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1990 ou 1991 mais avant le 1er janvier 1991: 10;

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée après le 1er janvier 1991: 10,5;

b) une fraction:

- ayant pour dénominateur le nombre de périodes imposables sur lesquelles s'étend la durée d'amortissement de l'immobilisation concernée;
- ayant pour numérateur le nombre de ces périodes qui ne sont pas encore écoulées au moment où l'inobservation de l'obligation se produit.

§ 4. Les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux prévus à l'article 48, § 4.

CHAPITRE II: PRECOMPTES ET IMPUTATION DES PRECOMPTES

Section I: Précompte mobilier

Article 83, AR/CIR 92

(Art. 250, 300, § 1er et 312, CIR 92)

Art. 83 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 5, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000)

Pour le calcul du précompte mobilier, le montant du revenu imposable est fixé en euro et arrondi au cent.

Le précompte mobilier est établi en euro et arrondi au cent.

Article 84, AR/CIR 92

(Art. 250, 300, § 1er et 312, CIR 92)

Art. 84 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 25 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 85, AR/CIR 92

(Art. 250, 300, § 1er et 312, CIR 92)

Art. 85, al. 1, est applicable à partir du 01.10.2010 (art. 1 et 3, AR 10.05.2010 - M.B. 14.05.2010)

Lors de chaque versement du précompte mobilier ou au plus tard dans les 15 jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus imposables, le redevable remet au service désigné par le Ministre ou son délégué une déclaration de revenus, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.

A l'appui de cette déclaration, l'administration des contributions directes peut exiger la production d'un extrait justificatif des livres ou comptes du redevable, daté, signé et certifié exact par celui-ci ou par son représentant.

Article 85/1, AR/CIR 92

Art. 85/1 entre en vigueur le 01.06.2026 (art. 1 et 2, AR 18.05.2026 - M.B. 27.05.2026; Numac: 2026003829)

§ 1. Le choix visé à l'article 265/1 du Code des impôt sur les revenus 1992 doit être exercé par écrit et de façon univoque :

- au moment de l'ouverture d'un compte relatif à des instruments financiers visés à l'article 92, § 1er, a), du même Code, ou, au choix du redevable visé à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, à une date déterminée par ce redevable et au plus tard avant la réalisation de la première opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), du même Code sur ce compte ;

- au plus tard au moment de la liquidation d'un contrat d'assurance tel que visé à l'article 92, § 1er, b), du même Code.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les comptes relatifs à des instruments financiers visés à l'article 92, § 1er, a), du même Code sur lesquels une opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), du même Code, a eu lieu avant le 1er septembre 2026, le choix visé à l'article 265/1, du même Code, doit être exercé à la date définie par le redevable visé à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, et au plus tard le 31 août 2026.

Tout choix effectué à une date ultérieure à une de celles mentionnées à l'alinéa 1er ne prendra effet qu'à partir de la période imposable suivante.

Le choix visé aux alinéas 1er et 2 peut être révoqué par écrit et de façon univoque. Conformément à l'article 265/1, alinéa 2, du même Code, la révocation ne peut intervenir qu'une seule fois par période imposable et ne produit ses effets qu'à partir de la période imposable suivante.

En cas de :

- choix exercé conformément à l'alinéa 1er ou 2,
- situation visée à l'article 34, alinéa 3, première phrase, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers,

les redevables visés à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chaque compte concerné ou pour chaque ayant droit d'un contrat d'assurance, une fiche annuelle conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle ces revenus se rapportent.

La fiche prévue à l'alinéa 5 mentionne les éléments suivants :

1° le montant total des plus-values réalisées sur un compte ou par l'ayant droit du contrat en ce qui concerne les actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, a) et b) ;

2° les données d'identification de la personne qui est ou a été titulaire du compte au cours de la période imposable ou de l'ayant droit du contrat d'assurance, à savoir, conformément à l'article 265/1, alinéa 4, 2°, du même Code :

a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

- le nom, le prénom et l'adresse complète ;
- le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou du registre d'attente

;

- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale :

- la dénomination, l'adresse complète du siège social ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

3° le numéro du compte ou du contrat visé à l'alinéa 1er .

§ 2. La demande univoque de retenue de précompte mobilier visée à l'article 34, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers doit être formulée par écrit au plus tard au moment de la liquidation d'un contrat d'assurance tel que visé à l'article 92, § 1er, b), du même Code.

§ 3. La demande univoque de paiement d'un montant équivalent au précompte mobilier visée à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers doit être formulée de manière univoque au redevable et à la date déterminée par ce redevable et au plus tard le 31 août 2026.

Dans l'hypothèse où il est fait usage de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026, il ne peut être fait application, pour toute la période imposable 2026, du choix contenu à l'article 265/1 du même Code.

Section II: Précompte professionnel

Article 86, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1er et 2, 300, § 1er, et 312, CIR 92)

Art. 86, alinéa 2, entre en vigueur le 01.02.2021 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir de la même date (art. 1 et 3, AR 26.01.2021 - M.B. 29.01.2021; Numac: 2021040031)

Les personnes physiques et morales, de même que toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, assurent totalement ou partiellement la direction ou l'administration de sociétés, associations, établissements ou organismes sans personnalité juridique, sont tenues de verser au Trésor le précompte professionnel dû à la source sur les revenus visés à l'article 87 qu'elles ont payés ou attribués.

La société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1^obis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 est hébergée, est censée payer ou attribuer les revenus visés à l'article 87, 2^obis, relatifs aux contrats conclus par cette plateforme.

Article 87, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1 et 2, 300, § 1, et 312, CIR 92)

Art. 87, 3^obis, entre en vigueur le 01.12.2022 et est applicable aux primes payées ou attribuées à partir de cette date (art. 1 et 3, AR 13.11.2022 - M.B. 25.11.2022; Numac: 2022034147)

Sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur:

1^o

a) les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1^{er}, 4^o et 5^o du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont payés ou attribués en Belgique ou à l'étranger par les personnes visées aux articles 3, 179 ou 220 du même Code, agissant en qualité de débiteurs, dépositaires, mandataires ou intermédiaires.

b) les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1^{er}, 4^o et 5^o du Code précité, qui sont payés ou attribués en Belgique ou à l'étranger par des non-résidents visés à l'article 227 du même Code, pour lesquels ces revenus constituent des frais professionnels au sens de l'article 237 du même Code.

2° les rémunérations constituées totalement ou principalement par des pourboires ou pourcentages de service, payés par la clientèle aux personnes qui, étant liées par un contrat de louage de travail, sont employées en Belgique par les redevables visés à l'article 86;

2°bis les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1°bis, du même Code;

3° les prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 2°, du même Code;

3°bis les primes visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 2° bis, du même Code ;

4° les rentes ou les capitaux visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 3° et 4°, du même Code, payés ou attribués par des habitants du Royaume à des non-habitants du Royaume;

4°bis les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte, visés aux articles 90, alinéa 1^{er}, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du même Code, payées ou attribuées à des chercheurs;

5° les revenus mentionnés ci-après, lorsqu'ils sont payés ou attribués à des non-résidents visés à l'article 227 du même Code:

a) bénéfices et profits visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1°, du même Code;

b) commissions, vacations, allocations, honoraires et toutes autres rétributions de prestations ou services, de quelque nature que ce soit, ainsi que droits d'auteur, de reproduction et autres droits analogues, qui sont payés ou attribués en Belgique, occasionnellement ou non, par les personnes mentionnées à l'article 86, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur objet, à des personnes quelconques pour lesquelles ces rétributions constituent des profits visés à l'article 23, § 1^{er}, 2°, du même Code;

c) bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, b, du même Code;

d) revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, du même Code;

e) bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, d, du même Code;

f) revenus visés à l'article 228, § 3, du même Code;

6° les jetons de présence payés ou attribués par des personnes mentionnées à l'article 86 à des personnes quelconques pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1^{er}, 2°, du même Code.

7° l'ensemble des bénéfices et profits qui sont considérés, conformément aux dispositions des articles 29, § 1^{er}, et 364 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme attribués aux associés ou membres non résidents de sociétés ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du même Code.

8° les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, du même Code, à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, pour autant que ces plus-values soient comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, du même Code.

9° les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits, même si elles proviennent d'une activité professionnelle antérieure.

Article 88, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1^{er} et 2, 300, § 1^{er}, et 312, CIR 92)

Art. 88 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 1 et 6, AR/CIR; AR 19.12.2022 – M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043137)

Le montant du précompte professionnel dû à la source est déterminé **conformément aux règles d'application et au mode de calcul y relatifs**, qui figurent à l'annexe III.

Article 89, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1 et 2, 300, § 1, et 312, CIR 92)

Art. 89 est abrogé à partir du 01.01.2024 (art. 1 et 3, AR 11.12.2023 – M.B. 15.12.2023; Numac: 2023048149)

(...)

Article 90, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1er et 2, 300, § 1er, et 312, CIR 92)

Art. 90, § 1, alinéa 1, § 2, et § 4, est applicable du 01.02.2025 (art. 26 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

§ 1. Les redevables du précompte professionnel qui ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°, doivent, dans le délai prévu à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, introduire par voie électronique une déclaration au précompte professionnel auprès du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué et verser le précompte professionnel dû selon les règles **du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et son arrêté d'exécution**.

Une déclaration doit également être introduite par voie électronique par les redevables du précompte professionnel:

- lorsque, pour une période déterminée, ils n'ont pas payé ou attribué de revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°;

- lorsqu'ils ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°, qui, eu égard aux règles d'application et au mode de calcul visés à l'article 88, ne donnent cependant pas lieu à la déduction de précompte professionnel.

Les redevables sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces déclarations s'effectue sur support papier.

Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle de déclaration au précompte professionnel et détermine les modalités relatives à son introduction.

§ 2. (...)

Lorsqu'un redevable du précompte professionnel enregistré cesse de l'être, il doit en informer immédiatement le fonctionnaire auprès duquel il a été enregistré en cette qualité et demander par la même occasion la radiation du numéro d'enregistrement.

Le numéro d'enregistrement comprend éventuellement le numéro qui a été attribué au redevable du précompte professionnel pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. L'employeur ou la société y assimilée qui, en application des articles 275⁸, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, ou 275⁹, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 % du précompte professionnel et qui renonce à l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs nouveaux postes de travail ont été maintenus durant le délai prescrit et ont rempli la condition visée à l'article 275⁸, § 4, alinéa 2, du même Code au cours de cette période, doit introduire une déclaration distincte au précompte professionnel suivant les modalités fixées au § 1^{er}, alinéa 1^{er}.

Par dérogation au § 1^{er}, le délai pour introduire cette déclaration distincte expire respectivement:

- le 15^{ème} jour après l'expiration du 36^{ème} mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1^{er} qui, en application de l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 % du précompte professionnel;

- le 15^{ème} jour après l'expiration du 60^{ème} mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1^{er} qui, en application de l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 % du précompte professionnel.

Cette déclaration contient:

a) dans le cadre "nature des revenus": le code qui est repris à l'annexe IIIBis;

b) dans le cadre "revenus imposables": le total des rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur qui sont liées à un ou plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1^{er} et pour lesquelles, en application de l'article 275⁸, § 1, alinéa 1^{er}, ou de l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 1^{er} du même Code, une déclaration visée à l'article 95², § 3, est remise;

c) dans le cadre "précompte professionnel dû": le total du précompte professionnel non versé qui est lié à un ou plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1^{er};

d) dans le cadre "année et période de paiement des revenus": le mois et l'année au cours desquels a lieu le plus rapproché des deux moments suivants:

- le moment où la déclaration est remise;

- pour l'employeur visé à l'alinéa 1^{er} qui, en application de l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 % du précompte professionnel: le moment où expire le 36^{ème} mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de travail;

- pour l'employeur visé à l'alinéa 1^{er} qui, en application de l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code est temporairement dispensé de verser 25 % du précompte professionnel: le moment où expire le 60^{ème} mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de travail.

§ 4. Pour l'application du § 1^{er}, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1^{er}, 4^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent introduire une déclaration au précompte professionnel auprès du receveur compétent dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus visés à l'article 87, 7^o, sont considérés comme attribués conformément à l'article 364 du même Code et payer le précompte professionnel dû selon les règles du **Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de son arrêté d'exécution**.

Article 91, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1^{er} et 2, 300, § 1^{er}, et 312, CIR 92)

Art. 91 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 117, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Lorsque, en rémunération des prestations d'un orchestre, d'une troupe ou d'une équipe, des rétributions sont payées ou attribuées globalement à un non-résident visé à l'article 87, 5^o, qui dirige cet orchestre, cette troupe ou cette équipe et est seul personnellement lié au débiteur des revenus, l'obligation de déclaration et de paiement du précompte professionnel incombe au débiteur de la rétribution globale, tant pour ce qui concerne la part que le chef d'orchestre, de la troupe ou de l'équipe conserve pour lui-même que pour ce qui concerne la part qu'il rétrocède aux membres de sa formation.

Article 92, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1^{er} et 2, 300, § 1^{er}, et 312, CIR 92)

Art. 92, § 1, et § 5, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.03.2023) (art. 6, 2° et 8°, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023 - Numac: 2023041021)

Art. 92, § 1, et § 2, alinéa 1, et alinéa 2, et § 3, et § 4, alinéa 1, et alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2023 (art. 6, 1°, et 3° à 7°, et art. 9, alinéa 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023 - Numac: 2023041021)

§ 1. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel visés à **l'article 270, alinéa 1^{er}, 1° à 3° et 6°**, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, les fiches (...) dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Les débiteurs visés au § 1^{er} sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de telles fiches (...), ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces fiches et du relevé récapitulatif s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.

Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle des fiches (...) et détermine les modalités relatives à leurs introductions.

§ 3. Un relevé distinct peut être établi pour des catégories déterminées de bénéficiaires, tels que employés, ouvriers, bénéficiaires de pensions et rentes, dirigeants d'entreprise ou pour certaines catégories de revenus telles que définies à l'article 87, 1° à 7°.

§ 4. Une dispense d'introduire les fiches (...) prévus au présent article peut être accordée, par le Ministre des Finances ou son délégué, sur demande écrite et motivée, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, aux pouvoirs, institutions et organismes publics, pour les pensions et allocations sociales dont le montant n'atteint pas le minimum imposable.

Les institutions qui paient ou attribuent des pensions exonérées d'impôts sur les revenus en application de l'article 230, alinéa 1^{er}, 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées d'introduire les fiches visées au présent article (...) pour ces pensions, lorsqu'une fiche comme visée à l'article 321ter du même Code a déjà été introduite.

§ 5. Les redevables du précompte professionnel visés à **l'article 270, alinéa 1^{er}, 4°**, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent établir un relevé particulier dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut instaurer l'obligation d'introduire ce relevé particulier par voie électronique sauf en cas d'éventuelle dispense accordée par celui-ci et peut déterminer les modalités relative à son introduction.

Article 92/1, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1 et 2, 300, § 1, et 312, CIR 92)

Art. 92/1 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2018 (art. 6 et 7, al. 1, AR 03.07.2019 - M.B. 12.07.2019; Numac: 2019030643)

(...)

Article 93, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1^{er} et 2, 300, § 1^{er}, et 312, CIR 92)

Art. 93, § 1, alinéa 1, et § 2, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.03.2023) (art. 7, 2° et 3°, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Art. 93, § 1, alinéa 1, est applicable à partir du 01.01.2023 (art. 7, 1° et art. 9, al. 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

§ 1. A l'appui des déclarations introduites conformément aux articles 90 et 91, les redevables du précompte professionnel visés à **l'article 270, alinéa 1^{er}, 1° à 3° et 6°**, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent introduire auprès du service compétent, les fiches (...), visés à l'article 92, avant le 1^{er} mars de l'année qui suit celle à laquelle ces fiches (...) se rapportent.

Les redevables visés à l'alinéa 1^{er} du précompte professionnel doivent, avant le 1^{er} mars, remettre un double de la fiche, dûment complétée, à chacun des bénéficiaires des revenus, pour permettre à ceux-ci de remplir éventuellement leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents.

§ 2. Les redevables du précompte professionnel visés à **l'article 270, alinéa 1^{er}, 4°**, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, à l'appui de la déclaration introduite conformément à l'article 90, § 4, introduire le relevé particulier visé à l'article 92, § 5, au contrôle "Etranger" désigné conformément à l'article 297 du même Code au plus tard quatre mois après l'expiration de la période à laquelle se rapporte ledit relevé.

§ 3. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui payent ou attribuent des revenus professionnels à des contribuables visés à l'article 171, 1°, i, du même Code, doivent tenir à la disposition de l'Administration, une déclaration desdits contribuables dans laquelle ils attestent remplir ou non la condition prévue à l'article 171, 1°, i, CIR 92.

Article 94, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1^{er} et 2, 300, § 1^{er}, et 312, CIR 92)

Art. 94, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (27.03.2023) (art. 8, 2°, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; 2023041021)

Art. 94, alinéa 1, deuxième tiret, et alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2023 (art. 8, 1°, 3°, et art. 9, al. 2, AR 13.03.2023 - M.B. 17.03.2023; Numac: 2023041021)

Art. 94 alinéa 1^{er}, le premier tiret est abrogé du 01.01.2023 (art. 5 et 6, AR 19.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043137)

Les redevables du précompte professionnel peuvent:

- (...)

- dans l'hypothèse où, conformément à la dispense prévue à l'article 90, § 1^{er}, alinéa 3, ils introduisent la déclaration au précompte professionnel sur support papier, demander gratuitement à **l'Administration Générale de la Fiscalité** des imprimés destinés à la souscription de ces déclarations;

- dans l'hypothèse où, conformément à la dispense prévue à l'article 92, § 2, ils introduisent les fiches (...) qui y sont mentionnés sur support papier, demander gratuitement à **l'Administration Générale de la Fiscalité** des imprimés destinés à l'établissement de ces fiches (...).

- demander gratuitement à **l'Administration Générale de la Fiscalité** des imprimés destinés à l'établissement du relevé particulier visé à l'article 92, § 5;

Les redevables du précompte professionnel qui, conformément à la dispense prévue à l'article 92, § 2, introduisent les fiches (...) qui y sont mentionnés sur support papier, peuvent en outre utiliser des imprimés qui diffèrent des modèles établis par le Ministre des Finances ou

son délégué, à condition que ceux-ci contiennent toutes les indications reprises aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué et soient du même format que lesdits modèles.

Article 95, AR/CIR 92

(Art. 57, 250, 271, 275, §§ 1er et 2, 300, § 1er, et 312, CIR 92)

Art. 95 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 5, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000)

Le montant des revenus imposables est fixé en euro et arrondi au cent.

Section IIbis: Dispense de versement du précompte professionnel

Article 95¹, AR/CIR 92

(Art. 275¹ à 275⁸, CIR 92)

Art. 95¹, alinéa 2 (abrogé), est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2022 (art. 3 et 12, al. 2, Lprog 27.12.2021 - M.B. 31.12.2021; Numac: 2021043625)

En exécution de l'article 275¹, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 24,75 % visé à l'alinéa 3 du même article est porté à:

- 32,19 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 %;
- 41,25 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.

(...)

Article 95², AR/CIR 92

(Art. 275¹ à 275⁸, CIR 92)

Art. 95², § 1, alinéa 3, 13° (retiré et rétabli), et § 3, alinéa unique, b/, 7° (retiré et rétabli), et § 3, alinéa unique, c), 14° (retiré et rétabli), arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (05.08.2026) et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 (art. 1, a), b), c), d), e) et f), et art. 5, AR 22.07.2026 - M.B. 05.08.2026; Numac: 2026005926)

§ 1. Les redevables du précompte professionnel visés à l'alinéa 3 doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux §§ 2 et 3.

Toutefois, les employeurs visés à l'article 275⁷ du Code des impôts sur les revenus 1992, occupant des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1^{er}, 1°, a) à p), de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, qui doivent affecter une partie de la dispense de versement du précompte professionnel au

financement des fonds Maribel social, sont tenus de remettre trois déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux §§ 2, 3 et 3bis.

Les redevables visés à l'alinéa 1^{er} sont:

1° les employeurs définis à l'article 275¹, alinéa 2, du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par un travailleur;

2° les employeurs visés à l'article 275² du même Code et qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage;

3° a) les universités et les hautes écoles visées à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS, le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO et le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs post-doctoraux;

b) les institutions scientifiques visées à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 2, du même Code, qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux;

c) les entreprises visés à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 1°, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou des hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou avec des institutions scientifiques agréées, visées aux a) et b);

d) les sociétés visées à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 2°, du même Code, qui répondent à la définition de "Young Innovative Company" et qui paient ou attribuent des rémunérations à du personnel scientifique employé en tant que travailleur salarié au sein de ces sociétés;

e) les entreprises visés à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 3°, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 1° ou 2°.

f) les entreprises visées à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 3° ou 4°.

g) les entreprises visées à l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 3° ou 4°, et qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1^{er} à 6, du Code des sociétés et des associations, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées.

4° les employeurs visés à l'article 275⁴ du même Code, qui appartiennent au secteur de la pêche en mer;

5°

a) les entreprises visées à l'article 275⁵, § 1^{er} ou 1^{er}/1, du même Code, où s'effectue un travail en équipe ;

b) les entreprises visées à l'article 275⁵, § 2, du même Code, où s'effectue un travail de nuit;

c) les entreprises visées à l'article 275⁵, § 3 ou § 3/1, du même Code, où s'effectue un travail en équipe dans un système de travail en continu ;

d) les entreprises visées à l'article 275⁵, § 4, du même Code, où s'effectue de travaux sous un régime de navigation en système;

e) les entreprises visées à l'article 275⁵, § 5, du même Code, qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place;

6° les redevables visés à l'article 275⁶ du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs;

7° les employeurs définis à l'article 275⁷, alinéa 2, du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations;

8° les employeurs visés à l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, les sociétés qui, en application de l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 9, du même Code, y sont assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 8, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 275⁸, § 4, du même Code;

9° les employeurs visés à l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, les sociétés qui, en application de l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 10, du même Code, y sont assimilées et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visées à l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 9, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 275⁸, § 4, du même Code;

9°/1 les employeurs visés à l'article 275^{9/1} du même Code ayant été touchés par une calamité naturelle visée à l'article 95⁷ ;

10° les employeurs visés à l'article 275¹⁰, alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations;

11° les employeurs visés à l'article 275¹¹ du même Code, qui paient ou attribuent des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

12° les employeurs visés à l'article 275¹², alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations.

13° les employeurs visés à l'article 275¹³, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels.

§ 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes:

a) dans le cadre "revenus imposables": les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période;

b) dans le cadre "précompte professionnel dû": le précompte professionnel retenu.

§ 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes:

a) dans le cadre "nature des revenus": le code qui est repris à l'annexe IIIbis;

b) dans le cadre "revenus imposables":

1° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 1°: la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire sur les heures supplémentaires réellement prestées pendant cette période;

2° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 2°: les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et pour lesquels une lettre de mer est produite;

3° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 3° à 6° et 10°: les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période;

4° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 7°:

- le total des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque ces rémunérations ou une partie de celles-ci sont assujetties à la sécurité sociale;

- le total des rémunérations brutes imposables telles qu'elles sont prises en considération pour le calcul du précompte professionnel, lorsque ces rémunérations ne sont pas assujetties à la sécurité sociale;

4°/1 pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 8° à 9°: les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 275⁸, § 4, du même Code;

4°/2 pour les redevables visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, 9°/1 : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 275^{9/1}, § 2, du même Code;

5° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 11°: le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués par l'employeur durant cette période;

6° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 12°: les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 275¹², § 4, du même Code;

7° pour les débiteurs visés au § 1^{er}, alinéa 3, 13° : le nombre d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruticulture ou la culture maraîchère pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au cours de la période de déclaration concernée ;

c) dans le cadre "précompte professionnel dû":

1° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 1°: un montant négatif égal à:

- 32,19 % du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire lorsqu'un sursalaire légal de 20 % est appliqué;

- 41,25 % du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire lorsqu'un sursalaire légal de 50 ou 100 % est appliqué;

2° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 2°: un montant négatif égal au précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables payées ou attribuées aux travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne et pour lesquels une lettre de mer est produite;

3° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 3°, a à e: un montant négatif égal à 80 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;

4° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 3°, f: un montant négatif égal à 40 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, imité à 25 % du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 1° ou 2°, du même Code;

5° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 3°, g: un montant négatif égal à 40 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, limité à 50 % du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux sociétés qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1^{er} à 6, du Code des sociétés et des associations, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées;

6° pour les redevables visés § 1^{er}, alinéa 2, 4°: un montant négatif égal au précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, selon la distinction suivante:

- lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 275⁴, § 1^{er}, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, seule la différence positive entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu doit être mentionnée;

- lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 275⁴, § 1^{er}, alinéa 5, du même Code, seule la différence négative entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu doit être mentionnée;

7° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 5°, a) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l'article 275⁵, § 1^{er}/1, alinéa 4, du même Code :

- 22,8 % des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 275⁵, § 1^{er}, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 275⁵, § 1^{er}, du même Code;

7°/1 pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 5°, b): un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants:

- 22,8 % des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 275⁵, § 2, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 275⁵, § 2, du même Code;

7°/2 pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 5°, c) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l'article 275⁵, § 1^{er}/1, alinéa 4, du même Code :

- 25 % des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 275⁵, § 3, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 275⁵, § 3, du même Code;

7°/3 pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 5°, d): un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants:

- 22,8 % des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 275⁵, § 4, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 275⁵, § 4, du même Code;

7°/4 pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 5°, e): un montant négatif égal au plus petit des deux montants:

- 18 % des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 275⁵, § 5, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion des primes, du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 275⁵, § 5, du même Code;

8° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 6°: un montant négatif égal à **75 %** du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;

9° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 7°: un montant négatif égal 0,12 % ou, pour les employeurs visés à l'article 275⁷, alinéa 2, b et c, du Code précité, un montant négatif égal à 1 % ou, pour les employeurs visés à l'article 275⁷, alinéa 3, b, 2°, du même Code, un montant négatif égal à 1,12 %:

- du total des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque ces rémunérations ou une partie de celles-ci sont assujetties à la sécurité sociale;

- du total des rémunérations brutes imposables telles qu'elles sont prises en considération pour le calcul du précompte professionnel, lorsque ces rémunérations ne sont pas assujetties à la sécurité sociale;

10° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 8° et 9°: un montant négatif égal à 25 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;

10°/1 pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 9°/1 : un montant négatif égal à 30 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, dans la mesure ou le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel qui, conformément à l'article 275^{9/1}, § 3, du même Code est admis par employeur et par calamité naturelle, n'est pas dépassé ;

11° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 10° : un montant négatif égal à 10 % ou, pour les employeurs visés à l'article 275¹⁰, alinéa 4, du même Code, égal à 20 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;

12° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 11° : un montant négatif égal aux suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués durant cette période qui sont effectivement portés en déduction du précompte professionnel dû pour cette période, le cas échéant augmenté des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi qui ont été payés ou attribués lors d'une période précédente appartenant à la même année civile et qui n'ont pas encore pu être portés en déduction du précompte professionnel dû pour une période précédente;

13° pour les redevables visés au § 1^{er}, alinéa 3, 12° : un montant négatif égal à 11,75 % de l'ensemble des rémunérations visées à l'article 275¹², § 4, du même Code de l'ensemble des travailleurs visés à l'article 275¹², § 2, du même Code.

14° pour les débiteurs visés au § 1^{er}, alinéa 3, 13° : un montant négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus imposables" multiplié par le montant de 1,30 euro par heure indexé conformément à l'article 275¹³, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.

§ 3bis. La troisième déclaration au précompte professionnel des employeurs visés au § 1^{er}, alinéa 2, se rapporte exclusivement au montant de la dispense de versement du précompte professionnel qui est affecté au financement des fonds Maribel social et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes:

a) dans le cadre "nature des revenus": le code 47;

b) dans le cadre "revenus imposables": la partie de la dispense de versement du précompte professionnel visée au § 3, c, 9°, et exclusivement relative aux travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1^{er}, 1°, a) à p), de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

c) dans le cadre "précompte professionnel dû": un montant positif égal à trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel visé au b.

§ 4. Comme preuve de leurs déclarations au précompte professionnel, les redevables du précompte professionnel visés au § 1^{er} doivent respecter les modalités qui sont reprise à l'annexe IIIter.

§ 5. Les institutions agréées en exécution de l'article 275³, § 1^{er}, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont reprises à l'annexe IIIquater.

Article 95³, AR/CIR 92

(Art. 275³, CIR 92)

Art. 95³ est applicable à partir du 01.01.2014 (art. 1 et 4, AR 23.03.2014 - M.B. 31.03.2014)

La demande, visée à l'article 275³, § 3, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est adressée, par écrit ou par voie électronique, au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

Afin de permettre au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique de fournir l'avis, la demande doit contenir au moins les éléments suivants, comme:

- l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées;
 - la description des projets ou programmes de recherche ou de développement pour lesquels l'avis est demandé;
 - des éléments qui pourraient démontrer que le projet ou programme aurait pour but la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental;
- et/ou,
- l'identité complète du travailleur ainsi que, le cas échéant, le numéro national;
 - des éléments qui démontrent que le travailleur sera employé dans des projets ou programmes de recherche ou de développement;
 - le cas échéant, des éléments qui démontrent que le travailleur concerné dispose d'un diplôme visé à l'article 275³, § 2, du même Code.

Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique vérifie dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la réception de la demande, l'intégralité de la demande conformément aux dispositions légales. Le cas échéant, le demandeur est invité dans ce délai d'un mois à compléter le dossier ou à fournir des explications complémentaires. La demande est censée être complète:

- après l'obtention de tous les ajouts nécessaires ou des explications orales. Le service public le confirme dans les quatorze jours après avoir obtenu les derniers ajouts ou explications;
- après l'expiration du délai d'un mois, lorsque le service public n'a posé aucune question au demandeur.

L'avis contraignant est communiqué au demandeur dans un délai de trois mois commençant le lendemain du jour où la demande est censée être complète.

Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique et le demandeur peuvent modifier ce délai en concertation.

L'avis contraignant est définitif.

Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique envoie une copie de l'avis contraignant au Service public fédéral Finances.

Article 95⁴, AR/CIR 92

(Art. 275³, CIR 92)

Art. 95⁴ est applicable à partir du 01.01.2014 (art. 2 et 4, AR 23.03.2014 - M.B. 31.03.2014)

La demande, visée à l'article 275³, § 3, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, est envoyée par voie électronique au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique donne le plus rapidement possible un avis qui est contraignant pour le Service public fédéral Finances, au plus tard dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la réception de la demande.

Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique envoie une copie de l'avis au redevable du précompte professionnel concerné.

Article 95^{4/1}, AR/CIR 92

Art. 95^{4/1} est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (10.05.2020) (art. 1, AR 24.04.2020 - M.B. 30.04.2020; Numac: 2020040954)

§ 1. Le modèle de l'attestation visée à l'article 275⁵, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Le débiteur du précompte professionnel qui demande l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 275⁵, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, envoie, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la deuxième déclaration visée à l'article 95², § 3, a été introduite, une version scannée de l'attestation visée au paragraphe 1^{er} dûment complétée, datée et signée, par mail à l'adresse mail mentionnée sur le modèle visé au paragraphe 1^{er}. Il mentionne dans l'objet de son mail "attestation navigation en système" suivi de son numéro d'entreprise.

L'administration confirme au débiteur la réception de l'attestation au moyen d'un accusé de réception.

Dans le cas où le débiteur visé à l'alinéa 1^{er} est une entreprise agréée pour le travail intérimaire et que celle-ci met un ou plusieurs intérimaires à disposition d'une entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 275⁵, § 4, alinéa 1^{er}, du même Code, cette attestation mentionne l'aide visée à l'article 275⁵, § 4, alinéa 7, du même Code, de cette entreprise à laquelle ces intérimaires sont mis à disposition comme si celle-ci demandait elle-même la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 275⁵, § 4, du même Code.

L'aide mentionnée dans l'attestation visée au présent article comprend également dans tous les cas l'aide qui a été octroyée à une entreprise agréée pour le travail intérimaire suite à la mise à disposition d'intérimaires à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 275⁵, § 4, alinéa 1^{er}, du même Code, comme si cette entreprise à laquelle ces intérimaires sont mis à disposition, a elle-même reçu l'aide.

Article 95^{4/2}, AR/CIR 92

Art. 95^{4/2}, § 1, alinéa 1, § 1, alinéa 2, phrase liminaire, § 1, alinéa 2, premier tiret, § 1, alinéa 3, et § 2 (insertion), arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (05.08.2026) et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2026. (art. 2, a), b), c), d), e), et art. 5, AR 22.07.2026 – M.B. 05.08.2026; Numac: 2026005926)

§ 1. Une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met un, ou plusieurs, intérimaires à disposition d'une entreprise visée à l'article 275⁵, § 1^{er}, ou à l'article 275⁵, § 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui emploie ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou dans un système de travail en continu, d'une entreprise visée à l'article 275⁵, § 2, du même Code, qui emploie ces intérimaires dans un système de travail de nuit, d'une entreprise visée à l'article 275⁵, § 4, du même Code, qui emploie ces intérimaires sous le régime de navigation en système, ou d'une entreprise visée à l'article 275⁵, § 5, du même Code, qui emploie ces intérimaires qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place, établit pour la prestation qui est fournie par ces intérimaires qu'elle a recueilli l'accord de cette entreprise qui emploie ces intérimaires pour appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 275⁵ du même Code lorsque les conditions visées **au présent paragraphe** sont remplies.

L'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} et l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} concluent un contrat écrit, **ou incluent des dispositions dans le contrat commercial** que les deux parties concluent entre elles, définissant le cadre procédural qui détermine **les modalités d'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1^{er} et la manière dont la preuve doit être apportée** que toutes les conditions d'application de cette dispense sont remplies. **Ce contrat comporte** au moins les dispositions suivantes :

- il est convenu que l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} peut seulement appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à

l'alinéa 1^{er}, pour autant qu'il s'agisse de prestations pour lesquelles l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} a établi, après l'exécution de la prestation, une déclaration, démontrant de manière univoque la constatation par cette société que l'intérimaire avait effectivement été employé pour ces prestations, respectivement soit dans un système de travail en équipe, soit dans un système continu de travail en équipe, soit dans un système de travail de nuit, soit sous le régime de navigation en système ou soit dans des travaux immobiliers en équipe sur place, tels que visés à l'alinéa 1^{er}, et **dans laquelle il est confirmé** que cette entreprise est en mesure de fournir la preuve que ces conditions d'application sont remplies ;

- il est convenu que lorsque l'intérimaire était employé dans un système de travail en équipe visé à l'article 275⁵, § 1^{er}/1, du même Code ou dans un système continu de travail en équipe visé à l'article 275⁵, § 3/1, du même Code, l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er}, peut seulement appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1^{er}, pour autant que la déclaration visée au premier tiret comporte également le pourcentage de l'écart de l'ampleur du travail visé à l'article 275⁵, § 1^{er}/1, alinéa 4, 3), du même Code, applicable à l'entreprise qui emploie le travailleur intérimaire au cours du mois endéans lequel les prestations ont été effectuées par le travailleur intérimaire ;

- la façon dont l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} peut prouver sans équivoque et par écrit à l'administration fiscale l'existence et le moment de la déclaration visée au premier tiret est fixée ;

- il est convenu que la collaboration est garantie par l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} pour la fourniture de la preuve, en particulier au cas où l'administration fiscale demande à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} de fournir la preuve que l'intérimaire a été effectivement employé comme visé au premier tiret ;

- la responsabilité de l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} à l'égard de l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} pour le dommage subi par cette dernière entreprise au cas où la première entreprise déclarerait que l'intérimaire aurait été employé comme visé au premier tiret mais n'en fournit pas la preuve.

Si l'administration constate que **les dispositions du cadre procédural visé à l'alinéa 2 qui sont reprises dans le contrat visé à l'alinéa 2**, ne sont pas effectivement appliquées, l'accord visé à l'alinéa 1^{er} est censé ne pas avoir été recueilli.

§ 2. Une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met un ou plusieurs intérimaires à disposition d'un employeur visé à l'article 275¹³, § 1^{er}, alinéa unique, premier tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, établit pour la prestation qui est fournie par ces intérimaires qu'elle a obtenu l'accord de cet employeur qui emploie ces intérimaires pour appliquer la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 275¹³ du même Code lorsque les conditions visées au présent article sont remplies.

L'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} et l'employeur visé à l'article 275¹³, § 1^{er}, alinéa unique, premier tiret, du même Code, qui emploie l'intérimaire de cette entreprise précitée, concluent un contrat écrit, ou incluent des dispositions dans le contrat commercial que les deux parties concluent entre elles, définissant le cadre procédural qui fixe les modalités d'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1^{er} et la manière dont la preuve est apportée que toutes les conditions d'application de cette dispense sont remplies. Ce contrat comporte au moins les dispositions suivantes :

- **il est convenu que l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visé à l'alinéa 1^{er} peut seulement appliquer la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1^{er}, pour autant qu'il s'agisse de prestations pour lesquelles l'employeur qui emploie l'intérimaire visé à l'alinéa 1^{er} a établi, après l'exécution de la prestation, une déclaration dont il ressort de manière univoque que l'intérimaire a effectivement été employé pour cette prestation comme travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et dans laquelle il est confirmé que cet employeur est en mesure d'en fournir la preuve ;**

- **la façon dont l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} peut prouver sans équivoque et par écrit à l'administration fiscale l'existence et le moment de la déclaration visée au premier tiret est fixée ;**

- il est convenu que la collaboration est garantie par l'employeur visé à l'alinéa 1^{er} à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} pour la fourniture de la preuve, en particulier au cas où l'administration fiscale demande à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} de fournir la preuve que l'intérimaire a été effectivement employé pour la prestation visée à l'alinéa 1^{er} comme travailleur occasionnel dans la fruticulture ou la culture maraîchère ;

- la responsabilité de l'employeur qui emploie l'intérimaire visé à l'alinéa 1^{er} à l'égard de l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1^{er} pour le dommage subi par cette entreprise précité au cas où l'employeur précité déclarerait à tort que l'intérimaire aurait été employé comme visé au premier tiret.

Si l'administration constate que les dispositions du cadre procédural visé à l'alinéa 2 qui sont reprises dans le contrat visé à l'alinéa 2, ne sont pas effectivement appliquées, l'accord visé à l'alinéa 1^{er} est réputé ne pas avoir été obtenu.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, l'entreprise agréée pour le travail intérimaire peut obtenir l'accord rétroactivement, au plus tard le 31 octobre 2026, pour les prestations fournies entre le 1^{er} janvier 2026 et le 31 octobre 2026.

Article 95⁵, AR/CIR 92

(Art. 275³, CIR 92)

Art. 95⁵ est applicable 10 jours après publication de l'arrêté au Moniteur belge (19.05.2019) (art. 3, AR 13.04.2019 - M.B. 09.05.2019; Numac: 2019012149)

Pour bénéficier, en application de l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 8 ou de l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 9, du Code des impôts sur les revenus 1992, de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de cet employeur, un formulaire doit être remis préalablement dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, et dans lequel les données et déclarations suivantes sont reprises:

- l'identité de l'employeur visé à l'article 275⁸, § 1^{er}, ou à l'article 275⁹, § 1^{er}, du même Code, ou le cas échéant de la société y assimilée;

- l'identité de l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire;

- le cas échéant, l'identité de la société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur et qui a effectué l'investissement visé à l'article 275⁸, ou à l'article 275⁹, du même Code;

- la description du projet et de l'exécution de l'investissement;

- le nombre et la description des nouveaux postes de travail créés suite à cet investissement qui seront occupés par l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire;

- la date ou la date prévue de l'occupation initiale de chacun de ces postes de travail qui seront occupés par l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire;

- une déclaration dans laquelle l'employeur et l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire se reconnaissent conjointement responsables pour fournir la preuve visée à l'article 275⁸, § 4, alinéa 5, du même Code, en vue d'obtenir la dispense définitive.

Article 95⁶, AR/CIR 92

Art. 95⁶ est applicable 10 jours après publication de l'arrêté au Moniteur belge (19.05.2019) (art. 4, AR 13.04.2019 - M.B. 09.05.2019; Numac: 2019012149)

En cas d'application de l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 9, ou de l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 10, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'autre société visée à l'article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 9, ou à l'article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 10, du même Code est assimilée à l'employeur à partir du mois qui suit le mois au cours duquel un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, est remis, et dans lequel les données et déclarations suivantes sont reprises:

- l'identité de l'employeur visé à l'article 275⁸, § 1^{er}, ou à l'article 275⁹, § 1^{er}, du même Code;

- le cas échéant, l'identité de la société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur et qui a effectué l'investissement visé à l'article 275⁸, ou à l'article 275⁹, du même Code;

- l'identité de la société visée à l'article 275⁸, § 1^{er}, ou à l'article 275⁹, § 1^{er}, du même Code, qui a repris l'exploitation de l'investissement visé à l'alinéa 1^{er};

- la description du projet et de l'exécution de l'investissement;

- le nombre, la description et la date de l'occupation initiale de chacun de ces nouveaux postes de travail créés suite à cet investissement qui étaient déjà occupés avant l'opération précitée.

Article 95⁷, AR/CIR 92

Art. 95⁷, alinéa 2, entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (art. 1 et 2, AR 19.03.2025 – M.B. 02.04.2025; Numac: 2025002702)

Art. 95⁷, alinéa 2 et alinéa 3, entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (art. 1, 2 et 5, AR 05.03.2025 – M.B. 02.04.2025; Numac: 2025002701)

Art. 95⁷, alinéa 2, entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (art. 1 et 2, AR 20.12.2024 – M.B. 30.12.2024; Numac: 2024011853)

Art. 95⁷ entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (art. 1 et 3, AR 01.10.2024 – M.B. 30.12.2024; Numac: 2024009359 - err. M.B. 03.01.2025)

Les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 qui ont été reconnues par la Région wallonne dans les arrêtés mentionnés ci-dessous sont reprises dans le champ d'application de l'article 275^{9/1} du Code des impôts sur les revenus 1992. Le champ d'application de ces calamités naturelles est délimité par :

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.

Pour pouvoir faire usage de la présente dispense, l'employeur remet au plus tard le 16 mai 2025 le formulaire visé à l'article 95⁸ et la Région wallonne fournit au plus tard le 6 juin 2025 l'attestation visée à l'article 275^{9/1}, § 4, alinéa 3, du même Code. Le Service public fédéral Finances informe l'employeur par lettre au plus tard au 30 juin 2025 de la possibilité d'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 275^{9/1} du même Code.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut prolonger **le délai visé à l'alinéa 2 dans lequel la Région wallonne doit fournir l'attestation visée à l'article 275^{9/1}, § 4, alinéa 3, du même Code**, jusqu'au 30 juin 2025 au plus tard.

Article 95⁸, AR/CIR 92

Art. 95⁸, alinéa 1, entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (art. 3 et 5, AR 05.03.2025 – M.B. 02.04.2025; Numac: 2025002701)

Art. 95⁸ entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (art. 2 et 3, AR 01.10.2024 – M.B. 30.12.2024; Numac: 2024009359 - err. M.B. 03.01.2025)

L'employeur touché par la calamité naturelle visée à l'article 95⁷ demande l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 275^{9/1} du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'aide du formulaire visé à l'article 275^{9/1}, § 4, alinéa 1^{er}, du même Code, dont le modèle est déterminé **par la Région wallonne** et fournit cet formulaire au service public ou personne morale déterminée sur le formulaire et selon la manière déterminée sur le formulaire.

Section III: Précompte mobilier sur les revenus des capitaux et biens mobiliers et sur certains revenus divers

Sous-section I: Revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des dépôts d'argent à l'étranger et revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 à charge d'un débiteur non-résident du Royaume - Mesures de contrôle

Article 96, AR/CIR 92

(Art. 263, alinéa 1^{er}, CIR 92)

Art. 96 § 1, alinéa 1^{er}, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 7, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

§ 1. Les organismes et personnes visés à l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

et à la limitation de l'utilisation des espèces qui paient en Belgique des revenus d'origine étrangère ou qui interviennent d'une manière quelconque dans l'encaissement de ces revenus, sont tenus d'inscrire ces opérations au fur et à mesure où elles se produisent dans un registre spécial en vue d'assurer la perception régulière du précompte mobilier.

Le registre qui doit contenir toutes les indications prescrites par le Ministre des Finances, peut être tenu sur papier ou sur un support électronique.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Si le registre est tenu sur support papier, il doit être présenté immédiatement, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101.

Si le registre est tenu sur support électronique, l'organisme ou la personne visée au § 1^{er} doit:

- prendre les mesures adéquates interdisant toute modification, ajout ou suppression aux données enregistrées sur son support électronique;

- et, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101, permettre de lire ces données immédiatement et effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Article 97, AR/CIR 92

(Art. 263, al. 1^{er}, CIR 92)

Art. 97 est abrogé à partir du 01.01.2007 (art. 91, AR 21.12.2006 - M.B. 29.12.2006)

(...)

Article 98, AR/CIR 92

(Art. 263, al. 1^{er}, CIR 92)

Art. 98 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 81, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Tout envoi à l'intérieur du pays ou à l'étranger des coupons ou instruments de perception se rapportant aux opérations visées à l'article 96, doit être accompagné d'un extrait du registre prescrit par le § 1^{er} de cet article et présentant les indications arrêtées par le Ministre des Finances.

Article 99, AR/CIR 92

(Art. 263, al. 1^{er}, CIR 92)

Art. 99 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 82, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

A moins que n'aient été accomplies les formalités prescrites à l'article 98, est interdit l'envoi à l'étranger de coupons ou d'autres instruments de recouvrement de revenus d'origine étrangère, détachés ou non des titres auxquels ils se rapportent.

Article 100, AR/CIR 92

(Art. 263, al. 1er, CIR 92)

Art. 100 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 83, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Le modèle des registres, timbres et documents visés aux articles 96 à 99 est arrêté par le Ministre des Finances, qui en règle la tenue ou le mode d'emploi.

Article 101, AR/CIR 92

(Art. 263, al. 1er, CIR 92)

Art. 101 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 86, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration des douanes et accises sont qualifiés pour constater les infractions aux articles 96 à 99.

Sous-section II: Exemption du précompte mobilier

Article 101bis, AR/CIR 92

(Art. 264, CIR 92)

Art. 101bis est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 15 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

Pour l'application de l'article 264, alinéa 1^{er}, 2^obis du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être reconnus comme équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5^o et 6^o, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les marchés secondaires réglementés d'instruments financiers, accessibles au public ou non, qui sont placés sous la surveillance d'une autorité de contrôle qui est membre ordinaire de «l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs» (OICV), lorsque le siège statutaire de l'entreprise de marché qui organise le marché secondaire réglementé est situé dans un Etat, non visé à l'article 2, 6^o, de la loi du 2 août 2002 précitée:

- qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique;
- ou dont l'autorité de contrôle des marchés réglementés a conclu avec l'autorité des services et marchés financiers un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.

Article 101ter, AR/CIR 92

(Art. 264, CIR 92)

Art. 101ter est applicable à partir du 01.04.2011 (art. 331, AR 03.03.2011 - M.B. 09.03.2011)

Le Service public fédéral Finances établit tous les ans, en vue de l'application de l'article 101bis, une liste des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ainsi que, sur proposition de l'Autorité des services et marchés financiers, une liste des autorités de contrôle qui sont membres ordinaires de l'OICV et une liste des autorités de contrôle avec lesquelles l'Autorité des services et marchés financiers a conclu un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.

Ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.

Article 102, AR/CIR 92

(Art. 264, CIR 92)

Art. 102, phrase liminaire, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 8, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

Pour l'application de l'article 264, alinéa 1^{er}, 3^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'ensemble des réserves déterminées suivant **l'article 206/1 du même Code** et des bénéfices réservés sous le régime des législations antérieures à la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, est ventilé entre les catégories suivantes:

1^o réserves correspondant aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés;

2^o réserves correspondant aux montants déduits par application, soit de l'article 202 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit de l'article 52, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 15 janvier 1948, des bénéfices réservés qui étaient imposables pour les exercices d'imposition 1973 et antérieurs;

3^o réserves correspondant aux autres bénéfices sociaux.

Article 103, AR/CIR 92

(Art. 264, CIR 92)

Art. 103 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 72, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

En cas de diminution de l'ensemble des réserves, constatée à la fin de la période imposable, le prélèvement qui y correspond est successivement imputé d'abord sur les

réserves visées à l'article 102, 2°, ensuite, si celles-ci sont insuffisantes, sur les réserves visées au 3° de cet article et enfin sur les réserves visées au 1°.

Article 104, AR/CIR 92

(Art. 264, CIR 92)

Art. 104 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 73, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les prélèvements visés à l'article 103 sont censés avoir été affectés dans l'ordre indiqué à ce même article:

1° au paiement des dividendes;

2° à toutes autres fins.

Sous-section III: Renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier

Article 105, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 105, alinéa 1er, 1°, k), premier tiret, et alinéa 1er, 2°, b), est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 9, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

Pour l'application des articles 106 à 119, on entend:

1° par "établissements financiers ou entreprises y assimilées hormis ceux mis en liquidation avant le 1^{er} janvier 1990":

a) les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que la Banque Nationale de Belgique;

b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes:

- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;

- qui détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement représentait en moyenne au moins 50 % du total de son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période imposable;

- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à l'article 264, alinéa 1^{er}, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 %, directement ou indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. Pour l'application de cette condition, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

c) les entreprises financières qui répondent aux conditions suivantes:

- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;

- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations;

- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe;

- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers;

- qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ou associées;

- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 % de la valeur fiscale nette de l'entreprise financière;

d) (...)

e) (...)

f) les prêteurs en crédit hypothécaire et les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique, qui sont autorisés, en application du livre VII, titre 4, chapitre 4, sections 2 et 3, du Code de droit économique, à exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire ou de prêteur en crédit à la consommation sur le territoire belge;

g) (...)

h) (...)

i) les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances;

j) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes;

k) les sociétés de crédit au logement suivantes:

- la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du Logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Landmaatschappij **ou d'autres sociétés régionales du logement**, et les sociétés locales de logement social agréées par celles-ci ou par le gouvernement compétent;

- le Vlaams Woningfonds, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les sociétés et institutions agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet de faire des prêts en vue de l'achat d'un terrain, en vue de l'achat, de la construction, de la transformation, de la rénovation, ou de l'aménagement d'une habitation familiale, ainsi que de son équipement mobilier approprié, ou en vue de la mise en oeuvre de mesures d'économie d'énergie;

l) les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à k, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive consiste en l'octroi de crédits et prêts;

2° par "organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés":

a) les mutualités et les unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que tous autres établissements ou organismes qui, en application de la législation sociale, sont chargés de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif autres que le placement desdits fonds;

b) l'Agence fédérale de la Dette, la Caisse nationale des Calamités, la Caisse des dépôts et consignations, (...) les caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que l'Autorité des services et marchés financiers, ainsi que les associations sans but lucratif **Gezinsbond** et Ligue des Familles dans la mesure où elles accordent à leurs membres des prêts à taux réduit;

c) les organismes internationaux ou supranationaux de droit public ou les établissements belges de semblables organismes, qui en vertu de conventions internationales

ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, ont été exonérés d'impôts sur leurs revenus recueillis en Belgique;

3° par "investisseurs professionnels":

a) les habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques qui ont affecté les capitaux mobiliers productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle;

b) les sociétés résidentes non visées au 1° du présent article;

c) les établissements, non visés au 1° du présent article, dont disposent en Belgique des non-résidents soumis à l'impôt conformément aux articles 232, 2°, a, et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992;

4° par "épargnants privés", les habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas affecté les capitaux mobiliers productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle;

5° par "épargnants non-résidents", les contribuables visés à l'article 227 du même Code qui n'ont pas affecté leurs capitaux mobiliers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.

6°

a) par "société d'un Etat membre", les sociétés telles qu'elles sont définies dans la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, étant entendu que, s'agissant des sociétés de droit belge, la référence à la "société privée à responsabilité limitée", doit s'entendre comme visant la "société à responsabilité limitée";

b) par "sociétés associées", deux sociétés établies dans l'Union européenne qui répondent aux conditions suivantes:

- soit qu'une des deux sociétés détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 % dans le capital de l'autre qui est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an;

- soit qu'une société tierce établie dans l'Union européenne, détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 % dans le capital de chacune de ces sociétés qui est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Pour la détermination de la participation directe ou indirecte d'au moins 25 % visée à l'alinéa 1^{er}, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus.

Article 106, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 106, paragraphe 5, alinéa 3, a), est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 10, 1°, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou

fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société étrangère et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente ou un établissement belge d'une société qui est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Cette renonciation reste sans effet en ce qui concerne les dividendes visés à l'alinéa 1^{er} qui sont encaissés au profit d'un fonds de placement belge ou qui sont compris dans les revenus de certificats de fonds de placement étrangers.

§ 2. Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes et sur les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11^o, du même Code relatifs à des actions ou parts belges dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou organisme qui a en Belgique (...) son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, soit une personne morale de droit public belge et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident visé à l'article 227, 3^o, du même Code dont l'objet consiste uniquement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se livre sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2^o, du même Code, et qui est exempté de tout impôt sur les revenus dans le pays dont il est résident.

§ 3. (...)

§ 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident est tenu, soit de verser le produit des actions ou parts belges qu'il gère en son nom au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle, soit de verser un revenu visé à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11^o, du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si le bénéficiaire final est également un épargnant non-résident visé au § 2 ou, en ce qui concerne uniquement la deuxième occurrence, une société mère visée au § 5 ou 6 de la société distributrice du dividende.

§ 5. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société filiale belge et dont le bénéficiaire est une société mère qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants.

Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Pour l'application des alinéas 1^{er} et 2, on entend par société filiale ou société mère, une société:

a) qui revêt une des formes énumérées à l'**annexe de la Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents** ou une forme analogue à celles-ci dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition étant entendu que, s'agissant des sociétés de droit belge, la référence à la "société privée à responsabilité limitée", à la "société coopérative à responsabilité limitée" et à la "société en commandite simple" doivent s'entendre comme visant respectivement la "société à responsabilité limitée", la "société coopérative" et la "société en commandite";

b) qui, selon la législation fiscale de l'Etat où elle est établie et les conventions préventives de la double imposition que cet Etat a conclues avec des Etats tiers, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal;

c) qui y est soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.

§ 6. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés résidentes.

Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.

§ 6bis. La participation minimale visée au § 5, alinéa 2, , au § 6, alinéa 2 et au § 6ter, alinéa 2, est fixé à:

- 25 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement avant le 1^{er} janvier 2005;
- 20 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1^{er} janvier 2005;
- 15 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1^{er} janvier 2007;
- 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1^{er} janvier 2009.

§ 6ter. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société résidente et dont le bénéficiaire est un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société résidente visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an. Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.

§ 7. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement visée aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, une société d'investissement visée aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, un fonds européen d'investissement à long terme ou une société immobilière réglementée, et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident.

Cette renonciation n'est pas applicable à la partie du revenu distribué qui provient de revenus de biens immobiliers belges et de dividendes que la société d'investissement, le fonds européen d'investissement à long terme ou la société immobilière réglementée a recueillis elle-même d'une société résidente. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si cette société résidente fait partie des catégories de sociétés visées à l'alinéa 1^{er} et que les dividendes qu'elle distribue à la société d'investissement, au fonds européen d'investissement à long terme ou à la société immobilière réglementée ne trouvent eux-mêmes pas leur origine dans des dividendes que cette société a reçu d'une société résidente, ou dans des revenus de biens immobiliers belges.

§ 8. (...)

§ 9. Il est renoncé dans la mesure définie ci-après à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement belge à capital fixe

visée à l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance ou par une pricaf privée visée à l'article 298, alinéa 1^{er}, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires:

a) le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie du revenu distribué qui provient de plus-values sur actions ou parts réalisées par la société d'investissement;

b) lorsque le bénéficiaire est une société étrangère, le précompte mobilier n'est pas dû en outre sur la partie du revenu distribué qui provient de dividendes d'actions ou parts émises par des sociétés étrangères.

c) le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des revenus distribués qui proviennent de dividendes qui ont été soumis à un précompte mobilier que la société d'investissement n'a pas pu imputer.

Article 107, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 107, § 2, 11°, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 11, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues à partir du 1^{er} décembre 1962, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 5.

§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur:

1° les primes d'émission, quels qu'en soient les bénéficiaires, afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis:

- soit par l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou des entités publiques analogues établies dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen,

- soit en cas d'appel public, par les sociétés résidentes, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, ou des entités de droit privé analogues établies dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen,

pour autant que ces primes, réparties sur toute la durée des titres auxquels elles se rapportent, n'aient pas pour effet de porter le rendement réel annuel de ceux-ci à un taux dépassant de plus de 75 centimes le taux nominal;

2° les revenus des certificats d'emprunts contractés par l'Agence fédérale de la Dette;

3° les revenus des titres de l'emprunt spécial de conversion de 1962;

4° les intérêts de prêts dits de "call money";

5°

a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués:

- par des établissements de crédit visés à l'article 105, 1°, a, à des établissements de crédit établis à l'étranger;

- par des investisseurs professionnels à des établissements de crédit établis à l'étranger dans un pays de l'Espace économique européen ou avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;

b) les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par:

- l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations et les communes;

- les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces créances et prêts soient garantis par l'Etat, les Régions ou les Communautés;

- les établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a;

- les entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l'article 105, 1°, b ou c;

c) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur ou titres dématérialisés alloués ou attribués, en exécution de conventions conclues entre le 1^{er} mars 1968 et le 31 décembre 1971 inclusivement, par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, à des non-résidents qui ne sont pas imposables conformément aux articles 232 et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où:

- ces créances et prêts sont reconnus par le Ministre des Finances, sur avis conforme du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes, comme ayant spécialement pour but le financement d'opérations répondant à l'intérêt économique général et contribuant directement à la création, l'extension, la conversion ou la modernisation des établissements belges des entreprises emprunteuses;

- ces entreprises se conforment aux dispositions du § 4 et ont effectivement disposé des sommes empruntées dans un délai de 3 ans prenant cours à la date de la conclusion de la convention;

d) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur ou titres dématérialisés alloués ou attribués, en exécution de conventions conclues entre le 1^{er} mars 1977 et le 31 décembre 1978 inclusivement, soit par des personnes morales de droit public belge, soit par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, à des non-résidents qui ne sont pas imposables conformément aux articles 232 et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où:

- ces créances et prêts sont affectés au financement d'opérations reconnues par le Ministre des Finances, sur avis conforme du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes, comme tendant à l'amélioration de la productivité, à la lutte contre le chômage ou à la rationalisation de l'économie;

- ces entreprises se conforment aux dispositions du § 5 et ont effectivement disposé des sommes empruntées dans un délai de 3 ans prenant cours à la date de la conclusion de la convention;

e) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur ou titres dématérialisés ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce, qui sont alloués ou attribués, en exécution de conventions conclues entre le 1^{er} janvier 1981 et le 31 décembre 1983 inclusivement, soit par des personnes morales de droit public belge, soit par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, à des épargnants non-résidents, dans la mesure où:

- ces créances et prêts sont affectés au financement d'investissements reconnus par le Ministre des Finances, sur avis conforme, suivant le cas, du Ministre des Affaires économiques, du Ministre des Classes moyennes, du Ministre de la Communauté flamande, du Ministre de la Région wallonne ou du Ministre de la Région bruxelloise, comme tendant à l'amélioration de la productivité, à la lutte contre le chômage ou à la rationalisation de l'économie;

- ces personnes morales ou entreprises se conforment aux dispositions du § 5 et ont effectivement disposé des sommes empruntées dans un délai de 3 ans prenant cours à la date de la conclusion de la convention;

f) les intérêts de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers tels que visés à l'article 19, § 1^{er}, 1^o du Code des impôts sur les revenus 1992 alloués ou attribués par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d'une entreprise d'investissement de droit étranger qui est autorisée à fournir les mêmes catégories de services en matière d'investissement que les sociétés de bourse de droit belge, à un bénéficiaire identifié comme un épargnant non-résident.

6^o les revenus de créances et prêts représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce, alloués ou attribués, soit par l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges, soit en exécution de conventions conclues avant le 1^{er} janvier 1967, par des sociétés résidentes, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, à des épargnants non-résidents;

7^o les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires, d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1^{er}, 2^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués à:

- a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
- b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
- c) des investisseurs professionnels;
- d) des épargnants privés;

8^o les revenus, non visés aux 1^o à 3^o ou au § 3, d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant:

- a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
- b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;

9^o les revenus, non visés aux 4^o à 7^o, de créances et prêts non représentés par des titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant:

- a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
- b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
- c) des investisseurs professionnels.

10^o les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés au 5^o, b.

Les dispositions de l'alinéa 1^{er} ne sont toutefois applicables que si le bénéficiaire est:

- soit un non-résident visé à l'article 227, 1^o ou 3^o du Code des impôts sur les revenus 1992;

- soit un non-résident visé à l'article 227, 2^o du même Code qui, dans le pays dont il est résident, est assujéti à un impôt sur les revenus dont les dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, soit dont les actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume;

- soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne.

11° les revenus, non visés au 9°, de prêts au Trésor non représentés par des titres, alloués ou attribués aux personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l'application du **Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne;**

§ 3. Quels que soient les bénéficiaires des revenus, le précompte mobilier est perçu au taux de 20 % sur les lots d'origine belge afférents à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1^{er} mars 1990.

§ 4. Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles désirant bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier prévue au § 2, 5°, c, sont tenues d'en faire la demande au Ministre des Finances au plus tard à la date de la première échéance des intérêts des créances et prêts visés par cette disposition.

Ces demandes doivent contenir:

a) toutes précisions utiles quant à la nature, au montant, au taux d'intérêt, au terme et aux modalités d'émission de l'emprunt, ainsi qu'aux aspects économiques et techniques du projet d'investissement que l'emprunt est destiné à financer;

b) l'engagement de fournir aux services compétents du Ministère des Finances, du Ministère des Affaires économiques ou du Ministère des Classes moyennes tous renseignements ou documents que ces services jugent utiles pour apprécier si les opérations envisagées rentrent dans les prévisions du § 2, 5°, c;

c) l'engagement de payer le précompte mobilier à partir du moment où il serait établi que l'emprunt cesse d'être affecté aux fins précisées dans la demande.

§ 5. Les personnes morales de droit public belge et les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles désirant bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier prévue au § 2, 5°, d et e, sont tenues d'en faire la demande au Ministre des Finances au plus tard à la date de la première échéance des intérêts des créances et prêts visés par cette disposition.

Ces demandes doivent contenir:

a) toutes précisions utiles quant à la nature, au montant, au taux d'intérêt, au terme et aux modalités d'émission de l'emprunt ainsi qu'aux aspects économiques et techniques des opérations que l'emprunt est destiné à financer;

b) l'engagement de fournir aux services compétents du Ministère des Finances, du Ministère des Affaires économiques ou du Ministère des Classes moyennes tous renseignements ou documents que ces services jugent utiles pour apprécier si les opérations envisagées rentrent dans les prévisions du § 2, 5°, d et e;

c) l'engagement de payer le précompte mobilier à partir du moment où il serait établi que l'emprunt cesse d'être affecté aux fins précisées dans la demande.

§ 6. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1^{er} à 5, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus de certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues à partir du 1^{er} décembre 1962 et dont le bénéficiaire est identifié comme étant:

- une société d'un Etat membre visée à l'article 105, 6°, a,
- une société résidente, non visée au 1^{er} tiret,

à condition que le débiteur et le bénéficiaire soient des sociétés associées au sens de l'article 105, 6°, b.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, les droits de créance générateurs des revenus ne peuvent avoir été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont dispose le bénéficiaire en dehors du territoire de l'Union européenne.

Article 108, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 108 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 89bis, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, dont le débiteur est un non-résident et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente ou un contribuable assujéti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

Article 109, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 109, alinéa 1, est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 18, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des certificats de fonds de placement belges à l'exclusion des revenus alloués ou attribués par les fonds de placement belges en créances visés à l'article 271/9 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.

Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de valeurs mobilières d'origine étrangère déposées en Belgique et sur les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs, attribués ou mis en paiement à des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique.

Article 110, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 110, 2° et 4°, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (08.01.2021) (art. 13, AR 20.12.2020 - M.B. 29.12.2020 - Numac: 2020044549)

Art. 110, 1°, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (11.06.2022) (art. 30, AR 18.04.2022 - M.B. 01.06.2022; Numac: 2022031918)

[Le présent arrêté entre en vigueur sous réserve du maintien à titre transitoire, de la terminologie et des références résultant de l'application transitoire de la loi du 8 août 1997 et de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises conformément aux articles 70 et 71 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique (art. 34, AR 18.04.2022 - M.B. 01.06.2022; Numac: 2022031918)]

En ce qui concerne les revenus des dépôts d'argent reçus par les dépositaires, soit avant ou à partir du 1^{er} décembre 1962 sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, soit à partir du 1^{er} décembre 1962 avec stipulation conventionnelle d'un terme ou d'un délai de préavis, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur:

1° les revenus des dépôts visés à l'article **XX.144 du Code de droit économique**, quels qu'en soient les bénéficiaires, alloués ou attribués par la Caisse des dépôts et consignations, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 1988;

2° les revenus, quel qu'en soit le montant, des dépôts visés à l'article 21, alinéa 1^{er}, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant:

a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;

b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;

3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme visé à l'article 22, § 1^{er}, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au règlement du marché;

4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, alinéa 1^{er}, 5°, du même Code, alloués ou attribués:

a) à des banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a;

b) à des épargnants non-résidents par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l'article 105, 1°, b ou c;

c) (...)

d) par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents;

5° les revenus des dépôts non visés aux 1° à 3°, dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant:

a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;

b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;

Article 111, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 111, alinéa 2, et alinéa 3, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge (01.11.2025) (art. 1 et 3, AR 21.10.2025 - M.B. 31.10.2025; Numac: 2025008225)

En ce qui concerne les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers et les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires, ainsi que les produits de la location du droit de chasse, de pêche ou de tenderie, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsque les bénéficiaires sont:

a) des habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques;

b) des sociétés résidentes;

c) des organismes internationaux ou supranationaux visés à l'article 105, 2°, c.

d) des sociétés d'un Etat membre visées à l'article 105, 6°, a, autres que des sociétés résidentes, à condition que le débiteur et le bénéficiaire soient des sociétés associées au sens de l'article 105, 6°, b.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, d, les droits ou biens générateurs des revenus ne peuvent avoir été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont dispose le bénéficiaire en dehors du territoire de l'Union européenne.

En ce qui concerne les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers corporels, Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier dans la mesure où le bénéficiaire est identifié comme un contribuable visé à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et où le débiteur est une société résidente, un habitant du Royaume qui utilise le bien mobilier corporel pour l'exercice de son activité professionnelle ou est un établissement belge.

Toutefois, si les revenus visés à l'alinéa 3 sont payés ou attribués à des bénéficiaires avec lesquels le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, la renonciation visée à l'alinéa 3 n'est admise que si le paiement ou l'attribution des revenus s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique dans le sens où elle est réalisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Un régime de taxation n'est pas considéré comme significativement plus avantageux lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.

Article 111bis, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 111bis est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 19 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que ceux visés à l'article 265, alinéa 2 du même Code, lorsque le bénéficiaire est identifié comme une société résidente ou un contribuable assujéti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11°, du même Code qui sont payés ou attribués en exécution d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an portant sur ces instruments financiers.

§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenus sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un cessionnaire, d'un preneur de gage ou d'un emprunteur qui est un habitant du royaume, une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique (...) son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, lorsque le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui peut bénéficier de l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident.

Article 112, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 112 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 93, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § 1^{er}, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires sont des habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques.

Article 113, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 113, § 2, 2°, b), est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 5, AR 07.12.2007 - M.B. 12.12.2007)

§ 1. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1^{er} décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6.

§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur:

1° les revenus alloués ou attribués à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés;

2°

a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger;

b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur ou par des titres dématérialisés, alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents;

3° les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19,

§ 1^{er}, 2^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à:

- a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
- b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
- c) des investisseurs professionnels;
- d) des épargnants privés.

§ 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur:

- a) les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires;
- b) les intérêts de l'emprunt 3,5 % 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires;
- c) les intérêts de la Dette 2,5 % de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents.

§ 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 %.

§ 5. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234.

§ 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1^{er} décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite.

§ 7. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1^{er} à 6, les dispositions prévues à l'article 107, § 6 sont également applicables aux revenus visés au § 1^{er} qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1^{er} décembre 1962.

Article 114, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 114 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 05.06.2003 (art. 5, AR 16.05.2003 - M.B. 05.06.2003)

§ 1. En ce qui concerne les revenus de dépôts à terme ou à préavis reçus par les dépositaires avant le 1^{er} décembre 1962, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6.

§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des dépôts, alloués ou attribués:

- a) à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés;

b) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1^o, a, à des banques établies à l'étranger;

c) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1^o, a, à des épargnants non-résidents.

§ 3. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu du § 2, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 %.

§ 4. Lorsqu'il s'agit de revenus qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234.

§ 5. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 4 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans le contrat de dépôt, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1^{er} décembre 1962 qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite.

§ 6. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais légaux ou conventionnels constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer.

Article 115, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 115 est applicable à partir du 16.06.2017 (art. 20, AR 22.05.2017 - M.B. 06.06.2017; Numac: 2017030371)

§ 1. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17, § 1^{er}, et 90, alinéa 1^{er}, 6^o et 11^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués à des fonds d'épargne-pension agréés en exécution de l'article 145¹⁶, 1^o, du même Code.

§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17, § 1^{er}, et 90, alinéa 1^{er}, 6^o et 11^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués à des titulaires d'un compte-épargne individuel visé à l'article 145¹⁶, 2^o, du même Code, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte.

Article 116, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 116 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 1, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, alinéa 1^{er}, 6^o et 11^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement, à des fonds européens d'investissement à long terme ou à des sociétés immobilières réglementées:

1^o visées aux articles 15, 148 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

2^o visées aux articles 190, 195, 257, **285, 288** et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

2° bis visées par article 2, § 1, 5°, i), du Code des impôts sur les revenus 1992 ou étant un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

3° visées par des dispositions de droit étranger similaires aux 1° et 2° et

- établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et

- qui n'offrent pas publiquement leurs parts en Belgique.

4° visées par l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés.

Article 116bis, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 116bis, 2°, est abrogé 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 1, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires appartiennent à l'une des catégories suivantes:

1° les sociétés résidentes;

2° (...)

3° les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés visés à l'article 105, 2°;

4° les épargnants non-résidents visés à l'article 105, 5°;

5° les fonds de placement visés à l'article 115;

6° les contribuables visés à l'article 227, 2° du même Code, qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, et qui ont affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle en Belgique;

7° les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants, lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique.

Article 117, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 117, § 13, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge (01.11.2025) (art. 2 et 3, AR 21.10.2025 - M.B. 31.10.2025; Numac: 2025008225)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier n'est soumise à aucune condition en ce qui concerne:

1° les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, de créances et prêts visés:

- a) à l'article 107, § 2, 1° à 5°, a et 11°;
- b) aux articles 107, § 2, 7°, et 113, § 2, 2°, a, et 3°;
- c) aux articles 107, § 3, et 113, § 3, a et b, et § 4;

2° les revenus des certificats des fonds de placement belges visés à l'article 109, alinéa 1^{er};

3° les revenus de dépôts visés aux articles 110, 1° et 4°, a, et 114, § 2, b, et § 3;

4° les revenus visés à l'article 111, a à c.

§ 2. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires:

a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;

b) sont des épargnants non-résidents visés à l'article 227, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dont l'objet consiste uniquement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se livrent sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2°, du même Code, et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays où ils sont résidents;

c) ne sont pas tenus de verser le produit des actions, parts ou parts bénéficiaires au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle ou de verser un revenu visé à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'ils détiennent en vertu d'un prêt sauf si le bénéficiaire final est également un non-résident visé à l'article 106, § 2, ou, en ce qui concerne uniquement la deuxième occurrence, une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6, de la société distributrice du dividende.

§ 3. (...)

§ 4. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 5, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire:

a) est une société mère au sens de l'article 106, § 5;

b) a conservé au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale visée au § 5bis dans le capital de la société filiale belge, pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littéra b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre:

a) la date à partir de laquelle une participation minimale visée au § 5bis est détenue de manière ininterrompue;

b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;

c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure au minimum visé au § 5bis avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale.

§ 5. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 6, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire:

a) est une société résidente;

b) a conservé, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale visée au § 5bis dans le capital de la société débitrice des revenus.

Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littéra b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre:

a) la date à partir de laquelle une participation minimale visée au § 5bis est détenue de manière ininterrompue;

b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;

c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure au minimum visé au § 5bis avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale.

§ 5bis. La participation minimale visée au § 4, alinéas 1^{er}, b et 2, a et c, et au § 5, alinéas 1^{er}, b et 2, a et c, est fixé à:

- 25 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement avant le 1^{er} janvier 2005;
- 20 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1^{er} janvier 2005;
- 15 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1^{er} janvier 2007;
- 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1^{er} janvier 2009.

§ 6. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles, 107, § 2, 5°, b à f, et 6°, 110, 4°, b et d, 113, § 2, 2°, b, et § 3, c, et 114, § 2, c, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires:

a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;

b) sont des non-résidents qui n'ont pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.

§ 6/1. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 7, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires:

a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;

b) sont des non-résidents qui n'ont pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.

La renonciation est en outre subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier fournisse dans quelle mesure les dividendes proviennent ou non de dividendes et revenus visés à l'alinéa 2.

§ 6bis. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 107, § 6, 111, d, et 113, § 7, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié:

a) que le bénéficiaire est une société résidente ou une société d'un Etat membre visée à l'article 105, 6°, a;

b) le cas échéant que la société tierce visée à l'article 105, 6°, b, est une société d'un Etat membre de l'Union européenne;

c) que, selon le cas, le débiteur, le bénéficiaire ou la société tierce a conservé en pleine propriété, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, une participation directe ou indirecte d'au moins 25 % respectivement dans le capital du bénéficiaire ou du débiteur ou dans le capital de l'une et l'autre de ces sociétés;

d) que le bénéficiaire des revenus est propriétaire ou usufruitier des titres, droits ou biens productifs des revenus et que ces titres, droits ou biens n'ont été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont il dispose en dehors du territoire de l'Union européenne.

Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littéra c de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution ou la mise en paiement des revenus, l'attestation à fournir par le bénéficiaire ou la société tierce au débiteur des revenus doit en outre comprendre:

a) la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;

b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que le respect de celui-ci sera signalé immédiatement au débiteur des revenus;

c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement au débiteur des revenus.

§ 6ter. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 10°, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire:

a) est propriétaire ou usufruitier des avoirs productifs des revenus;

b) est un non-résident qui n'a pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;

c)

- soit un non-résident visé à l'article 227, 1° ou 3° du Code des impôts sur les revenus 1992;

- soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui, dans le pays dont il est résident, est assujéti à un impôt sur les revenus dont les dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, ou dont les actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume;

- soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne.

§ 7. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 115, § 1^{er}, est subordonnée à la condition que la société de gestion du fonds d'épargne-pension délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au profit de comptes-épargne collectifs visés à l'article 145¹⁶, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 8. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 115, § 2, est subordonnée à la condition que l'institution, l'entreprise ou la société de bourse auprès de laquelle le compte est ouvert, délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus produits par les avoirs compris dans un compte-épargne individuel visé à l'article 145¹⁶, 2°, du même Code.

§ 9. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 116 est subordonnée à la condition que la société d'investissement délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus produits par des avoirs dont elle est propriétaire.

§ 10. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités suivant lesquelles les débiteurs des rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § 1^{er}, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 font connaître à l'administration des contributions directes l'identité des bénéficiaires et le montant des intérêts qui leur ont été alloués ou attribués.

§ 11. Dans les cas non visés aux §§ 1^{er} à 10, la renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier, prévue aux articles 106 et 107, 110, 113 et 114, est subordonnée à la condition que le bénéficiaire et le débiteur des revenus ou, en ce qui concerne les revenus d'origine étrangère, le premier intermédiaire belge, ainsi que, le cas échéant, le dépositaire des titres productifs des revenus, se conforment aux mesures arrêtées

par le Ministre des Finances ou son délégué en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus.

§ 12. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 108, est subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire est une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

§ 13. La renonciation au précompte mobilier visée à l'article 111, alinéa 3, n'est admise que si le débiteur des revenus établit une attestation unique contenant :

- l'identité complète de l'utilisateur du bien mobilier corporel, notamment son nom, sa forme juridique pour les personnes morales, son adresse et son numéro BCE ;

- l'identité complète du concédant du droit d'usage du bien mobilier, notamment son nom, sa forme juridique, son adresse, le pays de son siège social ou de son établissement et son numéro d'identification fiscale dans ce pays ;

- une description des biens mobiliers corporels auxquels se rapporte la redevance d'utilisation ;

- la confirmation que le paiement ou l'attribution des revenus s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique dans le sens où elle est réalisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, telle que visée à l'article 111, alinéa 4 ;

- le compte financier du concédant du droit d'usage sur lequel les paiements sont effectués.

Si les informations portées sur cette attestation changent, le débiteur doit établir une nouvelle attestation

§ 14. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 109, alinéa 2, est subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier soit mis en possession d'une attestation certifiant que:

1° le bénéficiaire des revenus est un organisme de placement collectif de droit étranger qui est un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants et que les parts de cet organisme ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique;

2° les valeurs productives de ces revenus ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.

§ 15. Dans les cas visés à l'alinéa 2 des §§ 4, 5, 5ter et 6bis, le débiteur des revenus doit s'engager à retenir à titre provisoire sur les revenus, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement de ceux-ci, un montant qui correspond au précompte mobilier qui serait en principe dû sur ces revenus, et à verser ce montant à titre définitif au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts de retard éventuellement dus, lorsqu'il n'est pas satisfait à la condition de détention de la participation minimale visée au § 5bis ou au § 6bis pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

§ 16. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 116bis est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé agréé soit mis en possession, par le participant au système qui lui remet les instruments financiers prêtés, d'une attestation par laquelle celui-ci certifie que les revenus ont pour bénéficiaires des personnes appartenant à l'une des catégories citées dans cet article.

§ 17. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 1^{er}, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire:

a) est une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique;

b) est propriétaire des instruments financiers prêtés

§ 18. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus ou l'intermédiaire établi en Belgique soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire:

a) est un épargnant non-résident qui peut revendiquer l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident;

b) est propriétaire des instruments financiers prêtés.

Article 118, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 118 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 07.02.2022 (art. 6, AR 05.07.2022 - M.B. 15.07.2022; Numac: 2022032741)

§ 1. En ce qui concerne les obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier aux conditions suivantes:

1° lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 107, § 2, 5°, b, et 10°:

- le débiteur des revenus doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 6;

- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;

- les titres productifs des revenus doivent avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur pendant toute cette même période;

2° lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 107, § 2, 8°, a:

- les conditions visées à l'article 117, § 11, en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus ont été respectées;

- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;

- les titres productifs des revenus doivent avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur pendant toute cette même période;

3° lorsqu'il s'agit de revenus visés aux articles 107, § 2, 8°, b et 113, § 2, 1°:

- les conditions visées à l'article 117, § 11, en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus ont été respectées;

- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;

- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit:

a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;

b) avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers, lorsqu'il s'agit de titres au porteur;

c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;

En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la

condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;

4° lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 115, § 1^{er}:

- le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 7;

- les titres productifs des revenus doivent avoir été compris, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent, dans les investissements du fonds d'épargne-pension;

- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit:

- a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;

- b) avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'un établissement, d'une entreprise ou d'une société de bourse visés à l'article 145¹⁵, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'il s'agit de titres au porteur;

- c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres et qui est visé à l'article 145¹⁵, alinéa 1^{er}, du même Code, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;

En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;

5° lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 115, § 2:

- le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 8;

- les titres productifs des revenus doivent avoir été compris, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent, dans les actifs du même compte-épargne individuel;

- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit:

- a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;

- b) avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'un établissement, d'une entreprise ou d'une société de bourse visés à l'article 145¹⁵, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'il s'agit de titres au porteur;

- c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres et qui est visé à l'article 145¹⁵, alinéa 1^{er}, du même Code, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;

En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;

6° lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 116:

- le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 9;

- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;

- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit:

- a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;

- b) (...);

c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés.

§ 1bis. En ce qui concerne les obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsqu'il s'agit de revenus visés aux articles 107, § 6 et 113, § 7, aux conditions suivantes:

- le débiteur des revenus doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 6bis;

- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs de revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, lorsqu'il s'agit de titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou de titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un intérêt capitalisé jusqu'à l'échéance des titres, la période à laquelle se rapportent les revenus est la période prenant cours au moment de l'émission des titres et se terminant à la date de l'attribution ou la mise en paiement des revenus.

§ 2. En ce qui concerne les titres au porteur et titres dématérialisés non visés au § 1^{er}, 3^o à 6^o, les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés, le fonds d'épargne-pension, le titulaire d'un compte-épargne individuel ou la société d'investissement visée aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou visée aux articles 190, 195 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires **et les fonds européens d'investissement à long terme**, peuvent, conformément à l'article 119, obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source sur les revenus y afférents.

Article 119, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 119 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 07.02.2022 (art. 6, AR 05.07.2022 - M.B. 15.07.2022; Numac: 2022032741)

§ 1. Sur réclamation présentée, dans les formes et délais prévus à l'article 371, du Code des impôts sur les revenus 1992, auprès du directeur des contributions directes, de la province ou de la région dans le ressort de laquelle le précompte mobilier a été versé, peuvent obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source:

1^o les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés, dans les cas où ce précompte a été prélevé à la source sans avoir égard à la qualité des bénéficiaires;

2^o les épargnants non-résidents, dans les cas où ce précompte a été retenu à la source alors que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier;

3^o les fonds d'épargne-pension visés à l'article 115, § 1^{er}, dans les cas où ce précompte a été prélevé à la source alors que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier;

4^o les titulaires de comptes-épargne individuels visés à l'article 115, § 2, dans les cas où ce précompte a été prélevé à la source alors que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de la renonciation du précompte mobilier;

5^o les sociétés d'investissement visées aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux articles 190, 195 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires **et les fonds européens d'investissement à long terme**.

Quand les titres visés à l'article 118 ont été acquis entre deux échéances de revenus, le vendeur et l'acheteur peuvent obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source qui se rapporte au prorata d'intérêt brut dont ils ont chacun effectivement bénéficié ou disposé.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de titres dont il est question à l'article 118, § 1^{er}, 1^o, la restitution du précompte mobilier est limitée, le cas échéant, au précompte se rapportant aux intérêts de la période pour laquelle les titres productifs des revenus ont fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur.

§ 2. En ce qui concerne les titres visés à l'article 118, § 1^{er}, 1^o, émis par l'Etat ou par le Fonds des Routes et aliénés ou acquis entre deux échéances de revenus, l'administration de la trésorerie est autorisée à verser au vendeur et à l'acquéreur, pour la période au cours de laquelle les titres productifs des revenus ont fait l'objet d'une inscription nominative au grand-livre de la dette publique, un montant égal au précompte mobilier qui se rapporte au prorata d'intérêt brut dont ils ont chacun effectivement bénéficié ou disposé.

Le versement visé à l'alinéa premier est subordonné à la condition que l'épargnant non-résident concerné se conforme aux mesures prises par le Ministre des Finances ou son délégué.

Sous-section IV: Actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert ou d'une inscription en compte-titres en Belgique - Conditions et modalités d'application pour bénéficier d'un taux de précompte mobilier réduit

Article 119bis, AR/CIR 92

(Art. 269, al. 3, b, CIR 92)

Art. 119bis est applicable à partir du 01.04.2011 (art. 331, AR 03.03.2011 - M.B. 09.03.2011)

§ 1. Pour l'application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions ou parts au porteur ou dématérialisées doivent avoir fait l'objet depuis leur émission soit d'un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers, soit d'un maintien au nom de son propriétaire ou de son détenteur sous la forme dématérialisée auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.

La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque:

1^o en vue de leur dépôt à découvert, les actions ou parts ont été remises par la société émettrice, dès leur émission matérielle, à une institution visée à l'alinéa 1^{er} désignée par le déposant lors de la souscription des actions ou parts, et

2^o le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende.

La conversion d'actions ou parts au porteur qui depuis leur émission sont en dépôt à découvert auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne visés à l'alinéa 1^{er} en actions ou parts dématérialisées conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, reste sans conséquence pour l'évaluation de la condition d'inscription permanente sur un compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.

La condition d'inscription permanente sur un compte-titres est remplie lorsque les actions ou parts y sont inscrites depuis leur émission.

§ 2. En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, deuxième tiret, du Code précité, la société émettrice a, lors de leur émission matérielle les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.

La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux institutions dépositaires qui en font la demande.

§ 2bis. En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, troisième tiret, du Code précité, la société émettrice doit, lors de leur émission les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.

La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux teneurs de comptes qui en font la demande.

§ 3. Lors de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende, les institutions visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenues:

- d'établir, par société émettrice, une attestation globale dans laquelle est mentionné le nombre d'actions ou parts qui satisfont à la condition de permanence du dépôt à découvert ou à la condition d'inscription permanente sur un compte-titres;
- de remettre ladite attestation à la société émettrice.

La société émettrice doit joindre lesdites attestations à l'appui de sa déclaration au précompte mobilier.

§ 4. En cas de changement d'institution dépositaire ou détentrice de compte, le dépôt à découvert ou l'inscription en compte-titres est, pour l'application du § 1^{er}, alinéa 2, 2^o, ou alinéa 4, censé être maintenu de manière ininterrompue lorsque cette opération s'effectue entre institutions visées au § 1^{er} et pour autant:

- qu'elle se fasse sans remise des actions ou parts au déposant en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui n'ont pas encore été dématérialisées sur un compte-titres;
- que la première institution délivre à la nouvelle une attestation par laquelle il est certifié que les actions ou parts concernées ont fait l'objet d'un dépôt à découvert ou d'une inscription en compte-titres comme prévu au § 1^{er} jusqu'au jour de l'opération précitée.

Section IV: Imputation des précomptes

Sous-section I: (...)

Article 120, AR/CIR 92

(Art. 278, CIR 92)

Sous-section I et art. 120 sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 8 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

(...)

Sous-section II: Précompte mobilier fictif

Article 121, AR/CIR 92

(Art. 284, CIR 92)

Art. 121 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 132, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

§ 1. Le précompte mobilier fictif à imputer, en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers sur lesquels il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier, est égal:

1° aux vingt-cinq septante-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli lorsqu'il s'agit de primes de fonds publics belges émis avant le 1^{er} décembre 1962, sur lesquelles il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier conformément à l'article 113, § 3, a;

2° à la différence entre les vingt-cinq septante-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli et le précompte mobilier réellement dû lorsqu'il s'agit:

a) de primes et d'intérêts de fonds publics belges émis avant le 1^{er} décembre 1962 et de revenus d'obligations, de bons de caisse ou d'autres titres analogues, de créances et prêts, alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1^{er} décembre 1962, sur lesquels le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 %, conformément à l'article 113, § 4;

b) de revenus de dépôts à terme ou à préavis reçus par les dépositaires avant le 1^{er} décembre 1962 sur lesquels le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 %, conformément à l'article 114, § 3;

3° à quinze quatre-vingt-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli lorsqu'il s'agit:

a) de revenus de fonds publics visés à l'article 113, § 3, b;

b) de lots afférents à des fonds publics belges émis avant le 1^{er} décembre 1962 sur lesquels il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier conformément à l'article 113, § 3, a;

4° à la différence entre les quinze quatre-vingt-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli et le précompte mobilier réellement dû, lorsqu'il s'agit de lots non visés au 3°, b, afférents à des fonds publics belges émis avant le 1^{er} décembre 1962.

§ 2. Lorsque les revenus imposables cumulés conformément à l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992 comprennent des intérêts de différents dépôts visés au § 1^{er}, 2°, b, aucun précompte mobilier fictif n'est imputé en raison de la tranche du montant global des intérêts bonifiés qui aurait été soumise au précompte mobilier au taux de 25 %, si ces intérêts avaient été produits par un seul dépôt.

§ 3. Le montant net encaissé ou recueilli dont question au § 1^{er} s'entend du montant net des revenus, après déduction du précompte mobilier effectivement retenu, mais avant déduction des frais d'encaissement et de garde et des autres frais analogues.

Article 122, AR/CIR 92

(Art. 284, CIR 92)

Art. 122 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 133, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'article 121 est applicable aux revenus visés au § 1^{er} du même article, qui sont pris en considération pour constituer la base imposable aux impôts sur les revenus.

Sous-section III: Limite d'imputation

Article 123, AR/CIR 92

(Art. 295, CIR 92)

Art. 123, alinéa 3, entre en vigueur le 01.06.2026 (art. 1 et 5, AR 18.05.2026 - M.B. 27.05.2026; Numac: 2026003828)

Le précompte mobilier, le précompte mobilier fictif et la quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputés, dans la mesure prévue aux articles 276 à 294 du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, pour autant qu'ils se rapportent à des revenus qui concourent à la constitution de la base imposable auxdits impôts.

Le précompte mobilier retenu sur les dividendes pour lesquels, conformément à l'article 307, § 1^{er}/1, alinéa 3, et § 1^{er}/5, alinéa 1^{er} du Code précité, l'application de l'article 21, alinéa 1^{er}, 14^o, de ce même Code est demandée, est également imputé sur l'impôt des personnes physiques et sur l'impôt des non-résidents.

Le précompte mobilier retenu sur les plus-values pour lesquelles, conformément à l'article 307, § 1/1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'application des articles 96/2, alinéa 1, 2^o ou 3^o, 102, § 4, alinéa 4, ou § 5, ou 102/1, § 4, alinéa 3, ou § 5, du même Code est demandée, est également imputé sur l'impôt des personnes physiques.

Article 123bis, AR/CIR 92

(Art. 295, CIR 92)

Art. 123bis est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, qui sont conclus à partir du 01.02.2005 (art. 20, AR 20.01.2005 - M.B. 01.02.2005)

L'imputation du précompte mobilier prévue à l'article 283, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est subordonnée à la condition que le bénéficiaire des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié:

a) soit que le prêteur des actions ou parts pour lesquelles l'imputation est demandée aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni les conditions pour bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier conformément aux articles 106 à 119bis, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées;

b) soit que ce prêteur aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni les conditions pour bénéficier d'une réduction de précompte mobilier conformément aux dispositions d'une convention préventive de la double imposition, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées.

Article 124, AR/CIR 92

(Art. 295, CIR 92)

Art. 124 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 10 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

(...)

Article 125, AR/CIR 92

(Art. 295, CIR 92)

Art. 125 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 11 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

La quotité de l'impôt Etat qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels visée à l'article 290, alinéa 1^{er}, 1^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 est égale à la somme:

1^o du montant de l'impôt Etat afférent aux revenus professionnels nets imposés distinctement conformément à l'article 171 du Code précité, et

2^o du produit:

a) du montant de l'impôt Etat afférent au revenu imposable imposé conformément à l'article 130 du Code précité, et

b) d'une fraction dont le numérateur est le montant des revenus professionnels nets imposés conformément à l'article 130 précité et le dénominateur le montant de l'ensemble des revenus nets imposés conformément audit article.

CHAPITRE III: ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES IMPOTS

Section I: Déclarations

Article 125bis, AR/CIR 92

(Art. 297, al. 2, et 300, § 1, CIR 92)

Art.125bis est applicable aux déclarations relatives à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants (art.1, AR 06.07.1997 - M.B. 19.07.1997)

Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physiques des personnes visées à l'article 27, 5^o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 126, AR/CIR 92

(Art. 297, al. 2 et 300, § 1, CIR 92)

Art. 126 est applicable à partir du 01.10.2010 (art. 2 et 3, AR 10.05.2010 - M.B. 14.05.2010)

Les dispositions des articles 305 et 307, §§ 2 et 3 et 307bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales et d'impôt des non-résidents, sont applicables aux déclarations en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel visées aux articles 85, 90 et 91 du présent arrêté.

Article 127, AR/CIR 92

(Art. 297, al. 2 et 300, § 1, CIR 92)

Art. 127 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 143, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les communes sont tenues:

1° de faire parvenir au contrôleur des contributions directes du ressort périodiquement, et à tout le moins une fois par an, avant le 15 janvier, pour l'année antérieure, le relevé des mutations survenues dans la population: entrées, sorties, mutations intérieures; ce relevé peut être remplacé par la production de fiches ad hoc ou du double des déclarations faites aux services de la population;

2° de fournir, sur demande, la liste détaillée des personnes qui, à leur intervention, ont accompli certaines formalités qui présentent également un intérêt fiscal;

3° de charger la police locale de collaborer éventuellement, moyennant indemnité, à la distribution et au recueillement des déclarations relatives aux impôts directs;

4° de mettre à la disposition des fonctionnaires des contributions un local convenable, chauffé et éclairé au besoin, pour les séances qu'exigent, par intermittence, l'établissement et la perception des impôts directs, dans les communes où le service des contributions ne dispose pas d'un bureau suffisamment spacieux.

Les agglomérations sont tenues de fournir, sur demande, la liste prévue au 2° de l'alinéa premier.

Article 127/0, AR/CIR 92

Art. 127/0 est applicable à partir du 26.03.2018 (10 jours après publication) (art. 1 et 2, AR 11.03.2018 - M.B. 16.03.2018; Numac: 2018011178)

Les déclarations visées à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont délivrées par le service désigné à cet effet par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Article 127/0/0, AR/CIR 92

Art. 127/0/0 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (21.06.2024) (art. 3 et 4, AR 16.06.2024 - M.B.. 21.06.2024; Numac: 2024005983)

Dans le cas où l'existence d'une ou plusieurs constructions juridiques est mentionnée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, une annexe visée à l'article 307, § 1/4, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le modèle a été déterminé par l'arrêté royal du 16 juin 2024 déterminant le modèle de l'annexe de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales visée à l'article 307, § 1/4, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être ajoutée à cette déclaration, pour chaque construction juridique dont l'existence est mentionnée et ces annexes font partie intégrante de cette déclaration.

La compétence de modifier le modèle de l'annexe visée à l'alinéa 1^{er} est attribuée au ministre qui a les Finances dans ses attributions ou à son délégué.

Section Ibis: Modalités relatives à l'introduction de la déclaration à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents/sociétés et à l'impôt des non-résidents/personnes morales

Article 127/1, AR/CIR 92

(Art. 307bis, § 3, alinéa 3, CIR 92)

Art.127/1 est applicable à partir du 20.10.2018 (10 jours après publication au Moniteur belge) (art. 4, AR 25.09.2018 - M.B. 10.10.2018; Numac: 2018014159)

Afin d'introduire de manière électronique leur déclaration, les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 font usage de l'application Biztax qui est mise à leur disposition par l'administration sur le site internet du Service public fédéral Finances.

L'application Biztax est accessible par une carte d'identité électronique ou par un certificat de la classe 3 reconnu par une autorité de certification.

La déclaration est introduite par une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement.

Un accusé de réception au format PDF avec le cachet électronique au sens de l'article 3.25. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou le cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. de ce même règlement du Service public fédéral Finances est délivré comme preuve que la déclaration a bien été introduite.

Après introduction, les contribuables ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration peuvent, consulter, au moyen de leur certificat ou carte d'identité, les documents PDF de l'accusé de réception, la déclaration et les annexes.

Article 127/2, AR/CIR 92

(Art. 307bis, § 3, alinéa 3, CIR 92)

Art.127/2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015. Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, à partir de l'exercice d'imposition 2014 (art.1 et 2, AR 07.02.2014 - M.B. 14.02.2014)

Si les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires, ils introduisent annuellement une déclaration écrite signée auprès du bureau de contrôle compétent.

Après réception de la déclaration, le bureau de contrôle compétent délivre aux contribuables visés à l'alinéa 1^{er} une formule de déclaration.

Section II: Rôles

Article 128, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 128 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 171, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les rôles peuvent être formés soit distinctement par espèce d'impôts ou de précomptes, soit pour plusieurs espèces d'impôts ou de précomptes à la fois.

Article 129, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 129 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 172, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Au besoin, les rôles peuvent être dressés pour plusieurs exercices d'imposition, à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.

Article 130, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 130 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 173, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les rôles comprenant les cotisations d'impôts ou de précomptes sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux d'impôt et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.

Article 131, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 131 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 174, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les rôles des contributions directes sont formés par commune, par groupe de communes ou par bureau de recette.

Article 132, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 132 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 175, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les rôles sont dressés aux époques fixées par l'administration ou par les délégués de celle-ci.

Article 133, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 133, § 4, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (31.12.2021) (art. 1, AR 12.12.2021 - M.B. 21.12.2021; Numac: 2021043386)

[Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté (art. 2, AR 12.12.2021 - M.B. 21.12.2021; Numac: 2021043386)]

§ 1. Les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés.

§ 2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci précédé du mot "Succession" et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître à l'administration des contributions directes comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.

L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante : "Succession X, les héritiers représentés par".

Dans l'éventualité d'une taxation d'office, le nom du redevable décédé (Succession X) ne doit être suivi que de l'indication de l'un des héritiers connu du contrôleur des contributions.

§ 3. Lorsqu'un immeuble appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la cotisation au précompte immobilier est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots "en indivision".

§ 4. Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l'association ou de la fondation, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q."

Article 133/1, AR/CIR 92

Art. 133/1 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (22.06.2026) (art. 1 et 2, AR 12.06.2026 - M.B. 22.06.2026; Numac: 2026004593)

§ 1. Les cotisations relatives à l'impôt national complémentaire sont portées aux rôles au nom des entités constitutives qui y sont assujetties.

Lorsque plusieurs entités sont assujetties à l'impôt national complémentaire, la cotisation commune qui est établie est portée au rôle dans leur chef.

§ 2. Les cotisations relatives à l'impôt complémentaire en vertu de la RIR sont portées aux rôles au nom des entités qui y sont assujetties.

§ 3. Les cotisations relatives à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII sont portées aux rôles au nom des entités constitutives qui y sont assujetties.

Lorsque plusieurs entités constitutives sont assujetties à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, la cotisation commune qui est établie est portée au rôle dans leur chef.

§ 4. Par dérogation à l'article 136, dans les cas d'application des articles 133/1 § 1er, alinéa 2, et 133/1, § 3, alinéa 2, l'avertissement-extrait de rôle est adressé au représentant général du groupe tel que déterminé conformément à l'article 62/3 de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.

L'avertissement-extrait de rôle adressé au représentant général vaut notification pour chaque entité dans le chef de laquelle l'imposition commune est établie.

§ 5. Les impositions établies à charge d'une entité liquidée soumise à l'impôt national complémentaire, à l'impôt complémentaire en vertu de la RIR ou de la RBII, sont portées au rôle au nom de l'entité en liquidation du groupe, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q..".

§ 6. Pour le calcul de l'impôt national complémentaire, de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, les articles 134 et 135 sont d'application.

Article 134, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 134 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 5, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000)

Pour le calcul des cotisations à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents, la base imposable est fixée en euro et arrondie au cent.

Article 135, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 135 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 5, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000)

Les diverses impositions y compris les additionnels, sont à chaque stade du calcul, établies en euro et arrondi au cent.

Article 136, AR/CIR 92

(Art. 251 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 136 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 180, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux redevables intéressés.

Section IIbis: Réception des avertissements-extraits de rôle et des propositions de déclarations simplifiées au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques

Article 136/1, AR/CIR 92

(Art. 302, alinéa 3, CIR 92)

Art. 136/1 est applicable à partir du 01.10.2019 (art. 1 et 5, AR 11.09.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014706)

Art. 136/1 est applicable à partir du 01.07.2019 (art. 1 et 5, AR 23.06.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014704)

~~*[Si le Service public fédéral Finances dispose d'une adresse e-mail personnelle valide qui a été communiquée à l'administration soit via Tax on web soit via MyMinfin, l'accord donné expressément en ce qui concerne la mise à disposition de l'avertissement-extrait de rôle via le système d'internet banking prévu à l'article 136/1, § 1^{er}, de l'AR/CIR 92, demeure également valable pour la mise à disposition de l'avertissement-extrait de rôle concernant l'exercice d'imposition 2019 et les suivants via la plateforme électronique sécurisée de l'Autorité fédérale visée à l'article 136/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, tel que modifié par l'article 1^{er}, 1^o du présent arrêté. Dans le cas d'une imposition commune, l'administration doit disposer, soit d'une adresse e-mail personnelle valide de chacun des conjoints, soit d'une adresse e-mail commune valide. Si dans le cadre de la mise à disposition de l'avertissement-extrait de rôle via le système d'internet banking, aucune adresse e-mail personnelle valide n'a été communiquée à l'administration via les canaux mentionnés à l'alinéa 1^{er}, l'avertissement-extrait de rôle sera transmis sous pli fermé (art. 3 et 5, AR 23.06.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014704; art. 3 abrogé par art. 3, AR 11.09.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014706)]*~~

[La transmission de l'avertissement-extrait de rôle au contribuable sous pli fermé en ce qui concerne les exercices d'imposition pour lesquels un choix explicite avait été exprimé en vue de sa mise à disposition via le système d'internet banking, vaut notification valable de l'avertissement-extrait de rôle qui est le point de départ du délai visé à l'article 371, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 4 et 5, AR 23.06.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014704; art. 4 abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2020 par art. 4, AR 11.09.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014706)]

§ 1. Lorsque le contribuable a expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages par l'activation de l'eBox institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, il marque également son accord exprès à la procédure prévue à l'article 302, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Ce consentement a pour conséquence que les documents mentionnés dans la disposition susvisée sont mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée de l'Autorité fédérale.

Lorsqu'une imposition commune est établie et que seul l'un des deux conjoints a consenti au préalable à l'échange de messages via l'eBox, les documents sont aussi transmis conformément à l'article 302, alinéa 1^{er} du même code.

§ 2. Le contribuable recevra via l'eBox un message lorsqu'un document est mis à sa disposition sur la plateforme électronique sécurisée de l'Autorité fédérale.

§ 3. L'envoi d'un message via l'eBox prend fin lorsque:

1° le contribuable décide;

2° le contribuable ou dans le cas d'une imposition commune, un conjoint, retire son consentement à l'échange de messages via l'eBox, par la désactivation de l'eBox. Ceci peut avoir lieu à tout moment et prend effet immédiatement;

A partir de ce moment, les documents sont transmis conformément à l'article 302, alinéa 1^{er}, du même code. En cas d'imposition commune, le conjoint qui n'a pas désactivé l'eBox continue à utiliser ce service.

Article 136/2, AR/CIR 92

(Art. 302, alinéa 3, CIR 92)

Art. 136/2 est abrogé à partir du 01.10.2019 (art. 2 et 5, AR 11.09.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014706)

Art. 136/2 est applicable à partir du 01.07.2019 (art. 2 et 5, AR 23.06.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014704)

~~[Si le Service public fédéral Finances dispose d'une adresse e-mail personnelle valide qui a été communiquée à l'administration soit via Tax on web soit via MyMinfin, l'accord donné expressément en ce qui concerne la mise à disposition de l'avertissement extrait de rôle via le système d'internet banking prévu à l'article 136/1, § 1^{er}, de l'AR/CIR 92, demeure également valable pour la mise à disposition de l'avertissement extrait de rôle concernant l'exercice d'imposition 2019 et les suivants via la plateforme électronique sécurisée de l'Autorité fédérale visée à l'article 136/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, tel que modifié par l'article 1^{er}, 1^o du présent arrêté. Dans le cas d'une imposition commune, l'administration doit disposer, soit d'une adresse e-mail personnelle valide de chacun des conjoints, soit d'une adresse e-mail commune valide. Si dans le cadre de la mise à disposition de l'avertissement extrait de rôle via le système d'internet banking, aucune adresse e-mail personnelle valide n'a été communiquée à l'administration via les canaux mentionnés à l'alinéa 1^{er}, l'avertissement extrait de rôle sera transmis sous pli fermé (art. 3 et 5, AR 23.06.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014704; art. 3 abrogé par art. 3, AR 11.09.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014706)]~~

[La transmission de l'avertissement-extrait de rôle au contribuable sous pli fermé en ce qui concerne les exercices d'imposition pour lesquels un choix explicite avait été exprimé en vue de sa mise à disposition via le système d'internet banking, vaut notification valable de l'avertissement-extrait de rôle qui est le point de départ du délai visé à l'article 371, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 4 et 5, AR 23.06.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014704; art. 4 abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2020 par art. 4, AR 11.09.2019 - M.B. 25.09.2019; Numac: 2019014706)]

(...)

Section III: Paiements et quittances

Article 137, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1^{er}, CIR 92)

Art. 137 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 27 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 138, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 138 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 27 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 139, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 139 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 27 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 140, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 140 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 27 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 141, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 141 est abrogé à partir du 01.02.2025 (art. 27 et 32, AR 17.12.2024 - M.B. 24.12.2024; Numac: 2024011600)

(...)

Article 142, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 142 est abrogé à partir du 01.12.2019 (art. 45, 1°, et 48, AR 17.02.2019 - M.B. 08.03.2019; Numac: 2019011084)

(...)

Article 143, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 143 est abrogé à partir du 01.12.2019 (art. 45, 2°, et 48, AR 17.02.2019 - M.B. 08.03.2019; Numac: 2019011084)

(...)

Article 144, AR/CIR 92

(Art. 250 et 300, § 1er, CIR 92)

Art. 144 est abrogé à partir du 01.12.2019 (art. 45, 2°, et 48, AR 17.02.2019 - M.B. 08.03.2019; Numac: 2019011084)

(...)

Section IIIbis: Quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune

Article 144/1, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

L'intitulé de la section IIIbis du chapitre III est applicable à partir du 22.12.2011 (art. 13, AR 05.12.2011 – M.B. 12.12.2011)

Section IIIbis et art. 144/1 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 1er et 2, AR 22.12.2010- M.B. 07.01.2011)

La quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune est déterminée conformément aux articles 144/2 à 144/7.

Article 144/2, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

Art. 144/2, 1°, deuxième tiret, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 15, a), AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

Pour l'application de cette section, on entend par:

1° quote-part d'un contribuable dans l'imposition enrôlée: l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée, l'impôt des personnes physique étant égal à:

- l'impôt total du contribuable,

- majoré des augmentations visées aux **articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5, 145²⁷, § 4, 145³², § 2, et 157 à 168/1** du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'**article 15, § 3, alinéas 4 et 8, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)** et à l'**article 12, § 5, alinéas 2 et 6, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison**

de la pandémie du COVID-19 et diminué de la bonification visée aux articles 175 à 177 du même Code qui lui ont été appliquées;

- diminué des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 du même Code, effectués à son nom, et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des précomptes(...), des crédits d'impôt visés aux articles 134, §§ 3 et 4, (...) 289bis, 289ter et 289ter/1 du même Code et au chapitre 5 de loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses et des crédits d'impôt régionaux auxquels il a droit;

- augmenté de sa quote-part dans les accroissements d'impôts visés à l'article 444 du même Code calculée conformément au 3°;

- augmenté des taxes additionnelles déterminées conformément aux articles 466 et 466bis du même Code;

- et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale calculée conformément au 4° et diminué des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du supplément visé à l'article 125, 1°, de cette même loi, qui ont été imputés;

- et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale énergie calculée conformément au 5° ;

2° quote-part d'un contribuable dans l'imposition fictive: l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée, établi comme au 1°, avec toutefois application d'une correction mentionnée dans les articles 144/3, 144/4 ou 144/5;

3° quote-part d'un contribuable dans les accroissements d'impôts: les accroissements dus par les deux contribuables ensemble proratisés en fonction de la part du contribuable dans la différence d'impôt qui a servi de base au calcul desdits accroissements;

4° quote-part d'un contribuable dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale: la cotisation spéciale due par les deux contribuables ensemble proratisée en fonction de la part du contribuable dans le revenu du ménage tel que défini à l'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

5° la quote-part d'un contribuable dans la cotisation spéciale énergie : la cotisation spéciale due par les deux contribuables ensemble, proratisée en fonction de la part du revenu du contribuable tel que défini aux articles 57, 6°, de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie et 24, 6° de la loi du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz dans la somme du revenu des deux contribuables.

Article 144/3, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

Art. 144/3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 1 et 2, AR 22.12.2010- M.B. 07.01.2011)

Si, en vertu de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, des rentes alimentaires ont été déduites par un contribuable pour un ou plusieurs enfants à charge qui, au 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition, faisaient seulement partie du ménage de l'autre contribuable, une imposition fictive est calculée sur base des mêmes données et suivant les mêmes règles que l'imposition enrôlée mais sans qu'il soit tenu compte des enfants précités pour la détermination des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visés à l'article 132 du même Code.

L'avantage fiscal pour enfants à charge dont a bénéficié le contribuable qui a payé les rentes alimentaires est égal à la différence entre:

1° sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'alinéa 1er;

2° et sa quote-part dans l'imposition enrôlée.

Article 144/4, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

Art. 144/4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 1 et 2, AR 22.12.2010- M.B. 07.01.2011)

Lorsque la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 131 du Code des impôts sur les revenus 1992 est augmentée suite à l'application des articles 132 ou 132bis du même Code, une imposition fictive est calculée sur base des mêmes données et suivant les mêmes règles que l'imposition enrôlée, mais sans faire application des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visés aux articles 132 et 132bis du même Code.

L'avantage fiscal dont a bénéficié chaque contribuable est égal à la moitié de la différence entre:

1° sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'alinéa 1^{er};

2° et sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'article 144/3 ou, lorsque l'article 144/3 n'est pas d'application, sa quote-part dans l'imposition enrôlée.

Article 144/5, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

Art. 144/5 est applicable à partir du 22.12.2011 (art. 15, AR 05.12.2011- M.B. 12.12.2011)

Lorsqu'une partie des revenus professionnels d'un des contribuables est imputée à l'autre contribuable conformément aux articles 87 ou 88 du Code des impôts sur les revenus 1992, une imposition fictive est calculée sur base des mêmes données et suivant les mêmes règles que l'imposition enrôlée, mais sans faire application des articles 87 et 88 ni des articles 132 et 132bis du même Code.

Le désavantage fiscal subi par le contribuable à qui les revenus professionnels ont été imputés conformément aux articles 87 ou 88 du même Code, est égal à la différence positive entre:

1° sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'article 144/4 ou dans l'imposition enrôlée si l'article 144/4 n'est pas d'application;

2° et sa quote-part dans la imposition fictive calculée conformément à l'alinéa 1^{er}.

Article 144/6, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

Art. 144/6, , § 2, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, 2°, deuxième tiret, et § 2, alinéa 1er, 2°, troisième tiret (insertion), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 16 et 18, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

§ 1. La quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune est égale à:

1° sa quote-part dans l'imposition enrôlée;

2° éventuellement augmentée, pour le contribuable qui, a déduit des rentes alimentaires pour un ou plusieurs enfants à charge qui au 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition, faisaient seulement partie du ménage de l'autre contribuable, de l'avantage fiscal calculé conformément à l'article 144/3, alinéa 2;

3° éventuellement diminuée, pour le contribuable autre que celui visé au 2°, de l'avantage fiscal calculé conformément à l'article 144/3, alinéa 2, dont l'autre contribuable a bénéficié;

4° éventuellement augmentée de l'avantage fiscal dont il a bénéficié suite à l'application des articles 132 et 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et calculé conformément à l'article 144/4, alinéa 2;

5° éventuellement diminuée de l'avantage fiscal dont l'autre contribuable a bénéficié suite à l'application des articles 132 et 132bis du même Code et calculé conformément à l'article 144/4, alinéa 2;

6° éventuellement diminuée du désavantage fiscal qu'il a supporté suite à l'imputation des revenus professionnels de l'autre contribuable sur base de l'article 87 ou 88 du même Code et, calculé conformément à l'article 144/5, alinéa 2;

7° éventuellement augmentée du désavantage fiscal que l'autre contribuable a supporté suite à l'imputation d'une partie de ses revenus professionnels à l'autre contribuable sur base de l'article 87 ou 88 du même Code et calculé conformément à l'article 144/5, alinéa 2.

§ 2. Lorsque la quote-part d'un contribuable dans l'imposition commune calculée conformément au paragraphe 1^{er} donne lieu à un remboursement d'impôt, le montant de ce remboursement est limité au total:

1° de ses versements anticipés (...) et précomptes remboursables;

2° du crédit d'impôt imputé conformément à l'article 134, §§ 3 et 4, du même Code, limité au montant maximum visé à l'article 134, § 3, alinéa 2, **premier tiret**, du même Code multiplié par le total:

- du nombre d'enfants visés à l'article 144/3, alinéa 1^{er}, qui, au 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition, faisaient seulement partie de son ménage;

- de la moitié du nombre d'enfants à charge non visés à l'article 144/3, alinéa 1^{er}, pour qui l'article 132bis du même Code n'est pas appliqué ;

- d'un quart du nombre d'enfants non visés à l'article 144/3, alinéa 1^{er}, pour qui l'article 132bis du même Code est appliqué ;

3° des autres éléments imputables et remboursables auxquels le contribuable a droit.

La différence entre les montants à rembourser au contribuable calculés conformément au paragraphe 1^{er} et à l'alinéa 1^{er}, est imputée sur la quote-part de l'autre conjoint dans l'imposition commune.

§ 3. Lorsque la quote-part d'un contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1^{er} et 2 donne lieu à un remboursement d'impôt et que la quote-part de l'autre contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1^{er} et 2 correspond avec un impôt à payer, il y a lieu de faire une correction:

- lorsque le résultat de l'imposition enrôlée est un remboursement d'impôt, la quote-part du contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1^{er} et 2 et donnant lieu à un remboursement, est limitée au résultat de l'imposition enrôlée et la quote-part de l'autre contribuable est ramenée à zéro euro;

- lorsque le résultat de l'imposition enrôlée est un impôt à payer, la quote-part du contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1^{er} et 2, et donnant lieu à un remboursement d'impôt est ramenée à zéro euro et la quote-part de l'autre contribuable est limitée au résultat de l'imposition enrôlée.

Article 144/7, AR/CIR 92

(Art. 126, § 5, CIR 92)

Art. 144/7 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 1 et 2, AR 22.12.2010- M.B. 07.01.2011)

La quote-part de chaque contribuable dans le supplément d'imposition est diminuée de la part de chacun d'eux dans l'imposition à laquelle le supplément d'imposition s'attache.

Section IV: Prescription

Article 145, AR/CIR 92

(Art. 300, § 1er, CIR 92)

Art. 145 est abrogé à partir du 22.12.2011 (art. 17, AR 05.12.2011 - M.B. 12.12.2011)

(...)

Section V: Poursuites

Sous-Section I: Préliminaires - Subdivision des poursuites

Article 146, AR/CIR 92

(Art. 300, § 1er, CIR 92)

Art. 146 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 147, AR/CIR 92

(Art. 300, § 1er, CIR 92)

Art. 147 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Sous-section II: Poursuites directes

Article 148, AR/CIR 92

Art. 148 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

A. Du commandement

Article 149, AR/CIR 92

Art. 149 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 150, AR/CIR 92

Art. 150 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

B. De la saisie-exécution mobilière

Article 151, AR/CIR 92

Art. 151 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 152, AR/CIR 92

Art. 152 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 153, AR/CIR 92

Art. 153 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 154, AR/CIR 92

Art. 154 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 155, AR/CIR 92

Art. 155 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 156, AR/CIR 92

Art. 156 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

C. De la saisie-brandon

Article 157, AR/CIR 92

Art. 157 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

D. De la saisie-exécution sur navires et bateaux

Article 158, AR/CIR 92

Art. 158 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

E. De la saisie-exécution immobilière

Article 159, AR/CIR 92

Art. 159 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 160, AR/CIR 92

Art. 160 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

F. Dispositions communes aux quatre espèces de saisies

Article 161, AR/CIR 92

Art. 161 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

G. Dispositions communes à la saisie-exécution mobilière et à la saisie-brandon

Article 162, AR/CIR 92

Art. 162 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 163, AR/CIR 92

Art. 163 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Sous-section III: Poursuites indirectes

A. Poursuites contre les tiers détenteurs

Article 164, AR/CIR 92

Art. 164 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 165, AR/CIR 92

Art. 165 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

B. Affectation des sommes à restituer ou à payer à un redevable

Article 166, AR/CIR 92

Art. 166 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Sous-section IV: Personnes chargées des poursuites

Article 167, AR/CIR 92

Art. 167 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 168, AR/CIR 92

Art. 168 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 169, AR/CIR 92

Art. 169 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 170, AR/CIR 92

Art. 170 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 171, AR/CIR 92

Art. 171 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Sous-section V: Des frais de poursuites

Article 172, AR/CIR 92

Art. 172 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 173, AR/CIR 92

Art. 173 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Article 174, AR/CIR 92

Art. 174 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Sous-section VI: Dispositions générales

Article 175, AR/CIR 92

Art. 175 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 35 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019 - Numac: 2019042701)

(...)

Section VI: Recherche des infractions

Article 176, AR/CIR 92

(Art. 300, § 1er, CIR 92)

Art. 176 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 238, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Sans préjudice des pouvoirs des officiers judiciaires près les parquets, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises, de l'administration du cadastre, les fonctionnaires communaux assermentés, les gendarmes, les agents judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux adjoints à l'administration des transports et les membres du personnel de surveillance du Comité supérieur de contrôle sont qualifiés pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de contributions directes.

Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur des contributions directes, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.

Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre des Finances.

Section VII: Etablissement et recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values sur les immeubles

Article 177, AR/CIR 92

(Art. 301, CIR 92)

Art. 177, § 1, alinéas 1 et 2, § 2, alinéa 4, § 3 et 4, entre en vigueur le 01.12.2021 (art. 10 et 25, AR 23.11.2021 - M.B. 02.12.2021; Numac: 2021034085)

L'intitulé de la section VII est remplacé par ce qui suit: "Section VII.- Etablissement et recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values sur les immeubles" [entre en vigueur le 01.12.2021 (art. 9 et 25, AR 23.11.2021 - M.B. 02.12.2021; Numac: 2021034085)]

§ 1. En cas de cession, à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, les personnes qui ont l'obligation, en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de faire enregistrer l'acte ou une déclaration constatant la cession et de payer les droits y afférents, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de cet acte ou de cette déclaration, au compte financier du service compétent, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values imposables à titre de revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'article 169ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable à l'impôt des non-résidents payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

§ 2. Lorsqu'il y a lieu à application du § 1^{er}, les personnes obligées à l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, sont tenues de remettre au receveur de l'enregistrement, avant l'enregistrement, une déclaration en double exemplaire faisant connaître tous les éléments nécessaires pour le calcul de l'impôt des non-résidents afférent à la plus-value réalisée et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.

Lorsque la détermination de la base imposable à l'impôt des non-résidents dépend en tout ou en partie de l'évaluation d'un droit viager, la déclaration doit indiquer les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des personnes bénéficiant dudit droit viager.

En cas de cession d'un immeuble bâti visé à l'article 91 du Code des impôts sur les revenus 1992, une déclaration doit faire connaître la valeur vénale des constructions, envisagées distinctement du sol, si le receveur de l'enregistrement le demande.

Le bureau de l'enregistrement peut subordonner l'enregistrement de l'acte à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 3° du même Code.

§ 3. L'impôt des non-résidents dû en raison de plus-values imposables à titre de revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des impôts sur les revenus 1992, est établi par l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus conformément aux dispositions du même code, et est recouvré conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, lorsque, pour quelque cause que ce soit, cet impôt n'a pas été payé conformément au paragraphe 1^{er} ou lorsque la

somme versée au titre de cet impôt conformément au paragraphe 1^{er} est inférieure au montant dû.

§ 4. Les dispositions du titre VII, chapitre VII, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables à l'impôt des non-résidents perçu, lors de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration constatant une cession à titre onéreux de biens immeubles ou de droits réels portant sur ces immeubles.

Section VIII: Dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques

Article 178, AR/CIR 92

(Art. 306, CIR 92)

Art. 178, § 2, 19° (insertion) et 20° (insertion), § 3, 3°, § 3, 9°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024 (art. 1, 1°, 2° et 3°, et art. 2, AR 11.03.2024 - M.B. 19.03.2024; Numac: 2024002423)

Art. 178, § 2, 17°, entre en vigueur 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.08.2023) (art. 17, AR 17.07.2023 - M.B. 26.07.2023; Numac: 2023043989)

§ 1. Les contribuables sont, en vertu de l'article 306, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et ils reçoivent, en vertu de l'article 306, § 2, alinéa 1^{er}, du même Code, une proposition de déclaration simplifiée pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit une année civile au cours de laquelle les contribuables concernés n'ont pas déclaré d'autres revenus imposables et éléments que ceux visés au § 2, et pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3.

§ 2. Les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée établie par l'administration, lorsqu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables et éléments que:

1° des pensions légales obtenues à partir de l'âge légal de la retraite et leurs arriérés;

2° des pensions de survie et leurs arriérés;

3° des autres pensions, rentes, rentes de conversion, capitaux, valeurs de rachat, allocations en tenant lieu, et leurs arriérés;

3°/1 des indemnités, allocations, rentes et rentes de conversion de capitaux découlant de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente et leurs arriérés;

3°/2 des sommes qui proviennent d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne ouvert dans le cadre de l'épargne-pension;

4° des allocations de chômage et leurs arriérés;

5° des indemnités légales de maladie-invalidité et leurs arriérés;

6° des dépenses payées pour des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi;

7° des dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services;

8° du précompte professionnel et des versements anticipés;

9° des renseignements d'ordre personnel et charges de famille;

10° des cotisations sociales personnelles non retenues;

11° des revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui, après le 1^{er} janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises sises en Belgique ou à l'étranger.

12° des libéralités.

13° des rémunérations;

14° des rentes alimentaires visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt, lorsque le contribuable est un mineur de moins de 16 ans.

15° des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire, qui sont liées à une réduction d'impôt pour l'habitation propre, sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée.

16° des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuel, qui sont liées à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée.

17° des revenus de biens immobiliers sis en Belgique visés à l'article 7, § 1^{er}, 1°, deuxième tiret; 2°, a), deuxième tiret et 2°, bbis) du Code des impôts sur les revenus 1992, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ou si le contribuable déclare également des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire visées au 15°;

18° des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance protection juridique.

19° des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif, lorsque ces derniers remplissent les conditions pour être qualifiés de revenus divers par l'administration et lorsque ces derniers n'ont pas été qualifiés de revenus professionnels, lors de l'exercice d'imposition précédent ou lors de l'exercice en cours ;

20° des frais de garde d'enfants, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ;

§ 3. Par dérogation au § 2, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables qui:

1° doivent déclarer des revenus d'origine étrangère;

2° ont un ou plusieurs comptes ou contrats d'assurance-vie individuelle à l'étranger;

3° sont décédés dans le courant de la période imposable. La dispense ne s'étend pas non plus à leurs héritiers, légataires universels ou donataires qui doivent introduire la déclaration du défunt, à l'exception des héritiers, légataires universels ou donataires d'un défunt, considéré comme isolé tant pour la période imposable précédant le décès que pour celle au cours de laquelle le décès est intervenu ;

4° sont radiés d'office des registres de la population;

5° ont leur domicile à l'étranger;

6° n'ont pas d'adresse connue;

7° recueillent des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à leurs autres revenus;

8° sont conjoints d'un contribuable visé au 3° ou 7°;

9° doivent déclarer leur numéro d'entreprise, les bénéfices provenant d'exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, les bénéfices provenant de professions libérales, de postes ou d'autres activités lucratives, des profits, des bénéfices, des rémunérations de dirigeants d'entreprise, des rémunérations des conjoints aidants et des cohabitants légaux aidants, des précomptes afférents à une activité professionnelle indépendante, des bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure, un premier établissement en qualité de

travailleur indépendant, des revenus divers ou qui doivent remplir des codes les concernant, à l'exception des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif qui n'ont pas dépassé les limites fixées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rentes alimentaires ;

10° sont eux-mêmes, ou leur conjoint ou cohabitant légal ainsi que les enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale, soit fondateur d'une construction juridique, au sens de l'article 2, § 1^{er}, 14°, du Code des impôts sur les revenus, soit tiers bénéficiaire au sens de l'article 2, § 1^{er}, 14°/1, du même Code;

11° ont octroyé des prêts visés à l'article 21, alinéa 1^{er}, 13°, du même Code dont la durée n'est pas encore expirée.

§ 4. Pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3, les contribuables qui ont été dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition précédent en vertu des §§ 1^{er} et 2 ou du présent paragraphe et qui ont reçu une proposition de déclaration simplifiée, et qui, suite aux modifications apportées à cette proposition de déclaration simplifiée ne satisfont en principe plus aux conditions du § 2 pour être dispensés de l'obligation de déclaration pour l'exercice suivant, sont toutefois dispensés pour cet exercice d'imposition de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et continuent à recevoir une proposition de déclaration simplifiée à condition qu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que les revenus visés au § 2, 1° à 5° et 11°.

Article 178/1, AR/CIR 92

(Art. 306, CIR 92)

Art. 178/1, § 2, est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 2 et 3, AR 30.04.2020 - M.B. 11.05.2020; Numac: 2020041177)

§ 1. En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2, du même Code, l'administration n'est pas tenue d'envoyer une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables dispensés par l'article 178 de l'obligation de déclaration, dont les revenus imposables sont inférieurs à:

1° la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit de contribuables imposés isolément;

2° la somme des quotités du revenu exemptées d'impôt des deux contribuables lorsqu'une imposition commune doit être établie.

§ 2. (...)

Section VIII/1: Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 178/2, AR/CIR 92

(Art. 307, § 1^{er}/1, alinéa 3, et § 1^{er}/5, CIR 92)

Art. 178/2 est applicable au précompte mobilier retenu sur des dividendes payés ou attribués à partir du 01.01.2018 (art. 2 et 4, AR 28.04.2019 - M.B. 09.05.2019; Numac: 2019012136)

Le contribuable qui, en application de l'article 307, § 1^{er}/1, alinéa 3 ou § 1^{er}/5, du Code des impôts sur les revenus 1992, demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier retenu conformément à l'article 261 du même Code sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1^{er}, 14^o, de ce Code, tient à la disposition de l'administration les documents dont il ressort les données suivantes:

- le nom de la société qui a attribué les dividendes;
- le montant brut des dividendes;
- pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, le cas échéant, le pays d'origine des dividendes et le montant de l'impôt étranger;
- le taux du précompte mobilier, le cas échéant, pour les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, compte tenu des réductions basées sur une convention préventive de la double imposition;
- le montant du précompte mobilier retenu, le cas échéant ventilé par taux;
- en ce qui concerne les revenus d'origine belge, la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués par la société;
- la date à laquelle les dividendes sont perçus par le contribuable.

Les documents visés à l'alinéa 1^{er} sont délivrés par l'institution financière au sein de laquelle le contribuable détient le compte sur lequel les dividendes sont versés, par une autre institution financière qui est intervenue en tant qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes ou par la société qui a attribué les dividendes.

Section VIII/2 - Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1^{er}, 2^o ou 3^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus-value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code

Article 178/3, AR/CIR 92

Art. 178/3 entre en vigueur le 01.06.2026 (art. 2 et 5, AR 18.05.2026 – M.B. 27.05.2026; Numac: 2026003828)

Le contribuable qui, en application de l'article 307, § 1^{er}/1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1^{er}, 2^o ou 3^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus-value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code, tient à la disposition de l'administration les documents dont il ressort les données suivantes :

- le montant des plus-values ;
- le montant du précompte mobilier retenu ;
- en cas d'application de l'article 102, § 4, alinéa 4, ou 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code, respectivement la valeur d'acquisition des actifs financiers cédés ou le montant total des primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;

- en cas de prise en compte de moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code, le montant des moins-values.

Section VIIIbis: L'obligation de déclaration concernant des paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée

Article 179, AR/CIR 92

(Art. 307, CIR 92)

Art. 179 s'applique aux paiements effectués à partir du 01.01.2016 (art. 1 et 2, AR 01.03.2016 – M.B. 11.03.2016) [Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté ne s'applique pas aux paiements effectués au cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge]

La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1^{er}, alinéa 5, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, est la suivante:

1. Abu Dhabi;
2. Ajman;
3. Anguilla;
4. Bahamas;
5. Bahreïn;
6. Bermudes;
7. Iles Vierges britanniques;
8. Iles Caïmans;
9. Dubaï;
10. Fujairah;
11. Guernesey;
12. Jersey;
13. Ile de Man;
14. Iles Marshall;
15. Micronésie (Fédération de);
16. Monaco;
17. Monténégro;
18. Nauru;
19. Ouzbékistan;
20. Palau;
21. Iles Pitcairn
22. Ras al Khaimah;
23. Saint-Barthélemy;
24. Charjah;
25. Somalie;

- 26. Turkménistan;
- 27. Iles Turques-et-Caïcos;
- 28. Umm al Quwain;
- 29. Vanuatu;
- 30. Wallis-et-Futuna.

Section IX: Désignation de tiers pour obtenir communication des informations pour l'exécution d'une mission d'intérêt général

Article 180, AR/CIR 92

(Art. 314, § 4, CIR 92)

Art. 180, § 1, est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 21 et 39, al. 1, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)

[Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 38, AR 29.08.2019 - M.B. 13.09.2019; Numac: 2019014460)]

§ 1. La société anonyme de droit belge Joos, n° BE 0449.689.723, dont le siège statuaire est situé à 2300 Turnhout, Everdongenlaan 14, est habilitée à obtenir communication des informations visées à l'article 314, § 4, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Cette communication n'équivaut pas à un droit d'accès au Registre national des personnes physiques.

Article 181, AR/CIR 92

(Art. 314, § 4, CIR 92)

Art. 181 est applicable à partir du 06.04.2007 (art. 1, AR 01.04.2007 - M.B. 06.04.2007)

§ 1. La société anonyme Joos utilise les données mentionnées à l'article 180, § 1^{er}, exclusivement dans ses ateliers où sont effectués les travaux, pour mentionner l'adresse des destinataires sur les formules de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques et compte tenu des dispositions de l'article 314, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. La société anonyme Joos prend les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions du § 1^{er} sous peine d'application des dispositions de l'article 314, § 5, du même Code.

Section IX/1: Obligations des institutions de pension

Article 181/1, AR/CIR 92

(Art. 321ter, CIR 92)

Art. 181/1 est applicable aux fiches établies pour les pensions payées ou attribuées à partir du 01.01.2017 (art. 1 et 2, AR 14.10.2019 - M.B. 28.10.2019; Numac: 2019015113)

§ 1. La fiche individuelle que les institutions de pension doivent remettre en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, mentionne les informations suivantes relatives à chaque pension exonérée en application de l'article 230, alinéa 1^{er}, 4^o bis, du Code précité:

1^o l'année durant laquelle la pension a été payée ou attribuée;

2^o les informations suivantes relatives à l'institution distributrice:

a) le nom et la forme juridique;

b) l'adresse;

c) le numéro d'entreprise;

3^o les informations suivantes relatives au bénéficiaire des revenus:

a) le nom et le prénom;

b) l'adresse du domicile fiscal;

c) le numéro d'identification étranger, soit:

- un numéro d'identification fiscale;

- un numéro de sécurité sociale;

- un autre numéro d'identification;

ainsi que le pays d'émission du numéro d'identification;

d) la date de naissance;

4^o les informations suivantes relatives à la prestation:

a) le numéro unique de contrat ou de police, ou, à défaut, le numéro unique grâce auquel l'affilié est identifié;

b) la prestation, sous la forme d'une des dénominations suivantes:

- "pension";

- "pension anticipée";

- "pension de survie";

- "invalidité ou incapacité de travail";

- "autre";

c) la raison du paiement de la prestation, sous la forme d'une des mentions suivantes:

- "paiement à l'échéance finale";

- "rachat sans condition";

- "rachat pour cause d'invalidité ou de situation médicale";

- "rachat dans d'autres circonstances";

- "paiement pour autre raison";
- "cession pour cause de succession";
- "cession pour cause de donation";
- "cession pour cause de vente";
- "cession pour une autre cause";

d) la périodicité de la prestation, sous la forme d'une ou plusieurs des mentions suivantes:

- "versement unique du capital";
- "versements multiples";

e) le montant de la prestation:

- le montant total de la prestation, après retenue des cotisations sociales obligatoires et avant retenue des impôts ou précomptes;
- l'unité monétaire dans laquelle le montant est versé;

5° les données suivantes relatives à la constitution de la pension:

a) le nom, la forme juridique et l'adresse des entreprises et des sociétés qui ont payé des primes et versements pour la pension à l'institution de pension;

b) si la pension est totalement ou partiellement composée de réserves de pensions reportées:

- le nom, la forme juridique et l'adresse de l'institution de pension de laquelle les réserves ont été reportées;
- le nom, la forme juridique et l'adresse des entreprises et des sociétés qui ont payé des primes et versements pour la pension à l'institution de pension;

c) si cela concerne une pension de survie ou une prestation à l'occasion du décès, ou si une partie des droits de pension est transférée à l'occasion d'un divorce: le nom de la personne dans le chef de laquelle les droits de pension ont été constitués.

§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques de l'envoi électronique des fiches.

§ 3. Les fiches sont délivrées en vue du contrôle de l'exonération visée à l'article 230, alinéa 1^{er}, 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 et du respect des obligations internationales en matière d'échange d'informations.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'administration ne conserve les données à caractère personnel qui figurent sur les fiches pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des fiches, à l'octroi des avantages fiscaux ou à l'échange international d'informations.

Section IX/2 - Obligation de déclaration des tiers intervenant dans certaines réalisations de plus-values sur actifs financiers

Article 181/2, AR/CIR 92

Art. 181/2 entre en vigueur le 01.06.2026 et produit son effet à partir du 16.04.2026 (art. 3 et 5, AR 18.05.2026 - M.B. 27.05.2026; Numac: 2026003828)

Le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui détermine le formulaire qui doit être utilisé par les personnes visées à l'article 326bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue du respect des obligations prévues dans ce même article.

Section IXbis: Désignation d'agents d'autres administrations fiscales habilités à effectuer des investigations

Article 181bis, AR/CIR 92

(Art. 314, § 4, CIR 92)

Art. 181bis est applicable à partir du 01.01.1993 (art. 1, AR 04.04.1995 - M.B. 13.05.1995)

Les investigations visées au chapitre III du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être effectuées par les agents de l'administration des douanes et accises, mis à la disposition de l'administration des contributions directes en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Section X: Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale

Article 182, AR/CIR 92

(Art. 342, § 2, CIR 92)

Art. 182, § 2/1 et 2/2, est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (05.09.2019) (art. 1, AR 29.07.2019 - M.B. 26.08.2019; Numac: 2019014112 - err. M.B. 03.09.2019)

§ 1. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit:

1° exploitations agricoles, exploitations horticoles ou pépinières: barème forfaitaire établi pour les contribuables belges exerçant une profession similaire dans la même région agricole;

2° entreprises appartenant à:

a) l'industrie chimique: 22.000 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée);

b) l'industrie alimentaire: 12.000 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée);

c) l'industrie métallurgique, l'industrie de la mécanique de précision, les exploitations et les entreprises d'extraction et de transformation de minéraux non énergétiques, l'industrie de la construction et toutes autres industries, exploitations et entreprises, non visées sub a et b ci-avant: 7.000 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée);

3° entreprises des secteurs du commerce et de la fourniture de services:

a) commerce en gros, commerce de détail, transports, horeca, bureaux d'ingénieurs et d'études, informatique et électronique et autres services aux entreprises: 2,50 euros par 25 euros de chiffre d'affaires avec un minimum de 7.000 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée);

b) intermédiaires du commerce et des transports: 2,50 euros par 25 euros de chiffre d'affaires, avec un minimum de 14.500 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée);

c) banques, établissements de crédit et de change: 24.000 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée);

d) assurances: 2,50 euros par 25 euros de primes encaissées;

e) toutes autres exploitations et entreprises de commerce et de fourniture de services: 2,50 euros par 25 euros de chiffre d'affaires, avec un minimum de 7.000 euros par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée).

§ 2. En aucun cas, le montant des bénéfices imposables déterminé conformément au § 1^{er} ne peut être inférieur à 19.000 euros.

En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à l'alinéa 1^{er} est également applicable aux profits imposables des titulaires de profession libérale.

§ 2/1. Le minimum des bénéfices imposables fixé en vertu de l'article 342, § 4, du même Code, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une société soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du même Code, est majoré de:

- 25 % en cas d'une deuxième infraction;
- 50 % en cas d'une troisième infraction;
- 100 % en cas d'une quatrième infraction;
- 200 % en cas d'une cinquième infraction ou d'une infraction suivante.

§ 2/2. Pour la détermination du pourcentage de majoration du minimum de bénéfices imposables à appliquer en vertu du § 2/1, les infractions antérieures ne sont pas prises en compte si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui au cours duquel la nouvelle infraction d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci est commise.

§ 3. Les revenus imposables fixés conformément au § 1^{er} ne comprennent pas les plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, du même Code.

Section XI: (...)

Article 183, AR/CIR 92

La section XI et art. 183 sont abrogés à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 184, AR/CIR 92

Art. 184 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 185, AR/CIR 92

Art. 185 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 186, AR/CIR 92

Art. 186 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 187, AR/CIR 92

Art. 187 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 188, AR/CIR 92

Art. 188 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 189, AR/CIR 92

Art. 189 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 190, AR/CIR 92

Art. 190 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 191, AR/CIR 92

Art. 191 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 192, AR/CIR 92

Art. 192 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 193, AR/CIR 92

Art. 193 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 194, AR/CIR 92

Art. 194 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 195, AR/CIR 92

Art. 195 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 196, AR/CIR 92

Art. 196 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 197, AR/CIR 92

Art. 197 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Article 198, AR/CIR 92

Art. 198 est abrogé à partir du 28.12.2006 (art. 20, AR 11.12.2006 - M.B. 18.12.2006)

(...)

Section XII: Détermination, en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents et de précomptes, de la période imposable et des revenus qui s'y rapportent

Article 199, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 199 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 163, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La période imposable coïncide avec l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application:

- a) du précompte immobilier;
- b) du précompte mobilier;
- c) du précompte professionnel visé aux articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 200, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 200, alinéa 1, a, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 13 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

La période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application:

a) de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 243 à 244, 245 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992;

b) de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 233 et 248 du même Code, lorsque les intéressés ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité par année civile;

c) de l'impôt des personnes morales et de l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 234 et 248 du même Code.

Article 201, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 201 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 164bis, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La période imposable coïncide avec l'exercice comptable précédant l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque l'exercice comptable se rapporte à une période inférieure ou supérieure à un an et que les intéressés clôturent leurs écritures le 31 décembre de l'année.

Article 202, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 202 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 165, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La période imposable coïncide avec l'exercice comptable clôturé pendant l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque les intéressés tiennent une comptabilité autrement que par année civile.

Article 203, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 203, § 1, alinéa 2, est applicable pour les périodes imposables liées aux exercices d'imposition 2024 et suivants (art. 1 et 2, AR 11.11.2024 - M.B. 22.11.2024; Numac: 2024010485)

§ 1. Pour les contribuables qui ne réunissent qu'après le 1^{er} janvier ou qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement à l'impôt prévues à l'article 200,

la période imposable est celle qui correspond à la partie de l'année au cours de laquelle ces conditions ont été réunies.

Par dérogation audit article 200, le millésime de l'année au cours de laquelle les conditions d'assujettissement à l'impôt ont cessé d'être réunies, **pour une cause autre que le décès du contribuable**, désigne l'exercice d'imposition.

§ 2. Pour l'application du § 1^{er}:

1° les conditions d'assujettissement à un impôt sur les revenus ne sont réunies qu'après le 1^{er} janvier si la personne acquiert la qualité de contribuable à cet impôt sur les revenus à une date ultérieure au 1^{er} janvier;

2° les conditions d'assujettissement à un impôt sur les revenus cessent d'être réunies avant le 31 décembre si la personne ne possède plus la qualité de contribuable à cet impôt sur les revenus à une date antérieure au 31 décembre.

Article 204, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 204, 4°, b) et b/1) (abrogé), sont applicables aux revenus enregistrés à partir du 01.01.2022 (art. 2 et 3, al. 2, AR 19.12.2022 - M.B. 22.12.2022; Numac: 2022034498)

Les revenus de la période imposable visée aux articles 199 à 203 sont:

1° les revenus des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, qui sont afférents à cette période;

2° les revenus des capitaux et biens mobiliers, qui sont soumis au précompte mobilier conformément aux articles 261, 2°, 263, alinéa 1^{er}, et 267, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui sont payés ou attribués au contribuable pendant cette période;

3° les revenus professionnels, consistant en:

a) bénéfices ou profits, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits, constatés ou présumés de cette période;

b) rémunérations et indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits, payées ou attribuées au contribuable pendant cette période;

c) pensions, rentes et allocations payées ou attribuées au contribuable pendant cette période;

4° les revenus divers, consistant en:

a) bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1°, du même Code;

b) sommes visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, **1° bis à 7°**, du même Code, payées ou attribuées au contribuable pendant cette période;

b/1) (...)

c) plus-values constatées ou présumées de cette période qui sont visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 8°, du même Code;

d) plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, du même Code;

e) plus-values constatées ou présumées de cette période qui sont visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 10°, du même Code;

f) les indemnités visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 11°, du même Code;

g) les indemnités visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 12°, du même Code.

5° les dépenses, cotisations, pensions, rentes et allocations visées aux articles 222 et 223, 1° et 2°, du même Code, qui ont été payées ou attribuées par le contribuable pendant cette période.

Article 205, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 205, 3°, est abrogé à partir du 01.01.1993 (art. 19 et 21, AR 01.09.1995 - M.B. 05.10.1995)

Pour l'application:

1° de l'article 204, 3, a, les bénéfices ou profits qui ressortent d'une comptabilité sont censés avoir été recueillis à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent;

2° de l'article 204, 3, b, le montant visé à l'article 31, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est censé avoir été payé ou attribué à la date à laquelle les actions ou parts ont fait l'objet d'une mutation;

3° (...)

Article 206, AR/CIR 92

(Art. 360, al. 2, CIR 92)

Art. 206 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 170, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La cotisation spéciale à l'impôt des sociétés visée à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation spéciale à l'impôt des non-résidents établie en vertu de l'article 246, 2°, et les cotisations visées à l'article 247, 2° et 3°, dudit Code, sont rattachées à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable déterminée conformément aux articles 200 à 203, au cours de laquelle la circonstance donnant ouverture auxdites cotisations s'est produite.

Section XII/1: Demande de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 206/1, AR/CIR 92

(Art. 376/1, CIR 92)

Art. 206/1 est applicable au précompte mobilier retenu sur des dividendes payés ou attribués à partir du 01.01.2018 (art. 3 et 4, AR 28.04.2019 - M.B. 09.05.2019; Numac: 2019012136)

§ 1. Le contribuable qui, en application de l'article 376/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, veut obtenir le remboursement du précompte mobilier retenu conformément à l'article 261 du même Code sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1^{er}, 14°, de ce Code doit pour ce faire introduire une demande écrite certifiée exacte, datée et signée auprès du conseiller général du Centre Etranger.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1^{er} mentionne:

- le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse complète du contribuable;
- le numéro d'identification fiscale étranger du contribuable;
- l'année des revenus pour laquelle la demande est introduite;
- le numéro du compte financier au nom du contribuable sur lequel le remboursement doit être versé, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution financière au sein de laquelle ce compte est détenu.

A la demande visée à l'alinéa 1^{er} sont joints les documents suivants:

1° une attestation du statut de non-résident;

2° les documents dont ressortent les données suivantes:

- le nom de la société qui a attribué les dividendes;
- le montant brut des dividendes;
- le taux du précompte mobilier, compte tenu des réductions basées sur une convention préventive de la double imposition;
- le montant du précompte mobilier retenu, le cas échéant ventilé par taux;
- la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués par la société;
- la date à laquelle les dividendes sont perçus par le contribuable.

Les documents visés à l'alinéa 2, 2° sont délivrés par l'institution financière au sein de laquelle le contribuable détient le compte sur lequel les dividendes sont versés, par une autre institution financière qui est intervenue en tant qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes ou par la société qui a attribué les dividendes.

Section XIII: Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur

Article 207, AR/CIR 92

(Art. 403, 404 et 406, CIR 92)

Art. 207 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 18 et 22, AR 20.12.2019 - M.B. 24.12.2019; Numac: 2019042912)

(...)

Article 208, AR/CIR 92

(Art. 403, 404 et 406, CIR 92)

Art. 208 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 18 et 22, AR 20.12.2019 - M.B. 24.12.2019; Numac: 2019042912)

(...)

Article 209, AR/CIR 92

(Art. 403, 404 et 406, CIR 92)

Art. 209 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 18 et 22, AR 20.12.2019 - M.B. 24.12.2019; Numac: 2019042912)

(...)

Article 210, AR/CIR 92

(Art. 403, 404 et 406, CIR 92)

Art. 210 entre en vigueur le 01.01.2020 (art. 38 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019; Numac: 2019042701)

Lorsque le versement imposé par l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992 est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales et non fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur:

1° soit, n'avait plus de dettes fiscales et non fiscales;

2° soit, ait encore des dettes fiscales et non fiscales et que celui qui n'a pas effectué le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite.

Section XIIIbis: Perception par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents

Article 210bis, AR/CIR 92

(Art. 412bis, CIR 92)

Art. 210bis est abrogé à partir du 06.07.2020 (art. 10, 1°, AR 22.06.2020 - M.B. 26.06.2020; Numac: 2019041722)

(...)

Article 210ter, AR/CIR 92

(Art. 412bis, CIR 92)

Art. 210ter est applicable à partir du 06.07.2020 (art. 8, AR 22.06.2020 - M.B. 26.06.2020; Numac: 2019041722)

Les mentions devant figurer dans l'avis visé à l'article 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 sont reprises à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 22 juin 2020 portant exécution

des articles 93ter à 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat.

Section XIIIter - Preuve à apporter dans le cadre du maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 210quater, AR/CIR 92

Art. 210quater entre en vigueur le 01.06.2026 et produit son effet à partir du 16.04.2026 (art. 4 et 5, AR 18.05.2026 - M.B. 27.05.2026; Numac: 2026003828)

Le contribuable qui demande le maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit annuellement par voie électronique ou par papier une attestation conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui au plus tard le dernier jour du 14e et du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code.

L'attestation prévue à l'alinéa 1er mentionne les éléments suivants :

- la résidence fiscale du contribuable ;

- la confirmation par le contribuable que les actifs financiers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du même Code, ayant donné lieu à l'impôt dont le report de paiement est demandé sont toujours en sa possession et n'ont pas fait l'objet d'une convention de sûreté réelle, ou, le cas échéant, la liste de ces mêmes actifs financiers ayant fait l'objet d'un transfert à titre onéreux ou d'une convention de sûreté réelle au cours de la période couverte par l'attestation.

L'attestation introduite au plus tard le dernier jour du 14e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code couvre une période de 12 mois débutant le jour de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code. L'attestation introduite au plus tard le dernier jour du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code couvre une période de 12 mois débutant le 13e mois suivant le jour de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code.

Section XIV: Garanties réelles et cautions personnelles

Article 211, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 211 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 212, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 212 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 213, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 213 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 214, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 214 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 215, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 215 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 216, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 216 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 217, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 217 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 218, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 218 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 219, AR/CIR 92

(Art. 420, § 1er, CIR 92)

Art. 219 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Section XV: Obligations des établissements et organismes de crédit

Article 220, AR/CIR 92

(Art. 443, CIR 92)

Art. 220 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 221, AR/CIR 92

(Art. 443, CIR 92)

Art. 221 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 222, AR/CIR 92

(Art. 443, CIR 92)

Art. 222 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 223, AR/CIR 92

(Art. 443, CIR 92)

Art. 223 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Article 224, AR/CIR 92

(Art. 443, CIR 92)

Art. 224 est abrogé à partir du 01.01.2020 (art. 136 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)

[Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

[Disposition transitoire: La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur;

5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;

6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)]

(...)

Section XVI: Echelle des accroissements d'impôt

Article 225, AR/CIR 92

(Art. 444, CIR 92)

Art. 225 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (23.10.2022) (art. 1, AR 13.09.2022 – M.B. 13.10.2022; Numac: 2022042099)

L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit :

Tableau

Nature des infractions	Accroissements
A. Absence de déclaration ou déclaration tardive due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :	Néant
B. Absence de déclaration ou déclaration tardive sans intention d'éluder l'impôt :	
- 1ère infraction (sans tenir compte des absences de déclaration ou des déclarations tardives visées sub A) :	10 %
- 2e infraction:	20 %
- 3e infraction:	30 %
A partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.	
C. Absence de déclaration ou déclaration tardive avec intention d'éluder l'impôt :	
- 1ère infraction:	50 %
- 2e infraction:	100 %
- 3e infraction et infractions suivantes : 200 %	200 %
D. Absence de déclaration ou déclaration tardive accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire :	
dans tous les cas:	200 %

Article 226, AR/CIR 92

(Art. 444, CIR 92)

Art. 226 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 238ter, AR/CIR; art. 1er et art 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit:

Nature des infractions	Accroissements
A. Déclaration incomplète ou inexacte due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:	Néant
B. Déclaration incomplète ou inexacte sans intention	

d'éluder l'impôt:	
- 1ère infraction (compte non tenu des cas visés sub A):	10 %
- 2e infraction:	20 %
- 3e infraction:	30 %
A partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.	
C. Déclaration incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt:	
- 1ère infraction:	50 %
- 2e infraction:	100 %
- 3e infraction et infractions suivantes:	200 %
D. Déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire	
dans tous les cas:	200 %

Article 227, AR/CIR 92

(Art. 444, CIR 92)

Art. 227 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 238quater, art. 1er et art. 6, § 1er, AR/CIR; AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Pour la détermination du pourcentage d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C des articles 225 et 226, sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration aux impôts sur les revenus n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 228, AR/CIR 92

(Art. 444, CIR 92)

Art. 228 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (23.10.2022) (art. 2 AR 23.09.2022 - M.B. 13.09.2022; Numac: 2022042099)

L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas d'absence de déclaration, de **déclaration tardive** ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte en matière de précomptes mobilier et professionnel allant de pair avec une absence ou insuffisance de paiement desdits précomptes est fixée comme suit:

Nature des infractions	Accroissements
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable	Néant

B. Infraction sans intention d'éluder l'impôt:	
- 1ère infraction:	Néant
- 2e infraction:	10 %
- 3e infraction:	20 %
- 4e et 5e infractions:	30 %
A partir de la 6e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.	
C. Infraction avec intention d'éluder l'impôt:	
- 1ère infraction:	50 %
- 2e et 3e infractions:	75 %
- 4e et 5e infractions:	100 %
- 6e et 7e infractions:	150 %
- 8e infraction et infractions suivantes:	200 %
D. Infraction accompagnée de faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire dans tous les cas:	200 %

Pour la détermination du pourcentage d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration et de paiement des précomptes mobilier et professionnel, envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 4 échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles consécutives.

Article 228/1, AR/CIR 92

Art. 228/1 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (23.10.2022)(art.3, AR 13.09.2022 - M.B. 13.10.2022; Numac: 2022042099)

Par dérogation à l'article 228, l'échelle des accroissements d'impôts applicable en cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre 1^{er}, section 4, sous-section 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixée comme suit :

Tableau

Nature des infractions	Accroissements
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable	Néant
B. Infraction sans intention d'éluder l'impôt:	
- 1ère infraction:	10 %

- 2e infraction:	20 %
- 3e infraction:	30 %
A partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.	
C. Infraction avec intention d'éluder l'impôt:	
- 1ère infraction:	50 %
- 2e et 3e infractions:	75 %
- 4e et 5e infractions:	100 %
- 6e et 7e infractions:	150 %
- 8e infraction et infractions suivantes:	200 %
D. Infraction accompagnée de faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire : dans tous les cas :	200 %

Pour la détermination du pourcentage d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration et de paiement des précomptes professionnel, envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 4 échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles consécutives.

Article 229, AR/CIR 92

(Art. 444, CIR 92)

Art. 229 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (23.10.2022) (art. 4; AR 13.09.2022 – M.B. 13.10.2022; Numac: 2022042099)

Pour la détermination du pourcentage des accroissements d'impôt à appliquer en vertu des articles 225, **226, 228 et 228/1**, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'accroissement qui a sanctionné l'infraction antérieure.

Section XVII: Echelle des amendes administratives et leurs modalités d'application

Article 229/1, AR/CIR 92

(Art. 445, CIR 92)

Section XVII et art. 229/1 sont applicables à partir du 30.09.2013 (art. 1 et 2, AR 24.09.2013 - M.B. 30.09.2013)

L'échelle des amendes administratives concernant des infractions aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, autre qu'en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive en matière de précomptes professionnel et mobilier, ou en cas d'absence de paiement, de paiement tardif ou de

paiement insuffisant en matière de précomptes professionnel et mobilier, est fixée comme suit:

Nature des infractions	Amende administrative
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:	Néant
B. Infraction non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt:	
- 1re infraction:	50,00 EUR
- 2e infraction:	125,00 EUR
- 3e infraction:	250,00 EUR
- 4e infraction:	625,00 EUR
- Infractions suivantes:	1.250,00 EUR
C. Infraction due à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt (y compris la remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes):	1.250,00 EUR

Article 229/2, AR/CIR 92

(Art. 445, CIR 92)

Art. 229/2 est applicable à partir du 30.09.2013 (art. 1 et 2, AR 24.09.2013 - M.B. 30.09.2013)

L'échelle des amendes administratives applicables en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive en matière de précomptes professionnel et mobilier, ou en cas d'absence de paiement, de paiement tardif ou de paiement insuffisant en matière de précomptes professionnel et mobilier, est fixée comme suit:

Nature des infractions	Amende administrative
A. Absence de déclaration ou déclaration tardive en matière de précomptes professionnel et mobilier:	
1. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:	Néant
2. Autre infraction:	
- 1re infraction:	50,00 EUR
- 2e infraction à 4e infraction:	125,00 EUR
- 5e infraction à 7e infraction:	250,00 EUR
- 8e infraction à 10e infraction:	625,00 EUR
- 11e infraction et infractions suivantes:	1.250,00 EUR
B. Absence de paiement, paiement tardif ou	

paiement insuffisant en matière de précomptes professionnel et mobilier:	
- 1re infraction:	Néant
- Infractions suivantes:	10 % du montant non payé, du montant payé tardivement ou du solde du montant non payé ou payé tardivement avec un minimum de 50,00 EUR et un maximum de 1.250,00 EUR et arrondie au multiple inférieur de 10 EUR

Article 229/3, AR/CIR 92

(Art. 443, CIR 92)

Art. 229/3 est applicable à partir du 30.09.2013 (art. 1 et 2, AR 24.09.2013 – M.B. 30.09.2013; Numac: 2013003299)

Les infractions antérieures visées au point B de l'article 229/1 ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer:

1° en ce qui concerne les infractions autres qu'en matière de précomptes professionnel et mobilier: si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les quatre derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;

2° en ce qui concerne les infractions en matière de précomptes professionnel et mobilier autres que celles visées à l'article 229/2: si aucune infraction, précomptes professionnel et mobilier envisagés distinctement, n'a été sanctionnée pour quatre échéances consécutives mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Les infractions antérieures visées aux points A et B de l'article 229/2, envisagés distinctement, ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer si aucune infraction, précomptes professionnel et mobilier envisagés distinctement, n'a été sanctionnée pour quatre échéances consécutives mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Article 229/4, AR/CIR 92

(Art. 445, CIR 92)

Art. 229/4 est applicable à partir du 30.09.2013 (art. 1 et 2, AR 24.09.2013 - M.B. 30.09.2013)

Pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer en vertu des articles 229/1 et 229/2, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure.

Article 229/5, AR/CIR 92

Art. 229/5 est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (19.07.2018) (art. 1, AR 29.06.2018 - M.B. 09.07.2018; Numac: 2018031468)

L'échelle des amendes administratives concernant des infractions visées à l'article 445, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixée comme suit:

Nature des infractions	Amende administrative
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:	Néant
B. Infraction non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt:	
- 1 ^{re} infraction:	Néant
- 2 ^e infraction:	1.250,00 euros
- 3 ^e infraction:	6.250,00 euros
- 4 ^e infraction:	12.500,00 euros
- Infractions suivantes:	25.000,00 euros
C. Infraction due à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt (y compris la remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes) :	
- 1 ^{re} infraction:	12.500,00 euros
- Infractions suivantes:	25.000,00 euros

Article 229/6, AR/CIR 92

[Le Conseil d'Etat annule l'AR du 20.05.2020 d'exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20.12.2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25.05.2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (arrêt n° 256.480 du 10.05.2023)]

(...)

Article 229/7, AR/CIR 92

Art. 229/7 est applicable 10 jours après publication de l'arrêté royal au Moniteur belge (22.10.2023) (art. 1, AR 20.09.2023 - M.B. 12.10.2023; Numac: 2023045447)

L'échelle des amendes administratives concernant des infractions visées à l'article 445, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixée comme suit :

Nature de l'infraction	Montant du RC	Montant de l'amende
A. Infraction à l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992 due à des	/	Néant

circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :		
B. Déclaration tardive ou absence de déclaration des événements mentionnés à l'article 473, § 1 ^{er} , alinéa 1 ^{er} , tirets 1 à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 :	- RC < 745 EUR	1000 EUR
	- RC entre 745 EUR et moins de 2500 EUR	2000 EUR
	- RC > ou = 2500 EUR	3000 EUR
C. Déclaration tardive ou absence de déclaration de la mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés ainsi que de la modification ou de la désaffectation définitive de matériel ou d'outillage (art. 473, § 1 ^{er} , alinéa 1 ^{er} , 4 ^{ème} tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992) :	- RC < à 159 EUR	Néant
	- RC entre 159 EUR et moins de 745 EUR	1000 EUR
	- RC entre 745 EUR et moins de 2500 EUR	2000 EUR
	- RC > ou = à 2500 EUR	3000 EUR
D. Déclaration tardive ou absence de déclaration d'acquisition et/ou d'aliénation d'un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger ou déclaration tardive ou absence de déclaration de l'existence d'un droit réel sur un bien sis à l'étranger au 31.12.2020 (art. 473, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) :	- RC < 745 EUR	1000 EUR
	- RC entre 745 EUR et moins de 2500 EUR	2000 EUR
	- RC > ou = 2500 EUR	3000 EUR

Le revenu cadastral pris en considération pour la fixation du montant de l'amende appliquée en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 473, § 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, est celui qui est fixé en application de l'article 494 du même Code, c'est-à-dire le revenu cadastral évalué ou réévalué sur base de la nouvelle situation déclarée tardivement par le contribuable ou constatée par l'administration.

En cas de déclaration tardive ou d'absence de déclaration, les amendes sont appliquées par parcelle cadastrale concernée.

CHAPITRE IV: Fiscalité des provinces, des agglomérations et des communes

Section I: Taxes provinciales

Article 230, AR/CIR 92

(Art. 300 et 469, CIR 92)

Art. 230 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 239, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

§ 1. Pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus, les dispositions faisant l'objet des articles 126, 127 et 128 à 176, sont applicables aux taxes provinciales.

§ 2. Par dérogation à l'article 139, les taxes provinciales non portées au rôle et donnant lieu à la délivrance d'une plaque, d'une médaille ou d'un autre signe distinctif, peuvent également être payées en monnaie ou en billets ayant cours légal en Belgique.

Section II: Taxe d'agglomération additionnelle et taxe communale additionnelle

Article 231, AR/CIR 92

(Art. 300 et 469, CIR 92)

Art. 231 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 240, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les rôles de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques et les rôles de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont formés selon les modalités fixées par le directeur général des contributions directes.

Ces taxes additionnelles sont portées dans les rôles rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application du taux afférent aux exercices d'imposition respectifs.

Article 232, AR/CIR 92

(Art. 300 et 469, CIR 92)

Art. 232, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002. L'art. 232, al. 1er, est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 5 et 7, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000)

Les taxes additionnelles sont établies en euro et arrondi au cent.

Article 233, AR/CIR 92

(Art. 300 et 469, CIR 92)

Art. 233 est applicable à partir du 06.07.2020 (art. 9, AR 22.06.2020 - M.B. 26.06.2020; Numac: 2019041722)

Art. 233 entre en vigueur le 01.01.2020 (art. 39 et 44, AR 09.12.2019 - M.B. 16.12.2019; Numac: 2019042701)

Les dispositions des articles 133, 136 à 144/7, 210ter et 225 à 230 sont applicables aux taxes additionnelles visées à l'article 231.

Article 233/1, AR/CIR 92

(Art. 300 et 469, CIR 92)

Art. 233¹ est renuméroté en article 233/1 à partir du 26.02.2018 (art. 1 et 5, AR 18.02.2018 - M.B. 26.02.2018; Numac: 2018010855)

Art. 233¹ est applicable à partir du 01.01.2004 (art. 2, AR 04.12.2003 - M.B. 17.12.2003)

Le taux visé à l'article 469, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est porté à 7 %.

CHAPITRE IVbis: Règles particulières de recouvrement et d'information en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes, et les avances aux communes

Article 233/2, AR/CIR 92

Art. 233bis est renuméroté en article 233/2. Intitulé du chapitre IVbis et art. 233/2 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge (26.02.2018) (art. 2, 3 et 5, AR 18.02.2018 - M.B. 26.02.2018; Numac: 2018010855)

§ 1. Pour l'application de l'article 470/1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance à la province, la commune ou l'agglomération de communes le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un prélèvement d'office doit être exécuté.

Pour l'application de l'article 470/1, alinéa 6, du même Code, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance à la province, la commune ou l'agglomération de communes le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté d'office.

L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte financier du pouvoir concerné afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur le compte financier du pouvoir concerné.

§ 2. Lorsque le débiteur de la créance est une province, la notification est adressée à la députation permanente de cette province. Lorsque le débiteur de la créance est l'Agglomération bruxelloise, la notification est adressée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsque le débiteur de la créance est une commune, la notification est adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de cette commune.

§ 3. Les notifications visées au § 1^{er} sont transmises par voie photographique, magnétique, électronique ou optique au pouvoir concerné ou à son établissement de crédit et font foi pour autant qu'elles soient confirmées dans les huit jours calendrier par pli recommandé à la poste.

Article 233/3, AR/CIR 92

Art. 233/3 (nouveau) entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge (26.02.2018) (art. 4 et 5, AR 18.02.2018 - M.B. 26.02.2018; Numac: 2018010855)

§ 1. Le Service public fédéral Finances communique à chaque commune les estimations du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques concernant une même année budgétaire. L'estimation initiale est communiquée au courant du dernier trimestre de l'année civile qui précède l'année budgétaire pour laquelle l'estimation est réalisée. Si nécessaire, une réestimation est communiquée au courant du deuxième trimestre de l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours. Les recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre de cette même année.

Cette communication se fait par voie électronique ou par pli simple, et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée.

§ 2. L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, adresse mensuellement par voie électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, un relevé reprenant les recettes effectivement perçues pour le compte de la commune, s'agissant du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, déduction faite des dégrèvements liquidés pour son compte, pour le mois qui précède celui de l'envoi du relevé. Ce relevé mentionne également les frais administratifs afférents aux attributions réelles, visés à l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. Conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Service public fédéral Finances adresse, dans le courant du mois de mai de chaque année, par voie électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, le relevé visé à l'article précité.

§ 4. L'apurement du solde négatif constaté au courant des mois de mai, juin ou juillet par les attributions réelles, visée à l'article 470/2, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opère sans formalités.

§ 5. Pour l'application de l'article 470/2, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, notifie le montant de sa créance au Collège des Bourgmestre et Echevins, par pli recommandé, le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté.

L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance, par pli recommandé, à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte financier de la commune concernée afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur le compte financier de la commune concernée.

CHAPITRE V: Mesures transitoires

Section I: Retenue d'une quotité du précompte mobilier

Article 234, AR/CIR 92

(Art. 507, al. 3, CIR 92)

Art. 234 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 247bis, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Lorsqu'en vertu de conventions conclues soit avant le 1^{er} décembre 1962, soit entre le 1^{er} décembre 1962 et le 31 décembre 1966 inclusivement, la taxe mobilière ou le précompte mobilier sont mis à charge du débiteur des revenus, celui-ci a le droit de retenir sur les revenus imposables alloués ou attribués à partir du 1^{er} janvier 1967 la différence entre le précompte mobilier dû en exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et du présent arrêté et celui qu'il prenait à sa charge avant cette dernière date.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, le précompte mobilier à supporter par le débiteur du revenu et le précompte mobilier à retenir à la source sont déterminés comme suit:

1° quand il s'agit d'intérêts de fonds publics belges émis avant le 1^{er} décembre 1962 qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur:

a) le précompte mobilier à supporter par le débiteur est égal aux 2/98 du montant du revenu net conventionnel;

b) le précompte mobilier à retenir à la source est égal à 10,5 % du même montant;

2° quand il s'agit d'autres revenus alloués ou attribués en exécution:

a) de conventions conclues avant le 1^{er} décembre 1962 et mettant la taxe mobilière à charge du débiteur:

- le précompte mobilier à supporter par le débiteur est égal aux 2/98, 3/97, 4/96, 6/94 ou 8/92 du montant du revenu net conventionnel, suivant que ce revenu était, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1966 modifiant le Code des impôts sur les revenus, soumis au précompte mobilier respectivement au taux de 2,4 %, de 3 %, de 4 %, de 6 % ou de 8 %;

- le précompte mobilier à retenir à la source est égal respectivement aux 10,5/98, 9,5/97, 8,5/96, 6,5/94 ou 4,5/92 du même montant, suivant la distinction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les taux de précompte mobilier;

b) de conventions conclues à partir du 1^{er} décembre 1962 jusqu'au 31 décembre 1966 inclusivement et mettant le précompte mobilier à charge du débiteur:

- le précompte mobilier à supporter par le débiteur est égal aux 15/85 du montant du revenu net conventionnel;

- le précompte mobilier à retenir à la source est égal aux 10/85 du même montant.

Section II: Réévaluation en vue du calcul de l'amortissement de certains éléments d'actif acquis ou constitués avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 et encore en usage à la date normale de clôture du dernier bilan annuel au 31 décembre 1946

Article 235, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 235 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 15, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Pour l'application des articles 236 à 252, la valeur d'investissement ou de revient des éléments d'actif s'entend du coût de leur acquisition ou de leur constitution, en ce compris les droits et taxes y afférents, les frais éventuels de transport, de montage et autres analogues.

Article 236, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 236 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 16, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Les éléments d'actif dont la valeur d'investissement ou de revient peut être réévaluée pour le calcul de l'amortissement admis en exemption d'impôt sont l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, c'est-à-dire les machines, outils et appareils avec accessoires, fixes ou mobiles, ainsi que les immobilisations industrielles et le mobilier à usage industriel ou commercial, qui font en quelque sorte partie de l'outillage et sont sujets à prompte détérioration.

L'outillage comprend notamment les objets utilisés dans les entreprises commerciales et qui, soit par un usage intensif, soit par l'influence des progrès techniques, des modes et coutumes, sont exposés à une usure rapide ou à des remplacements fréquents.

Article 237, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 237 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 17, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Sont d'une manière générale exclus du bénéfice de l'amortissement sur la valeur d'investissement ou de revient réévaluée, les terrains ainsi que les bâtiments qui n'ont pas le caractère d'immobilisations industrielles assimilées à l'outillage et qui servent notamment d'habitations ou de bureaux; il en est de même du mobilier garnissant les habitations et les bureaux, du portefeuille, des brevets, des marques de fabrique, du fonds de commerce, de la clientèle et du nom de la firme. L'amortissement de ces éléments doit, au point de vue fiscal, continuer à se pratiquer sur la base de la valeur d'investissement ou de revient, non révisée.

Article 238, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 238 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 18, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

§ 1. La réévaluation ne peut porter que sur l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, qui ont été acquis ou constitués par le contribuable avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 et qui étaient encore effectivement en usage à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946.

Toutefois, en ce qui concerne l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés d'entreprises constituées par transformation, fusion, absorption, scission ou reprise d'entreprises préexistantes ou de branches d'activité de telles entreprises, on aura égard à la date d'acquisition ou de constitution de ces éléments d'actif par les entreprises transformées, absorbées ou scindées, pour autant que ces mutations n'aient pas eu pour effet d'accroître dans leur ensemble les moyens de production mis en oeuvre pendant l'occupation du pays. Sous la même réserve, l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés livrés ou érigés en exécution de contrats ou accords conclus avant la date limite d'acquisition ou de constitution fixée à l'alinéa 1^{er}, seront considérés pour l'application de cette disposition, comme acquis ou constitués à la date desdits contrats ou accords.

Quant aux éléments d'actif susvisés qui ont été réquisitionnés en propriété, perdus, détruits, ou mis hors d'usage par faits de guerre, ils seront, pour l'application des articles 236 à 252, assimilés à ceux qui étaient encore effectivement en usage à la date limite fixée à la fin de l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Ceux desdits éléments qui ont été acquis ou constitués après la date limite mentionnée au § 1^{er} du présent article, continueront à être amortis d'après leur valeur réelle d'investissement ou de revient, définie à l'article 235.

Article 239, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 239 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 19, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Il ne pourra éventuellement être attribué une valeur nouvelle d'investissement ou de revient qu'à la partie de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés, qui a été acquise ou constituée au moyen d'avoirs propres au contribuable.

Cette partie sera fixée eu égard aux éléments compris dans le dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 ou, dans l'éventualité visée à l'article 238, § 1^{er}, alinéa 2, au bilan d'ouverture de la nouvelle entreprise.

Article 240, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 240 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 20, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La nouvelle valeur d'investissement ou de revient de chaque catégorie d'éléments visés aux articles 236, 238, § 1^{er}, et 239, ne peut excéder deux fois et demie leur valeur estimée sur la base des prix normaux pratiqués au 31 août 1939 et compte tenu de leur état de vétusté matérielle et de leur dépréciation effective à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946 ou, le cas échéant, à la date de réquisition en propriété, de perte, destruction ou mise hors d'usage par faits de guerre. La nouvelle valeur d'investissement ou de revient attribuée à chacun des éléments réévalués ne peut excéder leur valeur industrielle ou commerciale à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946.

Article 241, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 241 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 21, AR/CIR; art. 1^{er} et art. 6, § 1^{er}, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Pour bénéficier des dispositions des articles 236 à 252, le contribuable dresse, par catégorie ou par rubrique comptable, un inventaire détaillé des éléments à réévaluer.

Les objets sans valeur appréciable sont compris sous la rubrique "objets divers" pour une valeur en chiffres ronds, fixée approximativement et de bonne foi.

L'inventaire indique respectivement:

- a) la nature de chacun des éléments inventoriés;
- b) autant que possible, la date d'acquisition ou de constitution, sauf pour les "objets divers";
- c) pour chacun des éléments inventoriés et pour chaque catégorie de ceux-ci, la valeur 1939 déterminée conformément aux prescriptions de l'article 240, alinéa 1^{er};
- d) la valeur industrielle ou commerciale de chacun des éléments, à la date normale de clôture du dernier bilan antérieur au 31 décembre 1946, pour autant que ladite valeur soit supérieure ou inférieure à deux fois et demie la valeur indiquée au c;
- e) la nouvelle valeur d'investissement ou de revient attribuée en vue du calcul de l'amortissement, soit au maximum pour chaque catégorie deux fois et demie la valeur indiquée au c, et pour chaque élément la valeur mentionnée au d.

Les éléments réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre, feront l'objet d'inscriptions distinctes audit inventaire.

Article 242, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 242 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 22, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'inventaire visé à l'article 241 est dressé en double expédition et un exemplaire est remis au contrôleur des contributions directes ou au service de taxation du ressort à l'appui de la déclaration aux impôts sur les revenus, afférente à l'exercice social ou comptable au bilan duquel a été actée la réévaluation ou, en cas de calcul des amortissements sur cette base à partir de l'exercice fiscal 1947, au plus tard le 24 janvier 1948; il doit être signé par les administrateurs délégués et les commissaires en ce qui concerne les sociétés de capitaux et par les différentes personnes qui peuvent engager la société, la firme ou l'association dans les entreprises exploitées autrement que sous la forme de sociétés de capitaux.

Article 243, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 243 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 23, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés doit être actée dans les écritures ou bilans clôturés à dater du 31 décembre 1947 et au plus tard le 30 décembre 1948; elle doit apparaître distinctement à l'actif et au passif de chaque bilan annuel, sous les rubriques suivantes ou sous d'autres dénominations analogues:

- à l'actif:

"Outillage et bâtiments industriels y assimilés (réévaluation)";

- au passif:

"Plus-value de réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés". Cette plus-value peut toutefois être incorporée au compte "Capital".

Article 244, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 244 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 24, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La nouvelle valeur d'investissement ou de revient déterminée conformément aux prescriptions des articles 235 à 240, et reprise à l'actif, sert de base au calcul des amortissements; ceux-ci peuvent être opérés en exemption de l'impôt jusqu'à complète reconstitution de cette valeur - éventuellement diminuée des indemnités de réquisition ou de réparation afférentes aux éléments réévalués - et ce, quels que soient la date d'acquisition de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés ou les amortissements déjà effectués sur ces éléments avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946.

Article 245, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 245 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 25, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

Le contribuable subdivise les éléments d'actif réévalués en 3 ou 4 catégories suivant leur durée probable d'utilisation.

Des pourcentages moyens d'amortissement annuel sont arrêtés de commun accord entre l'intéressé et les fonctionnaires compétents de l'administration des contributions directes; ces pourcentages peuvent varier notamment suivant la nature des éléments d'actif, leur utilisation plus ou moins intensive et leur état d'usure ou d'efficacité économique au moment de la réévaluation. Sauf révision de ces pourcentages sur demande écrite et motivée du contribuable, ceux-ci servent de base au calcul de l'amortissement annuel à opérer en exemption d'impôt.

Les modalités d'amortissement ainsi arrêtées de commun accord sont confirmées par écrit signé des deux parties; cet écrit est annexé au dossier fiscal de l'intéressé qui peut en obtenir copie.

Article 246, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 246 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 26, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'amortissement de la nouvelle valeur d'investissement ou de revient doit se faire à la clôture de chaque exercice comptable. Toutefois, en cas d'absence ou d'insuffisance de l'amortissement pour un ou plusieurs exercices comptables, par suite de pertes ou d'insuffisance des bénéfices bruts, la période d'amortissement peut être prolongée dans la mesure nécessaire pour permettre la reconstitution intégrale de la valeur amortissable.

Article 247, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 247 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 27, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

En cas d'aliénation, destruction ou mise définitive hors d'usage d'un élément réévalué, dans le courant d'un exercice comptable, le solde restant à amortir sur la valeur réévaluée de cet élément, sous déduction éventuelle du prix de réalisation de celui-ci, ne peut être amorti en exemption de l'impôt que jusqu'à la clôture dudit exercice comptable.

Article 248, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 248 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 28, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

En ce qui concerne les éléments d'actif, réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre, l'amortissement de la valeur réévaluée, sous déduction des indemnités de réquisition ou de réparation afférente à ces éléments, ne pourra être effectué qu'après détermination définitive du montant des dites indemnités.

Toutefois, en ce qui concerne les éléments d'actif détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre, l'amortissement sur la valeur réévaluée peut être fait en exemption d'impôt, avant la détermination définitive de l'indemnité de réparation, si le contribuable tient une comptabilité régulière conforme aux prescriptions du Code de commerce depuis l'acquisition des objets susceptibles de réévaluation.

Cet amortissement doit être opéré sur la base des pourcentages courants d'amortissement annuel qui sont appliqués, dans des circonstances normales, aux éléments d'actif de même nature. Ces pourcentages sont arrêtés de commun accord entre le contribuable et l'administration des contributions directes et confirmés comme il est prévu à l'article 245, alinéa 3.

Si les amortissements ainsi faits et admis sont supérieurs à la différence en moins entre la valeur réévaluée et l'indemnité de réparation, ou si l'indemnité de réparation est égale à la valeur réévaluée ou la dépasse, la partie du montant total de ces amortissements qui excède ladite différence, ou le montant total de ces amortissements, constituera un élément imposable pour l'année pendant laquelle le montant de l'indemnité de réparation aura été définitivement fixé.

Article 249, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 249 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 29, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'amortissement de la nouvelle valeur d'investissement ou de revient devra figurer distinctement au passif de chaque bilan annuel sous la rubrique "Amortissement de la valeur réévaluée de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés" ou sous toutes autres dénominations analogues.

Article 250, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 250 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 30, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'amortissement sur la nouvelle valeur d'investissement ou de revient n'est admis en exemption des impôts sur les revenus qu'à la condition expresse que son montant ne fasse l'objet d'aucune distribution, répartition ou prélèvement quelconque et ne serve pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou de rémunérations ou attributions quelconques.

Article 251, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 251 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 31, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La plus-value provenant de la réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés est exonérée de l'impôt aux conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Toutefois, pour l'application de l'article 44, § 1^{er}, du même Code, en cas de réalisation d'éléments réévalués conformément aux prescriptions des articles 236 à 250 du présent arrêté, lesdits éléments peuvent, à la demande du contribuable ou à défaut pour celui-ci de fournir les précisions nécessaires, être considérés comme ayant été acquis ou constitués à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946 et pour un prix égal à la valeur réévaluée.

Article 252, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 252 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 32, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

La réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés ne peut être prise en considération pour le calcul de l'amortissement que si le contribuable tient, depuis la date d'acquisition des objets susceptibles d'être réévalués, une comptabilité régulière conforme aux prescriptions du Code de commerce.

Moyennant production de documents probants, tels ceux qui auront servi de base à la fixation définitive des indemnités de réquisition ou de réparation, cette condition ne sera cependant pas exigée pour l'application de l'article 251 et du présent article en ce qui concerne les éléments d'actif réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre.

Article 253, AR/CIR 92

(Art. 511, § 2, CIR 92)

Art. 253 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 33, AR/CIR; art. 1er et art. 6, § 1er, AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

L'arrêté royal du 12 octobre 1930, déterminant le calcul des amortissements sur un prix de revient réévalué en matière d'impôts sur les revenus reste applicables pour la détermination des amortissements admissibles en exemption d'impôt sur l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, dont le prix de revient réévalué conformément aux prescriptions dudit arrêté et acté aux bilans clôturés depuis 1931, n'aura pas fait l'objet de la nouvelle réévaluation autorisée par les articles 235 à 252.

Section III: Réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts hypothécaires contractés en vue de la rénovation d'une habitation

Article 254, AR/CIR 92

(Art. 526, § 1er, al. 2, CIR 92)

Intitulé de la section III et art. 254, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 14, 15 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

Les prestations visées à l'article 115, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 1er, alinéa 2, du même Code, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Section IV: Modalités d'application de la déduction pour habitation unique, transformée en une réduction d'impôt

Article 255, AR/CIR 92

Art. 255 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 10 et 11, AR 06.03.2018 - M.B. 20.03.2018; Numac: 2018011360)

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 539 dudit Code, transformée en une réduction d'impôt, pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande:

A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire:

1° pour les emprunts de refinancement conclus à partir du 1^{er} janvier 2016: une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;

2° pour les emprunts autres que ceux visés au 1°:

a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;

b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;

B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie:

1° pour les contrats conclus à partir du 1^{er} janvier 2016: une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;

2° pour les contrats autres que ceux visés au 1°:

a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;

b) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies.

Article 256, AR/CIR 92

(Art. 539, § 1er, alinéa 2, CIR 92, pour autant qu'il rende applicable à certains emprunts et contrats d'assurance, l'article 115, § 3, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 8 mai 1994)

Art. 256 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 16 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

Les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, sont prises en considération à concurrence de leur montant nominal pour la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539, du même Code, transformée en une réduction d'impôt.

Section V: Plans PC privés

Article 257, AR/CIR 92

(Art. 533, CIR 92)

La section V est applicable à partir du 01.01.2009 (art. 7 et 9, AR 06.04.2010 - M.B. 13.04.2010)

Art. 257 est applicable à partir du 01.01.2009 (art. 7 et 9, AR 06.04.2010 - M.B. 13.04.2010)

Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1^{er}, 17^o, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 6 mai 2009, les conditions suivantes doivent être remplies:

1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;

2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques et non discriminatoires pour tous les travailleurs ou une catégorie spécifique de ceux-ci;

3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes:

a) la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;

b) le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;

c) l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre;

d) l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf;

e) l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur;

f) en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat.

Section VI: Réduction d'impôt pour habitations économes en énergie

Article 258, AR/CIR 92

(Art. 535, CIR 92)

Section VI et art. 258, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 17 et 19, AR 30.09.2014 - M.B. 09.10.2014)

§ 1. Pour l'application de l'article 145²⁴, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 535 du même Code, les institutions suivantes sont agréées:

"VZW Passiefhuis-Platform"

"Plate-forme Maison Passive ASBL".

Le "kwaliteitsverklaring passiefhuis" et la "déclaration de qualité de Maison passive" délivrées par les institutions agréées à l'alinéa 1^{er} au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009, ont valeur de certificat visé à l'article 145²⁴, § 2, alinéa 5, dudit Code, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 535 du même Code.

Les certificats émis à partir du 1^{er} janvier 2010 doivent répondre aux modèles tels qu'ils ont été fixés par le délégué du Ministre des Finances en exécution de l'article 63^{1bis}, § 1^{er}, alinéa 3, du présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 septembre 2014.

§ 2. Les institutions agréées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, et les administrations régionales compétentes fournissent à l'administration qui a l'établissement des impôts sur les revenus dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les certificats visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, ont été délivrés, une copie de ces certificats par voie électronique.

Lorsque le certificat visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, est délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable tient ce certificat à la disposition de l'administration.

§ 3. Pour l'application de la compensation visée à l'article 145²⁴, § 2, alinéa 4, du Code précité, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il faut entendre par "la production d'énergie renouvelable" la production d'énergie par:

1° un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire;

2° des panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;

3° des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur:

- dans l'air ambiant;

- sous la surface de la terre solide;

- dans les eaux de surface.

La consommation d'énergie éventuelle absorbée par les systèmes visés à l'alinéa 1^{er}, doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.

Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide des modalités de calcul, y compris les formules de production d'énergie renouvelable et les éventuels paramètres de correction, reprises dans la méthode PEB prévue par la Directive CE/2006/32 qui est applicable à l'habitation.

En cas d'absence dans la réglementation PEB localement applicable d'une évaluation de la production d'énergie renouvelable, le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements de production d'énergies renouvelables, sont appréciés à l'aide de procédures établies par l'Union européenne ou, à défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies au niveau international.

ANNEXES:

ANNEXE I, AR/CIR 92

Indices de référence mensuels pour les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1^{er} janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé - Taux de chargement mensuel pour les prêts non hypothécaires à terme convenu de plus de 60 mois conclus au cours des années 1981 à 1984

(Art. 18, § 3, 1, CIR 92)

Annexe I, Section I, est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 01.01.2025 (art. 2 et 3, AR 08.02.2026 - M.B. 17.02.2026; Numac: 2026001002)

Section I.

Indices de référence mensuels pour les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1^{er} janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé. (A.R. d'exéc. C.I.R. 1992, article 18, § 3, 1, b, alinéa 3)

Période	Moniteur Belge	Indice A	Indice B	Indice C	Indice D	Indice E
Juillet 1994	30.07.1994	5,979	6,295	6,600	6,937	7,165

Août 1994	31.08.1994	5,958	6,564	6,849	7,125	7,299
Septembre 1994	30.09.1994	6,293	6,897	7,225	7,476	7,612
Octobre 1994	29.10.1994	6,391	7,207	7,599	7,849	7,960
Novembre 1994	30.11.1994	6,068	7,177	7,577	7,850	7,941
Décembre 1994	31.12.1994	5,989	7,055	7,369	7,675	7,773
Janvier 1995	31.01.1995	6,153	7,102	7,360	7,681	7,808
Février 1995	28.02.1995	6,234	7,141	7,409	7,725	7,868
Mars 1995	31.03.1995	6,454	7,143	7,417	7,660	7,793
Avril 1995	29.04.1995	6,210	6,976	7,242	7,413	7,565
Mai 1995	31.05.1995	6,047	6,620	6,891	7,067	7,257
Juin 1995	30.06.1995	5,533	6,073	6,350	6,580	6,811
Juillet 1995	29.07.1995	5,057	5,650	5,931	6,220	6,543
Août 1995	31.08.1995	4,826	5,442	5,762	6,062	6,467
Septembre 1995	30.09.1995	4,629	5,159	5,523	5,827	6,273
Octobre 1995	31.10.1995	4,460	4,881	5,259	5,599	6,109
Novembre 1995	31.11.1995	4,345	4,674	5,110	5,440	5,958
Décembre 1995	30.12.1995	4,076	4,452	5,008	5,316	5,744
Janvier 1996	31.01.1996	3,782	4,186	4,790	5,152	5,544
Février 1996	29.02.1996	3,486	3,921	4,534	4,977	5,347
Mars 1996	30.03.1996	3,334	4,003	4,643	5,148	5,445
Avril 1996	30.04.1996	3,356	4,159	4,821	5,383	5,644
Mai 1996	31.05.1996	3,306	3,990	4,662	5,257	5,540
Juin 1996	29.06.1996	3,266	3,849	4,517	5,130	5,412
Juillet 1996	31.07.1996	3,439	4,057	4,657	5,295	5,544
Août 1996	31.08.1996	3,578	4,203	4,703	5,370	5,612
Septembre 1996	28.09.1996	3,480	4,020	4,489	5,185	5,442
Octobre 1996	31.10.1996	3,262	3,695	4,164	4,899	5,151
Novembre 1996	30.11.1996	3,157	3,557	3,944	4,669	4,905

Décembre 1996	31.12.1996	3,153	3,597	3,940	4,549	4,770
Janvier 1997	31.01.1997	3,151	3,552	3,969	4,465	4,790
Février 1997	28.02.1997	3,115	3,454	3,937	4,347	4,795
Mars 1997	29.03.1997	3,200	3,530	3,984	4,308	4,719
Avril 1997	30.04.1997	3,394	3,745	4,194	4,497	4,871
Mai 1997	31.05.1997	3,420	3,770	4,252	4,563	4,952
Juin 1997	28.06.1997	3,378	3,682	4,155	4,464	4,862
Juillet 1997	31.07.1997	3,376	3,619	4,108	4,382	4,752
Août 1997	30.08.1997	3,478	3,689	4,180	4,384	4,705
Septembre 1997	30.09.1997	3,697	3,908	4,370	4,538	4,824
Octobre 1997	31.10.1997	3,866	4,083	4,523	4,667	4,930
Novembre 1997	29.11.1997	4,074	4,326	4,734	4,846	5,094
Décembre 1997	31.12.1997	4,169	4,478	4,808	4,912	5,158
Janvier 1998	31.01.1998	4,019	4,348	4,602	4,758	4,957
Février 1998	28.02.1998	3,821	4,150	4,371	4,602	4,733
Mars 1998	31.03.1998	3,733	4,069	4,263	4,498	4,606
Avril 1998	30.04.1998	3,777	4,095	4,264	4,469	4,559
Mai 1998	30.05.1998	3,889	4,182	4,352	4,540	4,616
Juin 1998	30.06.1998	3,932	4,197	4,371	4,557	4,636
Juillet 1998	31.07.1998	3,891	4,129	4,279	4,448	4,535
Août 1998	29.08.1998	3,849	4,069	4,183	4,334	4,424
Septembre 1998	30.09.1998	3,729	3,858	3,943	4,073	4,159
Octobre 1998	31.10.1998	3,569	3,610	3,674	3,802	3,884
Novembre 1998	28.11.1998	3,478	3,512	3,568	3,732	3,840
Décembre 1998	31.12.1998	3,391	3,416	3,465	3,645	3,800
Janvier 1999	20.01.1999 + err 03.02.99	3,209	3,258	3,343	3,481	3,636
Février 1999	27.02.1999	2,965	3,081	3,232	3,324	3,465
Mars 1999	31.03.1999 Ed. 2	2,907	3,068	3,253	3,354	3,503

Avril 1999	30.04.1999	2,878	3,038	3,241	3,368	3,541
Mai 1999	29.05.1999	2,703	2,859	3,079	3,227	3,428
Juin 1999	30.06.1999 Ed. 2	2,601	2,809	3,093	3,266	3,489
Juillet 1999	20.07.1999	2,725	3,166	3,535	3,785	3,977
Août 1999	26.08.1999	2,938	3,453	3,873	4,146	4,340
Septembre 1999	21.09.1999	3,083	3,594	4,013	4,298	4,510
Octobre 1999	20.10.1999	3,180	3,765	4,226	4,517	4,738
Novembre 1999	20.11.1999	3,513	4,071	4,500	4,770	4,968
Décembre 1999	21.12.1999	3,555	4,003	4,388	4,649	4,825
Janvier 2000	20.01.2000	3,721	4,183	4,574	4,834	4,997
Février 2000	22.02.2000	3,861	4,384	4,821	5,103	5,277
Mars 2000	21.03.2000 Ed. 2	4,042	4,513	4,900	5,141	5,287
Avril 2000	20.04.2000 Ed. 2	4,156	4,519	4,815	4,996	5,118
Mai 2000	20.05.2000	4,375	4,690	4,949	5,118	5,238
Juin 2000	20.06.2000	4,784	5,021	5,211	5,327	5,405
Juillet 2000	20.07.2000	4,865	5,037	5,182	5,281	5,355
Août 2000	22.08.2000	5,003	5,169	5,297	5,371	5,414
Septembre 2000	20.09.2000	5,164	5,284	5,382	5,449	5,490
Octobre 2000	20.10.2000 + err 25.10.00 Ed. 2	5,076	5,170	5,264	5,349	5,418
Novembre 2000	18.11.2000	5,120	5,167	5,217	5,280	5,347
Décembre 2000	20.12.2000	4,988	5,028	5,076	5,135	5,202
Janvier 2001	20.01.2001	4,637	4,660	4,696	4,814	4,852
Février 2001	20.02.2001 Ed. 2	4,436	4,534	4,628	4,714	4,802
Mars 2001	20.03.2001	4,463	4,540	4,614	4,704	4,788
Avril 2001	20.04.2001	4,282	4,352	4,435	4,531	4,636
Mai 2001	22.05.2001	4,511	4,576	4,658	4,767	4,876
Juin 2001	20.06.2001 Ed. 2	4,328	4,459	4,603	4,759	4,903
Juillet 2001	20.07.2001 + err 04.08.2001	4,223	4,368	4,519	4,674	4,823

Août 2001	21.08.2001	4,171	4,285	4,420	4,579	4,735
Septembre 2001	20.09.2001	3,962	4,138	4,237	4,411	4,573
Octobre 2001	20.10.2001	3,436	3,634	3,865	4,118	4,342
Novembre 2001	20.11.2001	3,173	3,370	3,611	3,868	4,075
Décembre 2001	05.01.2002	3,139	3,520	3,827	4,061	4,261
Janvier 2002	23.01.2002	3,220	3,678	4,050	4,312	4,491
Février 2002	20.02.2002	3,426	3,870	4,218	4,434	4,591
Mars 2002	20.03.2002	3,506	3,980	4,355	4,569	4,719
Avril 2002	20.04.2002	3,753	4,248	4,630	4,831	4,965
Mai 2002	18.05.2002	3,704	4,179	4,546	4,749	4,896
Juin 2002	20.06.2002	3,868	4,286	4,609	4,791	4,925
Juillet 2002	20.07.2002	3,678	4,034	4,335	4,540	4,691
Août 2002	20.08.2002 Ed. 2	3,407	3,729	4,012	4,235	4,416
Septembre 2002	20.09.2002	3,287	3,544	3,784	4,000	4,190
Octobre 2002	22.10.2002 Ed. 2	3,017	3,247	3,473	3,695	3,901
Novembre 2002	20.11.2002	2,993	3,277	3,555	3,824	4,055
Décembre 2002	20.12.2002 + err 25.12.2002	2,850	3,127	3,406	3,679	3,910
Janvier 2003	20.01.2003	2,649	2,855	3,109	3,404	3,651
Février 2003	20.02.2003 Ed. 3	2,498	2,696	2,925	3,185	3,425
Mars 2003	20.03.2003 Ed. 3	2,295	2,477	2,677	2,909	3,155
Avril 2003	22.04.2003	2,313	2,586	2,857	3,129	3,384
Mai 2003	20.05.2003	2,311	2,562	2,821	3,093	3,353
Juin 2003	20.06.2003 Ed. 3	2,058	2,242	2,448	2,688	2,937
Juillet 2003	22.07.2003	1,891	2,118	2,362	2,628	2,892
Août 2003	20.08.2003	2,043	2,404	2,746	3,051	3,311
Septembre 2003	19.09.2003	2,142	2,604	3,010	3,320	3,550
Octobre 2003	20.10.2003 Ed. 3	2,063	2,475	2,852	3,166	3,420
Novembre 2003	20.11.2003 Ed. 2	2,251	2,701	3,107	3,431	3,682

Décembre 2003	19.12.2003 Ed. 2	2,283	2,745	3,158	3,484	3,734
Janvier 2004	20.01.2004 Ed. 3	2,184	2,613	3,003	3,329	3,587
Février 2004	20.02.2004 Ed. 2	2,078	2,478	2,850	3,171	3,434
Mars 2004	22.03.2004	2,017	2,369	2,706	3,021	3,296
Avril 2004	20.04.2004 Ed. 3	1,935	2,251	2,566	2,878	3,159
Mai 2004	21.05.2004	2,102	2,491	2,855	3,180	3,453
Juin 2004	21.06.2004 Ed. 3	2,207	2,644	3,041	3,369	3,633
Juillet 2004	20.07.2004 Ed. 3	2,272	2,712	3,104	3,413	3,658
Août 2004	20.08.2004 Ed. 2	2,238	2,629	2,988	3,294	3,542
Septembre 2004	20.09.2004 Ed. 2	2,211	2,556	2,880	3,171	3,414
Octobre 2004	20.10.2004 Ed. 2	2,264	2,586	2,890	3,150	3,364
Novembre 2004	19.11.2004 Ed. 3	2,202	2,476	2,740	2,984	3,201
Décembre 2004	20.12.2004 Ed. 2	2,190	2,412	2,632	2,846	3,048
Janvier 2005	20.01.2005 Ed. 2	2,210	2,428	2,635	2,826	3,000
Février 2005	20.02.2005	2,187	2,407	2,616	2,801	2,963
Mars 2005	21.03.2005	2,201	2,454	2,688	2,893	3,070
Avril 2005	20.04.2005 Ed. 2	2,219	2,470	2,707	2,916	3,094
Mai 2005	20.05.2005 Ed. 2	2,117	2,319	2,514	2,699	2,869
Juin 2005	20.06.2005 Ed. 2	2,054	2,203	2,359	2,523	2,686
Juillet 2005	20.07.2005 Ed. 2	2,002	2,119	2,253	2,415	2,589
Août 2005	22.08.2005	2,099	2,242	2,393	2,553	2,713
Septembre 2005	20.09.2005	2,094	2,212	2,340	2,483	2,629
Octobre 2005	20.10.2005 Ed. 2	2,162	2,294	2,426	2,552	2,670
Novembre 2005	21.11.2005	2,380	2,545	2,699	2,837	2,952
Décembre 2005	20.12.2005 Ed. 2	2,608	2,735	2,862	2,988	3,096
Janvier 2006	25.01.2006	2,679	2,799	2,908	3,000	3,072
Février 2006	20.02.2006 Ed. 2	2,720	2,869	2,998	3,092	3,159
Mars 2006	20.03.2006 Ed. 2	2,805	2,986	3,134	3,234	3,298

Avril 2006	20.04.2006 Ed. 2	2,989	3,199	3,370	3,472	3,534
Mai 2006	22.05.2006	3,091	3,333	3,532	3,656	3,736
Juin 2006	20.06.2006 Ed. 2	3,160	3,356	3,516	3,624	3,703
Juillet 2006	20.07.2006 Ed. 2	3,280	3,485	3,644	3,736	3,798
Août 2006	21.08.2006	3,391	3,545	3,658	3,720	3,765
Septembre 2006	20.09.2006	3,490	3,572	3,629	3,657	3,680
Octobre 2006	20.10.2006 Ed. 3	3,572	3,606	3,625	3,632	3,641
Novembre 2006	20.11.2006 Ed. 2	3,664	3,691	3,709	3,719	3,730
Décembre 2006	20.12.2006 Ed. 2	3,708	3,663	3,640	3,643	3,659
Janvier 2007	22.01.2007	3,805	3,818	3,830	3,841	3,852
Février 2007	20.02.2007 Ed. 3	3,886	3,938	3,968	3,980	3,992
Mars 2007	20.03.2007 Ed. 2	3,914	3,930	3,936	3,940	3,953
Avril 2007	20.04.2007 Ed. 2	3,990	3,969	3,956	3,953	3,961
Mai 2007	21.05.2007	4,134	4,147	4,153	4,158	4,170
Juin 2007	20.06.2007 Ed. 3	4,259	4,359	4,382	4,369	4,367
Juillet 2007	25.07.2007	4,350	4,510	4,565	4,567	4,576
Août 2007	20.08.2007 Ed. 2	4,369	4,449	4,468	4,463	4,464
Septembre 2007	20.09.2007 Ed. 2	4,100	4,073	4,107	4,163	4,204
Octobre 2007	19.10.2007 Ed. 2	4,028	4,115	4,162	4,189	4,217
Novembre 2007	21.11.2007	4,073	4,104	4,132	4,155	4,178
Décembre 2007	20.12.2007 Ed. 4	4,006	3,938	3,914	3,951	4,003
Janvier 2008	21.01.2008	4,065	4,047	4,059	4,107	4,158
Février 2008	20.02.2008 Ed. 2	3,718	3,621	3,603	3,676	3,760
Mars 2008	14.03.2008 Ed. 2	3,605	3,460	3,430	3,529	3,640
Avril 2008	18.04.2008 Ed. 2	3,783	3,688	3,687	3,774	3,836
Mai 2008	20.05.2008 Ed. 2	3,998	3,945	3,972	4,061	4,120
Juin 2008	20.06.2008 Ed. 2	4,224	4,330	4,387	4,395	4,393
Juillet 2008	22.07.2008	4,557	4,711	4,790	4,795	4,778

Août 2008	20.08.2008 Ed. 2	4,440	4,533	4,601	4,631	4,636
Septembre 2008	19.09.2008 Ed. 2	4,309	4,250	4,219	4,231	4,267
Octobre 2008	20.10.2008	3,783	3,866	3,967	4,091	4,209
Novembre 2008	20.11.2008 Ed. 2	2,888	3,242	3,530	3,719	3,862
Décembre 2008	19.12.2008 Ed. 2	2,289	2,860	3,256	3,405	3,476
Janvier 2009	20.01.2009 Ed. 2	2,005	2,554	2,981	3,232	3,401
Février 2009	20.02.2009 Ed. 2	1,423	2,103	2,676	3,097	3,411
Mars 2009	20.03.2009 Ed. 2	1,114	1,852	2,468	2,919	3,250
Avril 2009	20.04.2009 Ed. 4	1,039	1,810	2,449	2,913	3,249
Mai 2009	20.05.2009 Ed. 2	1,050	1,678	2,229	2,668	3,013
Juin 2009	19.06.2009 Ed. 3	0,919	1,603	2,204	2,697	3,093
Juillet 2009	20.07.2009 Ed. 2	0,830	1,531	2,145	2,647	3,044
Août 2009	20.08.2009 Ed. 3	0,744	1,489	2,089	2,543	2,896
Septembre 2009	21.09.2009 Ed. 2	0,716	1,489	2,080	2,497	2,807
Octobre 2009	20.10.2009 Ed. 2	0,681	1,365	1,927	2,364	2,694
Novembre 2009	20.11.2009 Ed. 2	0,800	1,460	2,000	2,415	2,727
Décembre 2009	21.12.2009 Ed. 1	0,760	1,399	1,930	2,342	2,649
Janvier 2010	25.01.2010 Ed. 2	0,774	1,359	1,887	2,302	2,625
Février 2010	19.02.2010 Ed. 3	0,695	1,306	1,851	2,278	2,606
Mars 2010	22.03.2010	0,601	1,140	1,649	2,099	2,482
Avril 2010	19.04.2010	0,638	1,078	1,531	1,992	2,407
Mai 2010	20.05.2010 Ed. 3	0,618	1,049	1,500	1,970	2,391
Juin 2010	21.06.2010	0,567	0,943	1,361	1,817	2,234
Juillet 2010	20.07.2010 Ed. 2	0,678	1,038	1,456	1,935	2,370
Août 2010	20.08.2010 Ed. 3	0,718	1,019	1,400	1,855	2,264
Septembre 2010	20.09.2010 Ed. 2	0,654	0,856	1,167	1,583	1,969
Octobre 2010	20.10.2010 Ed. 2	0,842	1,172	1,528	1,914	2,259
Novembre 2010	22.11.2010	1,015	1,318	1,652	2,023	2,357

Décembre 2010	20.12.2010 Ed. 2	1,200	1,657	2,105	2,518	2,855
Janvier 2011	14.01.2011 Ed. 2	1.613	2.081	2.533	2.945	3.269
Février 2011	16.02.2011	1.396	2.074	2.656	3.094	3.412
Mars 2011	21.03.2011 Ed. 3	1.564	2.258	2.830	3.236	3.524
Avril 2011	20.04.2011 Ed. 2	1.544	2.121	2.648	3.086	3.416
Mai 2011	20.05.2011 Ed. 3	1.651	2.276	2.845	3.301	3.626
Juin 2011	20.06.2011 Ed. 2	1.617	2.208	2.748	3.190	3.513
Juillet 2011	20.07.2011 Ed. 2	1.643	2.222	2.744	3.166	3.469
Août 2011	22.08.2011	1.558	2.275	2.903	3.370	3.678
Septembre 2011	23.09.2011 Ed. 2	1.108	1.913	2.602	3.081	3.370
Octobre 2011	20.10.2011 Ed. 2	1.056	1.912	2.623	3.089	3.339
Novembre 2011	21.11.2011	1.467	2.380	3.126	3.593	3.840
Décembre 2011	20.12.2011 Ed. 2	2.859	3.626	4.204	4.488	4.583
Janvier 2012	20.01.2012 Ed. 2	1,016	2,246	3,147	3,569	3,708
Février 2012	20.02.2012 Ed. 3	0,931	1,607	2,187	2,619	2,928
Mars 2012	20.03.2012 Ed. 2	0,695	1,262	1,761	2,165	2,482
Avril 2012	20.04.2012 Ed. 2	0,577	1,147	1,651	2,058	2,379
Mai 2012	16.05.2012 Ed. 1	0,578	1,085	1,555	1,964	2,310
Juin 2012	14.06.2012 Ed. 1	0,492	0,839	1,253	1,701	2,093
Juillet 2012	20.07.2012 Ed. 3	0,426	0,779	1,200	1,650	2,043
Août 2012	20.08.2012 Ed. 2	0,067	0,331	0,636	0,997	1,364
Septembre 2012	20.09.2012 Ed. 2	0,090	0,354	0,653	1,010	1,378
Octobre 2012	24.10.2012 Ed. 2	0,097	0,311	0,580	0,933	1,313
Novembre 2012	22.11.2012 Ed. 2	0,090	0,240	0,473	0,830	1,210
Décembre 2012	14.12.2012 Ed. 2	0,061	0,153	0,357	0,707	1,068
Janvier 2013	21.01.2013 Ed. 1	0,036	0,131	0,324	0,638	0,958
Février 2013	20.02.2013 Ed. 3	0,161	0,369	0,593	0,844	1,111
Mars 2013	27.03.2013 Ed.1	0,138	0,345	0,569	0,816	1,088

Avril 2013	22.04.2013 Ed. 1	0,124	0,254	0,419	0,659	0,941
Mai 2013	21.05.2013 Ed. 4	0,070	0,177	0,326	0,557	0,831
Juin 2013	20.06.2013 Ed. 2	0,083	0,214	0,395	0,665	0,974
Juillet 2013	15.07.2013 Ed. 1	0,169	0,401	0,678	1,030	1,381
Août 2013	16.08.2013 Ed. 1	0,162	0,365	0,624	0,975	1,327
Septembre 2013	17.09.2013 Ed. 1	0,210	0,463	0,771	1,168	1,549
Octobre 2013	16.10.2013 Ed. 1	0,200	0,435	0,728	1,105	1,468
Novembre 2013	14.11.2013 Ed. 2	0,170	0,375	0,638	0,980	1,316
Décembre 2013	16.12.2013 Ed. 2	0,145	0,281	0,508	0,851	1,186
Janvier 2014	17.01.2014 Ed. 1	0,200	0,345	0,595	0,965	1,301
Février 2014	20.02.2014 Ed. 1	0,178	0,309	0,520	0,832	1,148
Mars 2014	20.03.2014 Ed.1	0,160	0,284	0,464	0,735	1,047
Avril 2014	17.04.2014 Ed. 1	0,198	0,287	0,435	0,679	0,962
Mai 2014	21.05.2014 Ed. 1	0,189	0,278	0,416	0,633	0,882
Juin 2014	25.06.2014 Ed. 1	0,121	0,186	0,308	0,509	0,748
Juillet 2014	16.07.2014 Ed. 1	0,039	0,095	0,204	0,376	0,587
Août 2014	14.08.2014 Ed. 2	0,024	0,068	0,152	0,299	0,479
Septembre 2014	16.09.2014 Ed. 1	- 0,007	0,015	0,076	0,190	0,340
Octobre 2014	16.10.2014 Ed. 1	- 0,042	- 0,030	0,027	0,143	0,300
Novembre 2014	14.11.2014 Ed. 2	- 0,018	- 0,003	0,048	0,144	0,277
Décembre 2014	15.12.2014 Ed. 1	- 0,019	- 0,010	0,029	0,110	0,223
Janvier 2015	15.01.2015 Ed. 1	-0,057	-0,043	-0,010	0,058	2,604
Février 2015	20.02.2015 Ed. 2	-0,141	-0,097	-0,053	-0,012	0,040
Mars 2015	16.03.2015 Ed.1	-0,131	-0,115	-0,091	-0,057	-0,001
Avril 2015	16.04.2015 Ed. 1	-0,168	-0,154	-0,133	-0,096	-0,043
Mai 2015	13.05.2015 Ed. 1	-0,191	-0,175	-0,140	-0,081	-0,005
Juin 2015	17.06.2015 Ed. 2	-0,180	-0,142	-0,074	0,040	0,185
Juillet 2015	15.07.2015 Ed. 1	-0,167	-0,130	-0,044	0,109	0,304

Août 2015	14.08.2015 Ed. 2	-0,189	-0,184	-0,121	0,021	0,194
Septembre 2015	15.09.2015 Ed. 1	-0,199	-0,169	-0,101	0,024	0,181
Octobre 2015	16.10.2015 Ed. 1	-0,198	-0,177	-0,119	-0,011	0,130
Novembre 2015	17.11.2015 Ed. 1	-0,245	-0,237	-0,185	-0,075	0,066
Décembre 2015	18.12.2015 Ed. 2	-0,333	-0,308	-0,249	-0,140	0,000
Janvier 2016	15.01.2016 - ed. 1	-0,364	-0,319	-0,238	-0,111	0,049
Février 2016	24.02.2016 - ed. 1	-0,391	-0,361	-0,303	-0,201	-0,062
Mars 2016	17.03.2016 - ed. 2	-0,433	-0,421	-0,388	-0,318	-0,211
Avril 2016	15.04.2016 - ed. 2	-0,443	-0,410	-0,367	-0,304	-0,217
Mai 2016	13.05.2016 - ed. 1	-0,471	-0,433	-0,383	-0,304	-0,202
Juin 2016	16.06.2016 - ed. 1	-0,499	-0,464	-0,414	-0,342	-0,245
Juillet 2016	13.07.2016 - ed. 1	-0,542	-0,523	-0,491	-0,438	-0,361
Août 2016	22.08.2016 - ed. 1	-0,574	-0,567	-0,551	-0,521	-0,466
Septembre 2016	19.09.2016 - ed. 1	-0,585	-0,584	-0,566	-0,525	-0,463
Octobre 2016	13.10.2016 - ed. 1	-0,627	-0,594	-0,558	-0,509	-0,446
Novembre 2016	18.11.2016 - ed. 2	-0,672	-0,605	-0,535	-0,450	-0,363
Décembre 2016	14.12.2016 - ed. 3	-0,686	-0,584	-0,478	-0,366	-0,237
Janvier 2017	18.01.2017 - ed. 1	- 0,720	- 0,649	- 0,572	- 0,476	- 0,317
Février 2017	15.02.2017 - ed. 1	- 0,607	- 0,561	- 0,490	- 0,377	- 0,207
Mars 2017	16.03.2017 - ed. 1	- 0,622	- 0,580	- 0,525	- 0,432	- 0,272
Avril 2017	14.04.2017 - ed. 1	- 0,608	- 0,553	- 0,476	- 0,354	- 0,177
Mai 2017	22.05.2017 - ed. 1	- 0,574	- 0,556	- 0,509	- 0,401	- 0,232
Juin 2017	14.06.2017 - ed. 1	- 0,561	- 0,545	- 0,500	- 0,404	- 0,252
Juillet 2017	14.07.2017 - ed. 1	- 0,581	- 0,540	- 0,475	- 0,367	- 0,213
Août 2017	18.08.2017 - ed. 2	- 0,553	- 0,511	- 0,438	- 0,311	- 0,130
Septembre 2017	13.09.2017 - ed. 1	- 0,569	- 0,561	- 0,520	- 0,413	- 0,244
Octobre 2017	20.10.2017 - ed. 2	- 0,578	- 0,553	- 0,497	- 0,383	- 0,210
Novembre 2017	17.11.2017 - ed. 1	- 0,603	- 0,593	- 0,537	- 0,410	- 0,226

Décembre 2017	18.12.2017 - ed. 1	- 0,642	- 0,613	- 0,550	- 0,427	- 0,254
Janvier 2018	17.01.2018 - ed. 1	- 0,612	- 0,549	- 0,459	- 0,330	- 0,167
Février 2018	15.02.2018 - ed. 1	- 0,543	- 0,430	- 0,304	- 0,156	0,026
Mars 2018	15.03.2018 - ed. 1	- 0,562	- 0,441	- 0,298	- 0,119	0,093
Avril 2018	18.04.2018 - ed. 1	- 0,564	- 0,478	- 0,358	- 0,194	0,003
Mai 2018	17.05.2018 - ed. 1	- 0,547	- 0,473	- 0,357	- 0,187	0,018
Juin 2018	19.06.2018 - ed. 1	- 0,565	- 0,507	- 0,404	- 0,239	- 0,022
Juillet 2018	19.07.2018 - ed. 1	- 0,565	- 0,546	- 0,474	- 0,328	- 0,119
Août 2018	17.08.2018 - ed. 1	- 0,547	- 0,491	- 0,413	- 0,291	- 0,111
Septembre 2018	14.09.2018 - ed. 1	- 0,540	- 0,487	- 0,410	- 0,285	- 0,100
Octobre 2018	17.10.2018 - ed. 1	- 0,540	- 0,442	- 0,324	- 0,168	0,034
Novembre 2018	21.11.2018 - ed. 1	- 0,613	- 0,500	- 0,358	- 0,172	0,048
Décembre 2018	19.12.2018 - ed. 1	- 0,577	- 0,500	- 0,394	- 0,235	- 0,015
Janvier 2019	16.01.2019 - ed. 1	-0,583	-0,494	-0,389	-0,249	-0,033
Février 2019	14.02.2019 - ed. 1	-0,528	-0,488	-0,411	-0,260	-0,064
Mars 2019	18.03.2019 - ed. 1	-0,522	-0,476	-0,400	-0,265	-0,102
Avril 2019	23.04.2019 - ed. 1	-0,523	-0,501	-0,444	-0,331	-0,194
Mai 2019	17.05.2019 - ed. 1	-0,546	-0,516	-0,453	-0,345	-0,214
Juin 2019	14.06.2019 - ed. 1	-0,557	-0,553	-0,509	-0,409	-0,284
Juillet 2019	17.07.2019 - ed. 1	-0,589	-0,639	-0,635	-0,555	-0,443
Août 2019	16.08.2019 - ed. 1	-0,641	-0,690	-0,691	-0,627	-0,535
Septembre 2019	13.09.2019 - ed. 2	-0,740	-0,794	-0,797	-0,739	-0,667
Octobre 2019	22.10.2018 - ed. 2	-0,629	-0,687	-0,690	-0,631	-0,558
Novembre 2019	18.11.2019 - ed. 1	-0,611	-0,634	-0,607	-0,529	-0,440
Décembre 2019	16.12.2019 - ed. 2	-0,583	-0,613	-0,578	-0,487	-0,390
Janvier 2020	16.01.2020 - ed. 1	-0,593	-0,619	-0,576	-0,475	-0,371
Février 2020	18.02.2020 - ed. 1	-0,574	-0,601	-0,566	-0,489	-0,411
Mars 2020	23.03.2020 - ed. 1	-0,613	-0,648	-0,644	-0,595	-0,525

Avril 2020	17.04.2020 - ed. 1	-0,556	-0,510	-0,449	-0,350	-0,239
Mai 2020	18.05.2020 - ed. 1	-0,436	-0,461	-0,450	-0,380	-0,276
Juin 2020	15.06.2020 - ed. 1	-0,497	-0,516	-0,503	-0,435	-0,339
Juillet 2020	17.07.2020 - ed. 1	-0,526	-0,567	-0,575	-0,529	-0,455
Août 2020	13.08.2020 - ed. 1	-0,563	-0,608	-0,622	-0,589	-0,531
Septembre 2020	17.09.2020 - ed. 1	-0,562	-0,609	-0,627	-0,600	-0,544
Octobre 2020	15.10.2020 - ed. 1	-0,587	-0,646	-0,671	-0,646	-0,597
Novembre 2020	20.11.2020 - ed. 1	-0,624	-0,705	-0,738	-0,713	-0,660
Décembre 2020	18.12.2020 - ed. 1	-0,631	-0,700	-0,725	-0,692	-0,644
Janvier 2021	15.01.2021 - ed. 1	-0,652	-0,715	-0,735	-0,710	-0,665
Février 2021	17.02.2021 - ed. 1	-0,628	-0,676	-0,692	-0,664	-0,617
Mars 2021	16.03.2021 - ed. 2	-0,612	-0,628	-0,628	-0,587	-0,514
Avril 2021	14.04.2021 - ed. 1	-0,621	-0,652	-0,655	-0,612	-0,535
Mai 2021	19.05.2021 - ed. 1	-0,620	-0,631	-0,619	-0,561	-0,472
Juin 2021	15.06.2021 - ed. 1	-0,645	-0,640	-0,607	-0,528	-0,421
Juillet 2021	16.07.2021 - ed. 1	-0,646	-0,650	-0,625	-0,553	-0,455
Août 2021	19.08.2021 - ed. 1	-0,640	-0,699	-0,718	-0,670	-0,593
Septembre 2021	17.09.2021 - ed. 1	-0,647	-0,706	-0,717	-0,661	-0,583
Octobre 2021	20.10.2021 - ed. 1	-0,649	-0,684	-0,668	-0,585	-0,483
Novembre 2021	20.11.2021 - ed. 1	-0,657	-0,667	-0,619	-0,498	-0,375
Décembre 2021	17.12.2021 - ed. 1	-0,735	-0,740	-0,689	-0,577	-0,468
Janvier 2022	21.01.2022 - ed. 1	-0,649	-0,648	-0,593	-0,489	-0,393
Février 2022	18.02.2022 - ed. 1	-0,621	-0,530	-0,392	-0,232	-0,112
Mars 2022	18.03.2022 - ed. 1	-0,621	-0,417	-0,221	-0,050	0,079
Avril 2022	21.04.2022 - ed. 1	-0,499	-0,144	0,141	0,328	0,446
Mai 2022	19.05.2022 - ed. 1	-0,234	0,154	0,481	0,700	0,838
Juin 2022	17.06.2022 - ed. 1	0,111	0,446	0,728	0,912	1,035
Juillet 2022	14.07.2022 - ed. 1	0,496	0,909	1,234	1,415	1,521

Août 2022	18.08.2022 - ed. 2	0,507	0,557	0,650	0,801	0,965
Septembre 2022	26.09.2022 - ed. 1	0,703	0,942	1,143	1,287	1,396
Octobre 2022	17.10.2022 - ed. 1	1,806	1,790	1,845	1,985	2,120
Novembre 2022	21.11.2022 - ed. 1	2,162	2,114	2,151	2,287	2,425
Décembre 2022	23.12.2022 - ed. 1	2,354	2,132	2,051	2,120	2,201
Janvier 2023	18.01.2023 - ed. 1	2,717	2,529	2,469	2,529	2,586
Février 2023	11.02.2023 - ed. 2	2,863	2,611	2,494	2,499	2,511
Mars 2023	17.03.2023 - ed. 2	3,208	3,062	2,981	2,958	2,940
Avril 2023	19.04.2023 - ed. 1	3,015	2,662	2,541	2,592	2,622
Mai 2023	25.05.2023 - ed. 1	3,252	2,829	2,680	2,719	2,740
Juin 2023	30.06.2023 - ed. 2	3,343	2,854	2,684	2,716	2,724
Juillet 2023	14.07.2023 - ed. 1	3,614	3,164	2,982	2,950	2,901
Août 2023	22.09.2023 - ed. 1	3,672	3,187	2,995	2,958	2,911
Septembre 2023	25.09.2023 - ed. 1	3,620	3,256	3,002	2,914	2,923
Octobre 2023	30.10.2023 - ed. 1	3,699	3,384	3,165	3,086	3,097
Novembre 2023	05.01.2024 - ed. 1	3,739	3,310	3,050	3,005	3,005
Décembre 2023	05.01.2024 - ed. 1	3,618	3,091	2,776	2,714	2,756
Janvier 2024	23.01.2024 - ed. 1	3,555	2,743	2,308	2,276	2,348
Février 2024	20.02.2024 - ed. 1	3,363	2,930	2,612	2,476	2,491
Mars 2024	15.03.2024 - ed. 1	3,511	3,136	2,832	2,669	2,649
Avril 2024	17.04.2024 - ed. 1	3,463	3,093	2,799	2,646	2,634
Mai 2024	27.05.2024 - ed. 1	3,507	3,177	2,915	2,782	2,766
Juin 2024	27.06.2024 - ed. 1	3,487	3,212	2,994	2,881	2,863
Juillet 2024	19.07.2024 - ed. 1	3,440	3,147	2,925	2,837	2,846
Août 2024	23.09.2024 - ed. 1	3,195	2,882	2,657	2,591	2,628
Septembre 2024	25.09.2024 - ed. 1	3,020	2,676	2,444	2,409	2,485
Octobre 2024	16.10.2024 - ed. 1	2,765	2,460	2,272	2,280	2,388
Novembre 2024	14.11.2024 - ed. 1	2,643	2,443	2,339	2,385	2,501

Décembre 2024	13.12.2024 - ed. 1	2,390	2,270	2,225	2,296	2,410
Janvier 2025	17.01.2025 - ed. 1	2,009	2,074	2,188	2,360	2,539
Février 2025	14.02.2025 - ed. 1	2,353	2,358	2,401	2,496	2,610
Mars 2025	17.03.2025 - ed. 1	2,257	2,291	2,344	2,436	2,549
Avril 2025	17.04.2025 - ed. 1	2,179	2,234	2,321	2,460	2,627
Mai 2025	16.05.2025 - ed. 1	1,933	1,969	2,052	2,209	2,389
Juin 2025	16.06.2025 - ed. 1	1,937	2,009	2,112	2,266	2,442
Juillet 2025	16.07.2025 - ed. 1	1,934	2,008	2,116	2,278	2,460
Août 2025	18.08.2025 - ed. 1	1,950	2,040	2,163	2,340	2,527
Septembre 2025	19.09.2025 - ed. 1	1,992	2,077	2,202	2,383	2,579
Octobre 2025	30.10.2025 - ed. 1	2,028	2,121	2,251	2,425	2,610
Novembre 2025	14.11.2025 - ed. 1	2,009	2,074	2,188	2,360	2,539
Décembre 2025	09.01.2026 - ed. 1	2,057	2,150	2,280	2,452	2,627

Période	Moniteur Belge	Indice F	Indice G	Indice H	Indice I	Indice J
Juillet 1999	20.07.1999	4,173	4,365	4,538	4,686	4,811
Août 1999	26.08.1999	4,521	4,689	4,891	4,980	5,095
Septembre 1999	21.09.1999	4,705	4,873	5,018	5,136	5,241
Octobre 1999	20.10.1999	4,941	5,114	5,246	5,356	5,450
Novembre 1999	20.11.1999	5,145	5,287	5,396	5,483	5,560
Décembre 1999	21.12.1999	4,978	5,120	5,224	5,301	5,370
Janvier 2000	20.01.2000	5,148	5,296	5,413	5,503	5,578
Février 2000	22.02.2000	5,425	5,562	5,667	5,746	5,809
Mars 2000	21.03.2000 Ed. 2	5,418	5,536	5,626	5,692	5,740
Avril 2000	20.04.2000 Ed. 2	5,240	5,351	5,431	5,481	5,516
Mai 2000	20.05.2000	5,348	5,442	5,508	5,551	5,580
Juin 2000	20.06.2000	5,475	5,533	5,573	5,599	5,619
Juillet 2000	20.07.2000	5,420	5,472	5,506	5,533	5,556

Août 2000	22.08.2000	5,444	5,472	5,498	5,529	5,556
Septembre 2000	20.09.2000	5,513	5,530	5,546	5,564	5,583
Octobre 2000	20.10.2000 + err 25.10.00 Ed. 2	5,472	5,515	5,554	5,590	5,621
Novembre 2000	18.11.2000	5,414	5,469	5,512	5,546	5,578
Décembre 2000	20.12.2000	5,266	5,322	5,365	5,406	5,444
Janvier 2001	20.01.2001	4,941	5,024	5,095	5,160	5,220
Février 2001	20.02.2001 Ed. 2	4,890	4,969	5,036	5,094	5,150
Mars 2001	20.03.2001	4,862	4,931	4,989	5,049	5,110
Avril 2001	20.04.2001	4,736	4,824	4,897	4,965	5,034
Mai 2001	22.05.2001	4,971	5,053	5,125	5,191	5,255
Juin 2001	20.06.2001 Ed. 2	5,027	5,133	5,219	5,300	5,372
Juillet 2001	20.07.2001 + err 04.08.2001	4,956	5,070	5,167	5,253	5,328
Août 2001	21.08.2001	4,871	4,989	5,088	5,175	5,250
Septembre 2001	20.09.2001	4,714	4,837	4,942	5,037	5,121
Octobre 2001	20.10.2001	4,533	4,697	4,840	4,962	5,065
Novembre 2001	20.11.2001	4,251	4,410	4,551	4,674	4,774
Décembre 2001	05.01.2002	4,432	4,573	4,689	4,781	4,854
Janvier 2002	23.01.2002	4,640	4,773	4,887	4,984	5,056
Février 2002	20.02.2002	4,745	4,878	4,974	5,036	5,079
Mars 2002	20.03.2002	4,876	5,015	5,109	5,160	5,195
Avril 2002	20.04.2002	5,100	5,219	5,299	5,351	5,389
Mai 2002	18.05.2002	5,039	5,159	5,243	5,300	5,344
Juin 2002	20.06.2002	5,063	5,180	5,263	5,321	5,365
Juillet 2002	20.07.2002	4,840	4,970	5,065	5,134	5,185
Août 2002	20.08.2002 Ed. 2	4,581	4,718	4,819	4,894	4,953
Septembre 2002	20.09.2002	4,352	4,484	4,587	4,670	4,738
Octobre 2002	22.10.2002 Ed. 2	4,082	4,236	4,363	4,466	4,556
Novembre 2002	20.11.2002	4,242	4,398	4,528	4,638	4,734

Décembre 2002	20.12.2002 + err 25.12.2002	4,096	4,253	4,389	4,507	4,608
Janvier 2003	20.01.2003	3,842	4,010	4,164	4,303	4,419
Février 2003	20.02.2003 Ed. 3	3,629	3,807	3,961	4,095	4,210
Mars 2003	20.03.2003 Ed. 3	3,383	3,581	3,749	3,885	4,000
Avril 2003	22.04.2003	3,605	3,791	3,948	4,085	4,202
Mai 2003	20.05.2003	3,574	3,753	3,911	4,052	4,174
Juin 2003	20.06.2003 Ed. 3	3,162	3,354	3,525	3,675	3,807
Juillet 2003	22.07.2003	3,125	3,330	3,505	3,663	3,798
Août 2003	20.08.2003	3,525	3,703	3,860	3,996	4,119
Septembre 2003	19.09.2003	3,737	3,895	4,035	4,155	4,263
Octobre 2003	20.10.2003 Ed. 3	3,624	3,796	3,946	4,085	4,203
Novembre 2003	20.11.2003 Ed. 2	3,872	4,027	4,165	4,288	4,394
Décembre 2003	19.12.2003 Ed. 2	3,924	4,078	4,220	4,345	4,450
Janvier 2004	20.01.2004 Ed. 3	3,788	3,956	4,106	4,236	4,343
Février 2004	20.02.2004 Ed. 2	3,645	3,824	3,981	4,120	4,235
Mars 2004	22.03.2004	3,515	3,701	3,868	4,014	4,138
Avril 2004	20.04.2004 Ed. 3	3,387	3,579	3,750	3,901	4,030
Mai 2004	21.05.2004	3,674	3,854	4,012	4,149	4,267
Juin 2004	21.06.2004 Ed. 3	3,842	4,015	4,164	4,295	4,404
Juillet 2004	20.07.2004 Ed. 3	3,853	4,018	4,159	4,283	4,384
Août 2004	20.08.2004 Ed. 2	3,738	3,900	4,045	4,173	4,279
Septembre 2004	20.09.2004 Ed. 2	3,610	3,773	3,919	4,049	4,155
Octobre 2004	20.10.2004 Ed. 2	3,550	3,712	3,885	3,981	4,085
Novembre 2004	19.11.2004 Ed. 3	3,398	3,569	3,722	3,857	3,963
Décembre 2004	20.12.2004 Ed. 2	3,237	3,405	3,558	3,689	3,796
Janvier 2005	20.01.2005 Ed. 2	3,159	3,307	3,439	3,555	3,649
Février 2005	21.02.2005	3,110	3,241	3,363	3,475	3,564
Mars 2005	21.03.2005	3,224	3,363	3,490	3,603	3,690

Avril 2005	20.04.2005 Ed. 2	3,251	3,390	3,519	3,634	3,726
Mai 2005	20.05.2005 Ed. 2	3,025	3,171	3,304	3,427	3,526
Juin 2005	20.06.2004 Ed. 2	2,836	2,976	3,109	3,228	3,328
Juillet 2005	20.07.2004 Ed. 2	2,745	2,884	3,016	3,138	3,236
Août 2005	22.08.2004	2,856	2,986	3,116	3,237	3,335
Septembre 2005	20.09.2004	2,758	2,880	3,003	3,118	3,210
Octobre 2005	20.10.2005 Ed. 2	2,778	2,880	2,990	3,093	3,173
Novembre 2005	21.11.2005	3,045	3,134	3,229	3,322	3,390
Décembre 2005	20.12.2005 Ed. 2	3,175	3,250	3,335	3,416	3,472
Janvier 2006	25.01.2006	3,128	3,186	3,255	3,320	3,365
Février 2006	20.02.2006 Ed. 2	3,217	3,277	3,339	3,393	3,435
Mars 2006	20.03.2006 Ed. 2	3,354	3,416	3,472	3,518	3,557
Avril 2006	20.04.2006 Ed. 2	3,587	3,649	3,701	3,743	3,775
Mai 2006	22.05.2006	3,806	3,873	3,928	3,969	4,003
Juin 2006	20.06.2006 Ed. 2	3,776	3,850	3,912	3,960	3,998
Juillet 2006	20.07.2006 Ed. 2	3,855	3,914	3,966	4,005	4,036
Août 2006	21.08.2006	3,815	3,873	3,920	3,958	3,988
Septembre 2006	20.09.2006	3,719	3,764	3,802	3,836	3,865
Octobre 2006	20.10.2006 Ed. 3	3,664	3,693	3,722	3,748	3,772
Novembre 2006	20.11.2006 Ed. 2	3,752	3,777	3,800	3,820	3,840
Décembre 2006	20.12.2006 Ed. 2	3,675	3,692	3,710	3,726	3,742
Janvier 2007	22.01.2007	3,867	3,879	3,891	3,906	3,920
Février 2007	20.02.2007 Ed. 3	4,014	4,037	4,063	4,085	4,106
Mars 2007	20.03.2007 Ed. 2	3,977	4,004	4,027	4,047	4,065
Avril 2007	20.04.2007 Ed. 2	3,977	3,997	4,015	4,034	4,050
Mai 2007	21.05.2007	4,187	4,203	4,222	4,238	4,255
Juin 2007	20.06.2007 Ed. 3	4,384	4,402	4,417	4,428	4,441
Juillet 2007	25.07.2007	4,599	4,624	4,646	4,663	4,680

Août 2007	20.08.2007 Ed. 2	4,478	4,498	4,517	4,537	4,555
Septembre 2007	20.09.2007 Ed. 2	4,234	4,274	4,320	4,369	4,414
Octobre 2007	19.10.2007 Ed. 2	4,255	4,298	4,350	4,405	4,454
Novembre 2007	21.11.2007	4,205	4,241	4,294	4,353	4,405
Décembre 2007	20.12.2007 Ed. 4	4,040	4,091	4,167	4,259	4,343
Janvier 2008	21.01.2008	4,191	4,238	4,312	4,397	4,472
Février 2008	20.02.2008 Ed. 2	3,820	3,894	4,000	4,119	4,228
Mars 2008	14.03.2008 Ed. 2	3,720	3,815	4,949	4,098	4,239
Avril 2008	18.04.2008 Ed. 2	3,852	3,898	4,000	4,128	4,259
Mai 2008	20.05.2008 Ed. 2	4,138	4,175	4,242	4,326	4,411
Juin 2008	20.06.2008 Ed. 2	4,401	4,433	4,488	4,555	4,621
Juillet 2008	22.07.2008	4,764	4,775	4,805	4,848	4,892
Août 2008	20.08.2008 Ed. 2	4,633	4,646	4,687	4,747	4,808
Septembre 2008	19.09.2008 Ed. 2	4,291	4,327	4,386	4,471	4,551
Octobre 2008	20.10.2008	4,287	4,347	4,417	4,495	4,568
Novembre 2008	20.11.2008 Ed. 2	4,008	4,155	4,289	4,408	4,511
Décembre 2008	19.12.2008 Ed. 2	3,606	3,760	3,900	4,017	4,111
Janvier 2009	20.01.2009 Ed. 2	3,552	3,679	3,775	3,848	3,908
Février 2009	20.02.2009 Ed. 2	3,662	3,865	4,028	4,158	4,265
Mars 2009	20.03.2009 Ed. 2	3,512	3,721	3,889	4,027	4,138
Avril 2009	20.04.2009 Ed. 4	3,502	3,690	3,824	3,917	3,994
Mai 2009	20.05.2009 Ed. 2	3,276	3,476	3,642	3,783	3,906
Juin 2009	19.06.2009 Ed. 3	3,408	3,658	3,857	4,015	4,142
Juillet 2009	20.07.2009 Ed. 2	3,346	3,581	3,767	3,920	4,048
Août 2009	20.08.2009 Ed. 3	3,187	3,424	3,622	3,788	3,923
Septembre 2009	21.09.2009 Ed. 2	3,056	3,272	3,472	3,656	3,809
Octobre 2009	20.10.2009 Ed. 2	2,951	3,172	3,390	3,592	3,766
Novembre 2009	20.11.2009 Ed. 2	2,968	3,181	3,400	3,610	3,790

Décembre 2009	21.12.2009 Ed. 1	2,884	3,098	3,325	3,545	3,734
Janvier 2010	25.01.2010 Ed. 2	2,911	3,173	3,402	3,600	3,764
Février 2010	19.02.2010 Ed. 3	2,880	3,123	3,340	3,535	3,698
Mars 2010	22.03.2010	2,795	3,052	3,272	3,460	3,616
Avril 2010	19.04.2010	2,727	2,974	3,187	3,370	3,526
Mai 2010	20.05.2010 Ed. 3	2,707	2,946	3,150	3,319	3,463
Juin 2010	21.06.2010	2,547	2,784	2,976	3,133	3,263
Juillet 2010	20.07.2010 Ed. 2	2,691	2,930	3,117	3,263	3,382
Août 2010	20.08.2010 Ed. 3	2,558	2,780	2,962	3,115	3,241
Septembre 2010	20.09.2010 Ed. 2	2,253	2,477	2,661	2,813	2,937
Octobre 2010	20.10.2010 Ed. 2	2,514	2,710	2,886	3,045	3,180
Novembre 2010	22.11.2010	2,600	2,789	2,970	3,136	3,279
Décembre 2010	20.12.2010 Ed. 2	3,095	3,282	3,459	3,617	3,751
Janvier 2011	14.01.2011 Ed. 2	3,489	3,652	3,790	3,913	4,014
Février 2011	16.02.2011	3,637	3,802	3,934	4,040	4,131
Mars 2011	21.03.2011 Ed. 3	3,735	3,894	4,018	4,199	4,204
Avril 2011	20.04.2011 Ed. 2	3,649	3,800	3,912	4,021	4,128
Mai 2011	20.05.2011 Ed. 3	3,834	3,942	4,014	4,109	4,219
Juin 2011	20.06.2011 Ed. 2	3,723	3,838	3,920	4,023	4,136
Juillet 2011	20.07.2011 Ed. 2	3,668	3,779	3,869	3,978	4,091
Août 2011	22.08.2011	3,859	3,957	4,045	4,163	4,285
Septembre 2011	23.09.2011 Ed. 2	3,529	3,615	3,709	3,839	3,971
Octobre 2011	20.10.2011 Ed. 2	3,456	3,510	3,587	3,703	3,825
Novembre 2011	21.11.2011	3,952	4,015	4,100	4,224	4,346
Décembre 2011	20.12.2011 Ed. 2	4,617	4,668	4,751	4,850	4,943
Janvier 2012	20.01.2012 Ed. 2	3,786	3,905	4,053	4,198	4,319
Février 2012	20.02.2012 Ed. 3	3,149	3,325	3,512	3,699	3,861
Mars 2012	20.03.2012 Ed. 2	2,732	2,949	3,173	3,393	3,583

Avril 2012	20.04.2012 Ed. 2	2,630	2,841	3,050	3,251	3,430
Mai 2012	16.05.2012 Ed. 1	2,586	2,818	3,031	3,224	3,394
Juin 2012	14.06.2012 Ed. 1	2,364	2,569	2,766	2,957	3,127
Juillet 2012	20.07.2012 Ed. 3	2,319	2,529	2,730	2,922	3,095
Août 2012	20.08.2012 Ed. 2	1,695	1,977	2,211	2,401	2,561
Septembre 2012	20.09.2012 Ed. 2	1,709	1,989	2,222	2,411	2,571
Octobre 2012	24.10.2012 Ed. 2	1,660	1,955	2,198	2,396	2,559
Novembre 2012	22.11.2012 Ed. 2	1,539	1,815	2,048	2,246	2,414
Décembre 2012	14.12.2012 Ed. 2	1,360	1,611	1,845	2,061	2,253
Janvier 2013	21.01.2013 Ed. 1	1,236	1,490	1,741	1,973	2,179
Février 2013	20.02.2013 Ed. 3	1,381	1,650	1,908	2,144	2,352
Mars 2013	27.03.2013 Ed.1	1,359	1,623	1,881	2,126	2,348
Avril 2013	22.04.2013 Ed. 1	1,190	1,411	1,641	1,891	2,132
Mai 2013	21.05.2013 Ed. 4	1,060	1,256	1,476	1,722	1,959
Juin 2013	20.06.2013 Ed. 2	1,222	1,434	1,662	1,910	2,143
Juillet 2013	15.07.2013 Ed. 1	1,635	1,837	2,064	2,315	2,550
Août 2013	16.08.2013 Ed. 1	1,590	1,809	2,053	2,314	2,555
Septembre 2013	17.09.2013 Ed. 1	1,828	2,060	2,305	2,558	2,786
Octobre 2013	16.10.2013 Ed. 1	1,744	1,989	2,244	2,497	2,727
Novembre 2013	14.11.2013 Ed. 2	1,594	1,849	2,114	2,372	2,600
Décembre 2013	16.12.2013 Ed. 2	1,453	1,708	1,985	2,261	2,506
Janvier 2014	17.01.2014 Ed. 1	1,559	1,806	2,084	2,363	2,604
Février 2014	20.02.2014 Ed. 1	1,416	1,669	1,930	2,188	2,418
Mars 2014	20.03.2014 Ed.1	1,330	1,585	1,837	2,087	2,317
Avril 2014	17.04.2014 Ed. 1	1,223	1,470	1,715	1,960	2,187
Mai 2014	21.05.2014 Ed. 1	1,122	1,359	1,602	1,847	2,068
Juin 2014	25.06.2014 Ed. 1	0,982	1,216	1,461	1,706	1,928
Juillet 2014	16.07.2014 Ed. 1	0,808	1,040	1,286	1,533	1,757

Août 2014	14.08.2014 Ed. 2	0,674	0,889	1,124	1,363	1,578
Septembre 2014	16.09.2014 Ed. 1	0,515	0,715	0,932	1,151	1,350
Octobre 2014	16.10.2014 Ed. 1	0,491	0,699	0,915	1,125	1,313
Novembre 2014	14.11.2014 Ed. 2	0,440	0,629	0,834	1,041	1,228
Décembre 2014	15.12.2014 Ed. 1	0,361	0,521	0,708	0,906	1,085
Janvier 2015	15.01.2015 Ed. 1	0,285	0,423	0,585	0,755	0,911
Février 2015	20.02.2015 Ed. 2	0,125	0,245	0,381	0,520	0,648
Mars 2015	16.03.2015 Ed.1	0,082	0,191	0,318	0,448	0,573
Avril 2015	16.04.2015 Ed. 1	0,030	0,121	0,220	0,322	0,418
Mai 2015	13.05.2015 Ed. 1	0,082	0,179	0,286	0,396	0,502
Juin 2015	17.06.2015 Ed. 2	0,347	0,514	0,681	0,838	0,980
Juillet 2015	15.07.2015 Ed. 1	0,510	0,712	0,910	1,094	1,256
Août 2015	14.08.2015 Ed. 2	0,365	0,538	0,726	0,912	1,083
Septembre 2015	15.09.2015 Ed. 1	0,343	0,514	0,697	0,883	1,054
Octobre 2015	16.10.2015 Ed. 1	0,283	0,449	0,627	0,814	0,986
Novembre 2015	17.11.2015 Ed. 1	0,220	0,384	0,561	0,744	0,913
Décembre 2015	18.12.2015 Ed. 2	0,160	0,335	0,527	0,725	0,900
Janvier 2016	15.01.2016 - ed. 1	0,233	0,431	0,633	0,829	1,001
Février 2016	24.02.2016 - ed. 1	0,099	0,274	0,461	0,650	0,823
Mars 2016	17.03.2016 - ed. 2	-0,075	0,085	0,264	0,451	0,625
Avril 2016	15.04.2016 - ed. 2	-0,104	0,032	0,195	0,368	0,534
Mai 2016	13.05.2016 - ed. 1	-0,086	0,051	0,215	0,395	0,568
Juin 2016	16.06.2016 - ed. 1	-0,131	0,005	0,166	0,340	0,503
Juillet 2016	13.07.2016 - ed. 1	-0,262	-0,136	0,021	0,186	0,338
Août 2016	22.08.2016 - ed. 1	-0,381	-0,259	-0,105	0,058	0,204
Septembre 2016	19.09.2016 - ed. 1	-0,391	-0,287	-0,140	0,022	0,169
Octobre 2016	13.10.2016 - ed. 1	-0,369	-0,255	-0,096	0,076	0,231
Novembre 2016	18.11.2016 - ed. 2	-0,267	-0,132	0,044	0,230	0,392

Décembre 2016	14.12.2016 - ed. 3	-0,082	0,111	0,334	0,553	0,732
Janvier 2017	18.01.2017 - ed. 1	- 0,091	0,149	0,356	0,531	0,673
Février 2017	15.02.2017 - ed. 1	0,012	0,248	0,471	0,674	0,844
Mars 2017	16.03.2017 - ed. 1	- 0,051	0,186	0,410	0,608	0,774
Avril 2017	14.04.2017 - ed. 1	0,037	0,270	0,490	0,682	0,842
Mai 2017	22.05.2017 - ed. 1	- 0,023	0,204	0,421	0,611	0,766
Juin 2017	14.06.2017 - ed. 1	- 0,052	0,170	0,382	0,566	0,717
Juillet 2017	14.07.2017 - ed. 1	- 0,017	0,196	0,393	0,560	0,695
Août 2017	18.08.2017 - ed. 2	0,093	0,327	0,530	0,694	0,823
Septembre 2017	13.09.2017 - ed. 1	- 0,016	0,224	0,429	0,591	0,719
Octobre 2017	20.10.2017 - ed. 2	0,013	0,246	0,451	0,617	0,748
Novembre 2017	17.11.2017 - ed. 1	- 0,010	0,209	0,403	0,566	0,696
Décembre 2017	18.12.2017 - ed. 1	- 0,054	0,147	0,330	0,485	0,609
Janvier 2018	17.01.2018 - ed. 1	0,014	0,197	0,369	0,518	0,638
Février 2018	15.02.2018 - ed. 1	0,230	0,432	0,603	0,743	0,853
Mars 2018	15.03.2018 - ed. 1	0,319	0,529	0,704	0,840	0,946
Avril 2018	18.04.2018 - ed. 1	0,212	0,407	0,570	0,702	0,806
Mai 2018	17.05.2018 - ed. 1	0,232	0,426	0,584	0,709	0,807
Juin 2018	19.06.2018 - ed. 1	0,214	0,424	0,592	0,722	0,823
Juillet 2018	19.07.2018 - ed. 1	0,112	0,325	0,494	0,631	0,742
Août 2018	17.08.2018 - ed. 1	0,114	0,317	0,476	0,631	0,712
Septembre 2018	14.09.2018 - ed. 1	0,125	0,325	0,486	0,614	0,725
Octobre 2018	17.10.2018 - ed. 1	0,260	0,455	0,613	0,739	0,846
Novembre 2018	21.11.2018 - ed. 1	0,271	0,466	0,629	0,763	0,878
Décembre 2018	19.12.2018 - ed. 1	0,230	0,433	0,592	0,723	0,834
Janvier 2019	16.01.2019 - ed. 1	0,214	0,413	0,568	0,691	0,796
Février 2019	14.02.2019 - ed. 1	0,121	0,278	0,431	0,585	0,727
Mars 2019	18.03.2019 - ed. 1	0,044	0,177	0,340	0,477	0,622

Avril 2019	23.04.2019 - ed. 1	-0,071	0,043	0,173	0,315	0,448
Mai 2019	17.05.2019 - ed. 1	-0,088	0,036	0,172	0,312	0,443
Juin 2019	14.06.2019 - ed. 1	-0,169	-0,053	0,077	0,210	0,336
Juillet 2019	17.07.2019 - ed. 1	-0,341	-0,241	-0,134	-0,025	0,076
Août 2019	16.08.2019 - ed. 1	-0,444	-0,350	-0,250	-0,149	-0,057
Septembre 2019	13.09.2019 - ed. 2	-0,605	-0,539	-0,460	-0,377	-0,296
Octobre 2019	22.10.2018 - ed. 2	-0,497	-0,430	-0,358	-0,282	-0,211
Novembre 2019	18.11.2019 - ed. 1	-0,367	-0,291	-0,212	-0,134	-0,065
Décembre 2019	16.12.2019 - ed. 2	-0,311	-0,234	-0,155	-0,079	-0,008
Janvier 2020	16.01.2020 - ed. 1	-0,286	-0,200	-0,111	-0,026	0,049
Février 2020	18.02.2020 - ed. 1	-0,340	-0,263	-0,181	-0,102	-0,030
Mars 2020	23.03.2020 - ed. 1	-0,459	-0,396	-0,333	-0,265	-0,196
Avril 2020	17.04.2020 - ed. 1	-0,150	-0,083	-0,026	0,030	0,090
Mai 2020	18.05.2020 - ed. 1	-0,187	-0,117	-0,053	0,018	0,091
Juin 2020	15.06.2020 - ed. 1	-0,255	-0,181	-0,113	-0,040	0,033
Juillet 2020	17.07.2020 - ed. 1	-0,383	-0,312	-0,241	-0,168	-0,096
Août 2020	13.08.2020 - ed. 1	-0,468	-0,402	-0,335	-0,264	-0,198
Septembre 2020	17.09.2020 - ed. 1	-0,481	-0,410	-0,335	-0,259	-0,185
Octobre 2020	15.10.2020 - ed. 1	-0,541	-0,479	-0,408	-0,334	-0,261
Novembre 2020	20.11.2020 - ed. 1	-0,605	-0,545	-0,481	-0,411	-0,343
Décembre 2020	18.12.2020 - ed. 1	-0,596	-0,545	-0,482	-0,410	-0,342
Janvier 2021	15.01.2021 - ed. 1	-0,619	-0,565	-0,500	-0,429	-0,359
Février 2021	17.02.2021 - ed. 1	-0,562	-0,504	-0,433	-0,357	-0,281
Mars 2021	16.03.2021 - ed. 2	-0,433	-0,351	-0,264	-0,171	-0,081
Avril 2021	14.04.2021 - ed. 1	-0,450	-0,360	-0,262	-0,159	-0,060
Mai 2021	19.05.2021 - ed. 1	-0,379	-0,286	-0,183	-0,073	-0,032
Juin 2021	15.06.2021 - ed. 1	-0,316	-0,211	-0,097	0,020	0,127
Juillet 2021	16.07.2021 - ed. 1	-0,362	-0,266	-0,159	-0,045	0,061

Août 2021	19.08.2021 - ed. 1	-0,516	-0,432	-0,331	-0,224	-0,121
Septembre 2021	17.09.2021 - ed. 1	-0,507	-0,424	-0,324	-0,213	-0,110
Octobre 2021	20.10.2021 - ed. 1	-0,393	-0,295	-0,181	-0,060	0,050
Novembre 2021	20.11.2021 - ed. 1	-0,280	-0,185	-0,072	0,046	0,152
Décembre 2021	17.12.2021 - ed. 1	-0,386	-0,295	-0,182	-0,067	0,040
Janvier 2022	21.01.2022 - ed. 1	-0,316	-0,225	-0,109	0,011	0,123
Février 2022	18.02.2022 - ed. 1	-0,037	0,050	0,160	0,277	0,381
Mars 2022	18.03.2022 - ed. 1	0,178	0,285	0,406	0,525	0,631
Avril 2022	21.04.2022 - ed. 1	0,539	0,641	0,757	0,872	0,977
Mai 2022	19.05.2022 - ed. 1	0,950	1,063	1,187	1,315	1,431
Juin 2022	17.06.2022 - ed. 1	1,148	1,273	1,410	1,553	1,681
Juillet 2022	14.07.2022 - ed. 1	1,631	1,760	1,904	2,045	2,169
Août 2022	18.08.2022 - ed. 2	1,095	1,219	1,355	1,500	1,633
Septembre 2022	26.09.2022 - ed. 1	1,497	1,605	1,737	1,873	1,999
Octobre 2022	17.10.2022 - ed. 1	2,202	2,279	2,385	2,501	2,608
Novembre 2022	21.11.2022 - ed. 1	2,514	2,596	2,698	2,806	2,907
Décembre 2022	23.12.2022 - ed. 1	2,239	2,284	2,359	2,448	2,529
Janvier 2023	18.01.2023 - ed. 1	2,603	2,646	2,737	2,842	2,933
Février 2023	11.02.2023 - ed. 2	2,505	2,537	2,613	2,711	2,811
Mars 2023	17.03.2023 - ed. 2	2,929	2,956	3,021	3,104	3,187
Avril 2023	19.04.2023 - ed. 1	2,616	2,647	2,723	2,822	2,922
Mai 2023	25.05.2023 - ed. 1	2,736	2,773	2,852	2,953	3,051
Juin 2023	30.06.2023 - ed. 2	2,715	2,754	2,837	2,939	3,045
Juillet 2023	14.07.2023 - ed. 1	2,856	2,869	2,929	3,013	3,093
Août 2023	22.09.2023 - ed. 1	2,877	2,902	2,971	3,062	3,150
Septembre 2023	25.09.2023 - ed. 1	2,959	3,013	3,086	3,166	3,241
Octobre 2023	30.10.2023 - ed. 1	3,150	3,223	3,301	3,381	3,453
Novembre 2023	05.01.2024 - ed. 1	3,124	3,203	3,291	3,382	3,466

Décembre 2023	05.01.2024 - ed. 1	2,811	2,884	2,965	3,052	3,132
Janvier 2024	23.01.2024 - ed. 1	2,392	2,445	2,521	2,608	2,691
Février 2024	20.02.2024 - ed. 1	2,553	2,622	2,696	2,773	2,849
Mars 2024	15.03.2024 - ed. 1	2,681	2,725	2,780	2,842	2,907
Avril 2024	17.04.2024 - ed. 1	2,667	2,713	2,765	2,826	2,889
Mai 2024	27.05.2024 - ed. 1	2,795	2,836	2,889	2,949	3,010
Juin 2024	27.06.2024 - ed. 1	2,881	2,915	2,963	3,018	3,077
Juillet 2024	19.07.2024 - ed. 1	2,879	2,923	2,975	3,040	3,105
Août 2024	23.09.2024 - ed. 1	2,678	2,734	2,797	2,865	2,935
Septembre 2024	25.09.2024 - ed. 1	2,550	2,600	2,662	2,738	2,817
Octobre 2024	16.10.2024 - ed. 1	2,469	2,528	2,600	2,685	2,771
Novembre 2024	14.11.2024 - ed. 1	2,593	2,663	2,738	2,818	2,899
Décembre 2024	13.12.2024 - ed. 1	2,500	2,576	2,654	2,736	2,812
Janvier 2025	17.01.2025 - ed. 1	2,687	2,820	2,953	3,083	3,202
Février 2025	14.02.2025 - ed. 1	2,710	2,804	2,898	2,987	3,070
Mars 2025	17.03.2025 - ed. 1	2,667	2,786	2,893	2,987	3,074
Avril 2025	17.04.2025 - ed. 1	2,783	2,924	3,053	3,172	3,279
Mai 2025	16.05.2025 - ed. 1	2,543	2,678	2,815	2,951	3,079
Juin 2025	16.06.2025 - ed. 1	2,604	2,748	2,877	2,999	3,109
Juillet 2025	16.07.2025 - ed. 1	2,625	2,767	2,898	3,019	3,129
Août 2025	18.08.2025 - ed. 1	2,692	2,839	2,975	3,101	3,220
Septembre 2025	19.09.2025 - ed. 1	2,749	2,896	3,034	3,167	3,288
Octobre 2025	30.10.2025 - ed. 1	2,766	2,905	3,040	3,168	3,288
Novembre 2025	14.11.2025 - ed. 1	2,687	2,820	2,953	3,083	3,202
Décembre 2025	09.01.2026 - ed. 1	2,771	2,906	3,042	3,171	3,290

Section II.

Taux de chargement mensuel pour les prêts non hypothécaires à terme convenu de plus de 60 mois conclus au cours des années 1981 à 1984 (art. 18, § 3, 1, c, 1°, AR/CIR 92)

Montant du prêt	Année au cours de laquelle le contrat de prêt a été conclu		
	1981	1982	1983 et 1984
Jusqu'à 123,95 EUR	1,05	1,19	1,16
De 123,96 EUR à 371,84 EUR	1,03	1,17	1,16
De 371,85 EUR à 619,73 EUR	0,96	1,10	1,08
De 619,74 EUR à 1.239,47 EUR	0,92	1,06	1,05
De 1.239,48 EUR à 2.478,94 EUR	0,88	1,02	1,01
De 2.478,95 EUR à 3.718,40 EUR	0,86	1,00	0,99
De 3.718,41 EUR à 5.577,60 EUR	0,84	0,98	0,97
De 5.577,61 EUR à 7.436,81 EUR	0,83	0,97	0,96
De 7.436,82 EUR à 9.915,74 EUR	0,82	0,96	0,95
De 9.915,75 EUR à 14.873,61 EUR	0,81	0,95	0,94
Plus de 14.873,61 EUR	0,81	0,95	0,93

Section III. - (...)

ANNEXE II, AR/CIR 92

Liste des immobilisations visées à l'article 69/1, § 2, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui sont destinées à la production d'énergies renouvelables et à l'utilisation efficiente de l'énergie

(Art. 49, AR/CIR 92)

ANNEXE II arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 2 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :

- bâtiments "existants" : les bâtiments dont la construction est achevée depuis plus de 10 ans à la fin de la période imposable au cours de laquelle les investissements visés aux catégories 1 et 3 ont été effectués ;

- appareils, procédés, systèmes et autres installations "existants" ou "en usage" : les appareils, processus, procédés, systèmes, etc. mis en service à la fin de la période imposable au cours de laquelle les investissements visés aux catégories 2, 4, 5 et 6 ont eu lieu :

depuis plus de cinq ans, pour les immobilisations qui visent à une adaptation au point de vue énergétique ;

depuis plus de dix ans, pour les immobilisations qui visent au remplacement de l'installation pour des raisons énergétiques ;

- "étude ou audit énergétique" : une étude ou un audit qui calcule la consommation d'énergie actuelle d'un processus ou d'une installation et la consommation future après

adaptation ou remplacement. Cette étude ou audit ne date pas de plus de 4 ans. Cette étude ou audit comprend, sauf pour les petites sociétés, le calcul du taux interne de rentabilité (IRR), sur base du modèle établi en commun par les administrations compétentes. Le taux IRR, calculé avec la déduction fiscale thématique, ne peut pas dépasser 13 p.c. après impôts.

Les études et plans énergétiques exécutés dans le cadre d'une obligation légale ou pour l'adhésion à un accord de branche entrent également en considération.

Sont exclus pour l'application de la présente liste :

- les investissements d'une valeur à prendre en considération de moins de 1.000 euros ;
- les investissements dont la période de récupération de l'investissement est inférieure à trois ans ;
- les investissements en immobilisations réalisés par une société qui n'est pas considérée comme une petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements et dont le taux de rendement interne (IRR) est supérieur à 13 p.c.

Dans le cas où la somme de l'avantage fiscal de la déduction pour investissement demandée pour l'un des investissements visés dans la présente annexe et l'avantage des autres aides publiques demandées pour l'investissement concerné dépasse 30 millions d'euros, qui est le seuil mentionné à l'article 4, paragraphe 1^{er}, s), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la demande de déduction pour investissement sera notifiée à la Commission européenne pour approbation préalable en tant qu'aide d'État compatible.

GROUPE 1 : LIMITATION DES DEPERDITIONS D'ENERGIE

Catégorie 1. - Isolation plus efficace de bâtiments construits avant le 1er janvier 1980

Les investissements suivants sont pris en considération pour autant qu'ils ne soient pas imposés par une disposition réglementaire et que pour le calcul de la valeur R_d , les valeurs λ soient déterminées suivant les normes NBN B 62-002 ou ETA (Evaluation Technique Européenne) ou telles que figurant sur le marquage CE et sur la DOP (Déclaration de Prestation) correspondante du produit :

a) l'isolation des toitures séparant un local chauffé de l'air extérieur, de telle manière que la valeur R_d de l'isolation atteigne au moins $4,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$, ainsi que la pose de la protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et à la décoration ;

b) l'isolation des murs extérieurs et des murs séparant un local chauffé d'un local non chauffé, de telle manière que la valeur R_d de l'isolant atteigne au moins $3,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ en cas d'isolation par l'extérieur et $2,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ en cas d'isolation par l'intérieur, ainsi que la pose de la protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et à la décoration ;

c) l'isolation de la coulisse, de telle manière que l'épaisseur de l'isolant atteigne au moins 5 cm, ainsi que la pose de la protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et à la décoration. N'est pas prise en considération l'isolation ultérieure d'une coulisse déjà partiellement pourvue d'un isolant ;

d) l'isolation des planchers et/ou du plafond de la cave séparant un local chauffé de l'air extérieur, de telle manière que la valeur R_d atteigne au moins $2,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$, ainsi que la pose de la protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et à la décoration ;

e) le remplacement des portes extérieures, et des portes séparant un local chauffé d'un local non chauffé, avec une valeur U_d maximale de $2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ainsi que la pose de la

protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et à la décoration ;

f) le remplacement de fenêtres et la pose de vitrage à haut rendement avec une valeur U_g maximum de 1,1 W/m²K ou de puits de lumière avec une valeur U de maximum 1,1 W/m²K, pour lesquels :

- la valeur U_g du verre placé doit être calculée suivant la norme NBN EN 673 conformément au marquage CE ;

- la valeur U du puits de lumière doit être déterminée suivant la norme NBN EN 1873, conformément au marquage CE.

Catégorie 2. - Limitation des déperditions d'énergie par l'isolation d'appareils, conduites, vannes et gaines de transport en usage, par le recouvrement des bords de liquide chaud ou froid en usage ou dans les fours existants.

Sont pris en considération, les investissements pour lesquels du matériau isolant est utilisé, selon les normes belges NBN de la série B 62 ou selon les normes belges spécifiques ou les agréments techniques belges, et qui sont mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable.

Catégorie 3. - Limitation des pertes par ventilation dans les bâtiments existants.

Sont pris en considération les investissements suivants, qui sont mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable :

- a) l'installation de sas, de rideaux ou de portes à fermeture automatique entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment chauffé et/ou refroidi, ou entre une partie chauffée et une partie refroidie ou non chauffée d'un bâtiment ;

- b) l'installation de portes à fermeture automatique entre les chambres froides ou frigorifiques et le reste du bâtiment.

GROUPE 2 : RECUPERATION D'ENERGIE ET PARTAGE D'ENERGIE

Catégorie 4. - Captation, récupération et fourniture à des tiers de chaleur ou de froid.

Les investissements suivants, qui sont mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable, à l'exception des matériels et équipements qui sont destinés à la production combinée d'électricité et de chaleur, sont pris en considération s'ils permettent, dans un système existant, de capter ou récupérer et/ou de fournir à des tiers de l'énergie (chaleur ou froid) de manière efficace, conformément au règlement (UE) 651/20142 :[1] :

- a) le placement d'appareils de récupération sur effluents ou rejets thermiques ;

- b) le placement de pompes à chaleur, qui n'utilisent aucune autre source d'énergie que l'électricité, pour livrer de l'énergie (chaleur ou froid) ;

- c) le placement de dispositifs de captation de chaleur ou de froid destinés à la récupération de l'énergie résiduelle (chaleur ou froid), à l'exclusion des appareils de production utilisant l'énergie (chaleur ou froid) récupérée ;

- d) le placement de conduites isolées et de pompes de circulation pour le transport de l'énergie (chaleur ou froid) captée ou récupérée ;

- e) le placement de réservoirs isolés destinés exclusivement au stockage de l'énergie captée ou récupérée (chaleur ou froid) ;

- f) le placement d'appareils destinés à la récupération et à la revaporisation des condensats de vapeur, ainsi que l'installation de purgeurs d'eau condensée ;

g) l'allongement de fours continus afin de récupérer la chaleur contenue dans les fumées, à même capacité de production.

[1] Conformément à la définition de réseau de chaleur et de froid efficace (n° 124) du règlement général d'exemption par catégorie (RÈGLEMENT (UE) N° 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité) – version consolidée du 1er juillet 2023

Catégorie 5. - Utilisation de l'énergie de détente libérée par des processus de production existants ou par la détente de fluides comprimés pour leur transport.

Sont pris en considération les investissements, mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable, qui tendent à adapter les installations et les systèmes existants à l'utilisation de cette énergie de détente en installant :

- a) des turbines à contre-pression ;
- b) des turbines à détente ;
- c) des générateurs, y compris les réducteurs de vitesse, dans lesquels l'énergie mécanique produite est transformée en électricité.

GROUPE 3 : ADAPTATION DES APPAREILS, INSTALLATIONS ET PROCÉDÉS INDUSTRIELS DE PRODUCTION

Catégorie 6. - Appareils et procédés de production industriels.

Sont pris en considération les investissements suivants, mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable :

a) les investissements réalisés exclusivement en vue de diminuer la consommation énergétique des appareils de combustion, de chauffage et de climatisation existants, à savoir les systèmes de mesure et de régulation (détecteurs et capteurs compris) et leurs logiciels ;

b) les investissements dans des nouveaux appareils de climatisation réalisés en remplacement d'appareils existants, en vue d'une diminution de la consommation énergétique ;

c) les investissements réalisés en vue d'une diminution de la consommation énergétique par l'adaptation ou le remplacement des appareils, installations ou processus industriels existants ;

d) les investissements dans l'équipement de production de froid commercial et industriel, comprenant :

- mise en oeuvre d'une centrale CO₂ ou NH₄ ;
- centralisation de la production de froid positif et négatif ;
- récupération de chaleur et couplage des consommateurs (VRV) ;
- régulation et automatisme ;
- remplacement des meubles frigorifiques pour éviter les déperditions énergétiques et/ou en vue d'une diminution de la consommation énergétique.

Ne sont pas pris en considération dans le cadre de la présente catégorie, les équipements nécessaires à l'électrification des procédés tombant dans le champ d'application de la catégorie 7.

Catégorie 7. - Electrification de procédés industriels de production en remplacement de procédés utilisant des combustibles fossiles.

Sont pris en considération, les investissements suivants, mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable :

- les investissements pour l'électrification de procédés de production industriels;
- les investissements pour l'installation de pompes à chaleur, qui n'utilisent aucune autre source d'énergie que l'électricité, destinées aux procédés industriels.

GROUPE 4 : FLEXIBILITE

Catégorie 8. - Stockage temporaire d'énergie électrique et thermique.

Sont pris en considération les investissements nécessaires pour stocker l'énergie électrique ou thermique et la restituer ultérieurement, mentionnés dans une étude énergétique ou un audit préalable.

Ces investissements comprennent :

- les systèmes pour le stockage de l'énergie électrique et/ou thermique ;
- les onduleurs associés ;
- tous les appareils de mesure et de régulation pour optimiser le stockage d'énergie électrique et/ou thermique et leur restitution.

GROUPE 5 : ENERGIES RENOUVELABLES

Catégorie 9. - Production d'énergie renouvelable.

Sont pris en considération les appareils nécessaires à la production d'énergie chimique, mécanique, thermique ou électrique ou d'un agent réducteur par mise en oeuvre ou par conversion d'énergie renouvelable ou de gaz fossiles, le cas échéant y compris les appareils électrotechniques permettant le branchement sur le réseau électrique interne.

ANNEXE IIbis, AR/CIR 92

Listes des immobilisations visées à l'article 69/1, § 3, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui concernent des moyens de transport qui n'émettent pas de CO₂

(Art. 49, AR/CIR 92)

Annexe IIbis arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 3 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Pour l'application de la présente liste, les investissements d'une valeur à prendre en considération de moins de 1.000 euros sont exclus.

Dans le cas où la somme de l'avantage fiscal de la déduction pour investissement demandée pour l'un des investissements visés dans la présente annexe et l'avantage des autres aides publiques demandées pour l'investissement concerné dépasse 30 millions d'euros, qui est le seuil mentionné à l'article 4, paragraphe 1^{er}, s), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la demande de déduction

pour investissement sera notifiée à la Commission européenne pour approbation préalable en tant qu'aide d'État compatible.

GROUPE 1 : TRANSPORT PAR RAIL

Catégorie 1.- Locomotive de manoeuvre

Sont visés, les investissements :

a) permettant la conversion d'une locomotive de manoeuvre (first & last mile) fonctionnant au diesel en locomotive n'émettant pas de CO₂ ;

b) relatifs à l'acquisition et au fonctionnement d'une locomotive de manoeuvre (last mile & first mile) fonctionnant exclusivement à l'électricité fournie par une batterie.

Dans les deux cas, la locomotive ne peut pas émettre de CO₂ au tuyau d'échappement.

Dans les deux cas, le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 1.000.000 euros par investissement.

GROUPE 2 : TRANSPORT PAR ROUTE

Catégorie 2.- Mobilité active

Sont visés, les investissements relatifs :

a) à l'acquisition de cycles, de cycles motorisés, de speed pedelecs, d'engins de déplacement, de cyclomoteurs, de tricycles et quadricycles à moteur, et de motocyclettes tel que défini au règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ainsi que leurs accessoires complémentaires de cyclo-logistique et de transport (sacoches, bacs, remorques, etc.) ;

b) à l'acquisition, la construction ou la transformation de biens immobiliers destinés à l'entreposage des véhicules mentionnés au point a), que ces derniers aient ou non fait l'objet d'une déduction pour investissement ;

c) à l'installation d'un vestiaire ou de commodités sanitaires, avec ou sans douches, avec comme objectif leur mise à disposition des membres du personnel utilisant ces véhicules ;

d) aux infrastructures cyclables et piétonnes accessibles au public et reliées à des infrastructures piétonnes et/ou cyclables existantes.

Pour l'application du point a), les véhicules motorisés n'émettent pas de CO₂ au tuyau d'échappement et :

i. sont destinés exclusivement à des services logistiques, au transport de marchandises, au transport d'outillages utiles à l'exercice de l'activité professionnelle ou au transport de passagers ; soit

ii. sont acquis en remplacement de véhicules émettant du CO₂ au tuyau d'échappement.

Pour l'application du point b), seuls les investissements directement liés à ces biens immobiliers sont pris en compte.

Pour l'application du point d), le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 1.000.000 euros par investissement.

Catégorie 3.- Autres véhicules sur roues

Pour autant que les véhicules concernés ne soient pas utilisés pour le transport de carburants fossiles, sont visés les investissements relatifs à :

a) l'acquisition de véhicules de transport de marchandises à émission nulle ;

b) l'acquisition d'autobus et d'autocars à émission nulle.

Pour l'application du point a), par véhicule de transport de marchandises à émission nulle, on entend :

i. en ce qui concerne les véhicules lourds, sont visés les véhicules utilitaires lourds à émission nulle au sens de l'art. 3, point 11, du Règlement (UE) 2019/1242 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO₂ pour les véhicules utilitaires lourds neufs dont les émissions de CO₂ sont inférieures à 1 g/kWh telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 595/2009 et à ses mesures d'exécution ;

ii. en ce qui concerne les véhicules légers, sont visés, les véhicules utilitaires légers sans moteur à combustion interne ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO₂ sont inférieures à 1 g/km telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 et à ses mesures d'exécution.

Pour l'application du point b), sont visés les autobus et autocars dont l'émission en CO₂ est inférieure à 1g/kWh.

Pour l'application des points a) et b), le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 500.000 euros par investissement.

GROUPE 3 : TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL

Pour autant qu'ils se rapportent à des navires battant pavillon belge ou bateaux disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte belge ou à la navigation du Rhin et pour autant que ces navires ou bateaux ne soient pas destinés à une utilisation de loisir, sont visés :

a) les investissements liés à la conversion d'énergie thermique, mécanique et électrique ainsi qu'au pilotage de celle-ci (Power Management Systems) ;

b) les investissements relatifs à l'acquisition de voiliers et de technologies propulsion par le vent, telles que des kites, ailes rigides, voiliers-cargos, rotors et turbovoiles ;

c) les investissements relatifs à l'acquisition d'un navire de mer ;

d) les investissements relatifs à l'acquisition d'un bateau de navigation intérieure.

En ce qui concerne les points a) à d), le navire ou bateau auquel se rapportent ces investissements doit répondre aux conditions suivantes :

i. il n'émet pas de CO₂ au tuyau d'échappement ;

ii. il est affecté au transport commercial de passagers ou de marchandises, à des autres activités maritimes ou fluviales, à des opérations portuaires ou à des activités auxiliaires.

Pour l'application des points a) à d), on entend par autres activités maritimes ou fluviales notamment les activités suivantes :

- le remorquage de bateaux ou de navires (remorqueurs) ;

- le transport de composants d'éoliennes vers des parcs éoliens (navires offshore) ;

- l'extraction de sable (bateaux de dragage) ;

- la pose de bouées marines ;

- l'installation de câbles sur le fond marin pour assurer la liaison entre la terre et les parcs éoliens.

En ce qui concerne le point a), le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 500.000 euros par investissement.

En ce qui concerne le point b), le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 1.000.000 euros par investissement.

En ce qui concerne les points c) et d), le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 2.000.000 euros par investissement.

GROUPE 4 : INFRASTRUCTURE DE RECHARGE

Sont visés les investissements relatifs à l'installation :

a) d'infrastructure de recharge pour l'hydrogène vert relative aux véhicules visés par le point c) du groupe 3 ;

b) d'infrastructure de recharge électrique relative aux véhicules visés :

- par la catégorie 3 du groupe 2 ;

- par les points c) et d) du groupe 3.

ANNEXE IIter, AR/CIR 92

Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 145³¹ du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie

(Art. 63¹⁵ à 63¹⁸, AR/CIR 92)

Annexe IIter est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 9 et 11, AR 15.06.2012 - M.B. 02.07.2012; Numac: 2011003280)

Mesure 1: Sécurisation contre le vol

A. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion:

1° en ce qui concerne les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières: l'entrepreneur (...) atteste que les systèmes de sécurisation et leur placement assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façade de l'habitation de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d'effraction réalisées à l'aide des outils suivants: un tournevis, des pinces et une cale.

Afin de garantir la résistance des éléments de façade installés, l'entrepreneur (...) peut se référer à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l'effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à 1630. L'entrepreneur (...) pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l'effraction des éléments de façade installés;

2° en particulier, en ce qui concerne le vitrage spécifiquement retardateur d'intrusion: l'entrepreneur (...) atteste que le vitrage a au moins un côté feuilleté (placé à l'intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356. Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S 23-002 (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre.

B. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme: l'entreprise de sécurité agréée atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou selon une norme de qualité équivalente présentée par le secteur des entreprises de sécurité.

C. En ce qui concerne les frais inhérents à la gestion des alarmes: la centrale d'alarme autorisée atteste du raccordement du système d'alarme par la signature d'une convention écrite.

Mesure 2: Sécurisation contre l'incendie

En ce qui concerne les dépenses relatives aux portes résistant au feu «une demi-heure»: l'entrepreneur (...) atteste que celles-ci sont placées sur la base d'un procès verbal

d'essai, dont tous les détails sont respectés. L'essai est réalisé conformément à la NBN 713-020 «Résistance au feu des éléments de construction» ou EI1 30 selon la NBN EN 13501-2 «Classement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment - Partie 2: classement à partir de données des essais de résistance au feu, service de ventilation exclus».

ANNEXE IIter/1 , AR/CIR 92

Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques.

(Art. 49/1, AR/CIR 92)

L'intitulé de l'annexe IIter/1 arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 4 en 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2025; Numac: 2024011817)

Catégorie A - Actifs numériques visant à intégrer et à exploiter des systèmes de paiements et de facturation digitaux

1. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, A, 1°, AR/CIR 92, qui facilitent le paiement électronique, l'installateur atteste que:

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à faciliter le paiement électronique.

2. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, A, 1°, AR/CIR 92, qui facilitent le paiement électronique, l'installateur atteste que:

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement à faciliter le paiement électronique.

3. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, A, 2°, AR/CIR 92, qui permettent la facturation, la signature ou l'archivage électroniques, l'installateur atteste que:

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement (cochez tout ce qui s'applique):

- la facturation électronique
- la signature électronique
- l'archivage électronique.

4. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, A, 2°, AR/CIR 92, qui permettent la facturation, la signature ou l'archivage électroniques, l'installateur atteste que:

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement (cochez tout ce qui s'applique):

- la facturation électronique
- la signature électronique
- l'archivage électronique.

Catégorie B - Immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC)

1. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, B, 1°, AR/CIR 92, qui assurent la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC, l'installateur atteste que:

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement la sécurisation (cochez tout ce qui s'applique):

- des données (logiciel de cryptographie)
- des réseaux (logiciel pare-feu,...)
- des applications TIC (logiciel de contrôles d'accès aux applications).

2. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, B, 1°, AR/CIR 92, qui assurent la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC, l'installateur atteste que:

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement la sécurisation (cochez tout ce qui s'applique):

- des données (équipement cryptographique)
- des réseaux (équipement de sécurisation de réseau)
- des applications TIC (équipement de contrôle d'accès aux applications).

3. En ce qui concerne les outils, tels que visés à l'article 49/1, B, 2°, AR/CIR 92, qui contrôlent et audient les systèmes de sécurisation des TIC, le fournisseur atteste que:

l'outil (nom de l'outil) fourni le (date de fourniture), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie de l'outil), vise exclusivement le contrôle et l'audit (cochez tout ce qui s'applique):

- pour la protection de données
- pour la protection de réseaux
- pour la protection d'applications TIC.

4. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, B, 3°, AR/CIR 92, qui permettent une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise, l'installateur atteste que:

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à garantir la conformité du traitement des données par l'entreprise avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

5. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, B, 3°, AR/CIR 92, qui permettent une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise, l'installateur atteste que:

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à garantir la conformité du traitement des données par l'entreprise avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Catégorie C - Immobilisations liées à l'implémentation des immobilisations de catégories A et B susmentionnées

1. En ce qui concerne les services de développement de logiciel, tels que visés à l'article 49/1, C, 1°, AR/CIR 92, qui sont utiles à l'implémentation des systèmes, tels que visés à l'article 49/1, A, 1° à B, 3°, AR/CIR 92, le prestataire de services atteste que:

Les services de développement du logiciel en projet (nom du logiciel) (version du logiciel) ont pour finalité l'implémentation du (des) système(s) visé(s) à l'article 49/1, (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s)) et comprennent les phases suivantes (cochez tout ce qui s'applique):

- Analyse

- Conception
- Test
- Implémentation
- Maintenance.

2. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, C, 2°, AR/CIR 92, permettant l'interfaçage des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1°, AR/CIR 92, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables, l'installateur atteste que:

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement l'assurance de l'interfaçage entre les systèmes suivants:

(nom des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1°) (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s))

et/ou (nom des systèmes extérieurs) (préciser s'il s'agit de systèmes de facturation, de paiement ou de programmes comptables).

3. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, C, 2°, AR/CIR 92, permettant l'interfaçage des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1°, AR/CIR 92, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables, l'installateur atteste que:

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement l'assurance de l'interfaçage entre les systèmes suivants:

(nom des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1°) (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s))

et/ou (nom des systèmes extérieurs) (préciser s'il s'agit de systèmes de facturation, de paiement ou de programmes comptables).

ANNEXE IIter/2 , AR/CIR 92

Listes des immobilisations visées à l'article 69/1, § 4, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas spécifiques visés à l'article 69/1, §§ 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

(Art. 49/1, AR/CIR 92)

Annexe IIter/2 arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 5 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Pour l'application de la présente liste, les investissements d'une valeur à prendre en considération de moins de 1.000 euros sont exclus.

Dans le cas où la somme de l'avantage fiscal de la déduction pour investissement demandée pour l'un des investissements visés dans la présente annexe et l'avantage des autres aides publiques demandées pour l'investissement concerné dépasse 30 millions d'euros, qui est le seuil mentionné à l'article 4, paragraphe 1^{er}, s), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la demande de déduction pour investissement sera notifiée à la Commission européenne pour approbation préalable en tant qu'aide d'État compatible.

Pour l'application de la présente annexe, les définitions suivantes sont d'application :

- "réparation" est définie selon le Règlement (UE) 2024/1781 comme une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l'usage auquel il est destiné ;

- "réemploi" est définie selon la Directive 2008/98/CE comme toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

- "préparation en vue du réemploi" est définie selon la Directive 2008/98/CE comme toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

- "recyclage" est défini selon la Directive 2008/98/CE comme toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;

- "plastique" est défini comme un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

- "hiérarchie des déchets": hiérarchie de prévention et de gestion des déchets telle que définie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE.

GROUPE 1 : GESTION DE RESSOURCES

Les investissements dans la collecte, le tri, la transformation ou le traitement de produits, matières premières ou déchets sont uniquement éligibles s'ils respectent la hiérarchie des déchets en fonction des meilleures techniques disponibles selon le flux de produits, matières premières et déchets considérés.

Les investissements doivent respecter les critères pour une transition vers une économie circulaire de l'article 13 du Règlement (UE) 2020/852.

Catégorie 1.- Réduction de la consommation de matières premières/ réduction de déchets.

1.1 Dispositifs d'économie d'eau : fontaines à eau reliées au réseau de distribution et systèmes de récupération des eaux grises.

1.2 Équipements ou installations contribuant à la réduction des produits à usage unique et au passage à des produits réutilisables :

a) équipements ou installations techniquement nécessaires pour récupérer les produits réutilisables, notamment les emballages, les bacs de collecte (publics), les systèmes techniques de retour, les systèmes de tri, les lignes d'inspection, les équipements de remplissage, à l'exclusion des bâtiments, des moyens de transport et des équipements de transport interne ;

b) les équipements ou installations de nettoyage et de séchage industriel des produits réutilisables qui garantissent l'utilisation de détergents non toxiques pour l'environnement et la biodiversité et la récupération et la réutilisation des eaux de lavage ;

c) installations de désinfection des dispositifs médicaux en vue de réutilisation.

1.3 Équipements ou installations pour la réparation, le tri ou le démontage, en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou du recyclage :

- destiné à : réparer ou démonter des produits afin que les pièces de ces produits puissent être réemployées, utilisées dans un nouveau produit ou recyclées en matières premières ;

- comprenant : équipements ou installations permettant de préparer les bicyclettes, les meubles, les textiles, les équipements électriques et électroniques et les panneaux solaires en vue de leur réemploi, de leur utilisation dans de nouveaux produits ou de leur recyclage, à l'exclusion des outils standard.

1.4 Equipements de peignage, de filage, de tissage et de tricotage spécialement conçus pour transformer des fibres textiles recyclées en un produit textile (ou une partie d'un produit textile) à condition que :

- les fibres textiles recyclées proviennent d'un recyclage mécanique ou thermique,
- le (composant du) produit textile contienne au moins 50 pourcent de fibres recyclées en poids, et
- le produit textile soit au moins aussi hautement recyclable au stade des déchets que ce qui est courant pour des produits similaires.

GROUPE 2 : CLIMAT.

Catégorie 2.- Réduire les émissions de GES.

2.1 Système de commutation à moyenne tension sans gaz contenant du fluor (pour le passage ou le transport de moyenne tension avec un système de commutation qui ne contient pas de SF₆ mais qui est isolé par des substances solides ou du gaz d'isolation sans fluor) ;

2.2 système de commutation à moyenne tension sans gaz contenant du fluor (ajustement de la situation existante) pour le remplacement précoce d'un système de commutation à moyenne tension qui contient du SF₆ par un système de commutation qui ne contient pas de SF₆ mais qui est isolé par des solides ou par un gaz isolant sans fluor (le remplacement du système de commutation qui contient du SF₆ doit être effectué par un technicien certifié SF₆, et il doit être démontré que le SF₆ a été collecté et traité de manière écologiquement rationnelle) ;

2.3 Système de commutation à haute tension ou ligne isolée de gaz (au-dessus de 52 kV) avec un gaz isolant avec un faible PRG (pour la transmission ou le transport de haute tension avec un système de commutation ou une ligne isolée de gaz qui ne contient pas de SF₆, mais qui est isolé par des substances solides ou du gaz d'isolation sans fluor, ou par du gaz fluoré dont le PRG est inférieur à 1.000 équivalents CO₂) ;

2.4 Système de commutation haute tension ou ligne isolée de gaz (plus de 52 kV) avec un gaz isolant avec un faible PRG (ajustement de la situation existante) pour le remplacement précoce d'un système de commutation à haute tension contenant du SF₆ ou d'une ligne isolée qui contient du SF₆ par un système de commutation ou une ligne isolée au gaz qui ne contient pas de SF₆ mais qui est isolé par des substances solides, avec un gaz isolant sans fluor, ou par gaz isolant fluoré avec un PRG inférieur à 1.000 équivalents CO₂ (le remplacement du système de commutation contenant du SF₆ doit être effectué par un mécanicien certifié SF₆, et il doit être démontré que le SF₆ a été collecté et est écologiquement rationnel).

2.5 Décarbonation des processus de production industrielle par l'une des méthodes suivantes :

a) réduction directe des minerais au gaz naturel ou à l'hydrogène, lorsque les composants suivants sont éligibles : fourneau, chauffage au gaz de procédé, station de traitement des gaz rejetés et installations auxiliaires pour l'alimentation en gaz, le refroidissement et l'alimentation en électricité.

L'investisseur démontre sur base d'un plan de transition avec des objectifs intermédiaires et concrets de réduction d'émissions de CO₂ que l'utilisation de gaz naturel ou de l'hydrogène fossile pour cet investissement est une mesure transitoire et qu'il est prévu de passer à l'hydrogène renouvelable conformément à la neutralité climatique d'ici à 2050 ;

b) remplacement des agents réducteurs/gaz de procédé d'origine fossile par des agents réducteurs/gaz synthétiques dérivés de déchets qui ne sont pas mécaniquement recyclables et chauffés par l'énergie électrique, lorsque les composants suivants sont éligibles : installation pour la production et le traitement des gaz synthétiques, systèmes d'approvisionnement et d'élimination des déchets et gaz, installations d'approvisionnement en électricité ;

c) captage, transport, stockage et utilisation du CO₂ provenant d'un processus de production industrielle, lorsque :

- les émissions de CO₂ sont inextricablement liées au processus de production ;
- le CO₂ n'est pas le résultat de la production d'énergie à partir de combustibles fossiles ou des déchets et ne provient pas d'une installation de cogénération ;
- le CO₂ ne vient pas de la production de plastiques à usage unique, de plastiques vierges ou d'engrais ;
- le CO₂ capturé dans une installation de biométhanisation ne provient pas d'une source fossile, mais seules les émissions du processus de digestion sont prises en compte ;
- le "stockage" est défini comme le stockage permanent du CO₂ capté ;
- "utilisation" est définie comme la liaison chimique du CO₂ capté, de manière permanente à un produit stable, qu'il s'agisse ou non d'un stockage intermédiaire, d'une purification ou d'une transformation chimique, de sorte qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. La production de carburants de synthèse sur la base du CO₂ capté n'est pas admissible ;
- "capture" et "transport" sont intégrés dans une chaîne CCU ou CCS complète ;
- et lorsque l'équipement suivant est admissible : équipement de captage du CO₂, équipement de liaison CO₂, matériel de transport de CO₂, équipement de nettoyage du CO₂, compresseurs de CO₂, lignes de transport jusqu'au site de stockage, laveuses, sécheuses, refroidissement, tampons CO₂ pour le stockage temporaire.

Les systèmes de commutation à moyenne tension et haute tension visés au point 2.1 à 2.4 peuvent bénéficier de la déduction d'investissement jusqu'à :

- 1^{er} janvier 2026 pour les systèmes de commutation jusqu'à 24kV ;
- 1^{er} janvier 2030 pour les systèmes de commutation supérieurs à 24kV et jusqu'à 52kV ;
- 1^{er} janvier 2028 pour les systèmes de commutation supérieurs à 52kV et jusqu'à 145kV et jusqu'à 50kA ;
- 1^{er} janvier 2032 pour les systèmes de commutation supérieurs à 145kV ou supérieurs à 50kA.

Un investissement visé au point c) n'est pas éligible s'il bénéficie déjà d'un soutien financier public de la part du gouvernement européen. Si un investissement ne reçoit pas de soutien financier public du gouvernement européen, jusqu'à 33 p.c. du montant total de l'investissement sera éligible à la déduction pour investissement. Par soutien financier public, on entend au sens large le soutien de nature fiscale et le soutien sous forme de subventions.

Catégorie 3.- Promouvoir l'adaptation.

3.1 Végétalisation des parties non publiques d'une unité d'établissement, y compris un parking, d'un jardin, y inclus les parties imperméabilisés, ou d'une zone d'activité, y inclus les terrains privés de la zone d'activité (adaptation d'une situation existante) :

- a) remplacement de toute superficie imperméabilisée existante par :
 - i. de la végétation composée d'espèces diverses conformes à la végétation naturelle, en pleine terre ; ou
 - ii. un point d'eau, qui, s'il est en connexion directe avec un système d'eau de surface, doit d'abord passer par un système végétalisé y avoir un passage par un système planté avant ; ou
 - iii. des revêtements drainants ou perméables à l'eau, combinés ou non aux éléments suivants : des rigoles d'infiltration, des sous-fondations stockantes et infiltrantes, des rigoles intelligentes, un fossé hélophyte, un barrage végétal ou la suppression des raccordements existants au réseau d'égouts ; ou
 - iv. une combinaison des mesures ci-dessus.

b) dans les cas visés aux points i. à iv. :

- l'unité d'établissement ne fait pas partie d'une exploitation agricole et est situé dans une zone urbanisable selon les prescriptions urbanistiques qui lui sont applicables; et

- au moins 50 p.c. du pavage dense destiné au stationnement, aux allées latérales et arrière (à l'exclusion des routes) de l'unité d'établissement concernée est remplacé ; et

- au moins 50 p.c. du pavage dense total de l'unité d'établissement est remplacé.

3.2 Installations destinées à protéger les personnes physiques et les entreprises contre les effets néfastes des inondations et à empêcher la pollution de pénétrer dans les eaux d'inondation.

Il s'agit des investissements suivants :

- la mise en place de structures étanches pour les ouvertures telles que les portails d'entrée, les fenêtres, les portes et autres, par lesquelles l'eau peut pénétrer dans le bâtiment ;

- l'installation de clapets anti-retour sur les égouts afin d'éviter les inondations dues au reflux de l'égout, du cours d'eau ou d'autres infrastructures d'évacuation des eaux ;

- l'imperméabilisation des murs audessous du niveau d'inondation afin d'éviter la pénétration de l'eau à travers les murs.

Ne sont pas éligibles : les investissements dans des nouvelles installations dans les zones à risque d'inondation développées dans la cadre de l'article 129 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014.

GROUPE 3 : Investissements en vue de garantir un environnement sain

Catégorie 4.- Substances chimiques dans une économie circulaire.

Investissements permettant la substitution de l'usage de substances chimiques préoccupantes. Les substances à substituer doivent être mises sur le marché en tant que telles (au sens de l'article 3 du règlement REACH), identifiées par un numéro CAS unique, produites dans les secteurs d'activité listés dans le sous-annexe 1, à l'exclusion des substances considérées comme hors du champ d'application et listées à cette fin également dans le sous-annexe 1. Les conditions suivantes doivent être remplies :

- a) l'investissement doit permettre une amélioration substantielle de la sécurité intrinsèque des substances mises sur le marché, des produits qui contiennent ces substances ou des procédés dans lesquels ces substances sont utilisées ;

- b) l'investissement ne peut pas se traduire par des impacts significatifs sur le climat, l'eau, les sols, les ressources marines, la transition vers une économie circulaire, la biodiversité et les écosystèmes, tel que définis à l'article 17 du Règlement 2020/852.

Les définitions et conditions pour l'application de cette catégorie sont décrites en détail aux sousannexes 1, 2, 3 et 4.

ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 1, AR/CIR 92

Annexe IIter/2, sous-annexe 1 arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 5 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Précisions à propos des investissements concernant la substitution de substances chimiques préoccupantes

1.1 Activités de production concernées par les investissements

Les activités doivent rencontrer chacun des critères suivants :

- a. Investissements dans la production de substances liées aux activités NACE C.20 – à l'exception de NACE 20.15, 20.16, 20.17, 20.2, 20.4, 20.51.
- b. L'investissement doit permettre une amélioration substantielle de la sécurité intrinsèque des substances mises sur le marché, conformément au 1.4.
- c. Ces activités doivent en outre démontrer qu'elles se situent dans les meilleures pratiques concernant les émissions de substances chimiques, de la manière définie au sous-annexe 2.
- d. Les activités doivent de plus ne pas avoir d'impacts significatifs sur le climat, l'eau, les ressources marines, la transition vers une économie circulaire, la biodiversité et les écosystèmes, impacts tels que définis au sous-annexe 3.

1.2 Définition des substances chimiques préoccupantes

Une substance est considérée comme préoccupante si elle rencontre un ou plusieurs des critères définissant les classes de danger suivantes selon la réglementation CLP (règlement (EC) No 1272/2008), ces substances faisant soit l'objet d'une classification harmonisée[7] soit d'une autoclassification rapportée sur le site de l'ECHA[8], soit d'une intention de classification[9], ou sont mentionnées dans le PACT[10] de l'ECHA pour l'un de ces dangers. Cela inclut également les substances qui ont des propriétés de danger équivalentes basées sur des données d'essai, des QSAR et/ou des lectures croisées. Les substances pouvant générer des produits de dégradation ou de transformation rencontrant ces caractéristiques sont incluses.

- a. Cancérogénicité connue et présumée (Cat. 1A & 1B) (CLP H350) [12]
- b. Mutagénicité connue et présumée sur les cellules germinales (Cat. 1A & 1B) (CLP H340)
- c. Toxicité connue et présumée pour la reproduction (Cat. 1A & 1B) (CLP H360)
- d. Persistant, biocumulatif, toxique (PBTs), ou très persistant très bioaccumulable (vPvBs) (identifiés conformément à l'article 59 du règlement REACH, conformément aux critères énoncés à son annexe XIII; critères à inclure dans le règlement CLP)
- e. Persistant, mobile et toxique (PMT), or très persistant très mobile vPvM (lorsque les critères seront élaborés et inclus dans le règlement CLP)
- f. Perturbateur endocrinien humain ou environnemental, catégorie 1 + 2 (ED)
- g. Sensibilisants respiratoires Cat. 1 (CLP H334)
- h. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique Cat. 1 & 2 (CLP H370 & H371)
- i. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée Cat. 1 & 2 (CLP H372 & H373)
- j. Dangereux pour la couche d'ozone (CLP H420)
- k. Danger chronique pour le milieu aquatique Cat. 1, 2, 3 & 4 (CLP H410-413)
- l. Sensibilisants cutanés Cat. 1 (CLP H317)
- m. Cancérogénicité présumée (Cat. 2) (H351)
- n. Mutagénicité présumée sur les cellules germinales (Cat. 2) (H341)
- o. Toxicité suspectée pour la reproduction (Cat. 2) (H361)
- p. Toxicité aiguë pour la santé (Cat. 1-3)
- q. Lésions oculaires graves (Cat. 1)
- r. Corrosion cutanée (Cat. 1, 1A, 1B, 1C)
- s. Aquatique aiguë Cat. 1 (H400)

1.3 Substances exclues du champ d'application

Les investissements liés à la production des substances suivantes comme substituts ne peuvent être considérées comme entrant en ligne de compte :

- Les enzymes, et la fabrication d'enzymes, classées comme sensibilisants respiratoires ;
- Les substances PFAS[17], perturbateurs endocriniens[18], nanomatériaux[19] et les substances considérées comme prioritaires en Belgique pour être substituées[20] ;
- La substitution de substances actives et/ou de coformulants dans les biocides, les produits phytopharmaceutiques, les médicaments et les médicaments vétérinaires est exclue. Sont également exclus les additifs alimentaires dans l'alimentation humaine, les arômes dans les denrées alimentaires et (les additifs pour) l'alimentation animale.

Les investissements liés à la substitution des substances suivantes ne peuvent être considérées comme entrant en ligne de compte :

- Substances ayant déjà des obligations légales de substitution dans un délai inférieur ou égal à deux ans (délais de transition y compris) au moment de l'investissement, telles que par exemple celles découlant des délais accordés dans les restrictions et autorisations liées au règlement REACH.

1.4 Définition d'une contribution significative d'un investissement visant la sécurité intrinsèque des substances chimiques

L'investissement doit contribuer directement et techniquement à la fabrication d'une substance qui est un substitut moins dangereux à un autre produit chimique existant considéré comme préoccupant. Cette condition doit être prouvée en se conformant à chacune des exigences A1, A2 et A3 :

A1. La substance produite comme substitut ne possède aucune des propriétés dangereuses spécifiées dans la liste des classes de danger énumérées ci-dessus au 1.2 ;

A2. La substance produite est utilisée en remplacement (est un substitut d'une autre substance). Par conséquent, l'exploitant doit démontrer qu'une substance équivalente ayant une fonctionnalité technique comparable, possédant une ou plusieurs des propriétés dangereuses figurant dans la liste des classes de danger ci-dessus au 1.2 est actuellement produite ;

A3. Le processus de production n'entraîne pas l'utilisation de substances, telles qu'elles ou contenues dans des mélanges ou dans un article, qui répondent aux critères énoncés à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006, sauf s'il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société (tel que défini au sous-annexe 4) et que le processus de production se déroule dans des conditions strictement contrôlées.

En Belgique, il existe trois groupes de substances prioritaires pour la substitution :

- PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) ;
- Perturbateurs endocriniens ;
- en plus de ces deux groupes de substances, il existe une liste de substances à traiter en priorité vu qu'elles sont très importantes pour l'industrie et/ou pertinentes pour le grand public.

Ces trois groupes ne constituent pas une liste exhaustive mais doivent être considérés comme des priorités.

1.5 Documents servant d'éléments de preuve

- Identification de la substance à substituer et de la substance qui sert de substituant (nom(s) UICPA, numéro(s) CAS, lien vers l'enregistrement REACH si existant, lien vers la classification ou autotaxonomie sur le site de l'ECHA), données scientifiques sur les dangers de la substance évoqués pour entrer dans le champ d'application ;

- Identification de la substance qui sert de substituant (numéro CAS, lien vers l'enregistrement REACH si existant, lien vers la classification ou autotaxonomie sur le site de l'ECHA). Si existants, tenir à disposition également : données expérimentales sur la pureté de la substance/du mélange (%), impuretés présentes, données analytiques, les chromatogrammes. Données scientifiques sur les dangers de la substance évoqués pour entrer dans le champ d'application ;

- Preuves que la substance faisant l'objet d'un investissement servira effectivement de remplacement sûr à une substance chimique préoccupante : analyse des alternatives selon la guidance de l'ECHA[22], effectuée par un organisme indépendant de l'entité réalisant l'investissement. Cette preuve concerne ce qui est mentionné à ce sujet dans le sous-annexe 1 ;

- Preuves concernant les mesures prises pour contrôler les émissions de substances chimiques (ceci concerne les mentions aux sous-annexes 2 et 3, y compris les conditions strictement contrôlées) ;

- Preuves concernant l'absence d'impacts significatifs (ceci concerne le sous-annexe 3) ;

- Preuve que l'utilisation d'une substance dans le processus de production est essentielle pour la société (sous-annexe 4).

[7] <https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp>

[8] <https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/cl-inventory>

[9] <https://echa.europa.eu/fr/registry-of-clh-intentions-until-outcome>

[10] <https://echa.europa.eu/pact>

[12] <https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/legislation>

[17] <https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas>

[18] substances ayant fait l'objet d'une évaluation par des experts de l'ECHA et des États membres et considérées comme des perturbateurs endocriniens. Voir la liste d'évaluation des perturbateurs endocriniens – voir sur <https://www.echa.europa.eu>

[19] Définition des nanomatériaux selon la recommandation de la Commission européenne du 10 juin 2022: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/C_2022_3689_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

[20] 123-77-3 204-650-8 Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) ; 121158-58-5 310-154- 3 Phenol, dodecyl, branched; 85535-85-9 287-477-0 Alkanes, C14-17, chloro; 540-97-6 208-762-8 Dodecamethylcyclotetrasiloxane ; 75-56-9 200-879-2 Methyloxirane (Propylene oxide) 127-19-5 204-826-4 N,N-dimethylacetamide; 109-86-4 203-713-7 2-methoxyethanol; 10043-35-3 233-139-2 Boric acid; 85535-85-9 287-477-0 Alkanes, C14-17, chloro ; - 701-028-2 tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite; 98-54-4 202-679-0 4-tert-butylphenol; 61788-32-7 262-967-7 Terphenyl, hydrogenated; 84-61-7 201-545-9 Dicyclohexyl phthalate

[22] §3.3 du document : https://echa.europa.eu/documents/10162/17229/apply_for_authorisation_en.pdf/bd1c2842-4c90-7a1a-3e48-f5eaf3954676?t=1612886216792

ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 2, AR/CIR 92

Meilleures pratiques concernant les émissions de substances chimiques

Se conformer aux exigences B1, B2 et B3 concernant les émissions polluantes de l'installation.

B1. L'exploitant doit démontrer les valeurs limites d'émission sont inférieures à la valeur centrale des fourchettes des NEA-MTD* (ou inférieurs à la valeur du NEA-MTD si une seule valeur est indiquée), indiqués ci-après (en fonction du champ d'application spécifique de l'activité faisant l'objet d'un investissement) :

a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (LVIC-S) ;

b) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (LVIC-AAF) ;

c) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (CWW) ;

d) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduels dans le secteur chimique (WGC) ;

e) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chloralcali (CAK) ;

f) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques en grands volumes (LVOC).

Aucun effet croisés entre milieux important ne se produit. Cette évaluation garantit notamment que les installations se situant dans la ou les fourchettes de NEA-MTD qui se rapprochent de l'ambition médiane n'entraîneront pas d'effets croisés entre milieux significatifs, ce qui annulera la contribution substantielle des critères d'examen technique fixés.

Les installations auxquelles une dérogation a été accordée conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE ne sont pas considérées comme satisfaisant aux critères.

B2. Lorsque cela est techniquement faisable, l'exploitant met en oeuvre des systèmes de surveillance continue des émissions, des systèmes de surveillance continue de la qualité des effluents et d'autres mesures garantissant la vérification régulière de la nondétérioration de l'environnement.

B3. Lorsque cela est techniquement faisable, l'exploitant doit appliquer la séparation des déchets de solvants à des fins de récupération des solvants dans les flux de déchets concentrés. La perte maximale de solvants par rapport à l'entrée totale ne dépasse pas 3 %. L'efficacité totale de la récupération des composés organiques volatils (COV) est d'au moins 99 %.

L'exploitant met en oeuvre, au moins tous les trois ans, un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) afin de vérifier qu'aucune émission diffuse de COV ne se produit au-delà des critères spécifiés ci-dessous par rapport aux seuils exprimés en parties par million en volume (ppmv). Il est recommandé d'investir dans l'utilisation d'équipements à haute intégrité, à condition qu'ils soient installés dans des unités existantes pour les cas mentionnés au point b) de la MTD 23 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduels dans le secteur chimique (WGC), le seuil de pression étant ramené à 200 bars. Le rythme de vérification minimal peut être réduit dans les cas où les émissions totales de COV de l'unité sont périodiquement quantifiées par "tracer correlation" (TC) ou à l'aide de techniques fondées sur l'absorption optique, telles que le DIAL "differential absorption light detection and ranging"

, ou le "solar occulation flux" (SOF) ou d'autres mesures présentant des performances équivalentes.

Les émissions diffuses de substances ou de mélanges classés comme CMR de catégorie 1A ou 1B provenant d'équipements qui fuient ne dépassent pas une concentration de 100 ppmv.

Des programmes LDAR présentent les caractéristiques décrites dans la MTD 19 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduels dans le secteur chimique, qui comprennent la détection, la réparation et le suivi des fuites dans les 30 jours suivant la détection et un seuil de fuite inférieur ou égal à 5 000 ppmv pour les substances ou mélanges autres que ceux classés comme CMR de catégorie 1A ou 1B, qui feront l'objet d'un réexamen et d'une mise à jour périodiques pour l'amélioration continue de l'installation. Les pertes de solvants et l'efficacité de récupération des COV sont surveillées sur la base d'un plan de gestion des solvants s'appuyant sur un bilan massique pour la vérification de la conformité, conformément au chapitre VII de la Directive aux émissions Industrielles 2010/75/UE.

* Les exigences au titre de la norme B1 portent sur les polluants recensés dans le cadre des principales questions environnementales de chaque document BREF ou du NEA-MTD des conclusions sur les MTD pertinentes des décisions d'exécution de la Commission. Lorsque le NEA-MTD différencie les "installations existantes" des "nouvelles installations", les exploitants doivent démontrer la conformité avec le NEA-MTD pour les nouvelles installations. Lorsqu'il n'existe pas de fourchette de NEA-MTD mais une valeur unique, les niveaux d'émission doivent être inférieurs à cette valeur. Lorsque la fourchette de NEA-MTD est exprimée comme suit: "< unité x-y" (c'est-à-dire que le NEA-MTD inférieur de la fourchette est exprimé par "inférieur à"), le point médian sera calculé en utilisant x et y. Les périodes de calcul de la moyenne doivent être les mêmes que dans le NEA-MTD des documents BREF décrits ci-dessus.

ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 3, AR/CIR 92

Annexe IIter/2, sous-annexe 3 arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 5 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Critères concernant l'absence d'impacts significatifs des activités liées aux substances chimiques

(C.1) Atténuation au changement climatique

Lorsque les activités substituées sont incluses à l'ANNEXE I de la directive 2003/87/CE, les émissions de gaz à effet de serre tCO₂e par tonne de produit résultant du processus de production du produit de remplacement (calculées conformément au règlement (UE) 2019/331) sont inférieures à la valeur médiane des données collectées (années 2016-2017) dans le cadre de l'établissement du règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d'informations vérifiées sur l'efficacité en matière de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l'article 11 de la directive 2003/87/CE.

(C.2) Adaptation au changement climatique

DNSH tel que défini à l'appendice A du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852.

(C.3) L'utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

Les trois critères concernant l'eau doivent être appliqués (C.3.1, C.3.2 et C.3.3).

C.3.1 Traitement des eaux résiduaires

Les procédés de traitement des eaux résiduaires appliqués par l'unité de fabrication ou pour son compte n'entraînent aucune détérioration des masses d'eau et des ressources marines.

La contamination des substances relevant de l'une des classes de danger énumérées au point 1.2 ci-dessus et contenues en tant qu'impuretés doit être éliminée à la source à un niveau inférieur au niveau de détection de la limite de détection fixé dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 (afin d'être compatible avec le critère de contribution substantielle A1).

Lorsque les activités entrent dans leur champ d'application, elles doivent répondre aux exigences de :

- Directive 91/271/EEC relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
- Directive 2008/105/EC établissant des normes de qualité environnementale (amendé par 2013/39/EU), notamment les Concentrations Maximales Admissibles ;
- Directive sur la protection des eaux souterraines 2006/118/EC ;
- Directive Emissions Industrielles 2010/75/EU ;
- Directive 2000/60/EC établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
- Directive 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
- Directive 76/160/EEC concernant la qualité des eaux de baignade ;
- JRC Meilleures pratiques environnementales pour le secteur administration publique. 2019 ;
- Directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (MFS) 2008/56/EU ;
- Directive 2011/92/EU concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Lorsque le traitement des effluents aqueux est assuré par une station d'épuration des eaux urbaines résiduaires pour le compte de l'unité de fabrication, il est fait en sorte que :

- a) la charge de polluants rejetée par l'unité de fabrication n'ait pas d'effet négatif sur le processus de traitement de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires ;
- b) la charge et les caractéristiques des polluants ne présentent aucun risque ni danger pour la santé du personnel travaillant dans les stations d'épuration des eaux résiduaires ;
- c) la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires soit conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les substances polluantes rejetées ;
- d) la charge globale des polluants en cause qui sont rejetés dans la masse d'eau ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l'installation concernée restent conformes aux valeurs limites d'émission fixées pour les rejets directs
- e) la possibilité d'utiliser les boues d'épuration en vue du recyclage des éléments nutritifs ne soit pas affectée.

Pour les installations dont le permis d'environnement prévoit des limites pour des polluants supplémentaires ou des conditions plus strictes par rapport aux exigences de la législation susvisée (par exemple, des conditions plus strictes requises conformément à l'article 18 de la directive 2010/75/UE), ces conditions plus strictes s'appliquent.

C.3.2 Protection du sol et des eaux souterraines

Des mesures adéquates ont été mises en place afin de prévenir les émissions dans le sol et une surveillance régulière est exercée afin d'éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant lors du fonctionnement des équipements ou du stockage.

C.3.3 Consommation d'eau

Les opérateurs évaluent l'empreinte eau des procédés de fabrication chimique conformément à la norme ISO 14046:2014 et veillent à ce qu'ils ne contribuent pas à la raréfaction des ressources en eau. Sur la base de cette évaluation, les opérateurs fournissent une déclaration indiquant qu'ils ne contribuent pas à la raréfaction de l'eau, déclaration qui est vérifiée par un tiers indépendant.

(C.4) Transition vers une économie circulaire

L'activité évalue la disponibilité et, dans la mesure du possible, utilise des techniques qui favorisent :

- a) la réutilisation et l'utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés ;
- b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables ;
- c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l'élimination dans le processus de fabrication ;
- d) l'information sur les ingrédients tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

(C.5) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L'activité respecte les critères DNSH établis à l'appendice D de l'Annex 1 de la directive déléguée (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021 complétant la directive (UE) 2020/852.

ANNEXE IIter/2 , sous-annexe 4, AR/CIR 92

Annexe IIter/2, sous-annexe 4 arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 5 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

Définition de l'usage essentiel pour la société, dans le processus de production, d'une substance

Usage essentiel est définie comme suit:

Une utilisation d'une substance ou d'un groupe de substances préoccupantes dans un produit ou une application peut être considérée comme temporairement essentielle (jusqu'à ce que des solutions de remplacement soient disponibles) pour la société dans le contexte d'une interdiction de substances si :

1. Il n'existe pas de solution de remplacement, ET
2. elle est strictement nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection de l'environnement ou de la santé OU la cessation de cette utilisation a des conséquences critiques sur le fonctionnement de la société.

La cessation d'une utilisation particulière a des conséquences critiques sur le fonctionnement de la société si elle est fortement susceptible d'avoir des incidences négatives systémiques à grande échelle (c'est-à-dire un risque systémique) :

- sur la société actuelle (par exemple, perturbation des services publics) ;
- sur la réalisation d'objectifs politiques clés pour l'avenir de la société (par exemple, les ODD).

Le risque systémique fait référence à la probabilité de pannes d'un système entier, par opposition aux pannes de pièces ou de composants individuels, comme en témoignent les comouvements entre toutes les parties. C'est la totalité de la menace (la probabilité que l'ensemble du système puisse s'effondrer) qui distingue les risques systémiques des autres types de risques. Elle s'accompagne de complexité, d'incertitude et d'ambiguïté.

Les solutions de remplacement doivent être interprétées de manière large, et comprennent donc aussi les pratiques et les technologies de rechange.

ANNEXE IIquater, AR/CIR 92

Listes des immobilisations visées à l'article 75, alinéa 1^{er}, 7^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 et pour lesquelles la déduction de base visée à l'article 69, alinéa 1^{er}, 1^o, du même Code n'est pas applicable

(Art. 49/1, AR/CIR 92)

Annexe IIquater arrêté entre en vigueur le 01.01.2025 (art. 6 et 7, AR 20.12.2024 - M.B. 31.12.2024; Numac: 2024011817)

La déduction de base visée à l'article 69, alinéa 1^{er}, 1^o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas à des investissements dans des immobilisations :

1^o qui :

- distribuent,
- stockent, ou
- utilisent pour le raffinage

des combustibles fossiles ;

2^o qui utilisent des combustibles fossiles :

- pour la production d'électricité,
- pour la production de chaleur, ou
- pour leur propulsion, limité aux véhicules suivants :

a) les engins de déplacement, cycles motorisé, cyclomoteurs et motocyclettes tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

b) les camionnettes visées à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, acquis à partir du 1^{er} janvier 2027 ;

3^o pour la production de pesticides ou de substances préoccupantes, tels que définis dans le règlement 1107/2009, ou de produits auxquels ces substances sont intentionnellement ajoutées ;

4^o pour l'extraction de minéraux de la mer profonde ;

5^o qui sont utilisés pour une activité conduisant à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de substances correspondant aux critères vPvM (très persistantes, très mobiles) ou PMT (persistantes, mobiles, toxiques) tels que définis dans le Règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 en ce qui concerne les classes de danger et les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et des mélanges ;

6° qui seraient destinées à des méthodes de pêche interdites par le règlement (UE) 2019/1241 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins au moyen de mesures techniques ;

7° qui sont utilisés pour un projet pour lequel une évaluation négative appropriée a été effectuée sur la base de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

8° qui sont utilisés dans le cadre du commerce transfrontalier de déchets ou de produits de déchets, à l'exception des déchets non dangereux destinés au recyclage.

ANNEXE III, AR/CIR 1992

Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2026 (AR 11.12.2025 - M.B. 29.12.2025; Numac: 2025009487)

(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)

Annexe III, numéro 45.2, 78.3.2, 139 et 144.1, produit ses effet à partir du 01.01.2026 (art. 2, 5, 6, 2°, et 7, alinéa 2, AR 24.07.2026 - M.B. 30.07.2026; Numac: 2026005690)

Annexe III, numéro 45.3, produit ses effet à partir du 01.04.2026 (art. 3 et 7, alinéa 3, AR 24.07.2026 - M.B. 30.07.2026; Numac: 2026005690)

Annexe III, numéro 46.2.2, 139 en 144.1, entre en vigueur le 01.08.2026 (art. 4, et 6, 1°, et 7, alinéa 4, AR 24.07.2026 - M.B. 30.07.2026; Numac: 2026005690)

REGLES D'APPLICATION

PARTIE 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I. – NOTIONS PRÉALABLES

1. Pour l'application du précompte professionnel, les termes suivants ont le sens défini dans le présent chapitre.

Section 1. - Personnes mariées et conjoints – cohabitants légaux

2. Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

Section 2. – Handicapés

3. Les personnes suivantes sont considérées comme des personnes handicapées :

3.1. Enfant handicapé

Par "enfant handicapé", il faut entendre :

a) l'enfant atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections ;

b) l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

- soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;

- soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés ;

- soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée ;

- soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %

3.2. Autre personne handicapée

Par "autre personne handicapée", il faut entendre :

- a)** celle dont il a été établi, avant le 1^{er} janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections ;
- b)** celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
 - soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;
 - soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés ;
 - soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée ;
 - soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %

Section 3. - Situation de famille

4. Il faut entendre :

4.1. par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées au n° 4.2 ;

4.2. par isolés :

a) les personnes non mariées ;

b) les personnes mariées :

- pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale ;
- pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, ils restent considérés comme conjoints, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année ;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable ;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale ;
- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 13.790 euros par an ;
- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 13.790 euros par an.

5. La situation familiale à prendre en considération

5.1. Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1^{er} janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

5.2. Le débiteur du précompte professionnel :

a) peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé ;

b) doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration générale de la fiscalité et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

Section 4. - Charges de famille

6. Attribution

Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l'époux choisi par eux.

Ce choix doit être exprimé au moyen d'une attestation conforme au modèle arrêté par l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

7. Le conjoint handicapé

La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée.

8. Autres personnes handicapées

Pour le calcul du précompte professionnel, l'enfant handicapé à charge, ainsi que toute autre personne handicapée à charge, est comptée pour deux, à l'exception de la personne visée au n° 9.

9. Personne à charge étant en situation de dépendance

9.1. Est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

9.2. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

10. Décès d'une personne à charge

Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, CIR 92 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

11. Exception ou réduction lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres limités

11.1. Détermination du montant de:

a) la limite des 174 euros nets pour l'application de l'exception mentionnée au n° 33 ;

b) la limite des 290 euros nets pour l'attribution de la réduction mentionnée au 2. du tableau visé au n° 40 ;

c) la limite des 579 euros nets pour l'attribution de la réduction mentionnée au 3. du tableau visé au n° 40.

11.2. Ces limites sont déterminées de la façon suivante :

a) diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé ;

b) diminuer ensuite la différence de 20 %

Section 5. - Arrondissement

12. Pour l'application de toute la présente annexe, en ce compris le n°11 ci-dessus, tous les montants sont, le cas échéant à chaque étape du calcul, arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.

CHAPITRE II. - La base brute imposable

Section 1. - Pourboires

13. En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, pour l'application de la section 5, il faut entendre par "revenus bruts" :

13.1. lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale ;

13.2. dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Section 2. - Avantages de toute nature

14. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

14.1. les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est :

a) ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations ;

b) traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 53, dans les autres cas ;

14.2. les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et taux prévus au n° 66.

15. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

16. Exonération des déplacements domicile - lieu de travail

16.1. L'employeur tient compte des exonérations prévues à l'article 38, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 9°, CIR 92 pour déterminer le précompte professionnel dû.

16.1.1. Le travailleur utilise les transports publics en commun

Pour autant que l'employeur puisse établir que les indemnités se rapportent au paiement ou au remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué en utilisant un ou plusieurs moyen(s) de transports publics en commun, le montant de l'indemnité peut être exonéré.

16.1.2. Le travailleur utilise un transport collectif organisé

Pour autant que l'employeur puisse établir que l'indemnité se rapporte aux déplacements du domicile au lieu de travail effectués au moyen d'un transport collectif organisé, le montant de l'indemnité peut être exonéré dans la mesure où il n'excède pas le prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance.

16.1.3. Dans les autres cas, un montant maximum de 41,70 euros par mois peut être exonéré.

16.2 Pour déterminer le précompte professionnel dû, l'employeur tient compte de l'exonération prévue à l'article 38, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 14°, a), CIR 92, jusqu'à un montant maximum de 3.690 euros par an, et de l'exonération prévue à l'article 38, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 14°, b), CIR 92.

Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise

17. Les rémunérations périodiques sont les revenus imposables :

- qui sont payés ou attribués régulièrement et au moins une fois par mois ;
- avant la fin de la période imposable au cours de laquelle les prestations y donnant lieu ont été fournies ;
- et qui sont imputés par la société sur les résultats de cette période.

18. Les rémunérations non périodiques sont toutes les rémunérations qui ne respectent pas les conditions du n° 17.

Section 4.- Pensions

Sous-section 1. Cumul de certaines pensions ou rentes (partie 5, chapitres 1^{er} à 5)

19. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux chapitres 1 à 5 de la partie 5.

20. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au n° 19, payées :

- soit par le Service Fédéral des Pensions ;
- soit par le Service Fédéral des Pensions et par une autre institution visée à l'article 68, § 1^{er}, I, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par le Service Fédéral des Pensions, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

21. En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par le Service Fédéral des Pensions, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, le n° 20 est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

22. Détermination du pourcentage du précompte professionnel

22.1. Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les chapitres 1 à 5 de la partie 5, à la différence entre :

a) d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1^{er}, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi ;

b) d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 25.1.

22.2. Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

23. En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

Sous-section 2. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints (pensions de ménage)

24. Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints sont considérées comme des revenus du conjoint dans l'activité professionnelle de laquelle elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie.

Section 5.- Retenues sociales

25. Les retenues sociales sont déduites de la façon suivante :

25.1. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels autres que les revenus visés au n° 25.2, est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

25.2. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise qui sont soumises au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction sur base mensuelle reprise dans le tableau ci-après :

MONTANT BRUT DES REMUNERATIONS MENSUELLES	REDUCTION
jusqu'à 1.465,00 EUR	385,00 EUR
de 1.465,01 EUR à 6.310,00 EUR	385,00 EUR + 21,5 % de la tranche au-delà de 1.465,00 EUR
de 6.310,01 EUR à 9.290,00 EUR	1.426,68 EUR + 14,50 %. de la tranche au-delà de 6.310,00 EUR
supérieur à 9.290,00 EUR	1.858,78 EUR

Section 6.- Détermination du montant annuel brut de la base imposable

26. Le montant mensuel obtenu après la déduction des retenues sociales visées à la section 5 est multiplié par 12 afin d'arriver au montant annuel brut de la base imposable.

CHAPITRE III. - La base nette imposable – les frais professionnels forfaitaires

27. Les frais professionnels forfaitaires peuvent être déduits du montant annuel brut de la base imposable mentionné au n° 26. Ces frais professionnels forfaitaires sont fixés comme suit :

Section 1.- Rémunérations des travailleurs (traitements et salaires)

28. Les frais professionnels forfaitaires applicables aux rémunérations des travailleurs sont déterminés de la façon suivante :

MONTANT ANNUEL BRUT DE LA BASE IMPOSABLE	FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES
jusqu'à 20.233,33 EUR	30 %
supérieur à 20.233,33 EUR	6.070,00 EUR (maximum)

Section 2.- Rémunérations des dirigeants d'entreprise

29. Les frais professionnels forfaitaires applicables aux rémunérations périodiques des dirigeants d'entreprise sont déterminés de la façon suivante :

REVENU ANNUEL BRUT	FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES
jusqu'à 106.666,67 EUR	3 %
supérieur à 106.666,67 EUR	3.200,00 EUR (maximum)

Section 3.- Montant annuel net de la base imposable

30. La différence obtenue après l'application des sections 1 et 2 représente le montant annuel net de la base imposable.

PARTIE 2. - L'IMPOT DE BASE ANNUEL

CHAPITRE I. - Le barème de base

31. L'impôt est calculé à l'aide du barème de base repris ci-dessous.

MONTANT ANNUEL NET DE LA BASE IMPOSABLE	IMPOT DE BASE
de 0,01 EUR à 16.710,00 EUR	26,75 %
de 16.710,01 EUR à 29.500,00 EUR	4.469,93 EUR + 42,80 % de la tranche au-delà de 16.710,00 EUR
de 29.500,01 EUR à 51.050,00 EUR	9.944,05 EUR + 48,15 % de la tranche au-delà de 29.500,00 EUR
supérieur à 51.050,00 EUR	20.320,38 EUR + 53,50 % de la tranche au-delà de 51.050,00 EUR

CHAPITRE II. - Impôt de base

Section 1.- Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

32. A l'exception de la dérogation visée au n° 33, l'impôt obtenu suite à l'application du chapitre 1^{er} est diminué de 2.987,98 euros (c.-à-d. l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt, qui s'élève à 11.170 euros). La différence est égale à l'impôt de base.

33. Lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés et qui ne dépassent pas 174 euros NETS par mois, l'impôt de base est calculé, par dérogation au n° 32, comme si ce conjoint ne disposait pas de revenus professionnels propres, conformément à la section 2.

Section 2.- Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres

34. Lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus ne dispose pas lui-même de revenus professionnels propres et dans la situation visée au n° 33, l'impôt est calculé de la façon suivante :

34.1. Quotient conjugal

34.1.1. Au conjoint du bénéficiaire des revenus, un revenu professionnel égal à 30 % du revenu annuel net de la base imposable est imputé.

Le revenu imputé ne peut toutefois pas dépasser le montant de 13.790 euros (ce montant maximum est atteint avec un revenu annuel net de la base imposable de 45.966,67 euros).

34.1.2. Puis, à l'aide du barème de base repris au chapitre 1^{er}, on calcule l'impôt sur le revenu imputé au conjoint.

34.1.3. Ensuite, à l'aide du barème de base repris au chapitre 1^{er}, on calcule l'impôt sur la différence entre :

a) le revenu annuel net de la base imposable, et

b) le revenu qui a été imputé à l'autre conjoint

34.2. Impôt de base

L'impôt de base est égal à la somme des résultats obtenus conformément aux nos 34.1.2 et 34.1.3, diminuée de 5.975,96 euros (étant deux fois l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt s'élevant à 11.170 euros).

PARTIE 3. - RÉMUNÉRATIONS DES TRAVAILLEURS ET REVENUS Y ASSIMILÉS, à l'exception des revenus de remplacement

CHAPITRE I. - Champ d'application

35. Ce chapitre s'applique aux rémunérations, à l'exception des rémunérations visées au chapitre 6 de la partie 7, payées ou attribuées :

35.1. aux travailleurs, et ;

35.2. aux dirigeants d'entreprise.

36. Le précompte professionnel est calculé conformément aux règles suivants pour autant que ces travailleurs et dirigeants d'entreprise aient la qualité :

36.1. d'habitants du Royaume ;

36.2. de non-résidents qui ont bénéficié de rémunérations :

- imposables en Belgique;
- en exécution d'un ou de plusieurs contrats de travail couvrant l'année civile complète;
- et pour autant que les prestations de travail atteignent au moins 75 % du temps légal de travail par contrat.

CHAPITRE II. - Réductions

37. Les réductions suivantes sont ensuite déduites de l'impôt de base annuel déterminé conformément à la partie 2.

Section 1. - Réduction pour enfants à charge

38. La réduction pour enfants à charge s'élève à (en tenant compte du n° 8):

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE	REDUCTION DE L'IMPOT DE BASE
1	624,00 EUR
2	1.656,00 EUR
3	4.404,00 EUR
4	7.620,00 EUR
5	11.100,00 EUR
6	14.592,00 EUR
7	18.120,00 EUR
8	21.996,00 EUR
plus de 8	l'impôt de base est réduit d'un montant fixe de 21.966,00 EUR, majoré de 3.864,00 EUR par enfant à charge au-delà du huitième, c-à-d :
	a) pour 9 enfants : $21.996,00 + (1 \times 3.864,00) = 25.860,00$ EUR b) pour 10 enfants: $21.996,00 + (2 \times 3.864,00) = 29.724,00$ 60EUR etc.

Section 2.- Réductions pour autres charges de famille

39. Lorsque l'impôt de base est déterminé conformément :

- la partie 2, chapitre 2, section 1re (personne isolée ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels) ou
- la partie 2, chapitre 2, section 2 (le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres),

les réductions suivantes peuvent ensuite être déduites (en tenant compte des numéros 8 et 9) :

MOTIF DE LA REDUCTION	MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION (1)
1. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé :	624,00 EUR
2. Le bénéficiaire des revenus a à sa charge des personnes visées à l'article 136, 2°	1.992,00 EUR

MOTIF DE LA REDUCTION	MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION (1)
et 3°, CIR 92 qui sont dans une situation de dépendance et qui ont atteint l'âge de 66 ans, par personne :	
3. Le bénéficiaire des revenus a à sa charge des personnes visées à l'article 136, 2° à 4°, CIR 92 autres que celles visées aux points 2 ci-avant, par personne:	624,00 EUR
(1) toutes les réductions peuvent être cumulées.	

40. Lorsque l'impôt de base est déterminé conformément à la partie 2, chapitre 2, section 1re (personne isolée ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels) les réductions suivantes peuvent ensuite être déduites (en tenant compte du n° 11):

MOTIF DE LA REDUCTION	MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION (1)
1. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e), un père (une mère) célibataire, ou un parent divorcé ou séparé de fait, avec un ou plusieurs enfants à charge :	624,00 EUR
2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 290 EUR NETS par mois:	1.740,00 EUR
3. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 579 EUR NETS par mois :	3.474,00 EUR
(1) toutes les réductions peuvent être cumulées.	

41. Après l'application du n° 39 et lorsque l'impôt de base est déterminé conformément à la partie 2, chapitre 2, section 2 (le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres), la réduction suivante peut ensuite être déduite :

MOTIF DE LA REDUCTION	MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION
1. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé :	624,00 EUR

CHAPITRE III. - Détermination du précompte professionnel mensuel

42. Pour déterminer le montant du précompte professionnel dû sur les rémunérations payées mensuellement, le montant de l'impôt de base diminué conformément au chapitre 2 est divisé par 12.

CHAPITRE IV. - Réductions supplémentaires

43. Le montant du précompte professionnel dû mensuellement et déterminé conformément au chapitre 3, peut le cas échéant encore être diminué par les réductions suivantes :

Section 1. - Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

44. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs est diminué à concurrence de 30 % :

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe ;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré ;
- des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 145³, alinéa 3, du CIR 92 ;

- des retenues qui ont trait à une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés visée à l'article 145³, alinéa 4, CIR 92.

Section 2.- Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire

45. Champ d'application

45.1. Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction et qui :

1° soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

2° soit sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel ;

3° soit sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail.

45.2. Base de perception

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 180 premières heures par an de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

Le maximum de 180 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 1er est porté à 360 heures pour les travailleurs et les intérimaires qui sont respectivement occupés par ou mis à disposition des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Le maximum de 180 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 1er est porté à 280 heures pour les travailleurs et les intérimaires qui sont respectivement occupés par ou mis à disposition des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs.

45.3. Exception

La réduction d'impôt n'est pas applicable au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'application de **l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29° /1 et 30°, CIR 92.**

45.4. Montant de la réduction

La réduction est calculée sur le "montant brut social" des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire et est égale à :

- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 % : 57,75 % ;
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 % : 66,81 %

Section 3.- Bonus à l'emploi

46. Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs et des dirigeants d'entreprise à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi

46.1. Il est accordé une réduction aux travailleurs et des dirigeants d'entreprise qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.

46.2. La réduction est égale à :

46.2.1. 33,14 % du montant du volet A du bonus à l'emploi réellement accordé en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ;

46.2.2. 63 % du montant du volet B du bonus à l'emploi réellement accordé en application de l'article 2, § 1/2, de la loi du 20 décembre 1999 précitée.

Section 4.- Prestations de travail à bas revenus dans le secteur public

47. Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus, autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public

47.1. Il est accordé une réduction aux personnes qui sont comme statutaires, stagiaires ou temporaires au service de l'Etat, des Communautés, des Régions, provinces, établissement subordonnés aux provinces, communes et établissements subordonnés aux communes, qui ne sont pas engagés en vertu d'un contrat de travail, et qui obtiennent au moins une rémunération imposable de 742,26 euros et 2.722,91 euros maximum.

47.2. La réduction est égale à 7,50 euros.

CHAPITRE V. - Les rémunérations payées autrement que par mois

Section 1.- Rémunérations des travailleurs

Sous-section 1.- Paiements par quinzaine

48. Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2 à 4, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

Sous-section 2.- Paiements par semaine

49. Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2 à 4, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

Sous-section 3.- Paiements par journée de travail

50. Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2 à 4, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

Section 2.- Rémunérations des dirigeants d'entreprise

Sous-section 1.- Paiements périodiques effectués autrement que par mois

51. Pour les rémunérations périodiques (voir n° 17) payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux parties 2 et 3, chapitres 2, 3 et 4, sections 1re et

3, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

Sous-section 2. - Rémunérations non périodiques

52. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques (voir n° 18) est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2, 3 et 4, section 1re et 3, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique ;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

CHAPITRE VI. - Règles particulières

Section 1.- Allocations exceptionnelles

Sous-section 1.- Taux

53. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus dans le tableau ci-dessous, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS BRUTES NORMALES	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR	
	PECULES DE VACANCES	AUTRES INDEMNITES ET ALLOCATIONS
jusqu'à 10.675,00 EUR	0	0
de 10.675,01 EUR à 13.660,00 EUR	19,17	23,22
de 13.660,01 EUR à 17.375,00 EUR	21,20	25,23
de 17.375,01 EUR à 20.840,00 EUR	26,25	30,28
de 20.840,01 EUR à 23.580,00 EUR	31,30	35,33
de 23.580,01 EUR à 26.340,00 EUR	34,33	38,36
de 26.340,01 EUR à 31.830,00 EUR	36,34	40,38
de 31.830,01 EUR à 34.640,00 EUR	39,37	43,41
de 34.640,01 EUR à 45.860,00 EUR	42,39	46,44
de 45.860,01 EUR à 59.900,00 EUR	47,44	51,48
supérieur à 59.900,00 EUR	53,50	

Sous-section 2.- Exonération pour enfants à charge

54. Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge (en tenant compte du n° 8), est mentionné dans le tableau repris ci-dessous, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE	MONTANT LIMITE
1	18.858,00 EUR
2	22.470,00 EUR
3	28.960,00 EUR
4	36.200,00 EUR
5	43.440,00 EUR
6	50.680,00 EUR
7	57.920,00 EUR

8	65.160,00 EUR
9	72.400,00 EUR
10	79.640,00 EUR
11	86.880,00 EUR
12	94.120,00 EUR

Sous-section 3.- Réduction pour enfants à charge

55. Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui -suivant le nombre d'enfants à charge- est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris ci-dessous, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû conformément aux sous-sections 1 et 2 sur l'allocation exceptionnelle ; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge (en tenant compte du n° 8), à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris ci-dessous.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE	POURCENTAGE DE LA REDUCTION	MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS BRUTES NORMALES AU-DELA DUQUEL AUCUNE REDUCTION N'EST ACCORDEE
1	2	3
1	7,5	28.940,00 EUR
2	20	28.940,00 EUR
3	35	31.835,00 EUR
4	55	37.625,00 EUR
5	75	40.520,00 EUR

Sous-section 4.- Dérogation

56. Par dérogation aux sous-sections 1 à 3, le précompte professionnel est fixé uniformément à 16,15 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche.

57. Par dérogation aux sous-sections 1 à 3, le précompte professionnel n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2 à 4, applicables aux rémunérations payées par mois.

Section 2.- Arriérés

Sous-section 1.- Taux

58. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations de travailleurs (entre autres les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus dans le tableau ci-dessous, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent.

59. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des arriérés, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

REMUNERATION DE REFERENCE	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LES ARRIERES
jusqu'à 11.860,00 EUR	0,00
de 11.860,01 EUR à 14.235,00 EUR	2,68
de 14.235,01 EUR à 15.810,00 EUR	6,57

REMUNERATION DE REFERENCE	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LES ARRIERES
de 15.810,01 EUR à 18.980,00 EUR	10,77
de 18.980,01 EUR à 20.565,00 EUR	13,55
de 20.565,01 EUR à 22.935,00 EUR	16,55
de 22.935,01 EUR à 26.885,00 EUR	19,17
de 26.885,01 EUR à 34.790,00 EUR	24,92
de 34.790,01 EUR à 42.695,00 EUR	29,93
de 42.695,01 EUR à 55.355,00 EUR	31,30
de 55.355,01 EUR à 62.465,00 EUR	36,90
de 62.465,01 EUR à 71.160,00 EUR	38,96
de 71.160,01 EUR à 83.020,00 EUR	40,93
de 83.020,01 EUR à 99.630,00 EUR	42,92
de 99.630,01 EUR à 124.925,00 EUR	44,99
de 124.925,01 EUR à 143.905,00 EUR	46,47
de 143.905,01 EUR à 169.205,00 EUR	47,48
supérieure à 169.205,00 EUR	48,00

Sous-section 2.- Exonération pour enfants à charge

60. Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge (en tenant compte du n° 8), est mentionné dans le tableau visé au n° 54, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

Sous-section 3.- Dérogation

61. Par dérogation aux sous-sections 1 et 2, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2 à 4 applicables aux rémunérations payées par mois.

Section 3.- Indemnités de dédit.

62. Le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues aux n°s 58 à 60, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

63. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

Section 4.- Indemnités de reclassement

64. Le précompte professionnel sur les indemnités de reclassement visées au Titre IV, Chapitre 5, sections 2 et 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre les générations, est établi selon les règles aux nos 58 à 60, étant entendu que pour la détermination du taux du précompte professionnel, la rémunération de référence à prendre en considération est celle qui a servi de base à la détermination de l'indemnité ou, à défaut, la rémunération que le bénéficiaire a reçue pendant la dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

65. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale aux rémunérations brutes normales de la dernière année d'activité normale qui précède l'année de paiement des indemnités de reclassement, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

Section 5. - Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire

66. Les indemnités et allocations non visées aux sections 1 à 4, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) :

MONTANT DES INDEMNITES ET ALLOCATIONS	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES ET ALLOCATIONS
jusqu'à 500,00 EUR	27,25
de 500,01 EUR à 650,00 EUR	32,30
supérieur à 650,00 EUR	37,35

Section 6.- Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, alinéa 1^{er}, 6^o, du CIR 92

67. En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30, 1^o et 2^o, CIR 92 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 26,75 %.

Section 7.- Rémunérations pour travail à la pièce

68. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux parties 2 et 3, chapitres 2 à 4, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,11 % des rémunérations.

Section 8.- Pécules de vacances payés par les caisses de vacances

69. Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction):

MONTANT DU PECULE DE VACANCES	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT TOTAL DU PECULE DE VACANCES
jusqu'à 1.740,00 EUR	17,16
supérieur à 1.740,00 EUR	23,22

Section 9. - Primes de fin d'année et de fidélité payées par les Fonds de sécurité d'existence

70. Les primes de fin d'année et de fidélité payées ou octroyées par les Fonds de sécurité d'existence sont soumises au précompte professionnel au taux de 23,22 % (sans réduction).

Section 10.- Etudiants

71. Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 650 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année civile et qui, conformément à l'article 17bis, §1^{er}, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Section 11.- Jeunes travailleurs

72. Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d'octobre, novembre ou décembre aux jeunes travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 36, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o à 3^o, de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage engagés dans le cadre d'un contrat de travail entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités et à la condition que le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 5.000 euros.

Section 12.- Travailleurs occasionnels dans le secteur horeca

73. Par dérogation aux règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 33,31 % sur les rémunérations pour des prestations faites durant au maximum 50 jours par année civile et qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière est, pour l'application de cet article, considéré comme un travailleur occasionnel pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier tel que visé à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Section 13.- Artistes et musiciens

74. Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11 % (sans réduction) en ce qui concerne les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire.

Section 14.- Personnes qui appartiennent à d'autres catégories

Sous-section 1.- Contribuables visés

75. Certaines catégories de contribuables qui, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, sont à considérer comme rémunérés selon des modalités spéciales.

76. Il s'agit des revenus suivants payés ou attribués aux contribuables concernés:

76.1. les rétributions payées aux joueurs de football qui ne perçoivent pas de rémunération fixes et qui ne sont pas visées au chapitre 6 de la partie 7 ;

76.2. les allocations exceptionnelles qui ne sont pas visées au chapitre 6 de la partie 7 et qui sont payées à certaines occasions spéciales (match important de coupe, primes de victoire ou de classement, etc.) aux entraîneurs, soigneurs, joueurs et joueuses de basket-ball, qui bénéficient des rémunérations périodiques, ainsi que les sommes et avantages imposables de toute nature octroyés à ceux qui ne bénéficient pas de telles rémunérations ;

76.3. les commissions d'assurances allouées aux personnes liées par un contrat de travail d'employé à une entreprise d'assurances, à un courtier ou à un agent d'assurances et qui traitent, en dehors de leurs prestations normales, des affaires d'assurances pour le compte de leur employeur en vertu d'une obligation découlant de ce contrat ;

76.4. les rétributions payés ou attribués aux travailleurs intérimaires salariés.

76.5. les allocations pour des prestations en tant que travailleur occasionnel dans l'horticulture ou l'agriculture telles que visées à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, payées ou octroyées par l'employeur.

Sous-section 2.- Base de perception et taux

77. Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11 % (sans réduction) des revenus mentionnés au n° 76.

PARTIE 4. - REVENUS DE REMPLACEMENT

CHAPITRE I. - Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits, à l'exception des allocations de chômage

78. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits résultant par exemple d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

78.1. lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l'employeur, par la société ou à leur intervention :

78.1.1. suivant les règles prévues au n° 53, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d., la rémunération annuelle normale qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;

78.1.2. à défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s'élève à 32,10 % (sans réduction) ;

78.2. lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,11 % ou 22,20 % (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

78.3. Dérogations relatives aux indemnités de maladie et d'invalidité.

78.3.1. Par dérogation au n° 78.2 les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées pendant les six premiers mois de la période d'incapacité de travail primaire définie à l'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et qui font suite à une période de chômage complet ou partiel visée au n° 79.1, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 % (sans réduction). Cette dérogation n'est pas applicable au complément visé à l'article 96 de la loi précitée.

78.3.2. Par dérogation aux n°s 78.2 et 78.3.1., le précompte professionnel n'est pas dû sur :

1° les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées aux chômeurs complets mentionnés au n° 79.2.1, pendant les six premiers mois de la période d'incapacité de travail primaire visée au n° 78.3.1;

2° les indemnités légales d'assurance en cas d'invalidité visées au titre IV, chapitre III, section II de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et aux articles 10 et 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et ce jusqu'au 31 décembre 2026 ;

3° le complément tel que visé à l'article 96 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 lorsqu'il porte sur une partie d'un mois qui commence après la période d'incapacité primaire, et cela jusqu'au 31 décembre 2026 ;

4° la prime et l'allocation forfaitaire visées à l'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

5° le revenu d'intégration accordé en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

6° l'aide financière équivalente au revenu d'intégration accordée en application de l'article 30, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

78.3.3. Le précompte professionnel calculé conformément n°s 78.2 et 78.3.1. ne peut pas avoir pour effet que :

1° Le montant des indemnités d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité visées au titre IV, chapitre III, sections I et II de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, soit inférieur à l'indemnité d'invalidité minimum visée à l'article 93bis de la loi coordonnée précitée, sauf lorsque cette indemnité est cumulée avec des revenus visés à l'article 104 de la même loi ou lorsque des prestations sont diminuées en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er} ; pendant les six premiers mois de l'incapacité de travail primaire, on tient cependant compte uniquement du montant de l'indemnité d'invalidité minimum pour un titulaire avec charge de famille, visé à l'article 93bis de la loi coordonnée précitée.

2° Le montant des indemnités d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants qui est finalement dû, soit inférieur à l'indemnité d'invalidité minimum visée à l'article 93bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf lorsque cette indemnité est diminuée en vertu de l'article 28 ou 29, § 1^{er}, 1° à 4°, 6 et 7°, de l'arrêté royal précité.

78.3.4. Par dérogation n° 78.1 :

1° les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 57 du chapitre IX de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction) ;

2° les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 58 du chapitre IX de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont soumises au précompte professionnel conformément aux règles de la partie 3, à l'exception du n° 47 ;

3° le précompte professionnel n'est pas dû sur les indemnités en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées aux jeunes travailleurs visés au n° 72, à la condition que les rémunérations qu'elles remplacent remplissent les conditions pour être exonérées de précompte professionnel en vertu de ce n° 72 ;

4° les indemnités en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées aux travailleurs visés au n°76, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction).

5° les indemnités suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, payées ou attribuées par un employeur qui est assujetti à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ou à son intervention, à un bénéficiaire auquel s'applique la loi précitée, sont soumises au précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 35 à 50, à l'exception du n° 47, en tenant compte, le cas échéant, du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit.

78.4. Dérogations relatives aux allocations légales d'interruption

Par dérogation au n° 78.2 les allocations légales d'interruption sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

78.4.1. Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 % (sans réduction) ;

78.4.2. Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 % (sans réduction). Ce taux de 17,15 % est porté :

1° à 35 % dans le cas :

a) d'une diminution de carrière d'1/5^{ème}, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation

entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, qui prend cours à partir du 1er juin 2007, ou d'une même diminution de carrière en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocation d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette mesure ne s'applique pas aux travailleurs en diminution de carrière d'1/5ème qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge ;

b) d'un crédit-temps à mi-temps ou d'une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables âgés de 50 ans et plus. Cette mesure ne s'applique pas aux travailleurs qui habitent seuls ou qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge et aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs).

2° à 30 % dans le cas d'un crédit-temps à mi-temps ou d'une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables de moins de 50 ans. Cette majoration ne s'applique pas aux travailleurs qui habitent seuls ou qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge et aux contribuables qui bénéficient d'un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs) ;

78.4.3. Les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ou de la semaine de quatre jours, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 % (sans réduction).

78.5. Dérogations relatives le droit passerelle

Par dérogation au n° 78.2, le précompte professionnel n'est pas dû sur la prestation financière visée à l'article 3, 1°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

CHAPITRE II. - Allocations de chômage

Section 1.- Allocations de chômage sans complément d'entreprise

79. Les allocations de chômage légales sans complément d'entreprise sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la règle suivante.

79.1. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'insertion comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel et non visées aux sections 2 et 3, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 % (sans réduction).

79.2. Dérogations

79.2.1. Par dérogation au n° 79.1, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'insertion des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité :

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique ;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement ;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non ;
- soit d'isolé ;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'insertion ;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

79.2.2. Par dérogation au n° 79.1, les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 % (sans réduction).

Section 2.- Allocations de chômage avec complément d'entreprise

80. Le précompte professionnel dû sur les allocations de chômage avec complément d'entreprise est établi comme suit :

80.1. le précompte professionnel est calculé suivant les règles prévues à la partie 5, chapitres 1 à 5 sur le montant total des indemnités ;

80.2. le précompte professionnel ainsi calculé est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 44.

81. Par dérogation au n° 80, les indemnités complémentaires en sus des allocations de chômage avec complément d'entreprise hors règlement d'allocations de chômage avec complément d'entreprise sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante.

81.1. L'ancien travailleur a atteint l'âge de 50 ans :

81.1.1. Les indemnités complémentaires en sus des allocations de chômage avec complément d'entreprise que le travailleur précité a reçues pendant une période d'inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante :

a) l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire : précompte professionnel de 10,09 % (sans réduction) ;

b) l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail n'est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire : précompte professionnel de 26,75 % (sans réduction).

81.2. L'ancien travailleur n'a pas atteint l'âge de 50 ans :

81.2.1. Les indemnités complémentaires en sus des allocations de chômage avec complément d'entreprise que le travailleur précité a reçues pendant une période d'inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, sont soumises au précompte professionnel selon n° 78.1.2.

Section 3.- Pseudo-allocations de chômage avec complément d'entreprise en sus d'allocations de chômage

82. Par dérogation à la section 2, les pseudo-allocations de chômage avec complément d'entreprise en sus d'allocations de chômage sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante.

82.1. L'ancien travailleur a atteint l'âge de 50 ans et la convention dont il s'agit n'est pas une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption, les indemnités complémentaires que le travailleur précité qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur à temps plein ou pourrait les recevoir s'il n'avait pas repris le travail, qu'il a reçues directement ou indirectement, sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante :

82.1.1. l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire : précompte professionnel de 10,09 % (sans réduction) ;

82.1.2. l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail n'est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire : précompte professionnel de 26,75 % (sans réduction).

82.2. Soit l'ancien travailleur n'a pas atteint l'âge de 50 ans, soit l'ancien travailleur a atteint l'âge de 50 ans ET la convention dont il s'agit est une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption, les indemnités complémentaires en sus d'une allocation de chômage après licenciement que l'ancien travailleur a reçues pendant une période d'inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 %. (sans réduction).

PARTIE 5. - PENSIONS, RENTES, CAPITAUX, VALEURS DE RACHAT ET REVENUS Y ASSIMILÉS

CHAPITRE I. - Montant annuel net de la base imposable

83. Le montant annuel net de la base imposable est établi comme suit :

83.1. Etablir le montant annuel brut de la base imposable conformément à la partie 1re, chapitre 2, sections 4 à 6.

83.2. Le montant annuel net de la base imposable est égal au montant annuel brut mentionné au n° 83.1.

CHAPITRE II. - L'impôt de base

84. L'impôt de base est établi conformément à la partie 2.

CHAPITRE III. - Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille

85. De l'impôt de base déterminé conformément au chapitre 2, les réductions suivantes peuvent être déduites :

85.1. la réduction pour enfants à charge reprise au n° 38 ;

85.2. la réduction pour autres charges de famille reprise selon le cas aux nos 39 à 41.

CHAPITRE IV. - Réduction spéciale pour pensions

86. Après application du chapitre 3, l'impôt de base est diminué avec la réduction spéciale pour pensions. Cette réduction s'élève à 2.334 euros par an.

87. L'application de la réduction spéciale dépend du montant annuel de la pension, qui est le montant, le cas échéant, après déduction du revenu attribué à l'autre conjoint comme visé au n° 34.1.1.

88. Cette réduction spéciale est déduite comme suit :

88.1. en totalité, lorsque le montant annuel de la pension n'excède pas 29.480 euros ;

88.2. en partie, lorsque le montant annuel de la pension est compris entre 29.480 euros et 58.960 euros ; cette partie est déterminée au moyen de la formule suivante :

$$(1/3 \times 2.334,00) + (2/3 \times 2.334,00 \times \frac{58.960,00 - \text{montant annuel de la pension}}{29.480,00})$$

88.3. à concurrence de 1/3 lorsque le montant annuel de la pension atteint ou dépasse 58.960 euros.

CHAPITRE V. - Détermination du precompte professionnel mensuel

89. Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base diminué conformément au chapitre 4 est divisé par 12.

CHAPITRE VI. - Paiements effectués autrement que par mois

90. Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel qui serait conformément aux chapitres 1^{er} à 5 dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

CHAPITRE VII. - Règles particulières

Section 1.- Arriérés

91. Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 58 à 60, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

Section 2.- Pécules de vacances

92. Le précompte professionnel sur le pécule de vacances attribué aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés est établi conformément au taux mentionné dans les tableaux ci-après, sur le total imposable mensuel des pensions du bénéficiaire des revenus.

92.1. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

MONTANT MENSUEL IMPOSABLE DE LA PENSION	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT DU PECULE DE VACANCES
jusqu'à 1.499,99 EUR	0
de 1.500,00 EUR jusqu'à 1.649,99 EUR	1
de 1.650,00 EUR jusqu'à 1.699,99 EUR	3
de 1.700,00 EUR jusqu'à 1.749,99 EUR	4
de 1.750,00 EUR jusqu'à 1.849,99 EUR	6
de 1.850,00 EUR jusqu'à 2.049,99 EUR	10
de 2.050,00 EUR jusqu'à 2.399,99 EUR	15
de 2.400,00 EUR jusqu'à 2.699,99 EUR	20
de 2.700,00 EUR jusqu'à 3.199,99 EUR	25
de 3.200,00 EUR jusqu'à 4.449,99 EUR	30
de 4.450,00 EUR jusqu'à 4.599,99 EUR	35
À partir de 4.600,00 EUR	36

92.2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

MONTANT MENSUEL IMPOSABLE DE LA PENSION	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT DU PECULE DE VACANCES
jusqu'à 2.299,99 EUR	0
de 2.300,00 EUR jusqu'à 2.399,99 EUR	1
de 2.400,00 EUR jusqu'à 2.499,99 EUR	3
de 2.500,00 EUR jusqu'à 2.549,99 EUR	4
de 2.550,00 EUR jusqu'à 3.099,99 EUR	5
de 3.100,00 EUR jusqu'à 3.399,99 EUR	10
de 3.400,00 EUR jusqu'à 3.899,99 EUR	15
de 3.900,00 EUR jusqu'à 4.699,99 EUR	20
de 4.700,00 EUR jusqu'à 5.449,99 EUR	25
de 5.450,00 EUR jusqu'à 6.599,99 EUR	30
de 6.600,00 EUR jusqu'à 6.799,99 EUR	32
à partir de 6.800,00 EUR	34

Section 3.- Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire

93. Les pensions ou les rentes de retraite et de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

MONTANT ANNUEL DE LA PENSION OU DE LA RENTE	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION OU DE LA RENTE
jusqu'à 1.790,00 EUR	0
de 1.790,01 EUR à 2.990,00 EUR	11,11
de 2.990,01 EUR à 8.900,00 EUR	16,15
de 8.900,01 EUR à 14.820,00 EUR	21,20
de 14.820,01 EUR à 29.640,00 EUR	27,25
de 29.640,01 EUR à 44.460,00 EUR	32,30
supérieur à 44.460,00 EUR	37,35

94. Par dérogation au n° 93, aucun précompte professionnel ne doit être retenu :

94.1. sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au Livre II, Titre VIII du Code des droits et taxes divers ;

94.2. lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à déduction de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux chapitres 1^{er} à 5.

Section 4.- Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité

95. Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1^{er}, 1^o, 2^o et 4^o, CIR 92 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

95.1. quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 53, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes ;

95.2. quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,11 % ou de 22,20 % (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à déduction de précompte professionnel suivant les règles prévues aux chapitres 1 à 5.

Section 5.- Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension

96. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1^{er}, ou à l'article 515bis, alinéas 4 et 7, CIR 92, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par

l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction).

97. Un précompte professionnel de 10,09 % (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, ou 515quater, § 1^{er}, b, CIR 92, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

98. Un précompte professionnel de 16,66 % (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h ; 515bis, alinéa 5 ; ou 515octies, CIR 92, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

99. Les capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 171, 4°, f, CIR 92 sont soumis au précompte professionnel selon la distinction suivante :

99.1. Un précompte professionnel au taux de 18,17 % (sans réduction) est dû dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans ;

99.2. Un précompte professionnel de 20,19 % (sans réduction) est dû, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie :

99.2.1. au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans ;

99.2.2. au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 104, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021, avant d'atteindre l'âge de 61 ans.

100. Un précompte professionnel de 33,31 % (sans réduction) est dû sur :

100.1. les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d, f, h, ou j ou 515quater, § 1^{er}, a, CIR 92, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques ;

100.2. les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux n°s 96 à 100.1.

101. Par dérogation aux n°s 97 à 100.2, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au Livre II, Titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Section 6.- Epargne-pension

102. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

MONTANT ANNUEL DE LA PENSION OU DE LA RENTE	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION OU DE LA RENTE
jusqu'à 1.500,00 EUR	11,11
de 1.500,01 EUR à 2.500,00 EUR	16,15
supérieur à 2.500,00 EUR	21,20

103. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui,

en vertu des articles 171, 1^obis, 174 et 515ter, CIR 92 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 8,08 % (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

104. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter, CIR 92 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 16,66 % (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, CIR 92.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

105. Un précompte professionnel de 33,31 % (sans réduction) est dû sur :

105.1. l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1^o, g, CIR 92, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code ;

105.2. l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux nos 103 à 105.1, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code ;

105.3. les transferts visés à l'article 34, § 2, 3^o, du même Code.

106. Par dérogation aux nos 103 à 105.3, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au Livre II, Titre VIII du Code des droits et taxes divers, à l'exception de la perception anticipée de la taxe visée à l'article 185, § 4, du même Code, ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

PARTIE 6. - REVENUS DES NON-RÉSIDENTS AUTRES QUE CEUX REPRIS AU N° 36.2

CHAPITRE I. - Montant annuel net de la base imposable

107. Après déduction des retenues sociales visées à la partie 1^{re}, chapitre 2, section 5, le montant annuel net de la base imposable est établi conformément à la partie 1, chapitre 3, sections 1^{re}, 2, 4 et 5.

CHAPITRE II. - L'impôt de base

108. L'impôt de base est établi à l'aide du barème de base repris au n° 31.

Le résultat ainsi obtenu est égal à l'impôt annuel de base.

CHAPITRE III. - Détermination du précompte professionnel mensuel

109. Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base est divisé par 12.

CHAPITRE IV. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés, à l'exception des allocations de chômage avec complément d'entreprise

Section 1.- Champ d'application

110. Ce chapitre s'applique aux rémunérations payées ou attribuées, à l'exception des rémunérations visées au chapitre 6 de la Partie 7 :

110.1. aux travailleurs, et ;

110.2. aux dirigeants d'entreprise.

Section 2.- Réductions

111. Du précompte professionnel déterminé conformément au chapitre 3, les réductions suivantes sont déduites :

111.1. la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré (cf. n° 44) ;

111.2. La réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire (cf. n° 45).

Section 3. - Les rémunérations payées autrement que par mois

Sous-section 1. - Rémunérations de travailleurs

112. Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux chapitres 1 à 3 et des sections 1^{re} et 2, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

113. Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévues aux chapitres 1 à 3 et des sections 1^{re} et 2, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

114. Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux chapitres 1 à 3 et des sections 1^{re} et 2, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

Sous-section 2.- Rémunérations de dirigeants d'entreprise

115. Paiements périodiques effectués autrement que par mois

Pour les rémunérations périodiques (voir n° 17) payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles prévues aux chapitres 1 à 3 et des sections 1^{re} et 2, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

116. Rémunérations non périodiques

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques (voir n° 18) est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux chapitres 1 à 3 et des sections 1^{re} et 2, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique ;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Section 4.- Règles particulières

Sous-section 1.- Allocations exceptionnelles

117. En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS BRUTES NORMALES	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU
de 0,01 EUR à 25.030,00 EUR	26,75
de 25.030,01 EUR à 39.530,00 EUR	42,80
de 39.530,01 EUR à 63.970,00 EUR	48,15
supérieur à 63.970,00 EUR	53,50

Sous-section 2.- Arriérés et indemnités de dédit

118. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (entre autres les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. :

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

REMUNERATION DE REFERENCE	POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU
de 0,01 EUR à 22.780,00 EUR	26,75
de 22.780,01 EUR à 35.570,00 EUR	42,80
de 35.570,01 EUR à 57.120,00 EUR	48,15
supérieur à 57.120,00 EUR	53,50

Sous-section 3.- Rémunérations pour travail à la pièce

119. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux chapitres 1 à 3 et aux sections 1 à 3, sous-section 1^{re}, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

Sous-section 4.- Travailleurs occasionnels dans le secteur horeca

120. Par dérogation aux règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 33,31 % sur les rémunérations pour des prestations faites durant au maximum 50 jours par année civile et qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière est, pour l'application de cet article, considéré comme un travailleur occasionnel pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier tel que visé à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s'applique.

Sous-section 5.- Travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture

121. Par dérogation à toutes les règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18,725 % sur les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture mentionnées ci-après :

- les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du

27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

- la prime de fin d'année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers visés au premier tiret ;
- les rémunérations pour les prestations en tant qu'ouvrier dans l'agriculture ou l'horticulture effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines d'affilée à la suite immédiate d'une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture auprès du même employeur ;
- le pécule de vacances relatif à la période d'occupation consécutive visée au troisième tiret.

CHAPITRE V. - Allocations de chômage avec complément d'entreprise

Section 1.- Champ d'application

122. Il s'agit des allocations de chômage avec complément d'entreprise des travailleurs, payées ou attribuées à d'autres non-résidents que ceux mentionnés au n° 36.2.

Section 2.- Montant annuel net de la base imposable

123. Le montant brut de la base imposable est établi conformément à la partie 1^{re}, chapitre 2, sections 5 à 6.

124. Le montant annuel net de la base imposable est égal au montant brut visé au n° 123.

Section 3.- L'impôt de base

125. L'impôt de base est établi à l'aide du barème de base repris au n° 31.

Le résultat ainsi obtenu est égal à l'impôt de base annuel.

Section 4.- Réduction pour allocations de chômage avec complément d'entreprise

126. Après l'application de la section 3, l'impôt de base peut seulement être diminué de la réduction (totale ou partielle) pour allocations de chômage avec complément d'entreprise. Cette réduction s'élève à 2.334 euros par an.

127. L'application de cette réduction dépend du montant annuel de l'allocation de chômage avec complément d'entreprise.

128. Cette réduction est déduite comme suit :

128.1. en totalité, lorsque le montant annuel des allocations de chômage avec complément d'entreprise n'excède pas 29.480 euros ;

128.2. en partie, lorsque le montant annuel des allocations de chômage avec complément d'entreprise est compris entre 29.480 euros et 58.960 euros ; cette partie est déterminée au moyen de la formule suivante :

$$(1/3 \times 2.334,00) + [(2/3 \times 2.334,00) \times \frac{x \text{ 58.960,00} - \text{montant annuel des allocations de chômage avec complément d'entreprise}}{29.480,00}]$$

128.3. à concurrence de 1/3 lorsque le montant annuel de la pension atteint ou dépasse 58.960 euros.

Section 5.- Détermination du précompte professionnel mensuel

129. Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base diminué conformément à la section 4 est divisé par 12.

PARTIE 7. - LES REVENUS NON REPRIS AU PARTIES 3 A 6

CHAPITRE I. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 3^o et 4^o, du CIR 92, versés à des non-résidents

130. Rentes

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 3^o et 4^o, CIR 92, que des habitants du Royaume versent à des résidents d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, est égal à 26,75 % des 60 % du montant de ces rentes.

131. Capitaux

Lorsque les rentes visées au n° 130 sont remplacées par un capital payé à un résident d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 % sur les 60 % de ce capital.

CHAPITRE II. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, e et f, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition

132. En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, e et f du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après :

132.1. à 30,28 % de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a, de cet arrêté ;

132.2. conformément aux règles et aux taux prévus au n° 66, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b, de cet arrêté ;

132.3. à 2,50 % du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c, de cet arrêté ;

132.4. à 24,25 % de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e, de cet arrêté ;

132.5. 25 % des revenus visés à l'article 87, 5°, f, de cet arrêté (après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 % du montant brut des revenus). Le montant de ce précompte est toutefois limité au montant maximum de la retenue à la source prévue par une convention préventive de la double imposition applicable.

CHAPITRE III. - Revenus des artistes du spectacle non-résidents

133. Par dérogation aux dispositions des parties 3 et 6, chapitres 1^{er} à 4, et du nos 132.1 et 132.2, le précompte professionnel est fixé uniformément à 18 % du montant brut des revenus mentionnés à l'article 228, § 2, 8°, CIR 92, diminué d'un montant forfaitaire de frais repris dans le tableau ci-après :

NATURE DES FRAIS	MONTANT
1. frais de déplacement:	300,00 EUR
2. frais de nourriture et autres menues dépenses:	37,50 EUR
3. frais de logement:	62,50 EUR
Total:	400,00 EUR

134. Le forfait est déterminé par redevable du précompte professionnel en fonction des jours de prestation en Belgique pour lesquels l'artiste du spectacle est rétribué. Le nombre de jours de prestation doit toutefois être limité par redevable du précompte professionnel pour chaque artiste du spectacle à 10 jours par année civile.

135. Les montants suivants peuvent être pris en considération :
- 400 euros pour le premier jour, par artiste ;

- 100 euros pour chaque jour de prestation suivant, par artiste.

CHAPITRE IV. - Bénéfices et profits des associés ou membres non-résidents de sociétés ou associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du CIR 92, mentionnés à l'article 229, § 3, du même code

136. Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes :

136.1. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, CIR 92 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :

MONTANT TOTAL DES BENEFICES OU PROFITS DE CHAQUE ASSOCIE OU MEMBRE	PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU
de 0,01 EUR à 16.710,00 EUR	26,75 %
de 16.710,01 EUR à 29.500,00 EUR	4.469,93 EUR + 42,80 % de la tranche au-delà de 16.710,00 EUR
de 29.500,01 EUR à 51.050,00 EUR	9.944,05 EUR + 48,15 % de la tranche au-delà de 29.500,00 EUR
supérieur à 51.050,00 EUR	20.320,38 EUR + 53,50 % de la tranche au-delà de 51.050,00 EUR

136.2. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, CIR 92 : le précompte professionnel est fixé uniformément à 25 % .

CHAPITRE V. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle

137. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, CIR 92 sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes :

137.1. Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, CIR 92, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 136.1 (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,66 % (sans réduction).

137.2. Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, CIR 92 sont soumises au précompte professionnel au taux de 25 %

Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis, CIR 92, sont soumises au précompte professionnel au taux de 12,50 %.

CHAPITRE VI. - Revenus des sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs

138. Les revenus que les sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs perçoivent pendant la période imposable pour leurs prestations sportives ou arbitrales ou pour leurs activités de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs, sont soumis au précompte professionnel conformément aux règles suivantes.

Section 1.- Habitants du Royaume

139. Les rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92 des sportifs qui ont atteint l'âge de 15 ans mais qui ont moins de 23 ans **au 1^{er} janvier 2027** : voir section 3, sous-section 1^{re}.

140. Les rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92 des sportifs qui ont atteint l'âge de 23 ans au 1^{er} janvier 2026 et des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils

perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des rémunérations perçues de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1^o, i, CIR 92 : voir section 3, sous-section 2.

141. Les rémunérations des habitants du Royaume qui ne sont pas visés aux n^{os} 139 ou 140 : ces rémunérations sont soumises aux dispositions des parties 2 et 3, chapitres 1 à 6.

142. la première tranche de 61.750 euros des primes visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 2^obis, CIR 92 : le précompte professionnel s'élève à 18 % du montant brut des primes.

Section 2.- Non-résidents

Sous-section 1.- Sportifs non-résidents

143. Les revenus perçus personnellement par des non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant 30 jours au maximum, à calculer par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus : voir chapitre 3, étant entendu que le montant brut de la première tranche des primes visé à l'article 90, alinéa 1^{er}, 2^obis, CIR 92 n'est pas diminué d'un montant forfaitaire de frais.

144. Non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, à calculer par période de 12 mois et par débiteur de revenus :

144.1. les rémunérations visées à l'article 30, 1^o, CIR 92 perçues personnellement par des sportifs qui ont atteint l'**âge de 15 ans** mais qui ont moins de 23 ans **au 1^{er} janvier 2027** : voir section 3, sous-section 1^{re};

144.2. les revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise, perçus personnellement par des sportifs qui ont au moins 23 ans au 1^{er} janvier 2026, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité de sportif tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1^o, i, CIR 92 : voir section 3, sous-section 2.

145. Les revenus d'une activité exercée personnellement en Belgique en tant que sportifs, indépendamment de la durée et attribués à une autre personne physique ou à une personne morale : voir chapitre 3, étant entendu que le montant brut de la première tranche des primes visé à l'article 90, alinéa 1^{er}, 2^obis, CIR 92 n'est pas diminué d'un montant forfaitaire pour frais.

146. Les revenus des sportifs non visés aux n^{os} 142, 143 ou 144 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation visée au n^o 36.2 ou non à un habitant du Royaume, la partie 2, la partie 3, chapitres 1 à 5 et la partie 6, chapitres 1 à 4, section 3, et, en ce qui concerne les autres revenus, le numéro n^o 66.

Sous-section 2.- Arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non-résidents

147. Les revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise, des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1^o, i, CIR 92 : voir section 3, sous-section 2.

148. Les revenus professionnels des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non visés au n^o 147 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation visée au n^o 36.2 ou non à un habitant du Royaume, la partie 2, la partie 3, chapitres 1 à 5 et la partie 6, chapitres 1 à 4, section 3, et, en ce qui concerne les autres revenus, le n^o 66.

Section 3.- Détermination du précompte professionnel

Sous-section 1.- Rémunérations des sportifs visés aux n^{os} 139 et 144.1

149. Le précompte professionnel est établi comme suit :

149.1. Le revenu annuel ne dépasse pas 25.320 euros

L'impôt de base est égal à 16,66 % de ce montant (sans réduction).

Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base est divisé par 12.

149.2. Le revenu annuel est supérieur à 25.320 euros

149.2.1. Rémunérations des résidents et des non-résidents, compte tenu de l'assimilation visée au n°36.2 :

- a) l'impôt de base sur la première tranche de 25.320 euros est égal à 4.218,31 euros ;
- b) sur la différence entre le revenu annuel et 25.320 euros, l'impôt de base annuel est fixé conformément à la partie 2 ;
- c) l'impôt de base annuel est égal à la somme de a et b ;
- d) de cet impôt de base, les réductions suivantes sont déduites :
 - pour enfants à charges visés à n° 38 ;
 - pour autres charges de famille visés selon le cas aux n°s 39 à 41;
- e) afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base ainsi diminué est divisé par 12.

Sur ce précompte professionnel dû mensuellement, les réductions suivantes peuvent encore être déduites :

- assurance de groupe et assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré visée au n° 44 ;
- les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi visé au n° 46 ;
- les rémunérations des personnes physiques à bas revenus, autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public visé au n° 47.

149.2.2. Rémunérations des autres non-résidents :

- a) l'impôt de base sur la première tranche de 25.320 euros est égal à 4.218,31 euros ;
- b) sur la différence entre le revenu annuel et 25.320 euros, l'impôt de base annuel est fixé conformément à la partie 6, chapitres 1^{er} et 2 ;
- c) l'impôt de base annuel est égal à la somme de a et b ;
- d) afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base ainsi diminué est divisé par 12.

Sous-section 2.- Rémunération mentionnées au n° 140 et revenus professionnels mentionnés aux n°s 144.2 et 147

150. Le précompte professionnel est établi comme suit :

150.1. Le revenu annuel ne dépasse pas 25.320 euros

L'impôt de base est égal à 33,31 % de ce montant (sans réduction).

Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base est divisé par 12.

150.2. Le revenu annuel est supérieur à 25.320 euros

150.2.1. Rémunérations des résidents et des non-résidents, compte tenu de l'assimilation visée au n° 36.2 :

- a) l'impôt de base sur la première tranche de 25.320 euros est égal à 8.434,09 euros ;

b) sur la différence entre le revenu annuel et 25.320 euros, l'impôt de base annuel est fixé conformément à la partie 2 ;

c) L'impôt de base annuel est égal à la somme de a et b ;

d) De cet impôt de base les réductions suivantes sont déduites :

- pour enfants à charges visés à n° 38 ;
- pour autres charges de famille visés selon le cas aux n°s 39 à 41 ;

e) Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base ainsi diminué est divisé par 12.

Sur ce précompte professionnel dû mensuellement, les réductions suivantes peuvent encore être déduites :

- assurance de groupe et assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré visée au n° 44 ;
- les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi visé au n° 46 ;
- les rémunérations des personnes physiques à bas revenus, autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public visé au n° 47.

150.2.2. Rémunérations des autres non-résidents:

a) l'impôt de base sur la première tranche de 25.320 euros est égal à 8.434,09 euros ;

b) sur la différence entre le revenu annuel et 25.320 euros, l'impôt de base annuel est fixé conformément à la partie 6, chapitres 1^{er} en 2 ;

c) L'impôt de base annuel est égal à la somme de a et b ;

d) Afin d'établir le précompte professionnel dû mensuellement, l'impôt de base ainsi diminué est divisé par 12.

CHAPITRE VII. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1^{er}, 2°, du CIR 92

151. Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1^{er}, 2°, CIR 92 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 66.

CHAPITRE VIII. - Revenus divers

Section 1.- Bénéfices ou profits visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1° bis, du CIR 92

152. Le précompte professionnel s'élève à 10,70 % du montant brut, c'est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme électronique agréée ou par l'intermédiaire de cette plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.

Section 2.- Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 2°, du CIR 92

Sous-section 1.- Base de perception et taux

153. Le précompte professionnel est dû au taux de 18,17 % sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

154. Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 % sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents,

par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Sous-section 2.- Exonération

155. En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 5.150 euros.

156. En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

Section 3. - Indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte visées aux articles 90, alinéa 1^{er}, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du CIR 92

157. Le précompte professionnel s'élève à 33,31 % du montant net (c.à.d. le montant brut imposable diminué d'un forfait de 10 % de frais) des indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte visées aux articles 90, alinéa 1^{er}, 12°, et 228, § 2, 9°, k, CIR 92.

PARTIE 8. - RETENUES COMPLÉMENTAIRES

CHAPITRE I. - Généralités

158. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux parties 2 à 7.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

159. Outre ce qui est prévu au n° 158, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des parties 2 à 7.

CHAPITRE II. - Précompte professionnel visé à l'article 158 du CIR 92

160. Afin d'être considérées comme du précompte professionnel conformément à l'article 158, CIR 92 pour le calcul de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé, les retenues complémentaires visées au chapitre 1^{er} sur les rémunérations de dirigeants d'entreprise doivent :

a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année ;

b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti ;

c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 158 :

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux parties 2 et 3 ;

- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux parties 2 et 3.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11/12/2025 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre des Finances

ANNEXE IIIbis, AR/CIR 92

Liste des codes relative à la nature des revenus en application de les articles 90, § 3 et 95², § 3, a, AR/CIR 92

Annexe IIIbis, 44, 45, 51 (abrogé), 52 (abrogé), 55, 58 (abrogé), 59 (abrogé), 76 (retiré), 78 (inséré), 82, 83, et les règles particulières relatives à l'application des codes pour le travail supplémentaire (remplacés), arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (05.08.2026) et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 (art. 3 et 5, AR 22.07.2026 - M.B. 05.08.2026; Numac: 2026005926)

01 marine marchande (Art. 275², CIR 92)

02 dragage (Art. 275², CIR 92)

03 remorquage en mer (Art. 275², CIR 92)

04 pêche en mer (Art. 275⁴, CIR 92)

05 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, CIR 92)

(...)

07 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 2, CIR 92)

09 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 1^o, CIR 92)

31 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 2^o, CIR 92)

32 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, CIR 92) - diplômes art. 275³, § 2, 1^o, CIR 92

33 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, CIR 92) - diplômes art. 275³, § 2, 2^o, CIR 92

34 recherche scientifique (Art. 275³, § 1^{er}, alinéa 6, CIR 92) - diplômes art. 275³, § 2, 3^o et 4^o, CIR 92

41 sportifs (Art. 275⁶, alinéa 1^{er}, CIR 92)

42 sportifs (Art. 275⁶, alinéa 2, CIR 92)

44 heures supplémentaires - **180 premières heures**- sursalaire de 50 ou 100 % (Art. 275¹, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 6, CIR 92)

45 heures supplémentaires - **180 premières heures** - sursalaire de 20 % (Art. 275¹, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 6, CIR 92)

46 règle générale (Art. 275⁷, alinéa 3, b, 1^o et c, CIR 92)

48 sportifs - non résidents (Art. 275⁶, alinéas 1^{er} et 7 CIR 92)

49 sportifs - non résidents (Art. 275⁶, alinéas 2 et 7, CIR 92)

(...)

(...)

53 travail en équipe en continu (art. 275⁵, § 3, CIR 92)

54 règle générale (Art. 275⁷, alinéa 3, b, 2^o, CIR 92)

55 heures supplémentaires - industrie hôtelière - sursalaire de 50 ou 100 % (**Art. 275¹, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, CIR 92**)

56 règle générale (Art. 275⁷, alinéa 3, a, CIR 92)

57 travail en équipe pour travaux immobiliers (art. 275⁵, § 5, CIR 92)

(...)

(...)

60 starters (art. 275¹⁰, alinéa 1^{er}, CIR 92)

61 starters (art. 275¹⁰, alinéa 4, CIR 92)

62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 275¹¹, CIR 92)

63 travail en équipe pour la navigation en système (art. 275⁵, § 4, CIR 92)

64 formation des travailleurs (art. 275¹², § 1^{er}, CIR 92)

74 travail en équipe (art. 275⁵, § 1^{er}, CIR 92)

75 travail de nuit (art. 275⁵, § 2, CIR 92)

(...)

77 employeurs qui ont subi un dommage suite à une calamité naturelle (article 275^{9/1}, § 2, CIR 92)

78 travail occasionnel fruticulture et culture maraîchère (art. 275¹³, CIR 92)

80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (art. 275⁸, § 1^{er}, alinéa 6, CIR 92)

81 zone d'aide (article 275⁸, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, CIR 92)

82 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 20 % (**Art. 275¹, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 7, CIR 92**)

83 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 50 ou 100 % (**Art. 275¹, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 7, CIR 92**)

90 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (art. 275⁹, § 1^{er}, alinéa 6, CIR 92)

91 zone d'aide (article 275⁹, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, CIR 92)

Règles particulières relatives à l'application des codes pour le travail supplémentaire

En cas de travail supplémentaire presté par son travailleur, l'employeur visé à l'article 275¹, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut, revendiquer l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 275¹ du même Code qu'au moyen de :

- la remise d'une déclaration visée à l'article 95², § 3, mentionnant le code '55' lorsque cet employeur a déjà demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les 180 premières heures de travail supplémentaire au cours de la même année au moyen de la remise d'une déclaration visée à l'article 95², § 3, avec le code '44' ;

- la remise d'une déclaration visée à l'article 95², § 3, mentionnant le code '82' ou '83', lorsque cet employeur n'a pas encore demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour le travail supplémentaire au cours de la même année au moyen de la remise d'une déclaration visée à l'article 95², § 3, mentionnant le code '44', '45' ou '55'.

Si l'employeur visé à l'article 275¹, alinéa 2, du même Code a remis une déclaration visée à l'article 95², § 3, mentionnant le code `51' relative au travail supplémentaire effectué au cours de l'année civile 2026, ce code mentionné sur la déclaration `51' est converti de plein droit en code `44'.

Si l'employeur visé à l'article 275¹, alinéa 2, du même Code a remis une déclaration visée à l'article 95², § 3, mentionnant le code `52' relative au travail supplémentaire effectué au cours de l'année civile 2026, ce code mentionné sur la déclaration `52' est converti de plein droit en code `45'.

Si l'employeur visé à l'article 275¹, alinéa 2, du même Code a remis une ou plusieurs déclarations visées à l'article 95², § 3, mentionnant les codes `44' ou `55'

relatives au travail supplémentaire effectué au cours de l'année civile 2026, le montant de la dispense ainsi que le montant de la base imposable auquel cette dispense se rapporte, afférents aux 180 premières heures supplémentaires effectuées, sont réputés de plein droit avoir été déclarés au moyen d'une déclaration mentionnant le code `44'.

ANNEXE IIIter, AR/CIR 92

Modalités à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 95², § 1er, AR/CIR 92

(Art. 95², AR/CIR 92)

Annexe IIIter, point XII (retiré et rétabli), arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (05.08.2026) et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 (art. 4 et 5, AR 22.07.2026 - M.B. 05.08.2026; Numac: 2026005926)

I. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 1^o:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le nombre d'heures de travail supplémentaire qui, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal, la base de calcul pour établir ce sursalaire et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué du travail supplémentaire.

II. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 2^o:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration:

1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique:

- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés;
- une liste nominative par navire avec la mention de:

1^o l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;

2^o pour chaque travailleur mentionné à l'article 275², § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992:

a) l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national;

b) la fonction à bord du navire ou une description des activités exercées à bord;

c) le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi;

d) le montant des rémunérations brutes imposables payées;

e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel;

f) le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations;

3^o en ce qui concerne le secteur du dragage ou du remorquage, toute information utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur un bateau ou un navire de mer automoteur

immatriculé dans un état membre de l'Espace économique européen, qui est conçu pour le transport d'un chargement par mer ou pour prêter assistance en mer et dont au moins 50 % des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer visés à l'article 275², § 4, alinéas 3 et 4, du même Code;

4° (...)

5° le montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;

2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre état membre de l'Espace économique européen:

- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est immatriculé dans un état membre de l'Espace économique européen;

- une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles visées au point 1, deuxième tiret.

III. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3°:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative avec la mention:

a) de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;

a/1) pour les entreprises visées à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3°, g, la preuve qu'elles peuvent, sur la base de l'article 1:24, §§ 1^{er} à 6, du Code des sociétés et des associations, être considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées;

b) en outre pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3°:

- de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

- le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);

- d'une attestation certifiant qu'un contrat de travail a été conclu ou qu'il a fait l'objet d'un contrat d'emploi;

- du montant des rémunérations brutes imposables payées;

- du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;

c) pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3°, a et b, la preuve que la personne concernée est bien selon le cas, soit un chercheur assistant, soit un chercheur post-doctoral:

d) pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3°, c, la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;

e) pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3°, d, la preuve que la personne concernée est bien selon le cas, soit un chercheur, soit un technicien de recherche, soit un gestionnaire de projets de recherche et de développement;

Par chercheur, on entend des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs, les salariés qui sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise;

Par technicien de recherche, on entend des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental;

Par gestionnaire de projets de recherche et de développement, on entend des personnes qui ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, juridique, financier et technologique.

- f) pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, e:
 - la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 1^o ou 2^o, du Code des impôts sur les revenus 1992;
 - la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement;
- f/1) pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, f:
 - la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 3^o ou 4^o, du Code des impôts sur les revenus 1992;
 - la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement;
- f/2) pour chaque travailleur visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, g:
 - la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 275³, § 2, 3^o ou 4^o, du Code des impôts sur les revenus 1992;
 - la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement;
- g) le montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.
 - g/1) le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations;
- h) pour chaque redevable, visé à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, c, d et e, la preuve de l'inscription des projets ou programmes auprès du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique fédérale, comme prévu à l'article 275³, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

IV. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 4^o:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration les documents suivants:

1. en ce qui concerne les navires enregistrés en Belgique:

- à l'occasion de la première déclaration au précompte professionnel qui est déposée en exécution de ces dispositions, une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés;

- une liste nominative par navire avec la mention:

- 1^o de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;

- 2^o pour chaque travailleur mentionné à l'article 275⁴, alinéa 1^{er} du Code des impôts sur les revenus 1992:

- a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, le numéro national;

- b) de la fonction à bord du navire ou une description des activités effectuées à bord;

- c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA);

- d) du montant des rémunérations brutes imposables payées;

- e) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;

- f) d'un calcul détaillé du précompte professionnel fictif visé à l'article 275⁴, alinéa 2 du Code précité;

- 3^o du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;

- 4^o du montant total des rémunérations forfaitaires et du précompte professionnel fictif;

2. en ce qui concerne les navires enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne:

- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer d'où il résulte de manière irréfutable qu'il s'agit

d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne. Ce document doit toujours être annexé;

- une liste nominative par navire, avec les données reprises sous le 1, deuxième tiret cité ci-dessus.

V. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 5°, a) et c):

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur qui a effectué un travail en équipe:

- l'identité complète;
- le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d'équipe;
- le cas échéant, le nombre d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d'équipe;
- le nombre total d'heures de travail effectivement prestées;
- le cas échéant, le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire;
- les rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, payées ou attribuées au travailleur, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations;
- le montant de la prime d'équipe payée ou attribuée pour le travail effectué au cours de ce mois.

Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, premier tiret.

V/1. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 5°, b):

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur qui a effectué un travail de nuit:

- l'identité complète;
- le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail de nuit pour lesquelles le travailleur a également reçu une prime de nuit;
- le nombre d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail de nuit et aurait également obtenu pour cela une prime de nuit;
- le nombre total d'heures de travail effectivement prestées;
- le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire;
- les rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, payées ou attribuées au travailleur, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations;
- le montant de la prime de nuit payée ou attribuée pour le travail effectué au cours de ce mois.

Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, premier tiret.

V/2. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 5°, d):

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur qui a travaillé sous un régime de navigation en système:

- l'identité complète;
- le pourcentage de leur durée de travail dans le régime de la navigation en système;
- les rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, payées ou attribuées au travailleur, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations;
- le montant de la prime de navigation en système, payée ou attribuée pour le travail effectué au cours de ce mois.

Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, premier tiret.

V/3. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 5°, e):

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place:

- l'identité complète;
- le nombre d'heures de travail effectivement prestées en exécutant des travaux immobiliers en équipe sur place;
- le cas échéant, le nombre d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en exécutant des travaux immobiliers en équipe sur place;
- le nombre total d'heures de travail effectivement prestées;
- le cas échéant, le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire;
- l'identification de l'endroit ou des endroits où le travailleur a exécuté les travaux immobiliers en équipe sur place;
- les rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, payées ou attribuées au travailleur, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations;
- le montant du salaire horaire brut payé ou attribué, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Ces redevables tiennent à la disposition de l'administration pour chaque place ou les travaux immobiliers en équipe sont exécutés, la preuve que:

- soit la déclaration à l'Office national de sécurité sociale a été faite conformément à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- soit l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 précitée n'impose pas de déclaration.

Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 95^{4/2}, alinéa 2, premier tiret.

VI. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 6°:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration:

1° en ce qui concerne les sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1^{er} janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandé:

- l'identité complète;
- le cas échéant, le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel;
- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense.
- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations;

2° en ce qui concerne les sportifs non visés au 1°:

- l'identité complète;
- le cas échéant, le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel;
- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense;
- la preuve que 55 % de la dispense de versement de précompte professionnel ont été affectés à la formation des jeunes sportifs comme prévue à l'article 275⁶, alinéa 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.

VII. Ces doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur:

- l'identité complète;
- le numéro national;
- le montant total des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque ces rémunérations ou une partie de celles-ci sont assujetties à la sécurité sociale;
- le montant total des rémunérations brutes imposables telles qu'elles sont prises en considération pour le calcul du précompte professionnel, lorsque ces rémunérations ne sont pas assujetties à la sécurité sociale;

Le cas échéant, ces redevables doivent scinder la liste nominative en une liste comprenant les travailleurs visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 2, et une liste comprenant les autres travailleurs.

VIII. Employeurs, sociétés y assimilées et entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 8° et 9°:

Les employeurs, les sociétés y assimilées, ainsi que les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui obtiennent la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de l'employeur, tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque investissement ayant fait l'objet de la remise d'un formulaire visé à l'article 275⁸, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les données et documents suivants:

a) l'identité complète de l'employeur ou, le cas échéant, de la société y assimilée, avec mention du numéro national ou du numéro de référence au titre de redevable en matière de précompte professionnel;

b) une copie du formulaire visé à l'article 275⁸, § 5, du même Code, valablement remis;

c) un relevé du nombre moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui sont occupés dans l'établissement où l'investissement est effectué, y compris les intérimaires qui sont occupés par une entreprise agréée pour le travail intérimaire dans cet établissement, pour chaque période imposable qui est clôturée à partir du 12^{ème} mois précédant la remise du formulaire visé à l'article 275⁸, § 5, du même Code.

Les employeurs, les sociétés y assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration une liste nominative mentionnant pour chaque travailleur qui reçoit une rémunération payée ou attribuée par eux visée à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 8^o et 9^o:

a) l'identité complète et, le cas échéant, le numéro national;

b) la date d'entrée en service et, le cas échéant, la date de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);

c) une référence à un des nouveaux postes de travail mentionnés sur le formulaire visé à l'article 275⁸, § 5, du même Code, valablement remis par l'employeur, qui est occupé par ce travailleur, ainsi que la date de l'occupation initiale de ce poste de travail.

d) le montant des rémunérations brutes imposables visées à l'article 275⁸, § 4, du même Code, payées ou attribuées;

e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations;

f) le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.

Les employeurs, les sociétés y assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque travailleur auquel ils paient ou attribuent une rémunération visée à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 8^o et 9^o, les documents suivants:

a) (...)

b) une copie du contrat de travail conclu entre ce travailleur et l'employeur ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire;

c) une description des tâches signée par le travailleur;

d) un document, accompagné des documents probants nécessaires, dans lequel est démontré le lien entre l'investissement effectué par l'employeur mentionné sur le formulaire visé à l'article 275⁸, § 5, du même Code, et le nouveau poste de travail créé suite à cet investissement, qui est occupé par ce travailleur.

VIII/1. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 9^o /1 :

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant, pour chaque travailleur auquel une rémunération est payée ou attribuée dont le précompte professionnel retenu sur base de l'article 275^{9/1} du Code des impôts sur les revenus 1992 n'a partiellement pas été versé au Trésor :

- l'identité complète ;

- le numéro national ;

- le lieu du travail prévu au contrat de travail ;

- le lieu effectif des prestations, si celui-ci diffère du lieu du travail prévu dans le contrat de travail ;

- le montant des rémunérations éligibles payées ou attribuées ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;

- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.

IX. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 10°:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur:

- l'identité complète;
- le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel.

- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentirement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.

Ces redevables doivent également tenir à la disposition de l'administration la preuve qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 275¹⁰, alinéa 2 et, le cas échéant, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

X. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 11°:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque jeune travailleur à qui un supplément compensatoire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est payé ou attribué:

- l'identité complète;
- le numéro national;
- le montant du supplément compensatoire payé ou attribué.

XI. Redevables visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 12°:

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur concerné:

- l'identité complète;
- le numéro national;
- la formation suivie;
- les dates auxquelles la formation a été suivie;
- le montant des rémunérations brutes imposables du mois civil, comme indiqué à l'article 275¹², § 4, payées ou attribuées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel.

XII. Les débiteurs visés à l'article 95², § 1^{er}, alinéa 3, 13° :

Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration :

1° des documents qui démontrent soit :

- **que l'employeur relève de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ;**

- que l'employeur est agréé pour le travail intérimaire et a conclu, conformément à l'article 95^{4/2}, un accord avec chaque employeur visé au premier tiret, dans le cadre duquel les intérimaires ont été employés comme travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère ;

2° une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel :

- l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées au travailleur occasionnel ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;

- le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois au cours du mois concerné ;

- si le travailleur occasionnel est un intérimaire, le nom de chaque employeur auprès duquel les prestations en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère ont été fournies.

ANNEXE IIIquater, AR/CIR 92

Liste des institutions scientifiques agréées

(Art. 275³, alinéa 2, CIR 92)

Annexe IIIquater entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge (16.12.2020) (art. 1 et 2, AR 10.12.2020 - M.B. 16.12.2020; Numac: 2020044197)

Agrément à partir du 1^{er} juillet 2004:

- Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek;
- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;
- Association pour la Recherche avancée en Microélectronique et Intégration de Systèmes;
- Babbage Institute for Knowledge and Information Technology;
- Bibliothèque royale de Belgique;
- Biomed;
- Born-Bunge Stichting v.z.w.;
- Centre commun de Recherche de la CE;
- Centre d'économie rurale de Marloie;
- Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;
- Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines;
- Centre d'Etudes nucléaires - Mol;
- Centre de Recherches agronomiques de Gembloux;
- Centre de Recherches de l'Industrie belge de l'Industrie belge de la Céramique;
- Centre de Recherches routières;
- Centre de Recherches scientifiques et techniques de l'Industrie des Fabrications métalliques;

- Centre de Recherches techniques et scientifiques des Industries de la Tannerie, de la Chaussure, de la Pantoufle et des autres Industries transformatrices du Cuir;
- Centre international de l'Etude de la Peinture médiévale dans le Bassin de l'Escaut et de la Meuse;
- Centre international de Recherches et d'Information sur l'Economie publique, sociale et coopérative;
- Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière;
- Centre provincial d'Essais industriels;
- Centre scientifique et technique de l'Industrie diamantaire;
- Centre scientifique et technique de l'Industrie textile belge;
- Centre scientifique et technique de la construction;
- Centre scientifique et technique des conserves de légumes;
- Centre technique de l'Industrie du Bois;
- Centre technique et scientifique de la Brasserie, de la Malterie et des Industries connexes;
- Centre technique et scientifique pour l'Industrie des Produits explosifs;
- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën;
- Instituut voor landbouw en visserijonderzoek;
- Eigen vermogen van het instituut voor landbouw en visserijonderzoek;
- European Organisation for Research and Treatment of Cancer;
- Fondation universitaire luxembourgeoise;
- Institut africain/Centre d'Etudes et de Documentation africaines;
- Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique;
- Institut européen de Recherches et d'Etudes supérieures en Management;
- Institut géographique national;
- Institut international de Chimie-Physique-Solvay;
- Institut Ludwig de Recherche pour le Cancer;
- Institut national de Criminalistique;
- Institut national des Radio-Eléments;
- Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
- Institut royal du Patrimoine artistique;
- Institut royal météorologique de Belgique;
- Institut scientifique de la Santé publique;
- Institut scientifique de Service public;
- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
- Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
- Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer;
- International Institute of Cellular and Molecular Pathology- AIBS;
- Interuniversitair Centrum voor Micro-Electronica;
- Jardin botanique national de Belgique;
- Koninklijk Museum voor Schone Kunsten-Antwerpen;
- Koninklijk Maatschappij voor Dierkunde;
- Langzaam Verkeer;

- Musée royal de l'Afrique centrale;
- Musée royal de l'Armée et de l'Histoire militaire;
- Musée royal de Mariemont;
- Musées royaux d'Art et d'Histoire;
- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
- Observatoire royal de Belgique;
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies;
- Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen;
- Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole aandoeningen;
- Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw;
- Station de Recherches forestières;
- Stichting Technologie Vlaanderen;
- Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie;
- Vlaamse Compostorganisatie;
- Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;
- Von Karman Institute for Fluid Dynamics;
- Centre de Recherche métallurgique;
- Institut de Recherche des Revêtements, Peintures et Encres;
- Institut belge de la Soudure;
- Meurice R & D a.s.b.l.

Agrément à partir du 1^{er} janvier 2006:

- Agro Food Valley;
- Centre d'Etude et de Documentation de l'Environnement (CEBEDEAU);
- Centre d'Etudes wallon de l'Assemblage et du Contrôle des matériaux (CEWAC);
- Centre d'Excellence en Technologie de l'Information et de la Communication (CETIC);
- Centre de Recherche en Aéronautique (CENAERO);
- Centre de Recherche en Défense sociale;
- Centre de Recherche et de Contrôle Textile, Environnement, Agro-Alimentaire et Papetier (CELABOR);
- Centre de Ressources technologiques en Chimie (CERTECH);
- Centre technologique de la Terre et de la Pierre;
- College of Europe;
- D. Collen Research Foundation;
- Flanders Drive;
- Flanders Material Centre (Flamac);
- Flanders' Mechatronics Technology Centre;
- Interuniversitair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT);
- Institut national interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux (INISMa);
- Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS);
- International Bureau for Environmental Studies (IBES);
- Les Amis de l'Institut Pasteur de Bruxelles;

- Materia Nova;
- Multitel;
- Universitair Ziekenhuis Gent;
- Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL);
- Vlaams Instituut voor de Zee;
- Vlaams Kunststof Centrum.

Agrément à partir du 1^{er} avril 2007:

- Biovallée;
- Bureau fédéral du Plan;
- Centre de Recherche et d'Information socio-politiques (CRISP);
- Centre de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques;
- Centre d'Economie rurale;
- Cluster van Staalplaatproducenten en Verwerkers (CLUSTA);
- Flanders Food;
- Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V (Allemagne);
- Incubatiepunt Geoinformatie (INCGEO);
- Institut belge pour la Sécurité routière;
- Institut Royal Belge pour l'Amélioration de la Betterave (IRBAB);
- Kind en Samenleving;
- La Cambre (Inst. Supérieur d'Architecture);
- Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek -TNO (Pays-Bas);
- PC Fruit;
- Research in Advanced medical Informatics and Telematics (Ramit);
- Vlaams Electro en Innovatiecentrum (VEI);
- Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC);
- Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;
- Universitair Ziekenhuis Antwerpen;
- Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Productontwikkeling (APOPO);
- KaHo Sint-Lieven R & D.

Agrément à partir du 1^{er} juillet 2008:

- Centre hospitalier universitaire de Liège;
- Cliniques universitaires Saint-Luc;
- Musée juif de Belgique - Joods Museum van België;
- Fondation de la Mémoire contemporaine/Stichting voor de Eigentijdse Herinnering;
- Centre d'Etude, de Recherche et d'Action en Architecture-Saint-Luc de Bruxelles;
- Proefcentrum voor Sierteelt;
- Proefstation voor de Groenteteelt;
- Proefcentrum Hoogstraten;
- L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

- Institut de Pathologie génétique;
- Institut de Recherche de l'Institut supérieur industriel de Bruxelles;
- Centre de Recherche et de Développement de l'ECAM;
- Société des Bollandistes.

Agrément à partir du 1^{er} janvier 2009:

- Association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek - Centre Hospitalier Universitaire Brugmann;
- Solidarité mutualiste chrétienne ASBL.

Agrément à partir du 1^{er} avril 2010:

- Centre d'expertise et de Ressources pour l'Enfance (CERE) ASBL;
- "Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK)" VZW;
- Association internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien (AISE) AISBL;
- "Centrum voor Innovatie en Stimulatie van Medicijnontwikkeling Leuven (CISTIM Leuven)" VZW;
- Service pédologique de Belgique ASBL.

A partir du 1^{er} janvier 2012:

- 1/ Nationale Proeftuin voor Witloof
- 2/ BB-consult
- 3/ Provinciaal Proefcentrum voor de Groententeelt Oost-Vlaanderen
- 4/ Passiefhuis-Platform

A partir du 1^{er} janvier 2013:

- 5/ Natuurpunt Studie
- 6/ Natagora
- 7/ Brussels Heart Center
- 8/ Dierengezondheidszorg Vlaanderen
- 9/ Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
- 10/ Inagro
- 11/ Vlaams Gebarentaalcentrum
- 12/ Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
- 13/ Observatoire social européen
- 14/ Association pour le droit des Etrangers
- 15/ Belgische Rode Kruis - Transfusion Research Center

A partir du 1^{er} mai 2013:

- 16/ Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
- 17/ Agrobeheercentrum Ecokwadaat

ANNEXE IV, AR/CIR 92

(...)

Annexe IV de l'AR/CIR 92 a été abrogée à partir du 28.12.2006 par l'AR du 11.12.2006 modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23.12.2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22.06.2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (art. 24, AR 11.12.2006 - MB 18.12.2006 - R 3599 - Bull. 876)

(...)

ANNEXE V, AR/CIR 92

(...)

L'annexe V de l'AR/CIR 92 a été abrogée par l'AR du 22.10.1993 modifiant l'AR/CIR 92 (art. 15, AR 22.10.1993 - MB 29.10.1993 - R 2273 - B 733) en ce qui concerne les intérêts payés ou attribués à partir du 1.1.1992

(...)